

CLAYTON MARANHÃO

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE **XVII** PROCESSO CIVIL

ARTIGOS 1.045 AO 1.072

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

2019 - 05 - 10

Comentários ao CPC - v. XVII - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o Autor

Doutor e Mestre em Direito Processual Civil pela UFPR. Pesquisador convidado do *Istituto di Diritto Processuale Civile da Università degli Studi di Milano* (1994-95). Procurador do Estado do Paraná (1990). Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná (1991-2013). Professor de Processo Civil da UFPR e Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

© desta edição [2018]

Agradecimentos

Agradeço o honroso convite formulado pelos coordenadores destes Comentários, Professor Doutor Luiz Guilherme Marinoni, Professor Doutor Sérgio Cruz Arenhart e Professor Doutor Daniel Mitidiero. Agradeço, ainda, aos Professores que integram o Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, em especial do Grupo de Direito Intertemporal, pelos debates profícuos durante o Fórum realizado em São Paulo-SP, no dia da entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016). Agradeço, finalmente, aos que colaboraram na pesquisa do material bibliográfico utilizado: Alexandre Loyola, Angelo Thomazini Pires, Bruno Lima Picoli, Frederico Augusto Gomes e Rogerio Rudiniki Neto. Dedico esta obra à minha querida esposa Mara e aos nossos amados filhos Bruno e André, pelo incondicional apoio aos meus projetos acadêmicos e profissionais.

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

LIVRO COMPLEMENTAR

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS [art. 1.045 a 1.072]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

ESTRUTURA DA COLEÇÃO

LIVRO COMPLEMENTAR

Disposições Finais e Transitórias

1. Direito intertemporal processual

Da resolução do conflito de leis processuais no tempo

É clássico o brocardo pelo qual *não há sociedade sem direito, nem direito sem sociedade*. Na tradição dos países de *civil law*, a lei é a principal fonte de direito. A partir do iluminismo, o legislador assumiu um papel de proeminência quando da divisão dos poderes do Estado. Assim, talvez fosse desejável que a partir do instante de edição de uma determinada lei, se e quando necessária, tivesse vigência secular, sem qualquer modificação textual.

Contudo, tal pretensão é utópica diante da dinâmica das relações sociais e, notadamente, dos constantes avanços tecnológicos e da fusão de culturas num mundo cada vez mais globalizado. O direito positivo também é tecnologia.

O texto legal, rápida e progressivamente, vai perdendo o sentido que lhe fora originariamente atribuído, segundo o horizonte do legislador. Com o passar do tempo, novas exigências sociais conduzem às releituras do texto legal pelo intérprete. Periodicamente, há, aqui e ali, novas atribuições de sentido. Isso se acentua com os códigos, enquanto um dos principais estatutos normativos no paradigma do Estado liberal, cuja derrocada foi diagnosticada na segunda metade dos novecentos, quando principiou a chamada era da descodificação. Enquanto partes do texto codificado preservam o sentido originário, posto correspondentes a determinados costumes que se conservam, outras porções codificadas carecem de ressignificação, fato por vezes recidivo a médio prazo. Nessa fusão de horizontes, o texto codificado vai perdendo seu sentido original e a sua interpretação e aplicação torna-se complexificada a cada ressignificação ou minirreforma.

É certo que o Estado de legalidade entrou em crise, sendo uma *fábrica* de leis, tanto que se fala em *inflação* legislativa. O fator cultural, por vezes exigente de normatividade excessiva de parte do Estado, também deve ser considerado. Já se disse que quanto mais evoluída uma sociedade nas suas relações, menos leis o Estado terá de editar. Nesse aspecto, a difusão cultural parece pouco influir.

Seja como for, o conflito de leis no tempo e no espaço é resultante ineliminável em razão de tais fatores. Diante da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, haverá conflito de leis processuais no tempo e é disso que trata o capítulo das suas disposições transitórias.

Há, também, no livro complementar do Código de Processo Civil de 2015, esparsos dispositivos finais, que pouco ou nada tem a ver com o direito transitório, como será oportunamente analisado.

2. Regime de direito intertemporal processual na legislação anterior

Em monografia clássica sobre o tema, de autoria de Galeno Lacerda, discorre-se que historicamente a lei nova é aplicável desde logo aos processos pendentes, preceito que remonta à

Ordenança Francesa de 1363.¹ O Código do Processo Civil e Comercial do Estado do Paraná, aprovado por intermédio da Lei Estadual 1.915, de 23.02.1920, estabelecia no art. 948 que eram válidos, segundo a lei anterior, os processos pendentes, aplicando-se-lhes imediatamente a lei nova. Dispunha o art. 1.047 do CPC/1939 que as suas disposições aplicar-se-iam, desde logo, aos processos pendentes. O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, definiu a questão na segunda parte do art. 1.211, estatuinto que ao entrar em vigor, suas disposições seriam imediatamente aplicáveis aos processos pendentes.

3. Conflito de leis no tempo, sucessão legislativa, ab-rogação, derrogação, direito intertemporal e diálogo das fontes

Há conflitos de leis no tempo que são resolvidos pelos clássicos critérios a) hierárquico, b) cronológico e c) da especialidade. No que se refere ao aspecto cronológico tem-se o art. 2.º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB – Lei 12.376/2010), segundo o qual uma lei tem vigência até que suceda uma outra que a modifique ou a revogue, no todo (derrogação) ou em parte (ab-rogação).

Como veremos à exaustão nesta obra, há também situações nas quais o legislador estabelece no capítulo de direito transitório alguns critérios específicos de ultra-atividade da lei revogada, afora a previsão de aplicação imediata da lei revogadora aos processos pendentes.

Contudo, todos esses critérios não são suficientes para resolver todos os conflitos inerentes à era da descodificação e da recodificação, onde os Códigos perdem a centralidade para os estatutos jurídicos de mercado. Na história tem-se o relato da complexa recepção do direito romano na Idade Média, mediante o convívio normativo com o direito comum, o direito canônico e o direito eclesiástico.² O fenômeno do diálogo das fontes certamente se inspira naquele momento histórico.

Segundo autorizada doutrina, três são os diálogos possíveis de fontes: “a) uma lei pode servir de base conceitual para outra (diálogo sistemático de coerência), especialmente se uma lei é geral e a outra especial, se uma é a lei central do sistema e a outra um microssistema específico; b) uma lei pode complementar a aplicação de outra, a depender de seu campo de aplicação (diálogo de complementariedade e subsidiariedade), tanto suas normas, quanto seus princípios e cláusulas gerais podem encontrar uso subsidiário ou complementar, ‘diálogo’ este exatamente no sentido contrário da revogação ou ab-rogação clássicas, em que uma lei era superada e ‘retirada’ pela outra; e, por fim, c) há o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, como a redefinição do campo de aplicação, a transposição das conquistas do *Richterrecht* (Direito dos Juízes) alcançadas em uma lei para outra, influência do sistema especial no geral e do geral no especial (diálogo de coordenação e adaptação sistemática).”³

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou o tema ao solucionar uma questão de direito intertemporal processual no REsp 1.184.765,⁴ por ocasião da minirreforma do processo de execução, no Código de Processo Civil de 1973, o STJ aplicou a teoria do diálogo das fontes, entendendo possível interpretar a lei especial anterior em conformidade com a lei geral posterior.

4. Planos da existência, validade, vigência e eficácia do texto legal

Para Marcos Bernardes de Mello, há três planos do mundo jurídico: a) da existência; b) da validade; e c) da eficácia. Nessa tríplice perspectiva menciona que, o ato jurídico pode ser a) existente, válido e eficaz; b) existente, válido e ineficaz; c) existente, inválido e eficaz; d) existente, inválido e ineficaz.⁵

Quando um código é aprovado, e porque se trata de um conjunto de normas de grande repercussão,⁶ há período de *vacatio legis* durante o qual se pode afirmar que a lei existe, é válida, porém ainda ineficaz. Como será visto adiante, um código existente e válido pode ser pré-eficaz.⁷

Marcos Bernardes de Mello afirma que a) no plano da existência são considerados todos os fatos jurídicos, válidos, lícitos ou ilícitos, anuláveis ou nulos; b) no plano da validade consideram-se apenas os atos jurídicos em sentido estrito e os negócios jurídicos; c) no plano da eficácia,

produzem efeitos todos os fatos jurídicos lato sensu, os anuláveis, os ilícitos e os nulos.⁸

André de Mattos Soares, estudioso do direito intertemporal, menciona divergência doutrinária a respeito dos planos da lei, defendendo que se deva considerar o plano da vigência ao lado dos demais planos da existência, da validade e da eficácia das leis.⁹

Para o mencionado autor, entende-se por plano da existência “a integração da norma ao ordenamento jurídico, o que surge com a promulgação e cessa com a revogação”;¹⁰ já quanto à validade de uma lei, além de promulgada, deve guardar pertinência formal e material com a Constituição;¹¹ a vigência é a “aptidão para incidir”, “propagar efeitos, tão logo aconteçam, no mundo em que vivemos”,¹² nos termos do art. 2.º da LINDB; a eficácia, por fim, é um processo em que “ocorrendo o fato descrito no antecedente da norma jurídica, desencadeiam-se os efeitos prescritos em seu consequente”.¹³

Os conceitos de vigência e eficácia são essenciais à compreensão do direito intertemporal.¹⁴

5. Teorias objetivas e teorias subjetivas

O art. 14 do CPC/2015, embora versando sobre o conflito de leis processuais no tempo, é uma regra situada topologicamente nas disposições permanentes do novo Código, o que é criticável.

Seja como for, parece assumir um interessante ecletismo no trato dos temas de direito intertemporal, tendo em vista que ao estabelecer a irretroatividade dos dispositivos normativos processuais e sua aplicabilidade imediata, assegura o respeito a) aos atos processuais praticados e b) as situações jurídicas consolidadas. Tem-se aqui uma inovação no trato histórico do tema pela legislação processual civil brasileira, pois sempre houve referência expressa à aplicação imediata da lei processual, sendo inovação, não só o resguardo dos atos processuais praticados, mas também às situações jurídicas consolidadas.

A relevância dada aos atos processuais praticados pende para as teorias subjetivistas, ao passo que o relevo também emprestado às situações jurídicas consolidadas traduz uma aceitação das teorias objetivistas, mais abrangentes.

A doutrina que trata do tema do direito intertemporal vislumbra duas grandes teorias: subjetivas e objetivas. Assim, para solucionar os problemas de aplicação da lei no tempo, as teorias subjetivas levam em consideração o direito subjetivo, ao passo que as teorias objetivas levam em consideração o direito positivo ou a sua interação dinâmica com os fatos.¹⁵

Ver-se-á adiante que não há relevância na diferenciação entre situação jurídica e direito adquirido, tal como formulada pelos objetivistas, pois o conceito de situação jurídica contém o de direito adquirido.¹⁶

6. Pré-eficácia, retroatividade, eficácia imediata e ultra-atividade

Por pré-eficácia, entende-se a possibilidade de um dispositivo normativo ser aplicado num caso concreto, mesmo em período de vacância, entendendo a doutrina que é possível formular critérios objetivos para tanto, e notadamente a expectativa de incidência da norma, considerando a data fixada para a entrada em vigor do texto legislativo promulgado, portanto existente, assim como pelo fato de não estar sendo objeto de controle abstrato de constitucionalidade, portanto válido, dentre outros critérios que serão vistos adiante, nestes comentários.

No que se refere à retroatividade, é certo que, em linha de princípio, a tradição do direito é no sentido de que as leis não retroagem, exceção constitucional feita às normas penais benéficas (art. 5.º, XL, da CF/1988).

Contudo, paira controvérsia na doutrina a respeito de como definir a situação na qual a lei incide sobre situações futuras do ato precedente: trata-se de uma hipótese de retroatividade da lei ou de aplicação imediata da lei aos processos pendentes?

Não obstante, essa questão foi há tempos dirimida no clássico estudo de Paul Roubier, para quem cabe distinguir entre situações pretéritos (*facta praeterita*), para as quais a lei não retroage, e situações pendentes (*facta pendentia*), incidindo imediatamente a lei nova somente para o que sobrevier, não para o que já ocorreu.¹⁷

É clássica também a distinção em três graus de *retroatividade*: *máxima*,¹⁸ *média*¹⁹ e *mínima*.²⁰ A retroatividade mínima corresponde à aplicação imediata, ou seja, a lei não retroage, nem minimamente. O que sucede é simples aplicação imediata da lei processual aos processos pendentes, em especial, aos efeitos procedimentais do ato processual já praticado. Exemplo é o da interposição de agravo de instrumento ao tempo da vigência do Código de Processo Civil de 1973, com possibilidade de sustentação oral, incidindo o art. 937, VIII, do CPC/2015, porque o julgamento foi designado já na vigência da lei nova. O Código de Processo Civil de 2015 não retroagiu minimamente nessa hipótese; o que houve foi a sua imediata aplicação ao recurso pendente de julgamento.

Como explicar os efeitos ultra-ativos da lei? Dispõe o art. 2.º da LINDB que a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Sucede então que a lei revogadora pode disciplinar uma ou mais situações transitórias mediante a expressa previsão de aplicação da lei revogada, projetando efeitos para o futuro de legislação destituída de vigência e eficácia.²¹ Note-se que a aplicação da lei velha durante o período de *vacatio legis* não implica em ultra-atividade.²² O que pode ocorrer, como já visto, é a pré-eficácia da lei nova nesse período, situação juridicamente diversa.

A ultra-atividade, também chamada de pós-atividade, nada mais é senão a possibilidade de a lei revogada continuar eficaz, desde que haja norma transitória expressa. É o caso, por exemplo, das disposições do Código de Processo Civil de 1973, relativas ao procedimento sumário, revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que continuarão eficazes para as ações propostas e não sentenciadas até o dia 17.03.2016. Quanto às ações ajuizadas e sentenciadas até o dia 17.03.2016, o procedimento sumário se consumou inteiramente na vigência da lei revogada. Outrossim, no que se refere às ações ajuizadas a partir de 18.03.2016, o procedimento aplicável será o comum do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial.

1. Quando entrou em vigor o CPC/2015?

Sancionada a lei do novo Código de Processo Civil no dia 16.03.2015 e publicado o texto no Diário Oficial da União do dia 17.03.2015, não demorou muito para que as primeiras opiniões dos juristas iniciassem uma acentuada divergência doutrinária a respeito do dia de entrada em vigor da nova lei.

Para uns no dia 16.03.2016, para outros no dia 17.03.2016 e, por fim, havia aqueles que estavam defendendo o dia 18.03.2016.

A polêmica surgiu motivada pelo teor do art. 1.045, segundo o qual o Código entraria em vigor após decorrido 1 (um) ano da sua publicação.

Antes de tudo, face à não observância do critério definido na “lei das leis”, no caso, o art. 8.º, § 2.º, da LC 95/1998, pelo qual “§ 2.º: As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial’ (incluído pela LC 107 de 26.04.2001).

Se tal regra fosse atendida, não haveria divergências pelo fato de o ano de entrada em vigor ser bissexto ou não, como no caso (2016 é ano bissexto e influenciou uma das opiniões que se formaram a respeito).

Como a opção legislativa foi adotar o prazo em ano, surgiu a opinião no sentido de que deveria ser aplicado o conceito legal de ano civil previsto no art. 1.º da Lei 810/1949, contado do dia do

início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte.

A depender do ponto de vista adotado, chegar-se-ia a uma daquelas datas acima indicadas. Diante da iminência desse período de vigência, objetivando eliminar o estado de dúvida e dar segurança jurídica na aplicação do direito, houve iniciativas no âmbito administrativo por parte do CNJ e do STJ.

Foi assim que, por intermédio do Enunciado administrativo 01 do STJ, a Corte Especial definiu uma pré-compreensão da data de vigência do Código de Processo Civil de 2015 para o dia 18.03.2016, objetivando dar um indicativo da interpretação que a Corte, por seus órgãos fracionários, viria a dar quando da prestação jurisdicional dos recursos que lhe são afetos em futuros julgamentos, uma vez superado definitivamente o período de *vacatio legis*.

A Corte da Federação seguiu a tendência sinalizada pelo Conselho Nacional de Justiça – que é chefiado pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, objetivando sinalizar que enquanto Corte Suprema a quem incumbe atribuir sentido ao direito federal, seguiria uma dada interpretação quando no exercício da jurisdição por seus órgãos fracionários (Turmas e Seções).

É certo que a via administrativa empreendida tanto pelo STJ quanto pelo CNJ não é a adequada segundo a repartição constitucional de competências, seja porque havia um critério legal previsto na lei das leis que não fora atendido pelo parlamento, quando da aprovação do texto final, seja porque incumbiria ao Poder Judiciário, no exercício da função típica da jurisdição, definir no âmbito próprio as eventuais dissensões que vinham sendo acenadas no âmbito doutrinário.²³

2. Pré-eficácia do CPC/2015

Quando uma lei é publicada, com período de vacância, há novidades, normas de caráter simbólico e pseudonovidades, estas últimas induzindo a falsos problemas de intertemporalidade.

No que tange às novidades, pode-se imaginar a possibilidade de sua pré-eficácia durante o período de *vacatio legis*, pois a norma, embora ainda não vigente, já existe no ordenamento jurídico.

Quais seriam os requisitos para que fosse admissível a pré-eficácia de uma norma existente? Fredie Didier Jr. e Antonio do Passo Cabral²⁴ fizeram interessantes proposições a respeito.

Para Fredie Didier Jr., ao propor uma inicial distinção entre normas novas, pseudonovidades e normas de caráter simbólico, asseverou que (i) as normas novas “são absolutamente ineficazes em período de *vacatio legis*”, salvo (i.1) as que reforçam entendimentos doutrinários e jurisprudenciais firmados na vigência da lei anterior (ex. pressupostos para carga dinâmica da prova, art. 380, I, do CPC/2015) e (i.2) as que se contrapõem a entendimentos doutrinários jurisprudenciais consolidados (ex. art. 1.037, § 4.º, do CPC/2015 versus Súmula 418 do STJ), concluindo que nessas hipóteses seria admissível uma pré-eficácia em período de vacância da norma nova, pois os “enunciados normativos novos deste tipo exercem, no período da *vacatio*, uma função persuasiva, como instrumento retórico argumentativo para convencimento do acerto dogmático de propostas doutrinárias ou decisões judiciais ou para demonstrar a necessidade de superação imediata de entendimento jurisprudencial consolidado”.

Além disso (ii) as pseudonovidades, tais como o art. 10 e o art. 380, I, do CPC/2015 vedam a decisão-surpresa, em homenagem ao princípio do contraditório, explícito desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, são “enunciados normativos novos reforçam, ratificam, confirmam, corroboram etc. a compreensão atual do direito processual civil brasileiro, construída antes da vigência do novo CPC”, razão pela qual poderiam “ser utilizados imediatamente como reforço de argumentação”.²⁵

Quanto (iii) às normas simbólicas, refere-se à doutrina de Marcelo Neves, pelo qual há normas-álibi, como sendo aquelas que objetivam dar uma solução político-legislativa imediata a uma exigência de toda a sociedade, em determinado momento histórico, aliviando a carga de

responsabilidade inerente ao mandato político outorgado ao parlamento, de que são exemplos no Código de Processo Civil de 2015 o art. 3.º, § 2.º, e o art. 1.069 do CPC/2015, atribuindo, respectivamente, a necessidade de promover a conciliação, a mediação e a estatística judiciária pelos órgãos judiciários. Tais regras-álibi também teriam pré-eficácia normativa, ainda que somente para iniciar a implementação das políticas públicas necessárias (ex. a licitação e contratação para a construção de CEJUSCs, o lançamento de editais de concurso público para carreira de mediador e conciliador, a formação da base de dados hábil a recepcionar os dados estatísticos judiciários, não havendo sentido aguardar a vigência do Código de Processo de Civil de 2015 para somente a partir daí provisionar rubricas na legislação orçamentária da União e dos Estados).²⁶

Contribuindo para o debate, Antonio do Passo Cabral formulou os seguintes requisitos de pré-eficácia da norma em período de vacância: “1. As regras constantes de projetos de lei e em leis aprovadas mas ainda em período de *vacatio legis* não são imediatamente aplicáveis, podendo somente encontrar uma pré-eficácia de caráter interpretativo do direito vigente; 2. A interpretação do direito vigente à luz das normas projetadas ou leis ainda ineficazes não pode conduzir a resultados que subvertam a conclusão passível de ser extraída do sistema jurídico em vigor se desconsiderada a norma projetada ou ineficaz; 3. O critério adequado para verificar o peso da pré-eficácia interpretativa na tarefa de aplicação do direito vigente é a expectativa de incidência da norma projetada ou em período de *vacatio legis*; 4. Para verificar a expectativa de incidência, a novidade da norma não pode ser o único parâmetro. Fatores como o tempo restante para a entrada em vigor, a necessidade de regulamentação complementar posterior, a (in)existência de ação de controle abstrato da constitucionalidade ajuizada no período de *vacatio*, a (in)existência de projetos de lei que possam abrogar ou derrogar a norma, dentre outros, somam-se à inovação no ordenamento para que se possa corretamente formular um prognóstico da maior ou menor probabilidade de sua entrada em vigor, fazendo crescer em importância sua utilização na tarefa de interpretação e aplicação do direito vigente”.²⁷

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§ 1. As disposições da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

§ 2. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.

§ 3. Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código.

§ 4. As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

§ 5. A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código.

1. Princípios gerais de direito intertemporal (art. 1.046, caput)

O art. 1.046, caput, do CPC/2015 deve ser interpretado a partir do art. 5.º, XXX-VI, da CF/1988, pelo qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Em consonância com o postulado de segurança jurídica, também dispõe o art. 14 do CPC/2015 que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Outro dispositivo que integra o ordenamento jurídico e facilita a compreensão do conflito de

leis no tempo é o art. 6.º, caput, da LINDB, pelo qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

De tais dispositivos extrai-se a ideia de irretroatividade da lei, um dos corolários do Estado Democrático de Direito. Deveras, há uma dupla compreensão dessa regra geral: a lei nova tem (i) efeito imediato e (ii) irretroativo.

O efeito imediato refere-se ao presente ao passo que o efeito retroativo, ao passado. Na clássica lição de Paul Roubier, se a lei pretende ser aplicada a fatos realizados (*facta praeterita*), é retroativa; se aplicável a situações em curso (*facta pendentia*), refere-se ao presente, tem efeito imediato.²⁸

2. Irretroatividade das normas, unidade do direito e precedentes

Considerando que a unidade do Direito resulta da atividade jurisdicional de interpretação do texto, poderíamos afirmar que se trata de uma irretroatividade do texto legal. Tal observação é relevante para a compreensão do sistema de precedentes que vem sendo progressivamente implementado no ordenamento jurídico brasileiro, como será oportunamente analisado.

3. O direito adquirido como norma constitucional e a irretroatividade das leis

Ao tratar de direito intertemporal, indispensável traçar uma breve análise do entendimento firmado na Corte Suprema a partir de precedentes a respeito do tema do direito adquirido, diante da norma do art. 5.º, XXXVI, da CF/1988, cuja previsão é repetida desde a Constituição de 1934, excetuada a do “Estado Novo”, outorgada em 1937, embora também reproduzida em lei infraconstitucional, desde o art. 6.º da Lei de Introdução ao Código Civil – atual Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Acerca da possibilidade de retroatividade da lei, duas correntes doutrinárias se destacam: a objetiva e a subjetiva. Para a primeira, é retroativa toda lei que incida sobre fatos anteriores à sua vigência e sobre os efeitos destes, sendo sua aplicação reservada somente para fatos futuros. Já de acordo com a teoria subjetiva, qualquer lei que viole direitos adquiridos será retroativa.²⁹

Em acórdão proferido na ADI 493-0, o Min. Moreira Alves destacou as três espécies de retroatividade: máxima, média e mínima.³⁰ Na máxima, os fatos consumados e a coisa julgada são atingidos pela lei nova. Na média, são alcançados os efeitos pendentes de um ato jurídico consumado anteriormente. Por fim, na mínima, a lei nova tem incidência imediata, respeitados os atos consumados e seus respectivos efeitos, com ressalva daqueles ainda não produzidos.

Rechaçada, de plano, a retroatividade máxima e média, o Ministro Moreira Alves enfrentou o tema à luz da chamada retroatividade mínima. Neste sentido, demonstra existir entendimento doutrinário de que nesta espécie não haveria propriamente a retroatividade, mas a aplicação imediata da lei. Todavia, posicionou-se em sentido contrário argumentando que “se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. Nesse caso, a aplicação imediata se faz, mas com efeito retroativo.”³¹

Ocorre que a Constituição adotou a teoria subjetiva, pondo a salvo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,³² vetando portanto, qualquer grau de retroatividade da lei.

No que se refere à previsão a respeito na legislação infraconstitucional, como por exemplo aquela consignada no art. 6.º da LINDB e, agora, no art. 14 e no art. 1.046, caput, do CPC/2015, registre-se que a garantia emana, antes de tudo, do texto da Constituição Federal.

Nesta linha de argumentação, o direito adquirido emerge como garantia constitucional, que por isso não admite restrição imposta por lei ordinária, como observou a Suprema Corte ao se defrontar com questão de ordem suscitada a respeito do cabimento de recurso extraordinário para discutir o conflito de leis no tempo.

Deveras, ao sentir do Ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário estaria prejudicado, não merecendo conhecimento tão somente diante do enfrentamento da matéria à luz do art. 6.º da então conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil.

No debate, todavia, entendendo prequestionado o tema e por ser a questão de ordem exclusivamente constitucional, assentou o Ministro Moreira Alves que “(...) não se pode interpretar a Constituição com base na lei, sendo certo que o artigo 6.º da Lei de Introdução ao Código Civil nada mais fez que explicitar conceitos que são os da Constituição, dado que o nosso sistema de vedação da retroatividade é de cunho constitucional”,³³ opinião que conduziu o resultado do julgamento, do qual se extrai a estatura de garantia constitucional da irretroatividade das leis.

Naquela oportunidade, o Ministro Sepúlveda Pertence ressaltou que a garantia constitucional do direito adquirido é voltada também ao próprio legislador ordinário, devendo o seu conteúdo ser construído a partir da Constituição e independentemente da definição que lhe empresta a lei, a qual prestar-se-ia como “valioso subsídio doutrinário.”³⁴

A partir das premissas fixadas nesse precedente do STF, afirmou Gilmar Ferreira Mendes que se tivesse prevalecido o entendimento pelo qual a garantia do direito adquirido teria seu conteúdo ditado pela lei infraconstitucional, estaria prejudicada a aplicação do princípio em sede de controle de constitucionalidade e, possivelmente, tal garantia teria sido despida de hierarquia constitucional.³⁵

É também em função da estatura constitucional da garantia da irretroatividade das leis que as normas de ordem pública não se sobrepõem ao direito adquirido. Deveras, a garantia constitucional não estabelece distinção entre “lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva”, impondo-se como garantia em face, inclusive, do legislador infraconstitucional, não apenas do juiz, como em países nos quais a proteção é meramente legal.³⁶

Nas palavras do Min. Moreira Alves, “(...) no Brasil, sendo o princípio do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada de natureza constitucional, sem qualquer exceção a qualquer espécie de legislação ordinária, não tem sentido a afirmação de muitos – apegados ao direito de países em que o preceito é de origem meramente legal – de que as leis de ordem pública se aplicam de imediato alcançando os efeitos futuros do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada, e isso porque, se se alteram os efeitos, é óbvio que se está introduzindo modificação na causa, o que é vedado constitucionalmente.”³⁷

Daí concluir-se que mesmo em se tratando de norma de ordem pública seria inadmissível a retroatividade, ainda que mínima, da lei,³⁸ diante da garantia constitucional.

Neste aspecto, contudo, há de se observar que em se tratando de norma constitucional federal, excepciona-se a irretroatividade mínima, diante da mesma hierarquia da proteção conferida pelo art. 5.º, XXXVI, da CF/1988.³⁹

Tal proteção não impede que determinado instituto jurídico seja alterado ou mesmo extinto, aplicando-se a nova regra de imediato, atingindo efeitos futuros ou pendentes de atos constituídos no passado, conforme jurisprudência reiterada do STF, negando a existência de direito adquirido a regime jurídico,⁴⁰ como, por exemplo, retratado na Súmula 170 do STF que dispõe sobre a possibilidade de resgate das enfiteuses, gravadas com cláusula de perpetuidade, instituídas antes do Código Civil de 1916; no RE 226.855, ao reconhecer que o “Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas, sim, estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado”, não havendo, portanto, direito adquirido aos índices de correção correspondentes; na ADI 3105, na qual foi reconhecida a possibilidade de exigência de nova contribuição previdenciária sobre os proventos daqueles aposentados antes da nova lei,⁴¹ entre outros julgados. Inclusive, como assentado no mencionado RE 226.885, não haveria falar em direito adquirido a regime jurídico porquanto este se coloca sob condição a termo alterável ao arbítrio do legislador.⁴²

Por fim, é da jurisprudência do STF que a irretroatividade mínima não é de caráter absoluto, ⁴³ admitindo aquela Corte, por exemplo, que as leis monetárias atinjam os efeitos futuros decorrentes de fatos anteriores à sua vigência. ⁴⁴

Consigne-se, ademais, que a própria Constituição Federal excepciona a retroatividade máxima das leis penais benéficas, conforme o texto do art. 5.º, XL, da CF/1988.

Assim, na perspectiva da garantia constitucional, seja qual for a natureza da lei, dispositiva ou de ordem pública, é em regra inadmissível qualquer grau de retroatividade de lei infraconstitucional que venha a atingir direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada.

No que se refere à aplicabilidade imediata da lei processual nova, tem-se que devido ao sistema do isolamento dos atos processuais, respeita-se o direito adquirido processual, assim entendido os atos processuais praticados na vigência da lei anterior, bem assim os seus efeitos, sendo certo que para os processos pendentes, a lei nova é aplicável aos atos que vierem a ser praticados dali por diante, sem ofensa à retroatividade. Entendimento diverso implicaria na vedação de eleição, pelo legislador infraconstitucional, do sistema de isolamento dos atos processuais, apenas se admitindo o sistema da unidade processual, com a consequência de a lei nova ser aplicável tão simplesmente para as demandas ajuizadas a partir da sua vigência, solução tida apenas como excepcional e para hipóteses expressamente previstas nas disposições transitórias do Código de Processo Civil de 2015, examinadas nestes comentários.

4. Sistemas aplicáveis ao conflito de leis processuais no tempo

Três são os sistemas que em tese podem ser aplicados num determinado ordenamento jurídico positivo para o enfrentamento dos problemas de direito intertemporal: (i) sistema da unidade processual; (ii) sistema das fases processuais; (iii) sistema do isolamento dos atos processuais. ⁴⁵

O art. 14 do CPC/2015 adotou como regra o sistema do isolamento dos atos processuais ao dispor que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Todavia, nas disposições transitórias, definiu o sistema da unidade processual em situações específicas (ex.: art. 1.054), sendo possível vislumbrar a incidência do sistema das fases processuais em matéria de procedimento probatório (ex.: art. 1.046, § 1.º; art. 1.047).

Isso não significa que as disposições transitórias do Código de Processo Civil de 2015, ora examinada nestes comentários, tenham previsto de modo exaustivo todas as situações possíveis de direito intertemporal.

Muitas situações não foram previstas no texto codificado. Detectam-se muitas lacunas normativas neste tema. Em tais situações, qual seria o sistema aplicável?

Em linha de princípio, incide a regra que adotou o sistema do isolamento dos atos processuais. Todavia, essa solução pode resultar inadequada em situações determinadas. Portanto, não se descarta a aplicação da analogia ao sistema das fases processuais ou ao sistema da unidade processual, enfim ao sistema que se mostre mais adequado.

Veja-se detidamente cada um desses institutos processuais e os respectivos sistemas.

4.1. Sistema da unidade processual

O sistema da unidade processual importa na opção pela aplicação somente de uma das leis em conflito: a lei anterior ou a lei posterior.

Num ordenamento no qual a irretroatividade é a regra e a retroatividade a exceção (ex.: lei penal mais benéfica), por evidente que fora das estritas hipóteses nas quais se admite alguma retroatividade, a bem de ver o sistema da unidade processual seria compatível com a aplicação da

lei velha, com caráter ultra-ativo.

Fosse possível fazer incidir a lei nova, teria retroatividade máxima, atingindo atos processuais consumados, solução inconstitucional no direito brasileiro. Portanto, nas estritas hipóteses em que a norma processual conflita e o legislador optou pelo sistema da unidade, é o Código de Processo Civil de 1973 que tem ultra-atividade. Exemplifique-se o sistema da unidade: dispõe o art. 1.054 que a ampliação dos limites objetivos da coisa julgada material à questão prejudicial (coisa julgada sobre questão) somente se aplica aos processos iniciados após a vigência do CPC/2015, aplicando-se aos processos pendentes o regime jurídico correspondente do CPC/1973 (ação declaratória incidental).

4.2. Sistema das fases processuais

No que se refere ao sistema das fases processuais, é possível aplicar a lei anterior para determinadas fases já consumadas e para aquelas já iniciadas e que por isso estejam produzindo efeitos jurídico-processuais na esfera dos direitos processuais das partes quando da entrada em vigor da lei posterior, a partir de quando, encerrada a última fase tida como marco temporal na norma processual transitória, passa-se a aplicar a lei nova para as demais fases do procedimento. Exemplifique-se o sistema das fases: a teor do art. 1.046, § 1.º, as disposições do CPC/2015 relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do CPC/2015; isto é, com a entrada em vigor do CPC/2015, no dia 18.03.2016, o procedimento sumário está revogado, respeitando-se as demandas ajuizadas e ainda não sentenciadas até a véspera (dia 17.03.2016), as quais continuarão regidas pelo rito sumário do CPC/1973, mesmo durante a vigência do CPC/2015, até que se encerre a fase decisória em primeiro grau de jurisdição, mediante sentença.

Portanto, quanto às demandas sob rito sumário ainda pendentes no dia da entrada em vigor do CPC/2015, uma vez sentenciadas na vigência do CPC/2015, passariam a ser regidas pela lei nova a partir dos atos ainda por praticar na fase recursal, visto que as regras do procedimento sumário dizem respeito às fases que compõe as atividades de cognição em primeiro grau de jurisdição (postulação, saneamento e organização, instrução e julgamento em audiência).

No que se refere às demandas ajuizadas sob rito sumário e sentenciadas até 17.03, ainda pendentes, incidiria normal e imediatamente o CPC/2015 nas fases recursal e de cumprimento de sentença, o que vem a confirmar a escolha legislativa pelo sistema aplicável das fases processuais, para as hipóteses estritas previstas no art. 1.046, § 1.º, do CPC/2015.

4.3. Sistema do isolamento dos atos processuais

Sistema regra em tema de direito transitório no direito brasileiro, consiste na imediata aplicação da lei posterior a partir do ato processual subsequente a marco temporal fixado sob a égide de lei anterior e, de consequência, na irretroatividade da lei nova aos atos processuais constituídos no processo, tampouco quanto aos seus efeitos.

Trata-se de sistema que tem sido adotado na tradição do direito positivo brasileiro, como se vê do quanto disposto no art. 2.º do CPP brasileiro, pelo qual a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

O art. 1.211, segunda parte, do CPC/1973, atual art. 1.046, caput, do CPC/2015, por sua vez, já acenava também para o isolamento dos atos processuais como critério sistemático para dirimência das questões jurídico-temporais relativas ao conflito de leis processuais no tempo.

5. Direito adquirido processual e situação jurídica consolidada

Como já dito, debater a questão do direito intertemporal processual parte de três situações: a) os processos extintos em momento anterior à vigência da nova legislação processual; b) os processos iniciados em momento posterior à vigência da nova legislação processual; e c) os processos que estejam pendentes no dia da entrada em vigor da nova legislação processual.

Nas duas primeiras situações, estar-se-á diante de soluções simples, regidas pela regra geral do *tempus regit actum*: aplicar-se-á, a cada processo, a legislação vigente ao seu tempo.

O problema central surge, então, nos processos pendentes no período de transição entre um e outro compêndio legislativo.⁴⁶

Relembrando o que foi asseverado acima, há, doutrinariamente, três possíveis respostas ao questionamento presente: a) a aplicação imediata e integral da nova legislação processual aos atos processuais praticados nos processos pendentes; b) não aplicar a nova legislação, “imunizando” o processo iniciado na lei antiga; ou c) respeitar as fases processuais já superadas ou em curso, aplicando a lei nova às fases subsequentes (separando o processo em fase postulatória, instrutória etc.).⁴⁷

À primeira corrente, dá-se a denominação sistema do isolamento dos atos processuais, à segunda, sistema da unidade processual, e à terceira, sistema das fases processuais.⁴⁸

No Código de Processo Civil de 2015, a teoria do isolamento dos atos processuais que constitui a regra: segundo o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, mas terá sua aplicabilidade imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação anterior.

O mesmo sentido é extraído do art. 1.046. Há, todavia, nesta seara, situações que merecem ser debatidas: caso a prerrogativa prática de determinado ato decorra de ato anterior (por exemplo, a prerrogativa de recorrer, decorrente da publicação de uma decisão judicial), qual regramento se aplicará? A princípio, afirmar-se-ia que o tempo regerá a lei processual aplicada ao ato, seguindo a regra do isolamento. Entrementes, faz-se necessário repensar tal afirmativa, a partir das noções de direito processual adquirido e de situação jurídica consolidada.

Como já mencionado nestes comentários, o art. 14 do CPC/2015 parece acolher uma visão eclética das teorias subjetivistas e objetivistas para solucionar os problemas de direito intertemporal na aplicação dos dispositivos normativos processuais.

É certo que as teorias objetivistas são mais amplas que as subjetivistas, ou, pelo menos, as distinções postas pelas duas teorias seriam irrelevantes, desde as considerações de Paul Roubier, um adepto do objetivismo, mas que criticava o abuso da palavra “direito”, no sentido de uma tendência à criação de falsos direitos.⁴⁹

Seja como for, no que se refere às situações jurídicas, Marcos Bernardes de Mello considera duas acepções: “a) em sentido lato, designa toda e qualquer consequência que se produz no mundo jurídico em decorrência de fato jurídico, englobando todas as categorias jurídicas eficáciais, desde os mínimos efeitos à mais complexa das relações jurídicas; define, portanto, qualquer posição em que um sujeito de direito se encontre no mundo jurídico; b) em sentido estrito, nomeia, exclusivamente, os casos de eficácia jurídica em que não se concretiza ainda uma relação jurídica, e os eventuais direitos subjetivos que dela emanam não implicam ônus e sujeição na posição passiva, porque seus efeitos se limitam a uma só esfera jurídica.”⁵⁰

As partes ocupam, processualmente, posições subjetivas que variam à medida que o processo se desenvolve. Não se trata, portanto, de uma mera “relação jurídica”, em que cada parte sempre ocupará um mesmo posto, mas de uma sequência de situações jurídicas, variáveis à medida que se alteram as circunstâncias processuais, naquele contexto.⁵¹

O art. 14 do CPC/2015, nesta seara, afirma que as situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior não serão afetadas pela nova regulamentação. Torna-se, então, possível perquirir uma noção de direito processual adquirido, fazendo-se remissão aos direitos decorrentes da prática de um ato judicial antes da entrada em vigor da nova lei (portanto, da consolidação de uma situação jurídica antes da vigência do novo compêndio).

Imagine-se, aqui, numa decisão recorrível, proferida e publicada antes da vigência da nova

legislação, mas cujo prazo recursal se estende até data posterior à de entrada em vigor: neste caso, debate-se doutrinariamente se o direito ao recurso será regido pela lei vindoura, ou pela anterior; é dizer, se há, ou não, um direito adquirido processual a determinado regime jurídico de processo.

Marcelo Abelha Rodrigues afirma inexistir um “direito adquirido processual”, vez que os atos processuais posteriores, embora decorrentes de ou correlatos a um ato anterior, são atos “em potência”, cuja existência é imperfeita, carente de conteúdo ou forma, e, destarte, devem ser regidos pela regra geral do isolamento dos atos processuais.⁵²

Ana Beatriz Presgrave⁵³ e Fabio Tabosa,⁵⁴ diversamente, compreendem existir, de fato, um direito adquirido processual, eis que o direito subjetivo à prática de determinado ato exsurge no momento da consolidação da situação jurídica processual (no exemplo em supra, o interesse em apelar surgirá com a publicação da sentença contrária aos interesses da parte, e, daí, se consolidará a posição processual).

Consolidada a situação jurídica, é imperioso que se proteja o direito a este regime determinado, sob pena de, em determinados casos, vilipendiar as prerrogativas do sujeito (que poderia ver extinta uma hipótese recursal existente na lei anterior, exemplificativamente).⁵⁵

Entende-se, aqui, que a interpretação mais adequada do art. 14 do CPC/2015 é a de que há um direito adquirido processual, cujo conteúdo tutela os direitos subjetivos emergentes da consolidação de situação jurídica em momento anterior à vigência da nova legislação processual.

Este posicionamento, destarte, será a regra geral aplicada aos exames de direito intertemporal sobre regime jurídico processual: a data da publicação da decisão é o marco temporal que define o emprego de um ou outro sistema. Caso publicada a decisão antes do CPC/2015, aplicar-se-á o CPC/1973, e quando feita pública em momento posterior, aplicam-se as regras do CPC/2015.

A Corte Superior ratificou, em 2016, o entendimento exposto neste trabalho, notadamente mediante a edição dos Enunciados Administrativos 02, 03, 05, 06 e 07, nos quais restou adotada a data da publicação da decisão como marco temporal da aplicabilidade da legislação processual aos recursos contra ela interpostos, e 04, em que se delimita a aplicação do CPC/2015 aos atos processuais praticados após sua publicação⁵⁶.

Contudo, como será visto a seguir, há situações em que o marco temporal define-se pela data da intimação (ex. contagem dos prazos processuais) ou pela data do trânsito em julgado (ex. impugnabilidade de sentença inconstitucional), afora as situações de ultra-atividade da lei anterior, expressamente previstas nas disposições transitórias, já mencionadas supra.

6. Atos processuais consumados na vigência da lei revogada

A síntese que se extrai do que foi dito acima resulta em que o último ato processual praticado na vigência da lei revogada não pode ser atingido pela lei nova, tampouco seus efeitos, tendo em vista o direito adquirido processual.

Da mesma forma uma situação jurídica processual extinta, consolidada na vigência da lei processual revogada. Reitera-se aqui a ideia de irretroatividade da lei.

7. Definição do marco temporal

Em se tratando de direito intertemporal é essencial a definição do marco temporal para que seja possível dirimir qual a norma processual aplicável ao caso pendente a partir de uma dada situação jurídica consolidada na vigência da lei anterior, bem como do direito processual adquirido a um ato subsequente.

Não existe uma regra única, devido à especificidade de cada ato processual consumado ou extinto na vigência da lei anterior. Em regra, o marco temporal define-se no dia em que a decisão foi feita pública em cartório, secretaria ou divisão do tribunal (autos físicos do processo), ou disponibilizada no sistema (processo eletrônico).

Considerando a data de entrada em vigor da lei nova (18.03.2016), decisão feita pública até a véspera é conducente a que o ato processual subsequente ainda seja regido pela lei velha, ainda que praticado já na vigência da lei nova, ao passo que a decisão feita pública a partir da data de vigência da lei nova, fará com que o ato processual subsequente seja por ela regido.

O procedimento é uma sequência de atos. Se o juiz decide ou despacha, pode-se dizer que a parte passa a ter direito adquirido ao ato processual subsequente em conformidade à lei vigente ao tempo daquele despacho ou decisão, e assim sucessivamente.

A título de exemplo, as regras de admissibilidade recursal, para as quais a parte tem direito adquirido processual se a decisão objeto do recurso foi feita pública antes de 18.03.2016 e o respectivo prazo recursal não se exauriu na vigência da lei anterior. Não, porém, as regras de procedimento e julgamento (modus procedendi), as quais tem aplicação imediata. Note-se que se o próximo ato processual a ser praticado a partir da vigência da lei nova for atinente a uma regra de procedimento ou de julgamento, aplica-se imediatamente a lei nova, não havendo direito adquirido à regra de procedimento anterior (ex. agravo de instrumento interposto na vigência do CPC/1973, com possibilidade de sustentação oral, com fundamento no art. 937, VIII, do CPC/2015). Neste sentido, aliás, o Enunciado 596, do FPPC: Será assegurado às partes o direito de sustentar oralmente no julgamento de agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória e que esteja pendente de julgamento por ocasião da entrada em vigor do CPC de 2015, ainda que o recurso tenha sido interposto na vigência do CPC de 1973 (art. 937, VIII, do CPC/2015).

Em se tratando do regime jurídico aplicável à resposta do réu (p. ex., a reconvenção em apartado da contestação ou no bojo dela), o marco temporal é o dia do despacho que ordenou a citação, seguindo-se a regra geral. Contudo, toda regra tem exceção.

Quanto ao regime jurídico dos prazos processuais, o marco temporal é o do dia do seu termo inicial, e não o dia em que feito público o despacho ou a decisão.

No que se refere à impugnabilidade da sentença tida por inconstitucional, o marco temporal é a data do trânsito em julgado dessa decisão em relação ao dia da decisão proferida pelo STF, devido à expressa opção legislativa contida em disposição transitória (art. 1.057).

O regime jurídico das normas de procedimento probatório tem previsão expressa no art. 1.047, a cujos comentários se remete.

8. Prazos processuais e direito intertemporal

Para fins de definição do regime jurídico processual aplicável, o marco temporal que rege os prazos processuais situa-se no dia do seu termo inicial, o qual nem sempre coincide com o dia da intimação pessoal (art. 230), mediante vista dos autos ou entrega na repartição da Instituição a que pertence o intimado (arts. 180, 183 e 186).

O dia em que se inicia a contagem do prazo processual também não se confunde com a data de publicação do ato. Regra clássica, contam-se os prazos excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do fim (art. 224), observando-se, ainda, as demais regras definidoras do termo inicial de contagem (arts. 231 e 232). Dito isso, a novidade é que a partir da entrada em vigor do CPC/2015, os prazos serão contados em dias úteis.

Essa regra vale também para o microssistema dos Juizados Especiais, da Fazenda Pública e Federais, embora haja recomendação da Corregedoria Nacional da Justiça em sentido contrário.

Em tema de direito intertemporal, as questões mais sensíveis surgem com relação aos prazos processuais próprios, destinados às partes. Polêmica e clássica questão de direito transitório surge quando a contagem do prazo processual se inicia na vigência da lei anterior e se encerra na vigência da lei nova.

Galeno Lacerda era da opinião segundo a qual, em se tratando de prazo processual ampliado na lei nova, a contagem seria híbrida, aplicando-se o preceito novo somando-se o lapso temporal já

decorrido sob a lei revogada ao saldo dilatado.⁵⁷ Todavia, o processualista gaúcho propunha solução diversa em se tratando de prazo contraído pela lei nova, asseverando que, nesse caso, “não se podem misturar períodos regidos por leis diferentes; ou se conta o prazo, todo ele, pela lei antiga, ou todo, pela regra nova, a partir, porém, da vigência desta.”⁵⁸

Considerando que a regra é a aplicação do sistema do isolamento dos atos processuais, não há fundamento para incidência de duas leis distintas para um prazo processual em fluência na data de entrada em vigor da lei nova. Trata-se de efeito da prática de um ato processual consumado na vigência da lei anterior.

Portanto, a lei nova não pode retroagir. Aplica-se o prazo e o critério de contagem de lei anterior. Galeno Lacerda simplesmente propunha tratamento jurídico diferenciado conforme se tratasse de prazo ampliado ou reduzido.

Seja como for, o CPC/2015 ampliou o prazo do recurso de agravo de instrumento de 10 para 15 dias, assim como a contagem dos prazos de dias corridos para dias úteis.

Nos primeiros dias de vigência do CPC/2015, houve um caso concreto no TJRJ, decidido monocraticamente pelo Desembargador Alexandre Freitas Câmara, no qual o agravante foi intimado no dia 08.03.2016, cujo último dia prazo de 10 dias, concluir-se-ia no dia 18 de março, o primeiro da vigência do CPC/2015.

O agravante, então, teve a compreensão equivocada de que não só o prazo seria contado com o prazo ampliado para 15 dias, como também se iniciaria em dias corridos, e continuaria a fluir em dias úteis quando da entrada em vigor do CPC/2015, protocolando suas razões recursais naquele que seria o último dia da contagem híbrida.

O recurso não fora conhecido, monocraticamente, devido a manifesta intempestividade, partindo-se do suposto que o prazo, iniciado em dias corridos, fluiria integralmente dessa forma, segundo o prazo da lei antiga, ainda que o termo final se desse na vigência da lei nova, entendimento com o qual concordamos.⁵⁹

Entre as primeiras decisões do Superior Tribunal de Justiça, proferidas na vigência do CPC/2015, destaca-se aquela que empresta efeito “ultra-ativo” à chamada jurisprudência defensiva, justamente aquele conjunto de decisões e súmulas da Corte da Federação superadas pelo CPC/2015.

Tenha-se presente o Enunciado 115 da Súmula do STJ, segundo o qual “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.

Pelo Código de Processo Civil de 2015, esse tipo de situação deveria ser remediado mediante conversão do recurso em diligência, por ato do Relator. Contudo, o STJ aprovou o Enunciado administrativo 2, assim redigido: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Com o devido respeito, mas esse enunciado administrativo viola manifestamente o texto do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pelo qual incumbe ao relator conceder cinco dias de prazo para que o recorrente junto à procuração faltante e só depois disso, se for o caso, julgar inadmissível o recurso.

A Súmula 115 do STJ está tecnicamente superada a partir da vigência do CPC/2015. Não obstante, o Enunciado Administrativo 2 do STJ já vem sendo aplicado pela Corte, como se vê do AgRg em Agravo em Recurso Especial 849.405, julgado no dia 05.04.2016,⁶⁰ postergando, neste particular, o início de vigência do CPC/2015 no tocante à aplicabilidade dos poderes do relator diante de irregularidades sanáveis naquela instância rara.

8.1. Negócio processual e prazos contados em minutos, horas, semanas ou meses

Estabelece o art. 219 do CPC/2015 que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Supondo negócio jurídico processual firmado ainda na vigência do CPC/1973, mas já no período de *vacatio legis* do CPC/2015, e considerando a validade desse pacto na perspectiva da pré-eficácia⁶¹ do art. 190 do CPC/2015, pode-se imaginar a hipótese de referido negócio definir a contagem dos prazos processuais em minutos, horas, semanas ou meses.

Em quaisquer desses casos, a contagem dar-se-á em dias corridos, visto que excepcionam a regra do art. 219 do CPC/2015, que menciona a contagem de prazos em dias úteis, com intercalação dos dias de sábado, domingo e feriados.

8.2. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) sobre prazos processuais

Enunciado 267: os prazos processuais iniciados antes da vigência do CPC serão integralmente regulados pelo regime revogado (art. 218).

Enunciado 268: a regra de contagem de prazos em dias úteis só se aplica aos prazos iniciados após a vigência do CPC/2015 (art. 219).

Enunciado 275: Nos processos que tramitam eletronicamente, a regra do art. 229, § 2.º, não se aplica aos prazos já iniciados no regime anterior.

Enunciado 399: Os arts. 180 e 183 somente se aplicam aos prazos que se iniciarem na vigência do CPC de 2015, aplicando-se a regulamentação anterior aos prazos iniciados sob a vigência do CPC de 1973.

Enunciado 295: As regras sobre intervalo mínimo entre as audiências do CPC só se aplicam aos processos em que o ato for designado após sua vigência (arts. 334, § 12 357, § 9.º).

9. Atos postulatórios e direito intertemporal

Uma novidade do CPC/2015 é a obrigatoriedade de o juiz da causa designar uma primeira audiência de conciliação e mediação, salvo se ambas as partes manifestarem expresso desinteresse na composição, o autor na petição inicial e o réu por meio de petição em até dez dias antes da audiência (art. 334, § 5.º, do CPC/2015), circunstância também relevante para início de contagem do prazo de resposta do réu (art. 335).

Recorde-se que o procedimento é uma sequência de atos. Se o juiz decide ou despacha, pode-se dizer que a parte passa a ter direito adquirido ao ato processual subsequente em conformidade à lei vigente ao tempo daquele despacho ou decisão, e assim sucessivamente.

O direito à contestação não surge com o ajuizamento da ação processual pelo autor e sim segundo a lei processual vigente no dia em que se torna público o despacho que ordena a sua citação.

Imaginando uma demanda ajuizada antes da vigência do CPC/2015, mas o despacho ordenando a citação publicado depois, é o quanto basta para que a nova regra incida imediatamente. Isso porque o marco temporal na fase postulatória é a data do despacho que ordena a citação, seguindo a regra geral de publicação das decisões judiciais (em cartório, em audiência ou sessão de julgamento, ou mediante disponibilização no sistema do processo eletrônico), mesmo porque neste despacho inicial deve estar designada audiência obrigatória de conciliação e mediação, se proferido na vigência do CPC/2015.⁶²

Do contrário, não se tem como obrigatória a audiência conciliatória se proferido o despacho antes de 18.03.2016. Da mesma forma, quanto à forma de apresentação da resposta e das possíveis atitudes do réu (contestação, reconvenção, exceção de incompetência relativa, incorreção do valor da causa etc.), se na mesma petição ou em petições separadas.

Outrossim, no concernente aos novos requisitos da petição inicial, notadamente as informações relativas à qualificação da parte, como a existência de união estável e o endereço eletrônico, na hipótese de ter sido protocolada antes da vigência do CPC/2015, mas ao proferir o despacho inicial após essa data, pode o juiz determinar a emenda, observando-se, todavia, o disposto nos parágrafos do art. 319.

No que se refere à exigência de informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, trata-se de pseudonovidade, pois já havia previsão no art. 15 da Lei 11.419/2006.

A propósito, o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 424: Os parágrafos do art. 319 devem ser aplicados imediatamente, inclusive para as petições iniciais apresentadas na vigência do CPC/1973 (art. 319; art. 15 da Lei 11.419/2006).

10. Tutelas provisórias e direito intertemporal

As medidas cautelares manejadas no CPC/1973, ainda que em menor escala, necessitavam de duplicação de procedimentos por meio do ajuizamento da demanda principal, nos termos do art. 806, mediante prévio e renovado recolhimento de custas.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, quando necessário for requerer tutela cautelar em caráter antecedente, dispõe o art. 308 que uma vez efetivada, o autor formulará o pedido principal nos próprios autos, independente de adiantamento de novas custas, que ficarão a cargo da parte vencida ao final do processo.

Diante dessa novidade benéfica ao demandante da tutela cautelar antecedente, surge a questão de direito transitório, sendo certo que para as medidas cautelares ajuizadas na vigência do CPC/1973, permanecerão por ela regidas, somente incidindo a lei nova para as cautelares antecedentes ajuizadas a partir da sua vigência.

Vige no caso o princípio da irretroatividade da norma processual nova, eis que já consumado o ato processual de demandar em juízo.

Convergente com esse ponto de vista, o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Enunciado 449: O art. 806 do CPC/1973 aplicava-se às cautelares propostas antes da entrada em vigor do CPC de 2015 (art. 806 do CPC/1973).

11. Saneamento do processo e direito intertemporal

Tema central do novo sistema processual concerne à imposição do contraditório substancial, garantidor do direito fundamental das partes ao processo justo, a partir dos cânones do devido processo legal.

Fica, portanto, vedada a chamada “decisão surpresa” segundo a teleologia do CPC/2015. Salvo as exceções legais (tutelas de urgência, tutelas de evidência apreciáveis liminarmente e mandado monitório), a regra é que o contraditório seja prévio à decisão judicial.

Surgindo fato novo, fundamento jurídico novo, lei superveniente, ou, ainda, norma-regra ou norma-princípio ainda não debatidos entre as partes, não pode o magistrado, tendo-as por pertinentes ao caso, desde logo decidir, mesmo que coubesse fazê-lo de ofício, sem antes intimar as partes para que se manifestem, querendo (art. 9.º e 10).

Referidas regras são aplicáveis aos processos pendentes quando da entrada em vigor no CPC/2015, desde que a decisão judicial correspondente seja feita pública a partir do dia 18.03.2016.

As decisões anteriores a essa data, seguem o regime do CPC/1973, não obstante o dever de motivação já vigorasse entre nós a partir do art. 93, IX, da CF/1988.

12. Sentença analítica, atos decisórios e direito intertemporal

Um dos temas de maior impacto no CPC/2015 diz respeito ao novo standard de motivação analítica da decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença, monocrática ou acórdão.

Nos autos que se encontrarem conclusos a partir da vigência do CPC/2015, deverá o juiz atender aos novos requisitos do § 1.º do art. 489.

Assim enunciou o Fórum Permanente de Processualistas Cíveis: Enunciado 308: Aplica-se o art. 489, § 1.º, a todos os processos pendentes de decisão ao tempo da entrada em vigor do CPC, ainda que conclusos os autos antes da sua vigência.

13. Motivação da decisão sujeita a embargos declaratórios

Diferentemente dos prazos recursais ampliados pela lei nova, que tem regra de contagem diferenciada, conforme se trate de decisão proferida em audiência ou sessão (para as quais a parte foi intimada pelo diário oficial) ou decisão proferida em gabinete (interlocutória, sentença ou monocrática do relator), deve, ou não, ser analítica a fundamentação da decisão dos embargos declaratórios opostos antes da vigência mas julgados após?

Supondo que a alegação dos embargos é a de que o acórdão não enfrentou todos os argumentos recursais A1 e A2, cabe diferenciar, quanto ao teor da motivação da decisão embargada: (i) hipótese de inovação recursal; (ii) falta de dialeticidade; (iii) irrelevância jurídica dos argumentos não apreciados; (iv) relevância jurídica dos argumentos não apreciados. Nas hipóteses (i) e (ii), não há omissão de pronúncia e, portanto, os embargos declaratórios devem ser rejeitados; quanto às hipóteses (iii) e (iv), tem-se que os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão, sendo que em (iii) simplesmente para justificar que os argumentos A1 e A2 não foram apreciados porque não eram relevantes pelos motivos M1 e M2. Quanto à hipótese (iv), os embargos devem ser acolhidos em maior extensão, enfrentando-se analiticamente cada um dos argumentos e, se o caso, após prévio contraditório, dando-se efeitos modificativos no todo ou em parte.

É que a decisão sujeita a embargos declaratórios ainda não é um ato processual consumado antes da vigência da lei nova, pois é por ele complementado. Em outras palavras, não há, no caso de embargos declaratórios, ato jurídico processual consumado na vigência da lei anterior.

14. Recursos e direito intertemporal

Ficou implicitamente reafirmado, no primeiro debate plenário travado após a vigência do CPC/2015, quando do julgamento do AgR no MS 34.023, pelas vozes dos Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Marco Aurélio, que se as regras de admissibilidade recursal regem-se pela data de publicação da decisão recorrida – no caso na vigência do CPC/1973, quando fora interposto o agravo regimental – e que aquele marco temporal é desinfluyente para os demais atos do procedimento recursal que venham a ser praticados na vigência da lei nova, cujas regras passam a ser-lhes imediatamente aplicáveis.

Referiu-se, mesmo que obiter dicta, à clássica diferenciação de Paul Roubier entre *facta praeterita*, *facta pendencia* e *facta futura*.⁶³ Em tema de direito intertemporal, a norma processual não retroage para atingir atos processuais consumados, de maneira que a parte tinha direito ao agravo regimental, recurso admissível da decisão do Ministro Relator que extinguisse mandado de segurança originário ao tempo da legislação processual e regimental anterior ao CPC/2015.

Pendente o agravo regimental quando da entrada em vigor do CPC/2015, as questões procedimentais sofrem a imediata aplicação da lei nova – no caso, o direito de sustentação oral do advogado na sessão de julgamento do agravo interno, recurso análogo, com fundamento no art. 937, VI e § 3.º.

14.1. Poderes do relator e saneamento do recurso:

Dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, como peças do recurso de agravo de instrumento, por

exemplo. Outrossim, preceitua o art. 933 do CPC/2015 que se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias. Tais regras são aplicáveis não só aos recursos interpostos na vigência do CPC/2015, como também aos recursos interpostos na vigência do CPC/1973, pois a lei processual é imediatamente aplicável aos recursos pendentes. Como dito supra, trata-se de aplicação aos efeitos posteriores do ato processual praticado no passado (a chamada retroatividade mínima). Neste sentido o Enunciado 463 do FPPC: O parágrafo único do art. 932 e o art. 933 devem ser aplicados aos recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC/2015 e ainda pendentes de julgamento (arts. 932 e 933).

14.2. Agravo retido pendente de julgamento

A figura do agravo retido foi extinta no CPC/2015. Todavia, a parte que interpôs agravo retido na vigência do CPC/1973, tem direito adquirido processual a que seja conhecido, ainda que o seu julgamento se dê na vigência do CPC/2015. Por outro lado, os regimes podem dar-se simultaneamente num mesmo processo.

É que, nos termos do art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015, as questões decididas anteriormente à sentença que não comportem agravo de instrumento, não precluem, ficando diferidas para serem impugnadas em razões ou contrarrazões de apelação.

Assim, nos processos iniciados na vigência do CPC/1973 e pendentes no dia 18.03.2016, coexistem as duas modalidades de impugnabilidade das interlocutórias, segundo o tempo em que tenham sido feitas públicas.

Neste sentido o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. Enunciado 355: Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força do art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, § 1.º, do CPC/1973 em relação àquelas, e o art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015 em relação a estas (art. 1.009, § 1.º).

14.3. Contagem do prazo em dobro para contrarrazões de recurso

O CPC/2015 trouxe novidade ao prescrever a contagem em dobro para todas as manifestações processuais do Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, ressalvando apenas as regras específicas que concedam prazo próprio a quaisquer das respectivas instituições (arts. 180, 183 e 186).

Na vigência do CPC/1973, o prazo para o agravo de instrumento era de 10 (dez) dias corridos, contados na forma simples. Intrincadas questões de direito intertemporal por certo exigirão esforço na definição das regras processuais aplicáveis. Exemplifique-se com a hipótese do início da contagem do prazo de contrarrazões da defensoria pública na vigência do CPC/2015, diante de agravo de instrumento interposto na vigência do CPC/1973.

Note-se que a defensoria pública tinha prazo em dobro somente para recorrer, sendo simples o prazo para contrarrazoar. Pelo regime jurídico processual do CPC/2015, os prazos recursais e de contrarrazões foram ampliados para 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5.º e art. 1.019, II), ampliando-se a contagem em dobro para todas as manifestações da Defensoria Pública, inclusive as contrarrazões (art. 186), ademais, contando-se em dias úteis o prazo (art. 219).

Suponha-se a pendência do agravo de instrumento na vigência do CPC/2015, iniciando-se a contagem do prazo para contrarrazões da defensoria pública a partir de então. O prazo conta-se na forma simples ou em dobro? Qual prazo: de 10 ou de 15 dias? Ademais, a forma de contagem se daria em dias corridos ou úteis? Duas são as situações a considerar: (i) a data do despacho que ordenou a intimação para definição do prazo do ato de contrarrazões, se 10 ou 15 dias; (ii) a data em que se iniciou a contagem do prazo, para verificação da contagem em dias corridos ou úteis, e na forma simples ou dobrada. Um primeiro problema reside na desigualdade do prazo processual

do agravante, menor, de 10 dias, e contado em dias corridos.

Poder-se-ia vislumbrar inconstitucionalidade na aplicabilidade da lei nova, concessiva de prazo ampliado para 15 dias, contados em dobro e em dias úteis, alongando-o ainda mais o prazo de contrarrazões do agravado.

A princípio, contudo, seria essa a consequência da aplicação das regras de direito intertemporal, tendo em vista a incidência imediata do CPC/2015 quanto às regras de procedimento (*modus procedendi*, no dizer do Ministro Celso de Mello, do STF).⁶⁴

Nesse sentido, também, os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. O prazo das contrarrazões, tendo se iniciado na vigência do CPC/2015, seria por ele regulado (Enunciado 267 do FPPC). Da mesma forma, a contagem em dias úteis (Enunciado 268 do FPPC). Igualmente, a contagem em dobro para a Defensoria Pública (Enunciado 399 do FPPC). Confirma-se. Enunciado 267: os prazos processuais iniciados antes da vigência do CPC serão integralmente regulados pelo regime revogado (art. 218). Enunciado 268: a regra de contagem de prazos em dias úteis só se aplica aos prazos iniciados após a vigência do CPC/2015 (art. 219). Enunciado 399: Os arts. 180 e 183 somente se aplicam aos prazos que se iniciarem na vigência do CPC de 2015, aplicando-se a regulamentação anterior aos prazos iniciados sob a vigência do CPC de 1973.

14.4. Sustentação oral em Agravo Regimental

A propósito das questões de direito intertemporal suscitadas em razão da entrada em vigor do CPC/2015, houve uma primeira discussão no Pleno do STF, quando anunciado o julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança originário n. 34.023, pautado para a Sessão do dia 07.04.2016, ocasião em que o Advogado do ente federado impetrante requereu o direito de sustentação oral, sob o argumento de aplicação imediata do § 3.º do art. 937 do CPC/2015.

O agravo regimental foi interposto no dia 02.03.2016, cuja admissibilidade era prevista no Regimento Interno do STF.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, de todas as decisões do Relator tornou-se cabível o agravo interno. Surgiu uma questão híbrida, mas possível, pois a admissibilidade recursal rege-se pela lei anterior, enquanto as novas regras de procedimento recursal aplicam-se imediatamente aos processos pendentes.

Naquela ocasião, sendo ainda recente a entrada em vigor do CPC/2015, o Regimento Interno do STF ainda não havia sido atualizado.

Ainda não amadurecido o tema no âmbito do Tribunal Pleno da Suprema Corte, os Ministros discutiram-no, nada decidindo sobre, tampouco houve instauração formal de Questão de Ordem, pois, em meio aos debates acerca de possível adiamento do julgamento, o advogado desistiu do requerimento de sustentação oral, tornando sem objeto a questão de direito intertemporal ali suscitada, extraíndo-se da discussão entre os Ministros: (i) ter sido reafirmada a natureza constitucional das questões de direito intertemporal; (ii) a admissibilidade do agravo regimental segundo as regras anteriores ao CPC/2015, tendo em vista que o recurso fora interposto no dia 02.03.2016; (iii) a incidência imediata do CPC/2015 para as regras de natureza procedimental relativas à ordem dos processos no tribunal, notadamente a regra de inclusão em pauta (o que, inclusive, ocorrera no AgR MS 34.023), prevista no art. 934 do CPC/2015, bem assim o prazo de cinco dias úteis entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento (art. 935 e art. 219 do CPC/2015).

Ainda que tenha perdido objeto a questão prévia suscitada da tribuna, naquela assentada – o que seria por certo um precedente do STF em tema de direito intertemporal – certo é que a regra de sustentação oral em agravo interno da decisão que extinga mandado de segurança originário, prevista no do § 3.º do art. 937 do CPC/2015, é de ser considerada como uma regra de procedimento (*modus procedendi*, no dizer do Ministro Celso de Mello) e, portanto, imediatamente aplicável, ainda que num julgamento de recurso de Agravo Regimental, interposto na vigência do

Mudando o que deve ser mudado, o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. Enunciado 596: Será assegurado às partes o direito de sustentar oralmente no julgamento de agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória e que esteja pendente de julgamento por ocasião da entrada em vigor do CPC de 2015, ainda que o recurso tenha sido interposto na vigência do CPC de 1973 (art. 937, VIII, do CPC/2015).

14.5. Embargos infringentes e técnica de julgamento por maioria de votos

O recurso de embargos infringentes foi extinto pelo CPC/2015. Era uma tendência preconizada desde a tese do Prof. Egas Dirceu Moniz de Aragão, crítico do instituto nos tempos dos embargos infringentes e de nulidade do CPC/1939. ⁶⁶

Mantida a espécie no Código Buzaid, tivera seu cabimento restringido no período de minirreformas. Fora extinto. Contudo, ressurgiu, como técnica de julgamento. A teor do art. 942 do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento prossegue mediante ampliação do quórum em número suficiente a tornar possível a inversão da conclusão inicial do julgamento.

A pendência de embargos infringentes interpostos na vigência do CPC/1973, não converge ao seu não conhecimento em razão da entrada em vigor do CPC/2015. O embargante tem direito adquirido processual ao processo e julgamento.

Do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, extrai-se o Enunciado 466: A técnica do art. 942 não se aplica aos embargos infringentes pendentes ao tempo do início da vigência do CPC, cujo julgamento deverá ocorrer nos termos dos arts. 530 e ss. do CPC de 1973 (art. 942).

Por outro lado, a apelação interposta na vigência do CPC/1973, mas pendente de julgamento quando da entrada em vigor do CPC/2015, implica na aplicação imediata da técnica de julgamento prevista no art. 942.

O quórum de julgamento da apelação e do agravo de instrumento sobre decisão parcial de mérito, é de três membros (art. 941, § 3.º). Disposições Regimentais das Cortes de Justiça, via de regra, fixam o quórum da ação rescisória sobre sentença em três membros, ao passo que quando acórdão é objeto da rescisão, o quórum é maior, geralmente de cinco membros. Pois bem. A técnica de julgamento do art. 942 é aplicável no julgamento por maioria em apelação, agravo de instrumento e ação rescisória, segundo as hipóteses que especifica. Referido dispositivo normativo remete ao Regimento Interno a definição do quórum estendido, que deve ser suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

Alguns tribunais encontraram dificuldades iniciais para o cumprimento do quórum estendido no julgamento de apelação ou agravo de instrumento por maioria de votos, até que fosse reformado seus respectivos regimentos internos, e outros não, por já disporem de um colegiado ampliado no âmbito do próprio órgão fracionário para julgamentos de ações de competência originária.

Percebe-se que na ação rescisória de acórdão do tribunal, cujo quórum inicial de julgamento é, via de regra, de cinco membros (ex. no RI do TJPR), o prosseguimento deve ocorrer em órgão fracionário de maior composição, previsto no regimento interno (art. 942, § 3.º, I, do CPC/2015).

No caso paranaense, como em muitas cortes em que o regimento interno ainda estava por ser reformado nas primeiras semanas de vigência do CPC/2015 (inclusive o STF, como se viu do AgR no MS 34.023), o órgão fracionário então competente para julgar rescisória de acórdão era composto de cinco membros (Câmara Cível em Composição Integral, no TJPR).

Assim, para o cumprimento do art. 942, § 3.º, I, tornou-se necessário ampliar o quórum de julgamento, mediante convocação de dois magistrados da Corte, na ausência de previsão regimental de um órgão competente e com composição maior que cinco membros.

Tal solução revela-se adequada no período de transição normativa, pois a suspensão do julgamento até a reforma regimental atenta contra a duração razoável do processo.

Incumbe aos Regimentos Internos de cada tribunal a definição do órgão fracionário competente e sua composição, tudo para solucionar não somente questões de direito intertemporal, mas sobretudo de aplicação da nova técnica de julgamento (ex., Turmas Reunidas, Grupo de Câmaras Cíveis, Seção Cível etc.).

Recorde-se que essa técnica é dispensável na remessa necessária, no IAC, no IRDR e nas causas de competência do tribunal pleno ou do órgão especial, onde houver.

Por analogia, havendo órgão fracionário intermediário, cuja composição seja tal que aumente a probabilidade de divergência, como a Seção Cível, por exemplo, desnecessário, a princípio, aplicar a técnica de julgamento, desde que o Regimento Interno assim defina.

14.6. Agravo de instrumento intempestivo no período de transição normativa

A lei que rege o prazo processual é aquela vigente no dia do seu termo inicial. Não se admite a contagem híbrida dos prazos processuais.

Dentre tantas, duas novidades do CPC/2015 merecem destaque. A primeira delas foi a ampliação do prazo para interpor e contrarrazoar agravo de instrumento, de dez para quinze dias (arts. 1.003, § 5.º; 1.019, II; 1.070, todos do CPC/2015). A outra foi que os prazos, antes contados em dias corridos, correm agora em dias úteis (ar. 219). O fato de o prazo ter se iniciado antes, em dez dias corridos, mas ter o dies a quo após 18.03.2016, data de entrada em vigor do CPC/2015, não conduz ao raciocínio pelo qual a partir daí passaria a ter fluência contada em dias úteis, ainda mais acrescido de cinco dias.

Portanto, aos mais desatentos em relação à vedação de contagem híbrida, outra não pode ser a solução que não a de intempestividade.⁶⁷

14.7. Reexame necessário e direito intertemporal

A nova lei processual ampliou o valor que não excedesse a 60 (sessenta) salários mínimos para um valor inferior a 1.000 (mil), 500 (quinhentos) ou 100 (cem) salários mínimos como limite mínimo para que uma condenação líquida e certa ou o proveito econômico obtido na causa em face da Fazenda Pública (da União, Estados e Municípios, respectivamente) se submeta ao duplo grau de jurisdição obrigatório, antes de transitar em julgado.

Vale como marco temporal a lei vigente ao tempo da publicação da sentença, regra geral fixada nesta obra.

Convergente com esse entendimento, o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. Enunciado 311 (FPPC): A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença ou, ainda, quando da prolação da sentença em audiência, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não prejudica as remessas determinadas no regime do art. 475 do CPC/1973 (art. 496 do CPC/2015).

Assim, pendente o reexame necessário quando da entrada em vigor do CPC/2015, o tribunal dele deverá conhecer, obrigatoriamente, mesmo que situado em valores inferiores aos fixados nos incisos do § 3.º do art. 496. Por evidente, caso seja ilíquida a condenação, incidirá a Súmula 490 do STJ, desaparecendo o problema de direito intertemporal.

14.8. Competência funcional para exercício do juízo de admissibilidade recursal e exame dos efeitos do recurso de apelação

Interposto o recurso de apelação e conclusos os autos quando da entrada em vigor o CPC/2015, o juiz de primeiro grau deve simplesmente remeter os autos ao tribunal, pois não lhe cabe mais exercer o juízo de admissibilidade recursal, tarefa afeta exclusivamente ao relator e demais

membros do órgão julgador, na vigência do CPC/2015.

Foi extinta a competência funcional do juiz de primeiro grau de jurisdição para tal fim. Trata-se de supressão de competência absoluta, cujas regras novas incidem imediatamente aos recursos pendentes dessa análise em primeiro grau de jurisdição. ⁶⁸

Enunciado 356 do FPPC: Aplica-se a regra do art. 1.010, § 3.º, às apelações pendentes de admissibilidade ao tempo da entrada em vigor do CPC, de modo que o exame da admissibilidade destes recursos competirá ao Tribunal de 2.º grau.

15. Ação rescisória e direito intertemporal

Remete-se o leitor para os comentários ao art. 1.057, infra. Mas há uma questão interessante a ser aqui tratada, tendo em vista a inclusão de parágrafos que modificam a compreensão do texto do inc. V do art. 966, ainda em período de vacância do Código de Processo Civil de 2015, por obra da Lei 13.256/2016 (“Lei de Recursos”).

Trata-se da ação rescisória fundada em sentença cujos fundamentos não fizeram distinção entre os precedentes da súmula ou tese repetitiva aplicada e o caso concreto.

Nos termos do art. 966, “§ 5º, Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”; outrossim, pelo “§ 6.º, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5.º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

A nova regra é cabível somente para ações rescisórias ajuizadas em face de decisões transitadas em julgado a partir de 18.03.2016. Por outro lado, a decisão das Cortes Supremas, proferidas em casos repetitivos a respeito das quais não se tenha considerado a existência de distinção – também anterior ao trânsito – entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. Se for posterior, prevalece a coisa julgada, não cabendo rescisória.

16. Demais Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis (FPPC) sobre direito intertemporal, atualizados até o Fórum realizado em São Paulo, no dia da entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016)

Enunciado 341: O prazo para ajuizamento de ação rescisória é estabelecido pela data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo que não se aplicam as regras dos §§ 2.º e 3.º do art. 975 do CPC/2015 à coisa julgada constituída antes de sua vigência.

Enunciado 354: O art. 1.009, § 1.º, não se aplica às decisões publicadas em cartório ou disponibilizadas nos autos eletrônicos antes da entrada em vigor do CPC.

Enunciado 366: O protesto genérico por provas, realizado na petição inicial ou na contestação ofertada antes da vigência do CPC, não implica requerimento de prova para fins do art. 1047.

Enunciado 367: Para fins de interpretação do art. 1.054, entende-se como início do processo a data do protocolo da petição inicial (arts. 1.054, 312, 503).

Enunciado 476: Independentemente da data de intimação, o direito ao recurso contra as decisões unipessoais nasce com a publicação em cartório, secretaria do juízo ou inserção nos autos eletrônicos da decisão a ser impugnada, o que primeiro ocorrer, ou, ainda, nas decisões proferidas em primeira instância, será da prolação de decisão em audiência. (art. 1.024, § 5.º).

Enunciado 477: Publicada em cartório ou inserida nos autos eletrônicos a decisão que julga embargos de declaração sob a vigência do CPC de 2015, computar-se-ão apenas os dias úteis no

prazo para o recurso subsequente, ainda que a decisão embargada tenha sido proferida ao tempo do CPC de 1973, tendo em vista a interrupção do prazo prevista no art. 1.026 (arts. 1.026 e 219).

Enunciado 479: As novas regras de competência relativa previstas no CPC de 2015 não afetam os processos cujas petições iniciais foram protocoladas na vigência do CPC/1973 (arts. 1046 e 43).

Enunciado 493: O negócio processual celebrado ao tempo do CPC/1973 é aplicável após o início da vigência do CPC/2015 (art. 190).

Enunciado 527: Os créditos referidos no art. 515, inc. V, e no art. 784, inc. X e XI do CPC-2015 constituídos ao tempo do CPC/1973 são passíveis de execução de título judicial e extrajudicial, respectivamente.

Enunciado 530: Após a entrada em vigor do CPC/2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em quinze dias, ainda que sem depósito, penhora ou caução, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC/1973 e não tenha àquele tempo garantido o juízo (art. 525).

Enunciado 564: Os arts. 1.032 e 1.033 devem ser aplicados aos recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC de 2015 e ainda pendentes de julgamento.

Enunciado. 567: Invalidado o ato processual praticado à luz do CPC de 1973, a sua repetição observará o regramento do CPC/2015, salvo nos casos de incidência do art. 1.047 do CPC/2015 e no que refere às disposições revogadas relativas ao procedimento sumário, aos procedimentos especiais e às cautelares.

Enunciado 569: O art. 1.047 não impede convenções processuais em matéria probatória, ainda que relativas a provas requeridas ou determinadas sob vigência do CPC/1973 (art.1.047; art. 190).

Enunciado 574: A identificação de vício processual após a entrada em vigor do CPC de 2015 gera para o juiz o dever de oportunizar a regularização do vício, ainda que ele seja anterior (arts. 4.º; 8.º).

Enunciado 616: Independentemente da data de intimação ou disponibilização de seu inteiro teor, o direito ao recurso contra as decisões colegiadas nasce na data em que proclamado o resultado da sessão de julgamento (arts. 1046; 14).

17. Honorários Advocatícios de Sucumbência e Direito Intertemporal.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, a legislação processual civil traz inovações substanciais, mas que também são problemáticas na perspectiva da definição da regra aplicável não só aos processos pendentes, bem assim aos feitos já transitados em julgado, como será visto adiante.

É certo que na nova codificação o legislador andou melhor que outrora em termos de disposições de direito intertemporal, trazendo previsões específicas acerca do rito sumário e do direito probatório, dentre outras.

Porém, apesar das densas inovações na matéria de honorários advocatícios de sucumbência, de ampla aplicação no dia-a-dia forense, nenhuma atenção foi despendida ao período de transição, relegando-a às regras gerais. Por isso, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015 já se notava séria divergência doutrinária acerca do tema, a qual certamente exigirá da jurisprudência a construção de um entendimento coerente e íntegro, na forma do novo art. 926, sob pena de ofensa à isonomia e segurança jurídica.

Deveras, em matéria tão delicada, de interesse de classe essencial à administração da justiça, nos termos do art. 133 da CF/1988, uma melhor previsão específica teria se mostrado bem-vinda e capaz de evitar inúmeros recursos, até porque, no caso concreto a incidência ou não da lei nova, como no que toca à majoração dos honorários em sede recursal, provocará interesses opostos e

com reflexos pecuniários diretos sobre as partes e os seus advogados constituídos.

Dito isso, algumas premissas devem ser estabelecidas. Inicialmente, cumpre estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência decorrem de norma de direito material ou processual.

A respeito, o magistrado Marcelo Barbi Gonçalves posiciona-se pelo caráter material da norma do art. 85 do CPC/2015, argumentando que esta é responsável por atribuir um bem da vida, trazendo “critério para solução do conflito de interesses representado pela responsabilidade das despesas processuais”, constituindo os honorários uma “extensão do objeto litigioso para além da vontade da parte”. Deste modo, entende que a lei vigente à época do ajuizamento da ação é que deveria pautar a condenação a título de honorários advocatícios de sucumbência. Interessante notar que, para o autor, mesmo considerada como norma processual e aplicada a teoria do isolamento dos atos, a verba seria consectária da propositura da ação, já que a ela reportar-se-ia a causalidade, a qual reputa como norteadora da matéria.⁶⁹

Em linha semelhante, colhe-se entendimento no sentido de que “por contemplar características de direito material e processual” a norma do art. 85 é de direito processual material, em transposição do conceito desenvolvido por Cândido Rangel Dinamarco, de sorte que sua aplicação seguiria o critério de soluções de conflitos intertemporais relativos ao direito material.⁷⁰

Importante destacar que os honorários advocatícios de sucumbência se prestavam, inicialmente, a ressarcir a parte pelo dispêndio com a contratação de advogado para defendê-la em juízo contra a indevida resistência à sua pretensão material. Tratava-se, portanto, de espécie de indenização à parte vencedora, não de remuneração ao advogado. Tinham, assim, certamente natureza de direito material.

Todavia, especialmente a partir do art. 23 da Lei 8.906/1994,⁷¹ os honorários de sucumbência passaram a ser verba devida ao advogado da parte, inclusive com natureza alimentar como expressamente consagrado no art. 85, § 14, do CPC/2015. Criou-se, desde então, um ônus à parte, decorrente tão só do processo, sem relação direta com o direito substancial objeto do litígio e com os honorários contratuais – ainda que excepcionalmente o princípio da causalidade influa na distribuição deste ônus –, constituindo um consectário do processo e não do direito material em litígio.

Neste prisma, tanto o art. 20 do CPC/1973,⁷² como o art. 85 do CPC/2015, traduzem a mesma ideia, segundo a qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários (...)”, sendo, portanto, os honorários advocatícios uma consequência da sucumbência definida na sentença. Vê-se, pois, que foi mantida a sucumbência como princípio norteador. De forma secundária é que se adota a causalidade, seguindo a linha de entendimento doutrinário⁷³ e jurisprudencial para hipóteses específicas de demandas repetitivas.⁷⁴

Nesta atual perspectiva, diferentemente de quando se prestavam a indenizar a parte vencedora, os honorários não se constituem em um direito material objeto do litígio, mas são consequência da sucumbência processual, apenas como regra do processo, sem o qual inexistem. São meros consectários, por imposição legal, assim como às custas, os quais até que finalmente fixados na sentença – ou outro momento processual em que devidos – não ostentam caráter de direito material.

Além disso, ainda que considerada norma de direito material, tem-se nesta perspectiva como fato gerador o pronunciamento judicial no qual é fixada a sucumbência e, por consequência, a verba honorária. Não há direito adquirido aos honorários com a simples propositura da ação, mas mera expectativa de direito, o qual surge apenas depois da decisão judicial que os fixar.

Linha de raciocínio semelhante apresentou o então Ministro do STJ Teori Albino Zavascki ao relatar o REsp. 727.265/RS, afirmando que “no que diz respeito à aplicação dessas normas no tempo, independentemente de seu caráter material ou processual, há de se observar o princípio de direito intertemporal de que a lei nova aplica-se aos fatos geradores futuros. Ora, o fato gerador do direito a honorários é a sucumbência, evento processual que ocorre, não com a propositura da

demanda, mas com o trânsito em julgado da sentença. Há de se dar guarida, conseqüentemente, à orientação jurisprudencial segundo a qual ‘a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe’.⁷⁵

Pode-se afirmar, em reforço argumentativo, que as normas relativas às verbas sucumbenciais são regras de julgamento. Estabelecido que os honorários sucumbenciais são regidos pela lei vigente ao tempo da decisão que determinou a sucumbência, cumpre observar que o decisum é tornado público antes da sua veiculação em Diário de Justiça. Ou seja, entre o momento da entrega em cartório ou disponibilização no processo judicial eletrônico e o da veiculação em Diário Oficial (art. 224, § 2.º, do CPC/2015) há, normalmente, um interregno de tempo.

Sobre essa questão já se debruçou o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Embargos Infringentes na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1591, concluindo o Min. Sepúlveda Pertence pelo nascimento do direito ao recurso na data em que proclamado o julgamento impugnado.⁷⁶ Note-se que na hipótese tratada pela excelsa Corte, a decisão tornara-se pública em sessão de julgamento, para a qual as partes haviam sido previamente intimadas.

Seguindo esta ratio, o ato processual se perfectibilizou no momento em que a decisão tornou-se pública⁷⁷, não comportando mais alteração pelo magistrado ou pela Corte que a proferiu, senão por meio de recurso, desde então passível de ser interposto.

Razoável cogitar, ademais, que decisões proferidas e tornadas públicas pouco antes da vigência do CPC/2015 tenham aplicado preceitos nele previstos quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, e notadamente os parâmetros objetivos da tabela posta no § 3.º do art. 85 do CPC/2015, nas causas de valor líquido e determinado em que vencida a Fazenda Pública.

Neste sentido, destaca-se a possibilidade de pré-eficácia da norma de modo que a proximidade da nova lei e a expectativa de sua incidência, posto inexistir projeto de lei tendente a modificá-la ou mesmo ADI a respeito,⁷⁸ permitiria ao magistrado aplicá-la pouco antes de sua entrada em vigor. Para tanto, mister que a aplicação esteja restrita às hipóteses em que a regra em período de vacatio não contrarie diretamente o CPC/1973 ou que imponha ônus a uma das partes até então inexistente.

Dito isso, o valor da causa como critério de fixação dos honorários ou mesmo as limitações previstas para a Fazenda Pública, por exemplo, já seriam aplicáveis, até porque nestes casos, por força do art. 20, § 4.º, do CPC/1973, o arbitramento deveria se dar por apreciação equitativa do juiz, não estando o magistrado adstrito, na hipótese de fixação da verba contra a Fazenda Pública, aos limites do parágrafo 3.º. Por outro lado, a fixação da verba para circunstâncias nas quais não eram admitidas na vigência do CPC/1973 extrapolaria a pré-eficácia da norma.

Inclusive, minutada a decisão na vigência do CPC/1973, porém em data próxima à vigência do CPC/2015, indicando que se torne pública na vigência deste, impõe-se ao magistrado que considere tal fato, até mesmo valendo-se dos critérios de pré-eficácia normativa, para que o decisum esteja em consonância com a norma vigente na data em que tornado público, o que, caso contrário, permitirá revisão em sede recursal.

Do exposto, conclui-se que as novas normas relativas aos honorários advocatícios de sucumbência possuem caráter processual, incidindo imediatamente aos processos em curso na forma do art. 14, conjugado ao art. 1.046, caput, do CPC/2015, atentando-se ao sistema do isolamento dos atos.⁷⁹ Tal postura, todavia, não implica olvidar as demais normas que constituem o novo sistema processual, como o princípio da não surpresa e da segurança jurídica, quando houver conflito na sua adoção.

17.1. Fixação dos honorários de sucumbência e sua recorribilidade

Uma primeira hipótese que se antevê é a da sentença publicada sob a égide do CPC/1973 e recorrida na vigência do CPC/2015, questionando-se a verba honorária de sucumbência. Neste caso, poderia a parte pretender a alteração do quantum antes arbitrado na forma do parágrafo 4.º

do art. 20 do CPC/1973 para percentual do valor da causa conforme previsão do art. 85 do CPC/2015?

Tornada pública a decisão, tem-se a consumação de um ato processual, o qual só poderá ser alterado para correção de erros materiais, omissão, contradição, obscuridade ou, eventualmente quanto ao mérito, por meio de recurso ao órgão ad quem.

Neste caso, não há como se distanciar da regra geral, devendo ser aplicado o sistema do isolamento dos atos, de sorte que se ao tempo da consumação do ato vigia o CPC/1973 e com base nele foram fixados os honorários sucumbenciais resulta inviável acolher a pretensão de reforma que vise à aplicação da nova disposição, já que o ato se perfez na vigência da lei anterior e, assim, eventual reanálise da verba de sucumbência em sede de recurso deve ser realizada com base na lei vigente à época, pois nessa hipótese a parte tem direito adquirido processual e a lei nova não retroage para atingir situações jurídicas consolidadas.⁸⁰

Ademais, note-se que a nova legislação apenas explicitou a possibilidade de decisões parciais de mérito no art. 356, para as quais defende-se que o mesmo entendimento deve ser adotado quanto aos honorários sucumbenciais respectivos, não havendo razão para distinção.

17.2. Reforma da sentença com redistribuição da sucumbência

Interessante desfecho se dá como consequência da reforma do mérito da sentença, com redistribuição dos ônus da sucumbência e consequente fixação dos honorários em favor do patrono da parte vitoriosa. Neste caso, diante do efeito substitutivo do acórdão e por passar a ser a sucumbência consequência da prolação deste último ato e não mais da sentença, entende-se como aplicável, de ofício, a norma vigente nesta oportunidade, independentemente de ter havido pedido.⁸¹

17.3. Honorários advocatícios e a denominada “sucumbência recursal”

Importante novidade consiste na previsão de honorários recursais, conforme estatuído no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Quanto ao momento de incidência desta norma é que se verifica a maior divergência na doutrina, sobretudo entre a data da interposição do recurso e do julgamento pelo Tribunal.

Pela primeira corrente, argumenta-se que os honorários recursais resultam do ato de interposição do recurso, remunerando este trabalho, bem como que neste momento processual a parte já teria ciência da possível consequência pecuniária em restar vencida perante o Tribunal.⁸²

Por outro lado, a data do julgamento como marco temporal seguiria mesma linha de raciocínio aplicada à sentença.⁸³ Assim como os honorários de sucumbência decorrem diretamente do ato processual relativo à sentença, a majoração advém apenas da decisão pelo Tribunal, até porque neste ponto o § 11 do art. 85 é claro ao dispor, também no imperativo, que o “Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários”; incumbência que lhe cabe, pois, de ofício.

Esta última corrente, em linha de princípio, melhor se coaduna com o até aqui exposto, especialmente com a teoria do isolamento dos atos, como também pelo fato de se tratar de regra de julgamento a fixação da verba honorária.

Note-se, inclusive, que considerada fosse a interposição como fato gerador dos honorários recursais, haveria de se aceitar a tese segundo a qual os honorários sucumbenciais são efeitos da propositura da ação e pela data desta regidos, como defendido por Marcelo Barbi Gonçalves,⁸⁴ entendimento com o qual não se concorda como acima justificado.

Não obstante inicialmente se afigure a data do julgamento pelo Tribunal como o marco temporal adequado, é certo que a aplicação da norma se dá em um contexto jurídico dela indissociável, havendo de se harmonizar a regra do art. 14 com os princípios que lhe são correlatos.

Nesta esteira, vê-se que a aplicação irrestrita desta posição importaria em ofensa ao princípio da não surpresa e da segurança jurídica conforme observado por parte da doutrina. Isso porque, além de visar à remuneração do advogado pelo trabalho realizado em sede recursal, é certo que a regra de honorários recursais objetiva, também, inibir a interposição de recursos infundados e protelatórios, atribuindo consequência pecuniária a tal conduta, como espécie de sanção.

Assim, caso iniciado o prazo recursal e interposto o recurso na vigência da lei anterior, seria inesperada, ou ao menos incerta, a utilização da nova legislação a respeito e a imposição de ônus até então inexistente, mesmo porque, como se disse inicialmente, não há regra de transição específica quanto ao tema, proporcionando margem para decisões contraditórias. Ressalte-se que não se trata de mera alteração do critério de arbitramento, mas nova previsão de despesa processual até então inesperada pela parte.

Por outro prisma, considerar a data da interposição como marco temporal deixaria ao alvedrio da parte recorrente optar pela legislação a ser aplicada, manipulando o processo conforme seu interesse privado.

Mais grave ainda, imagine-se hipótese em que há dois ou mais recursos, cada qual interposto na vigência de um Código, aplicar-se-ia regra distinta a eles? E quanto ao recurso adesivo?

Diante destas ponderações, vê-se que o meio de garantir a máxima eficácia à norma do art. 14 do CPC/2015 sem importar em ofensa à segurança jurídica é considerar a data em que feita pública a sentença, uma vez que assim poderá a parte recorrente se manifestar a respeito dos honorários recursais e, principalmente, ponderar (com base na agora certa consequência pecuniária) acerca conveniência e pertinência do recurso, ao mesmo tempo em que se assegura que a incidência da lei não se sujeitará à escolha unilateral de um dos litigantes.⁸⁵

A reforçar a conclusão ora exposta, o Superior Tribunal de Justiça formulou enunciado administrativo no sentido de que apenas nos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência da nova legislação é que se afigura cabível a majoração dos honorários de sucumbência.⁸⁶

Assim, nesta hipótese, compatibilizando-se a aplicação do art. 14 do CPC/2015 com a vedação a decisões surpresa e com o princípio da segurança jurídica, entende-se que a aplicação da norma do art. 85, § 11.º, deve ser norteadada pela data em que se fizer pública a decisão recorrida.

17.4. Honorários advocatícios e cumprimento de sentença

Dispõe o parágrafo 1.º do art. 85 do CPC/2015 que são devidos honorários advocatícios no cumprimento, provisório ou definitivo, de sentença.

Quanto a este aspecto, a legislação destoa do entendimento sufragado pelo STJ no REsp. 1.291.736, no sentido de que “Não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, em benefício do exequente, na fase de cumprimento provisório de sentença. Isso porque, conforme entendimento do STJ, somente incidem honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença se não houver pagamento voluntário da condenação, e tal pagamento não é exigível na fase de execução provisória, sob pena de estar configurado ato incompatível com o direito de recorrer.”

A nova regra, portanto, contraria tal tese, restando saber a partir de que momento dar-se-á sua incidência.

Escoado o prazo para o pagamento voluntário, nos termos do art. 523, § 1.º, do CPC/2015 são devidos os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, o que se mostra compatível com a Súmula 517 do STJ. O que muda, portanto, é a possibilidade de que sejam cobrados já em sede de cumprimento provisório, conforme destacado no art. 520, § 2.º, quando seguido procedimento daquele previsto para o cumprimento definitivo.⁸⁷

Assim, mesmo que iniciado na vigência do CPC/1973, diante do caráter processual da norma,

entende-se pela possibilidade de aplicação imediata, pois que sendo provisório o cumprimento não há falar em situação jurídica consolidada. Note-se que não há ofensa à segurança jurídica, porquanto apenas adianta-se o dever de pagamento de honorários advocatícios cuja condenação ao final já era prevista no ordenamento anterior, obrigando-se o credor a reparar os danos eventualmente causados, na forma do art. 520, I, do CPC/2015.

17.5. Remessa necessária e honorários de sucumbência

Relevantes alterações verificam-se no tocante à sucumbência da Fazenda Pública em juízo, havendo disposições específicas nos parágrafos 3.º a 5.º do art. 85, destacando-se o tabelamento dos honorários e a necessidade de aferição do valor em sede de liquidação quando ilíquida a condenação.

Para a hipótese de restar vencida, o CPC/2015 manteve a prerrogativa de reapreciação da sentença pelo Tribunal como condição de eficácia desta através da remessa necessária, nos termos do art. 496, com efeito devolutivo amplo conforme consagrado pela Súmula 325 do STJ.⁸⁸ Em jogo, o interesse e patrimônio públicos.

Nada obstante, não se vislumbra que tal prerrogativa possa influir na questão intertemporal relativa à matéria de honorários. Tornada pública a sentença sob o manto do diploma de 1973, ainda que a remessa se dê na vigência do CPC/2015, eventual incorreção ou excesso no pronunciamento de primeiro grau devem ser vistos à luz da legislação que o guiou.⁸⁹

17.6. Honorários advocatícios em ação monitória

Nos moldes do parágrafo 1.º do art. 1.102-C do CPC/1973,⁹⁰ o devedor ficaria isento do pagamento de honorários, caso pagasse voluntariamente o débito, enquanto que pelo novo art. 701 haverá de arcar com honorários advocatícios de 5% sobre o valor corrigido da condenação, o que embora corresponda à metade do mínimo previsto no art. 85, § 2.º, impõe ônus inexistente na legislação anterior.

Neste caso, vê-se que a decisão que determinar a expedição do mandado de pagamento deverá fazer constar, além da obrigação de adimplemento do principal, os honorários advocatícios, por imposição legal, tornando irrelevante pedido da parte e a data da propositura da demanda.

Com efeito, a nova regra passa a ser aplicável e exigível pela parte autora apenas nos casos em que for proferida a decisão deferindo a expedição do mandado de pagamento na vigência do CPC/2015, ou seja, quando perfectibilizado o ato processual previsto no art. 701 do Código.

17.7. Juros de mora incidentes nos honorários advocatícios

No Superior Tribunal de Justiça prevalecia o entendimento segundo o qual os juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência tinham sua incidência a contar da intimação do executado para o pagamento.⁹¹ O CPC/2015, porém, dispõe no parágrafo 16 do art. 85 que, se fixada a verba honorária em quantia certa, passam a fluir a partir do trânsito em julgado.

Portanto, em se tratando de regra relativa aos juros legais, a nova norma tem aplicabilidade imediata, respeitado, porém, o título executivo judicial no qual conste termo inicial diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada.

17.8. Compensação de honorários advocatícios e a superação da Súmula 306 do STJ

Dispunha o art. 21 do CPC/1973,⁹² corroborado pela tese representada na Súmula 306 do STJ,⁹³ que era possível a compensação de honorários advocatícios de sucumbência, o que a partir do parágrafo 14 do art. 85 do CPC/2015 passa a ser vedado. Acerca de tal ponto não se divisa grande dificuldade.

Deve-se seguir a ideia até aqui sustentada, de sorte que a data da consumação do ato processual em que fixada a sucumbência é que definirá qual a legislação aplicável. Ou seja, determinada a

compensação em sentença publicada na vigência do CPC/1973, inviável será sua reforma com base na nova regra.⁹⁴

17.9. Omissão de pronúncia a respeito dos honorários advocatícios e a superação da Súmula 453 do STJ

A teor do enunciado na Súmula 453 do STJ,⁹⁵ os honorários advocatícios de sucumbência, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderiam ser objeto de ação autônoma para seu arbitramento.⁹⁶

Eis que o parágrafo 18 do art. 85 do CPC/2015 afasta o entendimento sumulado, expressando a possibilidade de manejo de ação autônoma para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência omitidos em decisão transitada em julgado.

Questão que se coloca, em termos de direito intertemporal, é se em relação às ações transitadas em julgado antes do advento CPC/2015 caberia o ajuizamento de ação para “suprir” a omissão do julgado, sendo razoável esperar a propositura de diversas ações com esse fim.

Entende-se, porém, que tal previsão é capaz de alcançar apenas as demandas transitadas em julgado na vigência da nova norma. Com efeito, embora não houvesse expressa previsão legislativa a respeito do tema, entendia-se, com base em norma emanada da Corte responsável pela uniformização nacional da interpretação atinente à legislação federal, que a coisa julgada alcançava a omissão relativa aos honorários de sucumbência, impossibilitando a propositura de ação autônoma, consolidando-se, desta forma, a situação jurídica.

Sem adentrar ao mérito da formação de coisa julgada quanto ao capítulo omissivo dos honorários advocatícios de sucumbência — objeto de debate nos Embargos de Divergência 462.472/SC, que antecederam o recurso repetitivo referido —, tem-se que afrontaria o disposto no art. 14 do CPC/2015 e, inclusive, o princípio da segurança jurídica admitir o manejo de ação autônoma, aforada nos termos de regra apenas agora positivada, para alterar uma situação jurídica consolidada na vigência do sistema normativo anterior.

Destarte, apenas nos casos em que o trânsito em julgado se der na vigência da nova lei é que se reputa cabível o ajuizamento da ação franqueada pelo art. 85, § 18, do CPC/2015.⁹⁷

17.10. Gratuidade da justiça e honorários de sucumbência

A Lei 13.105/2015 traz previsão no parágrafo 5.º do art. 99 no sentido de que o recurso que verse pretensão exclusiva de majoração de honorários sucumbenciais não prescinde de preparo se o próprio advogado não for beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Tal disposição acaba por consolidar entendimento já sustentando por parte da jurisprudência pátria, como se vê, a título de exemplo, da Súmula 47 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.⁹⁸

Neste sentido, a previsão normativa incide no período de *vacatio* como um reforço argumentativo da interpretação que já era adotada por parcela dos Tribunais, revelando uma possível hipótese de pré-eficácia normativa.⁹⁹

Deste modo, afigura-se exigível das sentenças anteriores a 18.03.2016, o preparo recursal quando versada pretensão exclusiva de majoração de honorários de sucumbência, caso o próprio advogado não goze do benefício de gratuidade judicial.

17.11. Algumas conclusões sobre o tema dos honorários advocatícios e o direito intertemporal

O CPC/2015 inovou em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Dentre tantas, destacam-se as seguintes modificações: (i) mudança dos critérios de fixação para as sentenças em geral, inclusive levando em conta o valor da causa, quando impossível mensurar o proveito

econômico obtido (para alguns, uma pseudonovidade); (ii) previsão de um critério tarifado para os casos em que vencida a Fazenda Pública, inclusive com remessa à fase de liquidação de sentença, quando necessário (para alguns, uma pseudonovidade); (iii) previsão de sucumbência recursal (ninguém discute tratar-se de uma novidade na acepção do termo).

Tão logo entrara em vigor a nova lei, surgiram pontos de vista divergentes a respeito da aplicabilidade de tais novidades aos processos pendentes.

No que se refere aos critérios definidos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau de jurisdição, o marco temporal é o da data em que foi feita pública a sentença. Somente para as sentenças proferidas a partir de 18.03.2016 é que as novas regras são aplicáveis.

Há, contudo, quem entenda que tais regras somente incidiriam aos processos iniciados a partir da vigência da lei nova, ponto de vista com o qual se discorda.

No que tange aos chamados honorários recursais, tem-se defendido idêntico critério, inclusive com apoio em entendimento manifestado em sessão administrativa do STJ e com o qual se concorda. Enunciado administrativo 7 (STJ): Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Portanto, para decisões publicadas na vigência do CPC/1973, mesmo que interposto recurso, não haverá sucumbência recursal.

Todavia, há quem defenda que sobretudo no caso de sucumbência recursal, por se tratar de novidade na acepção do termo, somente seria aplicável aos processos iniciados a partir de 18.03.2016, sob pena de retroatividade do CPC/2015.

Argumenta-se, ainda, em abono dessa ideia, que em se tratando de norma de direito processual material, o princípio da causalidade é o que rege a sucumbência, portanto nada mais justo que àquele que venha a dar causa à demanda, assim considerado no dia do julgamento, tenha previsibilidade do regime jurídico de sucumbência no momento de demandar, motivo pelo qual o marco temporal de aplicação das regras de sucumbência deveria ser fixado no dia do ajuizamento da demanda.

Não há como concordar com esse ponto de vista subjetivo. Como visto ao longo destes comentários sobre direito transitório, a regra de fixação do marco temporal é objetiva e, como tal, descarta benefícios ou prejuízos advindos de subjetividades na aplicação tanto da lei anterior como da lei nova. Deveras, em regra, o marco temporal de solução dos problemas de direito transitório é o dia de publicação da decisão. Exceções há, contudo mediante expressa previsão legal, como em algumas regras transitórias já examinadas (data do trânsito em julgado), inclusive de natureza permanente também (data do termo inicial do prazo processual).

Havendo alguma dúvida sobre a adequação da regra a alguma específica situação de direito intertemporal, deve-se recorrer à analogia. Fora disso, trata-se de violação à regra de aplicação imediata das regras processuais novas.

Registre-se que as regras processuais de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência são aplicáveis quando do julgamento da causa ou do recurso. Portanto, são regras de julgamento. Se assim é, devem ter como marco temporal o dia em que proferida a decisão. Correto, pois, o enunciado administrativo 7 do STJ.

18. Procedimentos especiais e direito intertemporal

18.1. Ação monitória e direito intertemporal

O procedimento monitório está mais detalhado no CPC/2015, recepcionando os entendimentos consolidados na jurisprudência e na doutrina. Registre-se, inicialmente, a ampliação das hipóteses

de cabimento da tutela monitoria, densificando o princípio da tutela jurisdicional efetiva e adequada dos direitos.

É o que ocorre com a possibilidade de ajuizamento de ação monitoria em face da fazenda pública (art. 700, § 6.º, do CPC/2015), bem como a extensão do cabimento ao bem infungível e imóvel (art. 700, II, do CPC/2015) e o cabimento de reconvenção no procedimento monitorio (art. 702, § 6.º, do CPC/2015).¹⁰⁰

Do mesmo modo, ainda que exijam especial atenção no manejo das técnicas processuais, no que se refere à extensão da tutela monitoria ao “adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer” (inc. III do art. 700).

É importante consignar, outrossim, que o CPC/2015 passou a contemplar novos requisitos da petição inicial, gerais (art. 330) e específicos (art. 700, § 2.º), os quais deverão ser observados às demandas monitorias inicialmente despachadas a partir da sua vigência¹⁰¹, sob pena de inépcia. Trata-se da regra prevista no art. 700, § 4.º, do CPC/2015, assim descrito: “§ 4.º. Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2.º deste artigo”.

Se o juiz decide ou despacha, pode-se dizer que a parte passa a ter direito adquirido ao ato processual subsequente em conformidade à lei vigente ao tempo daquele despacho ou decisão, e assim sucessivamente.

O direito à contestação não surge com o ajuizamento da ação processual pelo autor e sim segundo a lei processual vigente no dia em que se torna público o despacho que ordena a sua citação.

Imaginando uma demanda ajuizada antes da vigência do CPC/2015, mas publicado posteriormente o despacho ordenando a citação, é o quanto basta para que a nova regra incida imediatamente.

Isso porque o marco temporal na fase postulatória é a data do despacho que ordena a citação, seguindo a regra geral de publicação das decisões judiciais (em cartório, em audiência ou sessão de julgamento, ou mediante disponibilização no sistema do processo eletrônico).

Portanto, referida exigência já pode ser imposta às exordiais protocoladas na vigência do CPC/1973, desde que o despacho inicial seja feito público a partir da vigência do CPC/2015.

18.1.1. Do cabimento de ação monitoria para o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer constituída anteriormente e a natureza da relação entre direito material e processual

Uma das inovações consiste na extensão do cabimento de procedimento monitorio à tutela das obrigações de fazer ou não fazer. Isto porque a ação monitoria antes era reservada apenas para o pagamento de soma em dinheiro e entrega de coisa fungível ou bem móvel.

O questionamento que se faz refere-se à possibilidade de ajuizamento de ação monitoria visando satisfazer tais obrigações constituídas anteriormente à edição do CPC/2015.¹⁰²

Fique claro que não se trata, propriamente, de um problema de direito intertemporal aquele de saber se a incidência da lei processual nova é imediatamente aplicável aos direitos materiais exigíveis desde a vigência da lei processual anterior, mas de tutela jurisdicional do direito.

Embora a constituição da obrigação que se busca adimplir, ou a determinação de sua abstenção, possa remontar a período anterior à entrada em vigência do CPC/2015, nada impede que a técnica processual inovada possa vir a ser aplicada imediatamente.

Em outras palavras, se a lei posterior densifica o princípio constitucional da tutela jurisdicional efetiva e adequada dos direitos, tem aplicação imediata ao plano do direito material. Isto pode ser facilmente explicado, pois enquanto o direito substancial regula-se pela lei vigente no momento

em que a obrigação foi constituída,¹⁰³ as normas processuais intertemporais conduzem à imediata incidência da lei nova aos feitos pendentes para tutelar ex novo os direitos materiais, mesmo que constituídos anteriormente.

Assim, não se vê entrave quanto à utilização dos novos mecanismos de tutela dos direitos, ainda que estes tenham se consumado na vigência do CPC/1973, pois se de um lado a lei material continua sendo aquela do tempo do ato, a técnica processual nova deve ser utilizada para potencializar o âmbito de proteção do direito, na perspectiva das relações entre direito material e processual.

18.1.2. Questões relativas à demanda monitoria em face da fazenda pública

A ampliação do cabimento da ação monitoria em face da Fazenda Pública já era contemplada pela jurisprudência. A esse respeito foi editada a Súmula 339 do STJ em 16.05.2007, que possui a seguinte redação: “É cabível ação monitoria contra a Fazenda Pública”.

A pré-existência da súmula retira a pertinência de tratamento do tema como uma novidade do CPC/2015, retratando uma pseudonovidade, e, portanto, saber se a nova regra processual incide ou não sobre ações monitorias ajuizadas anteriormente em face da Fazenda Pública deixa de ser um problema real de direito intertemporal.¹⁰⁴

Seja como for, calha registrar que na época da edição daquele enunciado do STJ, questionou-se a sua compatibilidade com a própria natureza das demandas que são ajuizadas contra as pessoas jurídicas de direito público, bem assim com as prerrogativas fazendárias.

Segundo uma corrente de entendimento, o procedimento monitorio teria sistemática incompatível com o regime dos precatórios, pois nele há pronta expedição de mandado para pagamento ou entrega da coisa quando o devedor é citado, como se extrai do seguinte julgado: “Na ação monitoria, diversamente, com a citação do devedor, há pronta expedição de mandado para pagamento ou entrega de coisa (art. 1102b do CPC), medida que vai de encontro à disposição do artigo 100 da Constituição Federal, que impõe o pagamento de débitos da Fazenda Pública pela via do precatório.”¹⁰⁵

Além disso, aventou-se a incompatibilidade com o regime dos bens públicos e com a exigência de reexame necessário para as ações monitorias não embargadas,¹⁰⁶ embora existisse entendimento contrário, cogitando a dispensa do duplo grau obrigatório.¹⁰⁷

Como se observa, pretendeu a Súmula eliminar a divergência jurisprudencial sobre o cabimento da ação monitoria contra a Fazenda Pública na vigência do CPC/1973, vindo agora o CPC/2015 para consagrar essa tese, muito embora tenha prevalecido o a corrente que dissentia a respeito da não aplicação do reexame necessário, em não havendo embargos.

Deveras, agora consta expressamente no art. 701 “§ 4.º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”. Isto é, não embargada a decisão sujeita-se ao duplo grau de jurisdição.

Questiona-se em direito intertemporal se os processos que foram ajuizados anteriormente ao CPC/2015 deverão observar o regime jurídico-processual do CPC/1973.

Quanto à exigência do reexame em relação ao título judicial já formado (rectius, transitada em julgado a decisão não embargada na vigência do CPC/1973), tratar-se-ia de situação jurídica consolidada, de modo que, nesta fase, não haveria como submeter a decisão ao reexame necessário, já que equivaleria à imposição de condição antes inexistente.¹⁰⁸

Entretanto, nas monitorias em que se tenha constituído o título judicial na vigência do CPC/2015 (rectius: o trânsito em julgado da decisão não embargada), a remessa obrigatória é medida que se impõe, dada a imediata aplicação da lei aos feitos pendentes. O marco temporal para resolução do

problema residiria na data do trânsito em julgado da decisão não embargada (art. 700, § 4.º), aplicando-se, por analogia, o critério do art. 1.057 do CPC/2015.

18.1.3. Da reconvenção na ação monitoria e direito intertemporal

Assim como ocorreu na interpretação do cabimento da ação monitoria em face da Fazenda Pública, a jurisprudência consolidou a possibilidade da reconvenção na ação monitoria, nos termos da Súmula 292 do STJ, editada pela Corte Especial 05.05.2004: “A reconvenção é cabível na ação monitoria, após a conversão do procedimento em ordinário”.

O CPC/2015 consagrou a possibilidade de reconvenção no procedimento monitorio, como se percebe do art. 702, § 6.º, sem, no entanto, especificar a conversão do procedimento, questão essa, contudo, considerada uma pseudonovidade e, portanto, sem repercussão no âmbito do direito intertemporal, mas que conduz a uma análise crítica, ainda que breve, dada a sua relevância.

Explica-se. A previsão no CPC/2015 a respeito do cabimento de reconvenção na monitoria, sem a especificação de conversão do rito (se da ação monitoria ou dos embargos monitorios), conduz à ideia segundo a qual teria o réu duas demandas autônomas, partindo-se do pressuposto que os embargos monitorios teriam natureza jurídica de ação incidental, e não de contestação, resultando essa duplicidade de ações do réu num “fator de tumulto” no processo monitorio, inclusive com possibilidade de dois títulos executivos, um a favor do autor, por meio do mandado monitorio, e outro do réu-reconvinte, se procedente a reconvenção.¹⁰⁹

Portanto, até que se defina a interpretação da premissa normativa pelo STJ, persiste o questionamento com relevância intertemporal, e, nesta exata medida, tem-se como possível critério de resolução do problema aquele segundo o qual a conversão do rito se aplicaria apenas às reconvenções protocoladas na vigência do CPC/1973.

18.2. Ação de interdição e direitos do interdito

Durante o período de vacância do CPC/2015, foi sancionada o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), com significativas mudanças no direito protetivo.

Uma das mais importantes – senão a mais importante – novidade do Estatuto reside na interdição limitada a alguns atos específicos da vida civil (art. 6.º da Lei 13.146/2015), eis que quem não pode exprimir a sua vontade é considerado relativamente incapaz segundo a revogação dos incisos do art. 3.º e a nova redação dada ao art. 4.º, ambos do Código Civil. Evidentemente que o novo regime é mais benéfico para milhares de cidadãos que se encontram totalmente interditos, e, não obstante, fossem submetidos à nova perícia, muitos deles teriam levantado em parte a interdição, podendo praticar alguns atos da vida civil dos quais se encontram atualmente tolhidos.

Por sua vez, o art. 756 e o § 4.º do CPC/2015 preveem a possibilidade de levantamento total da interdição quando cessar a causa que a determinou ou de levantamento parcial, se o caso.

Nesses casos, é possível rediscutir as sentenças de interdição total já transitadas em julgado e renovar a perícia, aplicando-se o CPC/2015 e a Lei 13.146/2015. E isso por duas razões: 1) não há coisa julgada material nos procedimentos de jurisdição voluntária; 2) trata-se de fato superveniente, a melhora da condição de saúde psíquica do interdito, devidamente aferida em laudo pericial, converge ao levantamento da interdição, se for o caso.

Além do mais, trata-se de pseudonovidade, pois ao tempo do regime jurídico então vigente – Estatuto da Pessoa Portadora, Código Civil de 2002 e CPC/1973 não descartavam a possibilidade de levantamento da interdição.

19. Conflito da legislação extravagante com o CPC/2015 e direito intertemporal

19.1. Da Lei de mediação e do conflito intertemporal de normas com o CPC/2015

Em pleno período de vacância do CPC/2015, foi sancionada a Lei 13.140/2015, com previsão de

entrada em vigor no dia 26 de dezembro de 2015, dispondo sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública e suscitando interessantes questões de conflito de vigência leis no tempo (art. 2.º da LINDB), exigindo, também, uma análise de direito intertemporal, de conflito de eficácia de leis no tempo com os dispositivos normativos do CPC/1973 (art. 6.º da LINDB).

No que se refere ao tratamento da mediação e da conciliação no CPC/2015, muitos institutos representam inovações. Diferentemente do CPC/1973, que cuidava do tema de forma singela (arts. 447, 448 e 449), os meios de autocomposição passam a ter disciplina específica no CPC/2015, que inclusive distingue entre os institutos (arts. 165 a 175 e 324, e parágrafos). Tamanha é a importância dada ao tema que o CPC/2015 define inicialmente que o “Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (art. 3.º, § 2.º, do CPC/2015).

Dado o conflito de leis, a questão relativa à mediação e à conciliação encontra-se insolúvel por uma interpretação literal das normas e por essa razão exige interpretação harmonizadora a partir dos critérios usuais previstos na Lei de introdução às normas de direito brasileiro, como também de direito transitório.

É importante ressaltar de início que as novidades previstas no CPC/2015 não seriam passíveis de aplicação imediata às ações ajuizadas na vigência do CPC/1973, sobretudo tendo como marco temporal o dia de publicação do despacho de citação, pois, como se sabe, as regras de processo não retroagem. Nada impede, contudo, que as partes possam manifestar seu interesse pela autocomposição na forma tratada pelo CPC/2015 no curso do processo.

19.2. Observações sobre a conciliação, mediação e arbitragem

Antes de adentrar no conflito de normas existentes entre os dois diplomas legais, é necessário discorrer brevemente sobre as diferenças entre a mediação, a conciliação e a arbitragem, por sua vez regida pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e também recentemente alterada pela Lei 13.129, de 26 de maio de 2015, complexificando, ainda mais, o tema do conflito temporal. O CPC/2015 refere-se à mediação ou à conciliação a depender da solução dada e da finalidade do procedimento. A distinção entre os institutos tem como ponto de destaque a postura do terceiro na solução do impasse entre as partes.

De modo geral, concebe-se como “mediação” a resolução de conflito de interesses conduzido por sujeito escolhido pelas partes (mediador), que busca auxiliá-las na resolução do problema com base na experiência obtida naquele conflito, de modo a permitir que elas, por si sós, possam compreender e identificar a melhor solução disponível.

O CPC/2015 reservou à mediação a condução da audiência preferencialmente por quem possui vínculo anterior com as partes, uma vez que o mediador promove o restabelecimento da comunicação entre elas, para que estas tenham maior autonomia, e assim, sintam-se mais inclinadas a, por si só, resolver o conflito, conforme preceitua o § 3.º do art. 165: “O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.”

Por exemplo, a mediação é adotada antes de apreciar o pedido liminar em ação coletiva passiva de natureza possessória, a teor do art. 565 do CPC/2015.¹¹⁰

Nos termos do art. 1.º, parágrafo único, da Lei 13.140/2015, a mediação é conceituada como “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.

Já a conciliação é compreendida como um regime de autocomposição em que o terceiro (conciliador), preferencialmente sem vínculo entre as partes, busca encontrar um ponto de

confluência de interesses entre elas, para então sugerir formas de resolução do litígio. Embora a postura do conciliador seja mais autônoma do que a do mediador, aquele não pode impor ou constranger as partes a conciliarem, conforme estabelece o art. 165, § 2.º, do CPC/2015, assim redigido: “O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem”.

Por fim, a arbitragem distingue-se da mediação e da conciliação, pois, embora também esteja compreendida pela chamada justiça multiportas,¹¹¹ trata-se de procedimento heterogêneo em que o terceiro decide o litígio, porém numa estrutura privada e autônoma da jurisdição estatal. O árbitro a ser eleito pelas partes fica com o encargo de decidir sobre o direito disponível, na forma por elas convencionada, desde que não viole os bons costumes e à ordem pública (arts. 1.º e 2.º, § 1.º, da Lei 9.307/1996).

19.3. Do conflito entre a Lei 13.140/2015 e a Lei 13.105/2015 (CPC/2015)

Os problemas relativos ao conflito de leis vigentes no tempo solucionam-se pelos critérios hierárquico, cronológico e da especialidade, úteis para que se possa analisar a vigência de uma entre duas leis no tempo. No caso, descarta-se o critério hierárquico uma vez que se tratam de leis ordinárias em conflito. Remanescem os critérios cronológico e o da especialidade, complementados por diálogos de coerência, subsidiariedade e adaptação das fontes.¹¹²

No caso em análise, verifica-se que a Lei 13.105 (CPC/2015) foi sancionada e promulgada no dia 16 de março de 2015, publicada em 17 de março de 2015 e entrou em vigor, ultrapassada assim a *vacatio legis*, em 18 de março de 2016.

Já a Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação), foi sancionada e promulgada em 26 de junho de 2015, publicada no dia 29 de junho de 2015, com o prazo de *vacatio legis* menor, isto é, entrando em vigor no dia 27 de dezembro de 2015.

Considerando que a Lei de Mediação foi sancionada, promulgada e publicada em prazo posterior ao CPC/2015, embora tenha um período de *vacatio legis* menor, pode-se concluir que a Lei 13.140/2015 é posterior ao novo ordenamento processual civil. Isto porque não se contabiliza o período de *vacância* para fins de derrogação ou ab-rogação da norma.

A Lei passa a existir no ordenamento quando é publicada, ficando com a eficácia contida por período determinado apenas para fins de adaptação à realidade social e jurídica existente.

Diante de tais dados cronológicos, poder-se-ia chegar ao primeiro silogismo: a Lei 13.140/2015 derogou os dispositivos do CPC/2015, de modo que estes sequer teriam vigência a partir de 18 de março de 2016.

A conclusão, contudo, não pode ser admitida. Embora em alguns dispositivos as leis possam entrar em conflito, pode-se concluir que ambas as normas se complementam. Isto é, a despeito de ser posterior e específica, a Lei de Mediação é omissa em alguns pontos que são complementados pelo CPC/2015 e vice e versa.

Ressalte-se que a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), estabelece em seu art. 2.º, § 2.º, que não há derrogação, tampouco ab-rogação de normas quando a lei nova complementa ou estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes, como se lê: “§ 2.º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.¹¹³

Pode-se concluir assim que as disposições contidas no CPC/2015 não foram revogadas por aquelas presentes na Lei de Mediação, mas, sobretudo, complementam-se entre si, e devem ser interpretadas em conjunto.¹¹⁴

19.4. Dos possíveis confrontos entre a Lei de Mediação e o CPC/2015

Como detalhado anteriormente, as normas contidas no CPC/2015 e na Lei de Mediação encontram muitos pontos de confluência. Uma análise literal do texto de ambas as leis, contudo, não é suficiente para a ampla compreensão do tema. Assim, a solução do conflito intertemporal entre ambos os diplomas legislativos tem como base os próprios princípios que norteiam os institutos, conforme se verá a seguir.

19.5. Da obrigatoriedade da audiência de mediação

Uma possível incompatibilidade entre o novo ordenamento processual com a Lei de Mediação consiste na exigência contida no CPC/2015, em seu art. 334, quanto à obrigatoriedade da audiência de conciliação e de mediação, uma vez preenchidos os requisitos da petição inicial e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido.

O CPC/2015 estabelece que citada audiência não se realizará apenas caso “ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual” ou “quando não se admitir a autocomposição”, conforme prevê o art. 334, § 4.º.¹¹⁵ O desinteresse pelo autor já deve vir acompanhado com a inicial (art. 319, VII), enquanto que o réu deve manifestar seu desinteresse em petição antecedente ao ato, na forma do art.334, § 5.º.¹¹⁶

Ocorre que a Lei 13.140/2015, já nas disposições gerais, portanto aplicável a todo o procedimento, estabelece em seu art. 2.º, § 2.º, que “ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação”, reservando-se apenas a dizer que “o juiz designará audiência de mediação” (art. 27).

Sendo o CPC/2015 anterior à citada lei, poderia se cogitar na revogação desta obrigatoriedade. Contudo, como visto, compreendendo ambas as leis complementarmente,¹¹⁷ pondera-se que a referência contida na Lei de Mediação refere-se a uma ação continuada, enquanto que o CPC/2015 estabelece um ato inicial. A exigência da audiência de mediação inicial não quer dizer que esta tenha que continuar, obrigando a parte a “permanecer” no citado procedimento caso este não seja a melhor solução.

Além disso, não se cogitaria que o CPC/2015, que trouxe importantes alterações a nível de resolução dos conflitos, pudesse se divorciar dos princípios que regem os meios de autocomposição, em especial, a liberdade e a autonomia da vontade das partes, que, outrossim, encontra-se previsto no art. 2.º, V, da Lei de Mediação e no art. 166, caput, do CPC/2015.

Essa interpretação também vale para a conciliação, embora a Lei 13.140/2015 cuide apenas do procedimento de mediação, uma vez que tais princípios são gerais aos procedimentos de autocomposição.

19.6. Da livre escolha do mediador

Outra questão que pode gerar uma certa incompatibilidade, consiste na escolha e aceitação do mediador pelo autor e réu. O CPC/2015 estabelece que as partes podem escolher o mediador ou a câmara privada de conciliação, de comum acordo,¹¹⁸ enquanto que a Lei de Mediação determina em seu art. 25 que “na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no art. 5.º desta Lei”.

Ressalte-se que a Lei de Mediação trata tanto da autocomposição judicial quanto extrajudicial. Já o CPC/2015, não fez essa distinção. É que na mediação extrajudicial, as partes podem escolher o mediador, conforme preceitua o art. 4.º da Lei de Mediação.¹¹⁹

Defende-se que não haveria incompatibilidade entre as duas leis, apenas a ausência de especificação no CPC/2015 quanto à forma de mediação, de modo que prevaleceria o previsto no art. 25 da Lei 13.140/2015.

19.7. Da multa coercitiva pela ausência da parte na audiência

Além disso, o CPC/2015 prevê uma sanção para a parte que, injustificadamente, ausenta-se da

audiência de conciliação. A disciplina, contudo, deve ser vista com certa cautela, especialmente considerado que é princípio geral das formas de autocomposição, a autonomia e a liberdade das partes.

A primeira questão que surge é a ausência de previsão, no CPC/2015, de uma sanção correspondente para a audiência de mediação, isto porque, nos termos do art. 334, § 8.º, a multa se impõe à parte que injustificadamente deixar de comparecer à audiência de conciliação.

Embora a Lei de Mediação não traga qualquer dispositivo que cuide dessa sanção, considerando que se trata de meios de resolução consensual de conflitos, é possível compreender que a ausência injustificada à audiência de mediação também poderia configurar ato atentatório à justiça, passível de multa, até porque a ausência de uma sanção correspondente não implica na plena liberdade de descumprir a norma.¹²⁰

De qualquer sorte, para que seja imputável a citada sanção, e o ato possa ser assim considerado “atentatório à justiça”, não se cogita de uma simples ausência da parte, passível de cominação de multa, mas, sobretudo, deve ficar demonstrado o intuito de desacatar a iniciativa de resolução consensual do conflito.¹²¹

19.8. Soluções intertemporais entre a lei de mediação e o CPC/2015

Como vem sendo afirmado ao longo desta obra, embora sem pretensão de esgotamento teórico-prático do tema, a inserção do capítulo da mediação e da conciliação no CPC/2015 representa uma quebra paradigmática, pois a partir do sistema de Justiça multiportas resgata postulados imprescindíveis à solução dos conflitos por mecanismos mais consensuais entre as partes.

Há plena confluência, por exemplo, entre o art. 24 da Lei de Mediação com o art. 165 do CPC/2015, que tratam da criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, regulados pela Resolução 125/2010 do CNJ; do art. 28, da Lei de Mediação com o art. 334, § 11, do CPC/2015, que tratam da homologação do acordo; do art. 166, caput, do CPC/2015, com o art. 2.º, da Lei de Mediação, que versam sobre os princípios aplicáveis aos institutos etc. Por outro lado, a Lei de Mediação não cuida da possibilidade de aplicação das técnicas negociais (art. 165, § 3.º, do CPC/2015), do afastamento do mediador (art. 173, § 2.º, do CPC/2015), dentre outras situações previstas pelo CPC/2015, que não poderia ser derogadas pela norma superveniente.

Como bem defendido,¹²² o legislador, ao criar a Lei de Mediação no mesmo período do CPC/2015, não pretendeu revogar as disposições nele contidas, mas sobretudo, buscou harmonizar aquilo que o Código não previu com as normas que a Lei de Mediação trouxe e assim, sucessivamente. Não há como defender no plano intertemporal, desse modo, que houve uma revogação posterior.

Muito pelo contrário, a persistência dessas disposições no CPC/2015 sutilmente está a indicar que na medida do possível as partes devem ter à sua disposição formas consensuais de resolução dos conflitos antes de litigar em juízo.

Art. 1.046, § 1.º

Dispõe o § 1.º que as disposições da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

Portanto, ações sob rito sumário pendentes de julgamento em primeiro grau no dia 18.03.2016, prosseguem sob aquele rito, com eficácia ultra-ativa dos arts. 275 a 278 do CPC/1973.

Trata-se de aplicar o sistema das fases do processo nesse caso, pois a ultra-atividade do CPC/1973 vigora apenas até a fase decisória. O procedimento comum sumário, ora extinto, não tinha um rito sumário recursal, em segundo grau de jurisdição.

Art. 1.046, § 2.º

§ 2.o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.

O CPC/2015 aplica-se supletivamente aos procedimentos especiais. Trata-se da regra da especialidade segundo a qual a lei especial anterior prevalece sobre a lei geral posterior.

Assim, em princípio, o art. 10 do CPC/2015 não se aplica ao procedimento do mandado de segurança quando o impetrado suscita nas informações a ilegitimidade ativa e/ou passiva, incumbindo ao órgão julgador abrir vista ao Ministério Público e, em seguida, proferir sentença, tendo em vista a natureza célere do rito especial e a cognição horizontal restrita a alegação e prova *prima facie* de fato líquido e certo. Todavia, a juntada de documentos pela autoridade impetrada converge com a prévia ouvida da parte impetrante.

Art. 1.046, § 3.o

§ 3o Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código.

O CPC/2015 disciplinou a ação de dissolução parcial de sociedade e a avaria grossa, antes regidas pelo CPC/39.¹²³

Por sua vez, a arribada forçada permanece sem rito estabelecido em lei, motivo pelo qual será processada sob o rito comum do CPC/2015.

Art. 1.046, § 4.o

§ 4.o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

Essa disposição final é autoexplicativa e dispensa outras observações.

Art. 1.046, § 5.o e o art. 2.º Lei 13.256/2016

§ 5.o A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código.

Essa regra perdeu sua imperatividade a partir do instante em que foi promulgada a Lei 13.256/2016, ainda em período de vacância do CPC/2015, o qual fez incluir a expressão “preferencialmente” no art. 12 e no art. 153 das disposições permanentes.

Seja como for, a primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica, ainda que preferencialmente observável, deve seguir a ordem de antiguidade na distribuição dos feitos que se encontravam conclusos no dia 18.03.2016.

Deveras, o CPC/2015 passou a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.

“Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais.

Art. 1.047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.

1. Direito probatório intertemporal

Em se tratando de direito intertemporal, o tema relativo à medida da incidência da lei processual nova – em matéria probatória – sobre os feitos pendentes se apresenta de não fácil

resolução, tendo em vista a opção do legislador em fixar como marco temporal o momento do requerimento das provas pelas partes ou em que determinadas de ofício pelo juízo.

Como já mencionado nestes comentários, é certo que o Código de Processo Civil de 2015 manteve a tradição ao adotar o sistema do isolamento dos atos processuais (arts. 14 e 1.046), extraindo-se do sistema o entendimento doutrinário no sentido de que a regra para solução dos problemas de direito intertemporal reside na fixação do marco temporal *no dia em que a decisão foi publicada*. Essa é a regra geral. Nas disposições transitórias, o legislador pode prever exceções. É o caso do dispositivo ora examinado, relativo ao direito probatório. Frise-se, inicialmente, que essa regra foi uma das mais criticadas, senão a mais criticada em todos os eventos que se realizaram no período de *vacatio legis* e no início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, isso devido a sua péssima redação, permissiva de um regime híbrido de direito probatório para o autor e para o réu.

De modo geral, algumas premissas são essenciais para que possa ser compreendida essa aplicabilidade imediata das novas regras de direito probatório, sem que haja ofensa a garantias fundamentais.

Além de se analisar os meios existentes (criados ou extintos), os efeitos das provas produzidas na vigência da lei anterior e a sua validade, também é necessário ponderar sobre os limites no julgamento dos casos sujeitos à intertemporalidade,¹²⁴ com amparo no direito adquirido processual.

É preciso recordar a respeito das provas atípicas. Tratando-se de rol enunciativo,¹²⁵ situação que inclusive encontra correspondência no art. 369 do CPC/2015, não se exclui das partes a possibilidade de produzirem meios de prova por outras fontes não especificadas na legislação, desde que não atentem aos princípios do ordenamento.

A existência, portanto, de um “novo” meio de prova previsto no Código de Processo Civil de 2015 não prejudica o direito das partes, que podem se utilizar desses novos mecanismos, respeitados os momentos preclusivos no feito pendente quando da entrada em vigor da lei nova.

Nesse eito, o Código do Processo Civil de 2015 trouxe novidades aplicáveis aos processos pendentes. É o que ocorre com os *documentos eletrônicos*, que agora têm seção própria (arts. 439 a 441), sendo possível às partes a sua produção no processo convencional.¹²⁶ Além disso, o Código também contemplou a possibilidade da utilização da *prova emprestada* (art. 372 do CPC/2015), situação que já era admitida por sedimentada orientação doutrinária e jurisprudencial.¹²⁷ O Código do Processo Civil de 2015 tem como novidade o cabimento da *ata notarial* (art. 384).

Um *documento eletrônico* ou uma *ata notarial* pode até embasar uma demanda rescisória ajuizada na vigência do Código do Processo Civil de 2015, desde que tal meio de prova se configure como *prova nova* na acepção técnico-processual do termo.

Com vistas a estabelecer premissas ao tema, faz-se necessário abordar a questão relativa à natureza material-processual das regras legais probatórias,¹²⁸ como será melhor desenvolvido a seguir.

2. Da natureza do direito probatório intertemporal

Se por um lado a norma de procedimento probatório incide imediatamente, discute-se na doutrina a respeito da validade da assertiva, segundo a qual a norma sobre a prova tem natureza de direito material-processual.¹²⁹ É que a sua constituição rege-se pela lei substancial e, portanto, deve levar em apreço o momento em que o ato ou o negócio jurídico se constituiu.¹³⁰ Segundo a literalidade do art. 1.047, com vistas a solucionar problemas afetos ao direito transitório, o regime jurídico aplicável à admissão da prova no processo teria como marco temporal o dia em que ela foi *requerida* pelas partes, ou determinada de ofício pelo Juiz.

Contudo, além da notória insuficiência desse critério, dado que o autor pode especificar a prova

na petição inicial, na vigência do Código do Processo Civil de 1973, e o réu especificar na contestação, oferecida na vigência do Código do Processo Civil de 2015, há a impropriedade de se considerar a prova tanto em sentido material ou processual – impedindo uma resolução adequada do problema. Seria precipitado admitir que, por terem natureza substancial, as normas probatórias seriam impassíveis de se regularem pela nova lei, ou que seriam normas processuais aplicáveis imediatamente sobre os processos em curso.

Como se verá, a melhor solução é a análise da situação concreta,¹³¹ buscando-se uma interpretação corretiva do art. 1.047, consubstanciada na existência de um direito processual adquirido.

3. Dos efeitos da disciplina probatória intertemporal

Como já referido nestes comentários, para que se possa questionar qual a lei aplicável, além da pré-eficácia da lei nova, é preciso considerar a irretroatividade da lei nova (*facta praeterita*), a imediatidade da lei nova (*facta pendencia*) e a ultra-atividade da lei anterior (*facta futura*).¹³²

Como efeitos irretroativos, compreendem-se aqueles que estão previstos na nova lei, mas não alcançam situações criadas ao tempo da norma anterior. Além desses, há os efeitos imediatos que atingem apenas as situações que estão acontecendo ao tempo de sua vigência.¹³³ Por fim, existem os efeitos ultra-ativos, ou de *pós-atividade*, que são aqueles previstos na norma anterior,¹³⁴ mas que continuam a ter eficácia na vigência da nova lei, especialmente por existir um direito adquirido quando da vigência da norma anterior,¹³⁵ ou uma situação jurídica consolidada, além da opção legislativa em prostrar no tempo um determinado procedimento pendente, embora extinto na lei nova.

O Código do Processo Civil de 2015 admite a ultra-atividade do Código de 1973, em matéria probatória, tudo a depender do momento em que as provas foram admitidas, observados alguns critérios extraíveis de casos hipotéticos.

4. Da pré-eficácia probatória do Código do Processo Civil de 2015 no período de *vacatio legis*

Questão intertemporal relevante para todo o Código do Processo Civil de 2015, e em especial em matéria probatória, relaciona-se com a possibilidade de incidência do Código do Processo Civil de 2015 no período que compreende a sua publicação, em 17.03.2015 até a sua vigência, a partir de 18.03.2016. Embora o tema não possa parecer útil após esse período, a análise acaba sendo necessária para os processos que, de algum modo, tramitaram durante esta fase, especialmente considerando a possibilidade de eventual discussão na via recursal.

Deveras, a questão tem pertinência com a solução de conflitos intertemporais que o art. 1.047 trouxe, conforme se verá oportunamente.

A pré-eficácia é similar ao que ocorre com a *ultra-atividade*, uma vez que regula a incidência da norma fora do período de sua “vigência”.¹³⁶ Assim, a pré-eficácia se relacionaria à aplicação do Código do Processo Civil de 2015 às situações jurídicas consolidadas no período de sua vacância.

Via de regra, as situações jurídicas novas, criadas pelo Código do Processo Civil de 2015, que determinem algo ou regulem de forma diversa, não se aplicam de imediato,¹³⁷ como ocorre com a limitação do número de testemunhas em audiência, pelo juiz, situação contemplada pelo art. 357, § 7.º, do CPC/2015. Outras situações, no entanto, que já eram consolidadas na doutrina e jurisprudência, podem incidir desde logo. É o caso dos pressupostos da *distribuição dinâmica do ônus da prova*¹³⁸ e também da chamada *prova emprestada*, que agora passa a ter disciplina expressa no Código do Processo Civil de 2015.

Assim, embora seja utilizado o termo “eficácia”, a aplicação aqui possui uma função interpretativa¹³⁹ e não pode ser de modo algum utilizada para restringir garantias consolidadas na vigência do Código anterior.

5. Das teorias ou sistemas aplicáveis ao direito probatório intertemporal

Conforme já mencionado nesta obra, são três os principais sistemas aplicáveis ao âmbito intertemporal, todos eles relevantes para o estudo do direito probatório intertemporal: da unidade processual, das fases processuais e do isolamento dos atos processuais.

Como sistema da unidade processual, compreende-se o processo como um todo indissolúvel de atos que estariam sujeitos a uma única disciplina normativa, anterior ou nova. Assim, haveria sujeição integral do diploma normativo, tanto em termos de efeitos,¹⁴⁰ quanto em prejuízo dos atos já praticados.¹⁴¹ Em termos probatórios, as provas seriam reguladas inteiramente ou pela antiga lei ou pela nova codificação.

Já no sistema das fases processuais, o processo é separado em etapas autônomas (postulatória, probatória, decisória e recursal),¹⁴² cada uma delas com sua disciplina normativa própria vigente ao tempo da sua realização. No âmbito probatório, este sistema pode ser útil, já que resguarda a fase de produção da prova.

Por fim, há o sistema do isolamento dos atos processuais, que compreende o processo como um conjunto de atos passíveis de serem analisados de forma isolada,¹⁴³ de modo que a lei aplicável é aquela vigente na data dos atos isoladamente considerados, sem atingir aqueles já praticados.¹⁴⁴ Segundo este sistema, a data dos atos praticados regularia o momento de aplicação das provas. Assim, a inicial, onde se faz o requerimento pelo autor, a citação do réu para que este apresente resposta e faça seu protesto e a decisão de saneamento, todos seriam exemplos de marcos passíveis de serem regulados por disciplina normativa específica vigente a sua ocorrência.

No âmbito probatório, a *literalidade* do art. 1.047 propõe a aplicação do diploma normativo vigente no momento em que as provas foram requeridas pelas partes ou determinadas pelo juiz, de modo que poderia ser cogitado o sistema do isolamento, que incide em muitas outras situações, conforme desenvolvido nesta obra.

A questão, no entanto, adquire outros contornos quando se analisa cada etapa do procedimento probatório (requerimento, admissão, produção e valoração),¹⁴⁵ cogitando-se a aplicabilidade das disposições do Código do Processo Civil de 2015 a alguns atos requeridos à vigência da lei anterior, conforme será visto adiante no texto.

É importante considerar que não há a adoção de um único sistema, hábil a resolver todas as questões intertemporais.¹⁴⁶ Presta-se essa metodologia apenas como um instrumento regulamentador,¹⁴⁷ sendo prudente a observância de garantias constitucionais ao determinar a aplicação da norma, seja nova ou anterior, ao caso concreto.¹⁴⁸

6. A regra geral de direito intertemporal aplicável ao procedimento probatório

O regramento de direito intertemporal aplicável ao procedimento probatório tem característica própria e, portanto, merece um tratamento diferenciado.¹⁴⁹ Esse tratamento objetivaria evitar assimetrias na atuação processual das partes.¹⁵⁰

É certo que no plano do direito material, em se tratando de direito intertemporal, é comum se observar a incidência do brocardo *tempus regit actum*.¹⁵¹ Citado princípio estabelece que as normas aplicáveis às situações jurídicas consolidadas são aquelas vigentes à data da ocorrência do evento.¹⁵² Mas as regras materiais de prova não se confundem com as regras atinentes ao procedimento probatório. Mais ainda: as regras de direito probatório podem ser consideradas de direito material processual, além do que, tem-se como irrelevante partir-se de uma diferenciação entre direito à prova e direito de provar, sendo pertinente considerar as possíveis situações concretas, de aplicação das regras atinentes ao direito probatório. Ainda que possa trazer soluções teoricamente insuficientes, a definição de um marco temporal para cada situação foi a metodologia por nós encontrada para solução de casos; em matéria probatória não pode ser diferente. Portanto, para se verificar a incidência do *tempus* do procedimento probatório, é relevante observar em que momento nasce esse direito ao postulante.

Há duas fases principais que a doutrina aponta como “janelas” ¹⁵³ por meio das quais é possível que a realidade ingresse no processo. Ao levar as relações sociais ao mundo jurídico, o jurisdicionado tenciona os mecanismos existentes, formulando requerimento genérico, para então, numa segunda ocasião, apresentar elementos que especifiquem o que foi requerido.

No caso do art. 1.047, do CPC/2015, pretendeu-se formular um marco temporal que tem como base o *tempus* em que *a prova foi requerida pela parte (ou determinada de ofício pelo juiz)*, ao menos como regra, na pretensão de preservar a situação jurídica quando ela tivesse ficado clara ao postulante. Portanto, a lei preferiu momento diverso daquele em que é produzida a prova.

Ressalte-se que, como bem defendido, ¹⁵⁴ o protesto genérico de provas não é hábil a regular o *tempus regit actum* previsto no citado artigo, já que, neste caso, as provas serão especificadas em ocasião posterior e a partir de então é que será considerado o direito probatório. Assim também foram as conclusões obtidas no Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, conforme o *Enunciado 366*, assim redigido: “O protesto genérico por provas, realizado na petição inicial ou na contestação ofertada antes da vigência do Código do Processo Civil, não implica requerimento de prova para fins do art. 1.047”.

Além disso, o artigo em referência também busca considerar as provas determinadas pelo magistrado. Logo, apenas as provas determinadas *ex officio* na vigência do Código do Processo Civil de 2015 é que seguiriam a lei nova. ¹⁵⁵ Trata-se de interpretação literal e que merecerá a devida crítica, pois não haveria sentido estabelecer-se marcos temporais diferentes para definição do regime jurídico-processual da prova.

Deveras, uma solução para a imprecisão do texto seria reconduzir o marco temporal do dia do requerimento da prova para o dia em que é feita pública a decisão que defere os requerimentos das partes, pois nesse mesmo ato do juiz eventualmente pode ser determinada a produção oficiosa de determinado meio de prova. Essa seria a regra geral a ser extraída do art. 1.047 em questão.

Ressalte-se que nessa primeira leitura do texto em comento, é irrelevante o dia da intimação das partes, via Diário de Justiça, pois o marco temporal seria fixado *no momento em que é feita pública a decisão que defere as provas requeridas pelas partes, assim como, eventualmente, também determina a produção de provas de ofício*. ¹⁵⁶

Assim, se o autor protestou por prova pericial, mas não arrolou testemunhas na inicial, ajuizada a ação na vigência do Código do Processo Civil de 1973, mas o magistrado, na vigência no novo Código do Processo Civil, entende ser necessário ouvir testemunhas, deferindo as demais provas requeridas pelas partes, de maneira que tanto a perícia quanto a oitiva serão produzidas e valoradas segundo as regras do Código do Processo Civil de 2015.

Trata-se de um critério que busca coibir que a mesma prova seja regulada por dois regimes jurídicos, um para cada parte, cuja disparidade violaria a paridade de armas na solução dos litígios, em maior ou menor grau, a depender do caso.

No entanto, a referência é geral, pois, como se verá, também é possível admitir a incidência do Código do Processo Civil de 2015 sobre situações fáticas requeridas ou determinadas ao tempo da lei anterior, a partir de um estudo analítico sobre as fases do procedimento probatório.

7. Direito adquirido à prova

Uma das questões que perpassam pela análise do art. 1.047 do CPC/2015 relaciona-se à existência de um direito adquirido probatório. A partir de uma visão constitucional do tema, ¹⁵⁷ tem-se que o direito à prova guardaria relevância no âmbito da intertemporalidade, ¹⁵⁸ embora pouco mencionado no plano do processo, em face da regra da aplicação imediata das normas.

Conforme referido acima, embora possua um tratamento diferenciado, não se pode cogitar da existência de um direito intertemporal alheio aos princípios que regem o ordenamento.

A assertiva tem fundamento na Constituição ¹⁵⁹ e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pode-se dizer que a lei posterior não pode prejudicar o ato jurídico constituído na vigência da lei anterior. Logo, segundo prevê o art. 6.º, § 2.º, do Dec. Lei 4.657 (LINDB) – atual Lei 12.376/2010, “consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

A adoção desta perspectiva tem fundamento constitucional, uma vez que as questões relativas às provas compõem o núcleo essencial do devido processo legal.

Assim, uma prova produzida sob a égide do Código do Processo Civil de 1973 deve seguir as regras então vigentes. Uma prova testemunhal colhida na vigência do antigo código, deve ser por ele regida. Ocorre que, se por um lado há proteção dos meios de prova já constituídos nos autos, de outro, como ficariam os meios de prova que ainda não foram produzidos, embora requeridos e admitidos na vigência da lei anterior?

O Código do Processo Civil de 2015 permite trazer uma solução conforme a Constituição, amparada na teoria subjetiva. ¹⁶⁰ Diz-se conforme a Constituição, pois a literalidade do texto ora comentado converge para a definição do dia do requerimento da prova como sendo o marco temporal relevante à solução dos problemas de direito transitório. Como essa não é a solução preconizada no texto constitucional, a partir da igualdade da posição das partes na relação processual e da paridade de armas, é necessário um esforço hermenêutico de salvamento do art. 1.047 do CPC/2015. Essa interpretação “corretiva” do texto legal converge para a definição do marco temporal no dia em que a prova requerida é admitida em juízo.

Se os meios de prova também são constitucionalmente protegidos, mesmo quando ainda não tenham sido produzidos no processo, é suficiente que tenham sido *admitidos* ao tempo da vigência da lei anterior, para que seja garantido o *direito subjetivo* atribuído às partes na vigência da antiga lei, evitando-se dessa maneira o elemento surpresa, ¹⁶¹ que tornaria não paritário o tratamento dos contendentes.

Logo, dada a importância do tema e a necessidade das garantias constitucionais processuais, é perfeitamente admissível a existência do direito adquirido à prova admitida ao tempo da lei anterior.

De qualquer sorte, uma interpretação do art. 1.047 do CPC/2015 em conformidade ao devido processo legal constitucional, notadamente o quanto estatuído o art. 5.º, LV, da CF/1988, é suficiente para que se assegure o direito adquirido à prova.

8. Das etapas da fase probatória e da possibilidade e do sistema de direito intertemporal adequado no âmbito do procedimento probatório

É comum a referência à prova como uma das fases do procedimento. Todavia, pode-se complexificar a análise do tema, vislumbrando-se intraprocessualmente na fase probatória, uma série de etapas. Como já dito analiticamente, quatro são as etapas do procedimento probatório: o *requerimento*, a *admissibilidade*, a *produção* e a *valoração*. Isto porque o magistrado interfere decisivamente enquanto destinatário das provas. ¹⁶² Além do requerimento, que já é objeto do art. 1047, o juiz analisa a pertinência, *admitindo* ou não a prova requerida. Segue-se a *produção* e, depois, há *valoração*.

A depender da interpretação que se dê ao art. 1.047, incidirá o sistema das fases processuais, sendo de discutível juridicidade a incidência do sistema do isolamento dos atos processuais.

8.1. Do requerimento da prova

Da leitura literal do art. 1.047, tem-se que o *dia do requerimento* da prova foi o critério do legislador para resolução dos problemas de direito intertemporal em direito probatório. Essa solução, inclusive, é logicamente derivada do sistema do isolamento dos atos processuais, também

definido pelo legislador como regra para solução dos problemas atinentes ao direito transitório.

Contudo, a definição do marco temporal no dia do *requerimento* da prova encontra sérios obstáculos hermenêuticos de aplicação, com reflexos no sistema do isolamento dos atos.

É certo que, em linha de princípio, a especificação dos meios de provas pelo autor deve ou pode dar-se na petição inicial, e quanto ao requerido, no prazo de resposta. Abstrai-se o costume das partes em formular seus requerimentos de prova de modo genérico na fase postulatória, remetendo a questão para o momento saneador antecedente da decisão de admissibilidade, chancelado por estável jurisprudência. Caso se considere a literalidade do art. 1.047, o marco temporal seria a data do *requerimento* das provas, e, no caso imaginado, teríamos dois momentos diversos, precisamente o do ajuizamento e aquele da contestação. Bem se percebe que nessa hipótese, a solução posta no texto legal tornará não paritária a posição das partes no momento da produção da prova.

Tenha-se presente a novidade trazida mediante a inquirição direta das testemunhas (art. 459 do CPC/2015). É possível que a prova testemunhal tenha sido requerida pelo autor quando da vigência do Código do Processo Civil de 1973, e, pelo réu, na vigência do novo Código. Questiona-se, então, se a audiência seria realizada, pelo autor, com a inquirição mediata e pelo réu com a inquirição direta. Trata-se de um hibridismo inaceitável. ¹⁶³

Para solucionar o problema de direito transitório para além da literalidade do texto do art. 1.047, é preciso interpretar o texto em conformidade ao postulado da igualdade, na perspectiva de um marco temporal intraprocessual diverso do dia em que as provas foram requeridas pelas partes, aproximando-o do dia em que o juiz da instrução também pode eventualmente determinar a produção oficiosa de provas, solução por sua vez incompatível com o sistema do isolamento dos atos processuais, e que, portanto, exige uma segunda intervenção corretiva do intérprete, mediante a adoção de outro *sistema*, a nosso ver o *das fases do processo*.

Deveras, seguindo-se essa metodologia, parte-se da definição do marco temporal como sendo o dia da *admissão* do meio de prova, momento inclusive da eventual determinação oficiosa de provas pelo juiz, portanto um marco temporal único, para fins do art. 1.047, tornando, ademais, seguro o regime jurídico-processual aplicável, bem assim fazendo incidir, como exceção, a teoria das fases do procedimento, ou seja, definida a lei aplicável, incidirá com exclusividade sobre toda a fase probatória.

Outra solução possível, pertencente ao âmbito conceitual, seria a de se ter como irrelevante o momento do *requerimento* do meio de prova naqueles casos em que a novidade residiria no procedimento probatório, isto é, na etapa de *produção* da prova oral em audiência, quando então prevaleceria o sistema do isolamento dos atos processuais e incidiria imediatamente a regra processual nova quanto à tomada dos depoimentos das testemunhas indicadas por ambas as partes.

8.2. Da admissibilidade da prova

Como juízo de admissibilidade, compreende-se o momento em que as provas passam pelo crivo do magistrado, que as admite ou não em decisão saneadora.

Poder-se-ia questionar possível restrição a direitos probatórios decorrente da definição do direito aplicável a partir do dia da *admissibilidade* da prova, apenas remediado se considerado o dia do *requerimento* da parte interessada na sua produção.

Exemplifique-se com a hipótese da *supressão* legislativa de direitos probatórios, tornando-se impossível a anexação de atestados médicos aos autos ou a inquirição de peritos em audiência. Suposto o *requerimento* na vigência da lei anterior, a literalidade do art. 1.047 conduziria à sua ultra-atividade.

Não é, todavia, o entendimento aqui professado, sobretudo porque o Código do Processo Civil de 2015, em vez de suprimir, ampliou os meios típicos de prova (ex.: prova emprestada, ata

notarial e testemunha-técnica), não havendo qualquer supressão de direitos probatórios que pudesse convergir para um entendimento diverso.

O ponto de vista que se defende nestes comentários é o da definição do dia em que é feita pública a decisão de *admissão* das provas requeridas pelas partes, inclusive, eventualmente, determinando outras de ofício.

A título de exemplo, considere-se a regra posta no Código do Processo Civil de 2015, relativa à produção “simplificada da prova pericial” a que se refere o art. 464, § 3.º, CPC/2015, bem assim a novidade consistente na inquirição direta da prova testemunhal.

A partir dos critérios da *relevância e pertinência* da prova, somados aos princípios da economia e celeridade processuais, é juridicamente possível que o magistrado tenha como *necessária e suficiente apenas a inquirição direta* do especialista no tema objeto da questão controvertida, tornando juridicamente viável a substituição da prova pericial, mesmo que esta tenha sido *requerida* na vigência do Código do Processo Civil de 1973, conquanto a *admissão* do meio de prova simplificada se dê na vigência do Código do Processo Civil de 1973.

É certo que tal regra já encontrava alguma correspondência, ainda que sutil, no antigo Código, conforme se depreende do art. 421, § 2.º, CPC/1973, levando a questão para uma zona de penumbra e tornando-se um pseudoproblema de direito intertemporal, ao menos no que se refere ao especialista, não, contudo ao modo de inquirição direta do testemunho especializado, novidade de natureza procedimental, a incidir imediatamente na fase de produção probatória.

Seja como for, define-se como regra geral a *data da publicidade da decisão de admissibilidade* da prova como regra geral para fins de solução dos problemas de direito transitório, critério que é convergente com o sistema do isolamento dos atos processuais.

Não obstante, é preciso confrontar essa solução com as possíveis variações do tema, com vistas a sua confirmação e, eventualmente, admitir exceções pontuais em hipóteses justificáveis, inclusive com reflexos no sistema de direito intertemporal aplicável, adotando-se o das fases do processo e não o do isolamento dos atos.

8.3. Da produção da prova

Uma vez admitida a prova, resta saber como será realizada a produção da prova na vigência do Código do Processo Civil de 2015. Se a *admissão* ocorrer na vigência do Código do Processo Civil de 1973, em linha de princípio toda a fase probatória deve desenvolver-se segundo os *meios de prova* previstos no Código do Processo Civil de 1973, exceção feita às regras de *procedimento probatório* que são *imediatamente* aplicáveis aos processos pendentes e em fase de instrução quando da entrada em vigor o Código do Processo Civil de 2015. Situações relativas à *restrição* de direitos probatórios ou que impliquem *regras sancionatórias* na fase probatória, somente serão aplicáveis para as provas *admitidas* na vigência do Código do Processo Civil de 1973. É o que passamos a demonstrar com exemplos.

Interessante situação pode ocorrer com a *produção* da prova pericial. Uma das mudanças foi o estabelecimento do cadastro de peritos no Tribunal ao qual o magistrado estaria vinculado, previsto no art. 156, § 1.º, CPC/2015.

Trata-se de regra de cunho procedimental, de modo que a nomeação de um perito cadastrado de acordo com as novas regras não prejudica o conteúdo da prova em si, ainda que esta tenha sido *admitida* na vigência do Código do Processo Civil de 1973.

Isso porque as regras procedimentais (*modus procedendi*), de modo geral, têm incidência *imediata* segundo a lei vigente ao tempo da prática do ato. Logo, a novidade do cadastro é imediatamente aplicável, ainda que a prova pericial tenha sido admitida na vigência do Código do Processo Civil de 1973.

Também não há óbice de cunho intertemporal a que a perícia *admitida* na vigência do Código

do Processo Civil de 1973, observe as novas diretrizes do art. 473 do Código do Processo Civil de 2015 quanto à *fundamentação do laudo*, especialmente no tocante às exigências de exposição do objeto, à análise técnica ou científica, à indicação do método utilizado, sua aceitação no meio especializado e à resposta conclusiva a todos os quesitos.

Ainda a respeito das inovações, não se vê qualquer incongruência ao serem utilizadas regras aprimoradas pelo Código do Processo Civil de 2015, não previstas no texto anterior. É o que ocorre com a possibilidade de *audição de pessoas com menos de 16 anos*, quando for necessário (art. 447, § 1.º, III, e § 4.º, do CPC/2015), *independentemente* de a prova testemunhal ter sido *admitida antes ou depois* da vigência da lei nova.

Registre-se que a viabilidade da produção de provas pelo réu revel não é propriamente uma novidade (art. 349, CPC/2015), pois decorre da antiga regra segundo a qual o revel pode intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o na fase em que se encontrar (art. 322, parágrafo único, do CPC/1973), razão pela qual não cabe invocar um *pseudoproblema* de direito intertemporal neste tocante.

Para tais situações de direito intertemporal, revela-se adequado o sistema do isolamento dos atos processuais, incidindo imediatamente a lei nova aos processos pendentes, *independentemente da data da admissão* da prova.

De todo modo, em tais situações é aplicável o princípio *pas de nullité sans grief*, motivo pelo qual em caso de vício processual, ainda assim cabe às partes a demonstração de prejuízo, conforme previsto no parágrafo único do art. 283 do CPC/2015.¹⁶⁴

No que se refere às novidades trazidas pelas regras *restritivas ou sancionatórias* em matéria de direito probatório no Código do Processo Civil de 2015, especialmente por implicarem restrição ao direito adquirido à aplicabilidade da lei anterior, somente serão aplicáveis se a decisão de *admissibilidade* foi publicada a partir da vigência do Código do Processo Civil de 2015.

É o que acontece com a possibilidade de *redução da prova testemunhal* em audiência¹⁶⁵ (art. 357, § 7.º, do CPC/2015), bem assim na *imposição de medidas* indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias na exibição de documentos (art. 400, parágrafo único).¹⁶⁶

No que se refere à restrição da prova testemunhal, a lei nova não incide imediatamente se a prova oral fora admitida na vigência da lei velha, incidindo, neste aspecto, o sistema do isolamento e o direito adquirido àquele meio de prova.

Quanto ao emprego de medidas de apoio à instrução documental, trata-se de poderes instrutórios do juiz, extraíveis da regra geral posta no art. 139, IV, do CPC/2015, e, de certa forma, pseudonovidade considerando que o art. 461 do CPC/1973 já as empregava, ainda que para efetivar as decisões, mas com reconhecimento doutrinário da possibilidade de recurso à analogia para aplicação aos atos instrutórios do processo. Por tais razões, não se trata propriamente de um tema de direito intertemporal.

8.4. Da valoração da prova

A formação do convencimento judicial se dá progressivamente, à medida que o processo se desenvolve. É certo, todavia, que a formação desse convencimento se acentua quando se supera cada uma das etapas da fase instrutória. A aplicação do art. 1.047 deve ser ponderada em cada uma delas, segundo a sua natureza do ato praticado, tanto na perspectiva do meio de prova, quanto do procedimento probatório.

Uma vez requerida, admitida e produzida a prova, cabe ao juiz valorá-la antes de decidir o caso concreto. Resta verificar quando a valoração seguirá a regra anterior e em que medida suporta a imediata incidência da lei nova, considerando que a depender do caso prevalece o sistema do isolamento dos atos processuais ou o sistema das fases do processo.

Nos processos pendentes quando da entrada em vigor do Código do Processo Civil de 2015,

poderá o magistrado formar seu convencimento com base na carga dinâmica da prova?

Depende. Se a distribuição dos encargos probatórios na forma dinâmica se deu na mesma decisão de admissibilidade das provas, ainda que na vigência do Código do Processo Civil de 1973, tem-se como admissível a formação do convencimento com base nas novas regras do Código do Processo Civil de 2015, uma vez que as partes não poderiam alegar surpresa com a inovação processual por conta da pré-eficácia da regra nova ¹⁶⁷.

Todavia, fora das hipóteses relativas aos procedimentos especiais, como aqueles atinentes à tutela das relações de consumo, nos quais há casos em que a inversão do ônus da prova é *ope legis* e, portanto pode dar-se como regra de julgamento, tem-se que nas demais hipóteses nas quais não se admite a inversão *ope iudicis*, a não ser como regra de procedimento, é inadmissível o julgamento fundado em distribuição do ônus da prova, por violação do art. 10 do CPC/2015 e à cláusula do devido processo legal posta no art. 5.º, LV, da CF/1988, configurando decisão-surpresa.

Deveras, no que se refere à carga probatória, convém lembrar que antes mesmo do Código do Processo Civil de 2015 já se admitia redistribuição do ônus probatório em algumas situações.

A carga estática da prova não é a regra nas relações consumeristas. ¹⁶⁸ Havendo verossimilhança das alegações do autor e comprovada a hipossuficiência da parte, pode o magistrado inverter ¹⁶⁹ o ônus probatório desfavoravelmente ao réu, ônus que estaticamente era imposto ao autor. Isto porque, o réu, nesses casos, detém maiores condições de produzir a prova, frente à hipossuficiência do consumidor na demanda.

Poderá, então, o magistrado valorar as provas *admitidas* ao tempo do Código do Processo Civil de 1973, atribuindo ônus probatório dinâmico com base nas novas regras processuais?

Em linha de princípio, não se descarta essa possibilidade em razão da pré-eficácia do Código do Processo Civil de 2015 e antes mesmo da validade no mundo jurídico. Isso porque a carga dinâmica já era aplicada muito antes da sanção do Código do Processo Civil de 2015, como se vê da doutrina ¹⁷⁰ e de alguns precedentes na jurisprudência.

Neste particular, colhe-se excerto do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no Código do Processo Civil, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.” ¹⁷¹

Evidentemente, a distribuição não poderá ocorrer sem respeito ao contraditório, de modo que resultaria inviável aplicá-la como regra de julgamento. ¹⁷² Por outro lado, ainda que excepcionalmente, tem-se como possível que se produzam provas em via recursal (art. 932, I; art. 933, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015), desde que haja justa causa e prévio contraditório, mediante conversão em diligência (*ex.: não adstrição do colegiado ao laudo, renovando-se a perícia, sem que seja necessário cassar a sentença*), após o que o feito poderá ser pautado para julgamento, evitando-se surpresa às partes. ¹⁷³

Note-se que quando seja admitida a produção de provas em grau de apelação, surge como adequado o sistema das fases do processo, pois a regra da carga dinâmica está a incidir somente à fase instrutória, ainda que as provas tenham sido admitidas na vigência da lei anterior – o que seria pseudonovidade, ou, se admitidas no período de *vacatio legis*, mediante a pré-eficácia do Código do Processo Civil de 2015.

Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais:

I – em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6.º,

inciso XIV, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

II – regulados pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 1.º A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas.

§ 2.º Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

§ 3.º Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável.

§ 4.º A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário.

1. Prioridade de tramitação

A tramitação prioritária presta observância ao mandamento constitucional do art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988, que assegura a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação. Excetua-se a regra da obediência à ordem cronológica preferencial de conclusões (art. 12, *caput* e VII, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei 13.256/2016), a fim de privilegiar a tempestividade da tutela àqueles que se encontrem em situações peculiares, que exijam tratamento de urgência pela jurisdição.

2. Prioridade ao idoso

A tramitação prioritária conferida à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos se alinha com a *garantia de prioridade* enunciada pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso), reproduzindo a disposição já prevista no art. 71 do referido compêndio. Esse tratamento abarca as hipóteses de litisconsórcio, estendendo a prioridade aos demais litisconsortes, ainda que estes não sejam idosos.¹⁷⁴ A mesma extensão, todavia, não se aplica ao causídico, não se dando tramitação prioritária em razão da idade do advogado.¹⁷⁵ Dentre os feitos prioritários em razão da idade da parte, dar-se-á *prioridade especial* aos maiores de 80 (oitenta) anos de idade, como enunciam os arts. 3.º, § 2.º, 71, § 5.º, do Estatuto do Idoso.

3. Prioridade aos portadores de doenças graves

A prioridade de tramitação outorgada aos portadores de doenças graves possui esteio no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CF/1988). Antes mesmo da previsão legal neste sentido, a doutrina e jurisprudência consentiam na necessidade de priorizar a tramitação de ações aos que se encontram em condições especiais de saúde, reconhecendo que a própria incidência direta dos direitos fundamentais impõe a celeridade processual.¹⁷⁶ As doenças entendidas como graves serão as mesmas descritas na legislação do Imposto de Renda (Lei 7.713/1988), assim elencadas: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. Embora o rol de moléstias graves elencado no art. 6.º, XIV, da Lei 7.713/1988, alterado pela Lei 11.482, de 2007, seja taxativo, segundo entendimento sedimentado no STJ,¹⁷⁷ é possível se aventar requerimento expresso, em casos de outras doenças graves não abrangidas, sob o fundamento do art. 12, § 2.º, IX, do CPC/2015 (causas que exijam urgência no julgamento), que poderá ser deferido mediante decisão fundamentada. A prioridade deve ser concedida, assim como nos casos de maiores de 60 (sessenta) anos, em hipóteses de litisconsórcio, não se estendendo aos causídicos. Nesta última hipótese, inobstante, também é possível se peticionar, com fundamento no art. 12, § 2.º, IX, do CPC/2015, pelo deferimento de atendimento antecipado do processo, diante da urgência no julgamento.

4. Prioridade às crianças e aos adolescentes

A previsão de tramitação prioritária às crianças e aos adolescentes se perfilha com a *absoluta prioridade* constitucionalmente outorgada aos infantes (art. 227, *caput*, da CF/1988). Nesta esteira, extrai-se a prioridade de tramitação, também, do art. 4.º, *caput*, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), que dispõe ser dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, sob pena de responsabilização do agente público que deixar de prestar observância à tramitação prioritária (art. 152 do ECA). A tramitação prioritária, saliente-se, é conferida *especificamente* aos processos regulados pelo ECA, posto que estes têm como objeto, em regra, a proteção da criança e do adolescente em situação de risco.

5. Pessoas jurídicas e entes despersonalizados

A prioridade de tramitação legalmente prevista se dirige, estritamente, a pessoas físicas. Destarte, ainda que todos os sócios quotistas e/ou representante legais da empresa sejam idosos, ou que todos os associados de outra entidade despersonalizada sejam idosos, o benefício não se aplicará, dada a distinção entre a existência da pessoa jurídica, e dos entes despersonalizados, para com a de seus membros.¹⁷⁸

6. Requerimento e concessão do benefício ex officio

Segundo dispõe o § 1.º do art. 1.048, a prioridade de tramitação *deve* ser requerida *pela pessoa interessada* à autoridade judiciária competente ao julgamento do feito. A necessidade de requerimento expresso da parte, inobstante, merece ponderação: nos casos em que a inércia da parte seja acompanhada de patente hipossuficiência, o magistrado, avaliando os elementos dos autos, deverá conceder o benefício de ofício. Isso porque, claramente, está-se diante de norma dispositiva que, por peculiaridades fáticas, assume contornos de ordem pública – casos que envolvam crianças e/ou adolescentes em situação de risco, idosos desassistidos ou em condições de miserabilidade etc.¹⁷⁹ Pela mesma razão, deve-se também permitir ao Ministério Público, enquanto *custos legis*, que requeira a concessão do benefício.

7. Concessão administrativa

Apresentada a condição, inequivocamente, por meio de prova documental pré-constituída, dispensa-se o deferimento judicial, possibilitando-se ao cartório conceder imediatamente o benefício.

8. Prova da condição

A prova da condição de idoso, criança ou adolescente será realizada, *prima facie*, mediante apresentação de documento cuja oficialidade lhe outorgue presunção de veracidade (documentos oficiais como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação etc.). Inobstante, há situações em que esta regra deverá ser afastada – a exemplo de medidas protetivas voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade fática. Há casos em que o ensejo fático exigirá o aquebrantar da exigência de prova documental para que se conceda prioridade de tramitação; ao contrário, penalizar-se-á o vulnerável em decorrência de um formalismo desproporcional. Já a prova da condição de portador de doença grave poderá se confirmar mediante apresentação de laudo médico, dispensada a realização de laudo oficial.¹⁸⁰

9. Meios de impugnação

A decisão que denegar o benefício da tramitação prioritária desafiava, no sistema pretérito, o recurso de Agravo de Instrumento. Hodiernamente, compreende-se que o rol de decisões interlocutórias impugnáveis por Agravo de Instrumento, elencado no art. 1.015 do CPC/2015, é taxativo – e, dentre estas, não se encontra a hipótese de denegação do benefício da tramitação prioritária. Resta claro, inobstante, que todas as hipóteses fáticas aqui previstas (idosos, portadores de moléstia grave, crianças e adolescentes) exigem um tratamento efetivamente célere,

por expressa exigência constitucional, sendo inadequado aguardar até a apelação para que se realize a impugnação em preliminares. Destarte, o meio de impugnação a ser empregado deverá ser o Mandado de Segurança. Quanto à parte contrária, inexistente meio de impugnação da decisão que conceder o benefício, sendo esta hipótese de falta de interesse de agir, posto inexistir direito à tramitação lenta. ¹⁸¹

10. Falecimento do beneficiário

Em caso de falecimento do beneficiário, a prioridade previamente concedida não cessará, estendendo-se ao cônjuge supérstite ou ao companheiro em união estável. É irrelevante, neste caso, a idade ou condição de saúde do cônjuge ou companheiro. O Código de Processo Civil de 2015 suprimiu, neste dispositivo, o requisito previsto última parte do art. 71, § 2.º do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003, no qual se previa a necessidade do cônjuge ou companheiro também ser maior de 60 (sessenta) anos.

11. Identificação dos autos

A prioridade de tratamento deve ser adequadamente sinalizada, tanto em caso de tramitação física quanto na eletrônica. Sob a forma física, deverão os tribunais estabelecer, por meio de normativas internas, os sinais distintivos dos processos que gozem deste benefício. Também os sistemas eletrônicos de processamento devem desenvolver meios de garantir o tratamento adequado das ações marcadas pela tramitação prioritária.

12. Saneamento de vício processual

A eventual falta de sinalização dos autos como prioritários, ou hipóteses de deferimento ou indeferimento inadequados, não ensejarão a nulidade dos atos praticados, ainda que representem prejuízos às partes. Afinal, a razão dessa previsão legislativa é conferir celeridade e tempestividade à tutela jurisdicional, e o desfazimento de quaisquer atos processuais acarretaria no atraso ainda maior. Notado o vício, este deverá ser corrigido imediatamente, de ofício ou a requerimento. Na hipótese de deferimento patentemente equivocado, a parte contrária não poderá alegar nulidade, posto não haver prejuízo na tramitação mais célere.

13. Regra de direito intertemporal

A aplicabilidade da presente regra deverá ser imediata, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Tendo em vista se tratar de norma protetiva de hipossuficientes, de ordem pública, os requerimentos de tramitação prioritária eventualmente denegados sob o regime antigo *não ensejarão* preclusão consumativa, sendo possível sua reiteração perante a regra nova.

Art. 1.049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código.

Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se houver.

1. Processo e procedimento

A distinção entre processo e procedimento é tema de amplo debate na doutrina clássica. Segundo as concepções de maior reverberação entre nossos processualistas, o processo engloba em sua estrutura, a um só tempo, a *relação jurídica processual* e o *procedimento*. Destarte, concebia-se o processo como a relação jurídica de direito público por meio da qual se busca a tutela de um direito subjetivo. E o procedimento, a seu turno, representaria o conjunto de atos ordenados, por meio dos quais se exerce a jurisdição. ¹⁸²

Tais concepções, claramente, atribuíam um valor menor ao procedimento, eis que a mera noção de concatenação de atos desvincula essa categoria de qualquer finalidade, objetivo ou necessidade. ¹⁸³ Também o processo, visto à luz da relação jurídica processual, perde sua

finalidade específica e sua relevância democrática, ao tornar-se conceito neutro e abstrato, capaz de abarcar qualquer conteúdo, de forma suficiente para esconder quaisquer misteres estatais. ¹⁸⁴

Hodiernamente, todavia, essas categorias devem ser lidas a partir do corte transversal do Direito Constitucional sobre o Processo (art. 1.º do CPC/2015). Assim, mais importa salientar a função que cada qual recebe no Estado de Direito, de modo a reler todos seus institutos à luz deste mister. Ao afirmarmos a ressignificação do direito de ação como *direito à tutela jurisdicional efetiva*, ¹⁸⁵ torna-se imprescindível que também as noções de processo e procedimento sejam repensadas, a fim de emparelha-las aos desígnios contemporâneos. Compreendidos à luz do constitucionalismo, então, processo e procedimento convergem a uma só função: a justa, adequada e tempestiva tutela dos direitos, realizando um incessante resgate dos valores jusfundamentais que integram seu cerne. ¹⁸⁶

Reflexionado o processo como instrumento de proteção de direitos, o procedimento, que lhe dá conteúdo, não mais pode ser visto como uma ordenação de atos destituída de conteúdo e finalidade, posto constituir-se em ferramenta essencial à viabilização do direito material e à proteção dos direitos fundamentais processuais. ¹⁸⁷ É com vistas à consecução destes fins que devem ser interpretadas todas as normas previstas na legislação processual pátria.

2. Ritos processuais

O processo contemporâneo tem por eixo a *tutela jurisdicional dos direitos*, e toda sua disciplina deve se voltar atentamente à efetiva e adequada realização deste escopo. Nesta seara, uma das possíveis sistematizações do Código é a divisão pautada nos *meios* através dos quais a tutela jurisdicional será prestada, bipartindo seus ritos entre tutela mediante *procedimento comum* e mediante *procedimentos diferenciados*, assim subdivididos segundo a necessidade de adaptação evidenciada pelo direito material tutelado. ¹⁸⁸ Nos tópicos seguintes, analisar-se-ão ambas categorias em suas especificidades.

3. Jurisdição civil contenciosa e jurisdição civil voluntária

O estudo dos procedimentos requer, também, uma análise sobre as duas “formas” de tutela jurisdicional, assim divididas segundo a existência ou ausência de conflito em seu bojo: a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária.

Para esse exame, todavia, será necessário investigar *o que é* a jurisdição no Estado contemporâneo, a fim de bem definir suas categorias e bem observar suas finalidades. A partir deste estudo, tornar-se-á mais compreensível as noções de procedimento comum de jurisdição voluntária, procedimento comum de jurisdição contenciosa, procedimento especial de jurisdição voluntária e procedimento especial de jurisdição contenciosa.

Segundo as concepções clássicas, na jurisdição contenciosa, pressupõe-se a existência fática de controvérsia entre as partes, que se deduz na lide processual, demandando uma atuação jurisdicional heterônoma; noutras palavras, conclama-se a solução de um conflito de interesses a um terceiro (Estado-juiz) investido de poder jurisdicional. Na jurisdição voluntária, outrossim, haveria mera atividade administrativa por parte do órgão jurisdicional (“administração pública de interesses privados”), eis que nesta categoria inexistente controvérsia deduzida em juízo. ¹⁸⁹ Esses conceitos, claramente, alinhavam-se à noção de jurisdição enquanto função voltada a *resolver litígios*: se não há lide, não há jurisdição “propriamente dita”, mas pura administração.

Todavia, hodiernamente, compreende-se com clareza que a função jurisdicional não tem em seu núcleo distintivo a resolução de conflitos, mas direciona-se à concretização de valores públicos. ¹⁹⁰ A solução de conflitos, então, perde sua centralidade, para dar lugar à proteção de direitos, à luz do Estado Constitucional. Fundando-nos nesta concepção, então, resta claro que *ambas formas*, contenciosa e voluntária, possuem caráter jurisdicional. Embora apenas na primeira a tutela do direito derive de um conflito processualmente deduzido, a segunda atua para garantir a proteção de um direito socialmente relevante, trazendo ao lume a convergência de finalidades entre ambas. ¹⁹¹ É este, portanto, o viés interpretativo ao qual se deve empregar:

embora distintos pela presença ou não do conflito processualmente deduzido, ambos convergem funcionalmente, devendo ser lidos sob o mesmo enfoque.

4. Procedimento comum

O procedimento comum, previsto no Título I, do Livro I, da Parte Especial do CPC/2015 (arts. 318 e ss.), é o rito padrão para a tutela dos direitos em nosso sistema processual.¹⁹² O Código de Processo Civil de 2015 deixou de bipartir o procedimento comum em ordinário e sumário, tal qual se realizava no antigo compêndio processual (art. 272, *caput*, do CPC/1973), priorizando a noção de *adequação do procedimento ao caso concreto*, cuja análise se dará subsequentemente.

Sob este rito, podem tramitar tanto os processos de jurisdição contenciosa quanto os de jurisdição voluntária. Aplicam-se também suas normas naquilo que o regramento dos demais procedimentos especiais e do processo de execução silenciarem (art. 318, parágrafo único, do CPC/2015). Trata-se, de fato, do alicerce procedimental sobre a qual se constrói, em maior ou menor intensidade, todo o sistema de tutela dos direitos.

No procedimento comum, ressalte-se, tanto *atos de conhecimento* quanto *atos de execução* são praticados. Incorre-se em equívoco, por conseguinte, ao discipliná-lo na seara estrita do processo de conhecimento.¹⁹³ Afinal, em se outorgando à tutela dos direitos a centralidade do processo, não se pode cogitar que a atividade jurisdicional se satisfaz na prolação da decisão final de mérito. O procedimento comum se inicia mediante o exercício da ação e finda com a fase de cumprimento da sentença,¹⁹⁴ excetuadas as hipóteses das sentenças autossuficientes (declaratórias ou constitutivas) e das sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa

O Código de Processo Civil de 2015 prevê 14 (quatorze) procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, assim previstos no Título III do Código: (i) ação de consignação em pagamento (art. 539 e ss.); (ii) ação de exigir contas (art. 550 e ss.); (iii) ações possessórias (art. 554 e ss.); (iv) ações de divisão e demarcação de terras (art. 569 e ss.); (v) ação de dissolução parcial de sociedade (art. 599 e ss.); (vi) ação de inventário e partilha (art. 610 e ss.); (vii) embargos de terceiro (art. 674 e ss.); (viii) ação de oposição (art. 682 e ss.); (ix) ação de habilitação (art. 687 e ss.); (x) ações de família (art. 693 e ss.); (xi) ação monitória (art. 700 e ss.); (xii) ação de homologação do penhor legal (art. 703 e ss.); (xiii) ação de regulação de avaria grossa (art. 707 e ss.); e (xiv) ação de restauração de autos (arts. 712 e ss.).

6. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária

Na tutela jurisdicional em que se ausenta a controvérsia, subdividem-se os procedimentos especiais em 10 (dez), assim previstos no Cap. XV, Título III: (i) ação de notificação e interpelação (art. 726 e ss.); (ii) ação de alienação judicial (art. 730); (iii) ação de divórcio e separação consensuais, extinção consensual de união estável e alteração do regime de bens matrimonial (art. 731 e ss.); (iv) ação de abertura de testamento (art. 735 e ss.); (v) ação de petição de herança jacente (art. 738 e ss.); (vi) ação de arrecadação dos bens dos ausentes (art. 744 e ss.); (vii) ação de arrecadação de coisas vagas (art. 746 e ss.); (viii) ação de interdição (art. 747 e ss.); (ix) ação de organização e fiscalização das fundações (art. 764 e 765); (x) ação de ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo (art. 766 e ss.).

7. Princípio da adequação dos procedimentos

O processo civil contemporâneo exige o repensar de dogmas e idiosincrasias outrora vigentes. Nesse contexto, a afirmação da função jurisdicional como a *tutela dos direitos*, em especial aqueles fundamentais, exige uma dupla revisão de nossos paradigmas procedimentais: a um, faz-se necessário *adequar o procedimento* à justa, efetiva e tempestiva tutela dos direitos; a dois, é imprescindível ter-se uma visão extraprocessual, de gestão do serviço jurisdicional, que seja capaz de garantir o bom funcionamento do Poder Judiciário diante de suas limitações estruturais.

Sob o viés da adequação do procedimento à necessidade de justa tutela do direito, perfilha-se a estrutura procedimental à positivação do mandamento constitucional do acesso à ordem jurídica justa.¹⁹⁵ Essa ótica impõe ao Estado, tanto sob o manto legislativo quanto jurisdicional, criar ferramentas que adequadamente satisfaçam as especificidades da proteção de cada direito. E, como resta claro na história do processo civil, não basta a previsão de procedimentos especiais pensados em abstrato, estritamente à luz do direito material: é uma utopia imaginar que o legislador construirá procedimentos capazes de bem tutelar todas as situações concretas, sobretudo diante das constantes mudanças sociais que vivenciamos.¹⁹⁶ Torna-se imperioso, por conseguinte, abandonar a pretensão da uniformidade procedimental e dar vez à noção de *construção do procedimento adequado às situações de direito substancial*.¹⁹⁷

Sob o enfoque próprio da jurisdição, é imperioso conferir aos magistrados certo nível de discricionariedade para, criativamente, alterar o rito processual, a fim de que se possa otimizar o deslinde da demanda. É nesta seara que adentra o art. 139 do CPC/2015, em cujo *caput* se afirma que “o juiz *dirigirá* o processo”, assumindo um dever de gestão processual por parte do magistrado. O inc. VI do mesmo dispositivo outorga ao juiz a capacidade de dilatar os prazos e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às especificidades do caso, a fim de maximizar a efetividade à tutela do direito. Para além destas hipóteses expressamente elencadas, nada há de impeditivo em se propor outras formas criativas de se organizar o procedimento, a fim de garantir um processo justo, desde que tais mudanças procedimentais não violem direitos fundamentais das partes.¹⁹⁸ Atente-se, finalmente, nesta esteira, que o direito comparado tem demonstrado grande êxito na flexibilização do procedimento, em especial nos ordenamentos estadunidense e britânico.¹⁹⁹

Já sob o aspecto da *gestão processual*, alinhado à noção de *proporcionalidade panprocessual*,²⁰⁰ faz-se necessário ter em mente o indispensável compromisso para com o adequado gerenciamento da massa de processos que abundam no Judiciário. Observando a prestação jurisdicional sob a ótica de serviço público, não se pode descuidar de suas limitações no tocante a estrutura, recursos, dentre outros; e, por conseguinte, é imperioso que, a cada demanda, pense-se no procedimento que empregará recursos de modo mais proporcional à complexidade da causa, levando em consideração a necessidade de reservar recursos aos outros processos.²⁰¹ Um procedimento adequado, então, passa também pela análise extraprocessual, de gestão da coisa pública, que exige pragmatismo e bom senso na aplicação do capital público.

8. Acordo de procedimento

O art. 190 do CPC/2015 trouxe às partes plenamente capazes a faculdade de estipular mudanças no procedimento, a fim de melhor atender às especificidades da causa, sempre que se tratar de processo sobre direitos que admitem autocomposição. Tal previsão acompanha a já descrita noção de *adequação do procedimento à tutela do direito material*, prestigiando, neste ponto, a autonomia das partes. Permite-se, sob a égide da nova legislação, a celebração de negócios processuais atípicos, atribuindo-se ampla liberdade para a modulação do procedimento.

9. Direito intertemporal

Remete-se o leitor, neste ponto, aos comentários ao art. 1.046, nos quais se analisa, especificamente, a matéria do direito intertemporal acerca do procedimento.

Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2.º, e 270, parágrafo único.

1. Processo eletrônico

Os tempos presentes são, inequivocamente, marcados pelo aumento exponencial da informatização de todos os aspectos cotidianos. A ampliação do emprego dos meios eletrônicos no

processo judicial, nesta seara, constitui-se em medida indispensável à consecução do mandamento constitucional da efetividade do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988).

Embora noticie-se a existência de tímidas normativas que preveem determinadas formas de informatização desde a década de 1990 – por exemplo da Lei 9.800/1999, que previa o emprego de fac-símile ou *outros instrumentos similares* para prática de atos processuais que dependam de petição escrita –, a Lei 11.419/2006 foi a primeira a prever, de forma expressa e sistemática, um processo judicial informatizado. De fato, a disciplina do processo eletrônico é extremamente recente. Inobstante, o Código de Processo Civil de 2015 se ateve à tendência da informatização, dispondo, repetidamente, acerca da *preferência* ao emprego dos meios eletrônicos.

Em diversos excertos, ainda, regulamenta o emprego dos meios eletrônicos para a tramitação processual, a exemplo do art. 193 e ss. (“Da prática eletrônica de atos processuais”), dos arts. 246, § 1.º, e 270 (realização de citações e intimações *preferencialmente* pelo meio eletrônico), do art. 257, II (publicação de edital de citação na rede mundial de computadores), do art. 263 (preferência do meio eletrônico para expedição de cartas de ordem, precatória e rogatória), do art. 334, § 7.º (possibilidade de realização de audiência de conciliação ou de mediação por meio eletrônico), do art. 422, § 1.º (produção de prova através de fotografias extraídas da *internet*), dos arts. 741 e 745 (publicação de editais de arrecadação), do art. 746, § 2.º (publicação de edital de depósito de coisa vaga), do art. 755, § 3.º (publicação da sentença de interdição), dos arts. 886, IV, e 887, §§ 2.º e 3.º (publicação de editais de leilão), do art. 927, § 5.º (publicação dos precedentes das cortes), dentre outros. O art. 1.050, destarte, acompanha este movimento de informatização.

2. Comunicação eletrônica dos atos processuais

A comunicação eletrônica dos atos processuais encontra previsão na Lei 11.419/2006, na qual se dispunha acerca de duas formas de intimação: por meio de publicação no *Diário da Justiça eletrônico* (art. 4.º, § 2.º) e por meio de portal eletrônico próprio (art. 5.º). Não se está a tratar neste dispositivo do Código de Processo Civil de 2015, portanto, de novidade, mas de reprodução de normativas já previstas outrora. Inobstante, merece destaque a atualização de conteúdo empreendida pelo novo compêndio processual: no contexto da Lei de 2006, o emprego das vias eletrônicas para a tramitação de processos era, ainda, incipiente, motivo pelo qual o legislador, à época, teve o cuidado de prever um meio alternativo aos portais eletrônicos próprios. Hodiernamente, a existência de sistemas eletrônicos de informação próprios aos tribunais é recorrente, e o Novo Código de Processo Civil acompanhou essa direção, utilizando como *regra* a comunicação de atos por meio dos sistemas eletrônicos – por exemplo do disposto nos arts. 270 e 246, § 1.º.

3. Obrigatoriedade do cadastro da Administração Pública nos portais eletrônicos próprios

O art. 1.050 trata como *dever* dos órgãos públicos o cadastro, nos sistemas eletrônicos, perante os tribunais nos quais atuem, para que recebam comunicações dos atos processuais diretamente por meio dos portais próprios às cortes. Essa exigência, inequivocamente, visa outorgar concreção aos mandamentos da eficiência, da celeridade, da economicidade, dentre outros; eis que, dessa forma, a um só tempo, dispensa-se o dispêndio de recursos com as comunicações por meios físicos, bem como acelera-se a marcha processual ao se prescindir da costumeira espera decorrente do envio postal.

A exigibilidade do cadastro se dará a partir de 30 (trinta) dias após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, dirigindo-se à Administração Pública direta e indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública. Por razões lógicas, tal exigibilidade não se opera nos tribunais em que inexista portal eletrônico próprio. Nos casos em que a Corte venha a implementar o processo judicial eletrônico em momento posterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, a exigibilidade da presente norma deve se dar 30 (trinta) dias após a *implementação do sistema* no Tribunal.

4. Descumprimento da obrigação

O tratamento enquanto *dever* processual faz exsurgir o questionamento acerca de *qual a medida idônea* para que se garanta o cumprimento deste dispositivo por parte dos órgãos públicos. É possível se cogitar, neste âmbito, a aplicação da multa de litigância de má-fé, fundada no art. 80, IV, do CPC/2015 (oposição de resistência injustificada ao andamento do processo), diante do indevido retardo do andamento processual e elevação dos seus custos, obstaculizando o cumprimento da própria legislação processual. Também não se exclui a possibilidade da imposição de multa, a fim de induzir o cumprimento do preceito por parte da Administração Pública.²⁰²

Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1.º, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte.

1. Obrigatoriedade do cadastro das empresas públicas e privadas nos portais eletrônicos próprios dos tribunais

Tal qual se dispôs no artigo 1.050, é *dever* das empresas públicas e privadas realizar o cadastro, nos sistemas eletrônicos, perante o juízo onde tenham sede ou filial, para que recebam comunicações dos atos processuais diretamente através dos portais próprios às cortes, cumprindo o disposto no art. 246, § 1.º.

A exigibilidade do cadastro, aqui, também se dará a partir de 30 (trinta) dias após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo inoperante nos tribunais em que inexista portal eletrônico próprio. Nos casos em que a corte venha a implementar o processo judicial eletrônico em momento posterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, a exigibilidade da presente norma deve se dar 30 (trinta) dias após a *implementação do sistema* no Tribunal.

2. Exclusão das microempresas e empresas de pequeno porte

Replicando o art. 246, § 1.º, do CPC/2015, o art. 1.051 dispensa o cadastro prévio, nos sistemas informatizados, às empresas de pequeno porte e microempresas, embora não lhes vede a inscrição, caso assim repute pertinente.

Dessa forma, resta claro que ambos os arts. 1.050 e 1.051 dirigem-se, sobretudo, aos denominados “litigantes habituais”: empresas de grande porte e a própria Administração Pública. Esta especificidade de desígnio é justificável, eis que os litigantes recorrentes, somados, ocupam a imensa maior parte dos processos em tramitação perante o Poder Judiciário. Seu cadastro prévio nos sistemas informatizados próprios dos tribunais, portanto, é essencial para a maior economicidade e celeridade nos processos.

3. Descumprimento da obrigação

Tal qual se indica nos casos relacionados aos órgãos públicos (art. 1.050), é possível se cogitar, em caso de descumprimento do *dever* de cadastro indicado pelo art. 1.051, a aplicação da multa de litigância de má-fé, fundada no art. 80, IV, do CPC/2015 (oposição de resistência injustificada ao andamento do processo), eis que se estaria a, indevidamente, atrasar o andamento processual e elevar seus custos, resistindo ao cumprimento da própria legislação processual. Também não se exclui a possibilidade da imposição de multa, a fim de induzir o cumprimento do preceito por parte das empresas públicas e privadas de médio e grande porte.²⁰³

Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

1. Ultra-atividade das normas do Código de Processo Civil de 1973 sobre insolvência civil

O legislador que elaborou o Código de Processo Civil de 2015 optou por não tratar do procedimento das execuções contra devedor insolvente (insolvência civil), dispondo que tal rito continuará disciplinado pelo Código de Processo Civil de 1973 até que sobrevenha lei específica – cujo surgimento poderá levar décadas, ou simplesmente não ocorrer.

A ultra-atividade de disposições setoriais de codificações processuais revogadas não é algo inédito no Brasil. Até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, procedimentos especiais, como a dissolução parcial de sociedade e a regulação de avaria grossa, ainda eram regrados pelo Código de Processo Civil de 1939.

Dentro da tipologia dos sistemas reguladores das situações de transição de diplomas processuais, no caso da insolvência civil aplica-se o sistema da unidade processual²⁰⁴, visto que o procedimento é inteiramente regulado pela lei anterior.

2. Execução por quantia certa contra devedor insolvente

Sendo o devedor empresário ou sociedade empresária, a execução coletiva é regida pela Lei 11.101/2005 (Falência e Recuperação Judicial). Caso o devedor não se enquadre no rol do art. 1.º da Lei 11.101/2005, será observado o rito da insolvência civil.²⁰⁵

Em linhas gerais, tem-se que a execução por quantia certa contra devedor insolvente é disciplinada pelos arts. 748 e ss. do CPC/1973 (Título IV). O procedimento consiste em uma execução coletiva, feita em prol de todos os credores. Essa execução é universal, pois incide sobre todo o patrimônio penhorável do devedor.²⁰⁶

Esse procedimento transcorre em duas etapas: i) a primeira etapa vocaciona-se tão somente à averiguação do estado patrimonial do devedor, podendo culminar na declaração da sua insolvência; ii) a segunda etapa é precipuamente executiva; inicialmente são arrecadados os bens do insolvente; ato contínuo, tais bens são alienados com vistas à satisfação das dívidas.²⁰⁷

Para que o procedimento de insolvência civil seja admitido, o pedido deverá ser instruído com título executivo judicial ou extrajudicial (art. 754 do CPC/1973). É preciso que as dívidas excedam o valor do patrimônio do devedor (art. 748 do CPC/1973).

Conforme lembra Cândido Rangel Dinamarco, “a insolvência exclui a incidência da regra *prior tempore potior jure*, segundo a qual a execução se faz no interesse do exequente, atribuindo a preferência para a satisfação àquele que houver obtido a penhora em primeiro lugar”.²⁰⁸

Há hipóteses em que a insolvência é presumida: (i) quando o devedor não possuir bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (art. 750, I, do CPC/1973); (ii) quando forem arrestados bens do devedor nas hipóteses em que ele praticou atos com o desiderato de fraudar credores (art. 750, II, do CPC/1973). Tais presunções são *juris tantum*, razão pela qual admitem prova em contrário, que deverá ser produzida na primeira etapa do procedimento de insolvência (fase de cognição).²⁰⁹

Nos termos do art. 753 do CPC/1973, a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário, pelo próprio devedor ou pelo inventariante do espólio do devedor. O código não tratou da intervenção do Ministério Público neste procedimento, razão pela qual ela não é necessária, uma vez que a insolvência civil não gera consequências sociais e econômicas tão agudas como as da falência.²¹⁰

O devedor deverá ser citado para, no prazo de 10 (dez) dias, opor embargos (art. 755, CPC/1973). Poderá também elidir o pedido de insolvência, desde que deposite a importância do crédito (art. 757, CPC/1973).

Art. 1.053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido

prejuízo à defesa de qualquer das partes.

1. Certificação digital dos atos processuais eletrônicos

A certificação digital dos atos processuais é mecanismo que visa garantir a autenticidade e segurança das informações eletrônicas, evitando fraudes e protegendo dados fornecidos em processos judiciais. Quando a lei lhe exige, portanto, trata-se de caractere correlato à validade dos atos jurídicos processuais praticados em meio eletrônico, constituindo-se em requisito de validade objetivo intrínseco ao ato, ou seja, elemento que diz respeito à validade examinada à luz da forma processual empregada.²¹¹

A Lei 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial) prevê, em seu art. 1.º, III, duas formas de assinatura eletrônica: a) a assinatura digital baseada em *certificado digital* emitido por Autoridade Certificadora credenciada; e b) o cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelo respectivo órgão. Embora os sistemas baseados na certificação digital apresentem maior segurança e confiabilidade, nem todos os tribunais e instâncias trabalham com tais certificados, valendo-se do simples cadastro nos portais próprios.

O Novo CPC exige a certificação digital em diversos atos processuais: para que se realize a assinatura digital de procuração (art. 105), para a realização de alienação judicial eletrônica (art. 882, § 2.º), para assinatura dos pronunciamentos judiciais (art. 205, § 2.º), dentre outros. Todavia, tendo em vista a incipiência de diversos sistemas eletrônicos de tramitação processual, o novel compêndio prevê a convalidação dos atos carentes de certificação digital, até que os portais eletrônicos de informação migrem, integralmente, ao sistema de certificação digital emitida por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei. Trata-se, portanto, de regra de direito intertemporal atípica, que vincula a exigibilidade do Certificado a futuro incerto (“... até a transição definitiva”).

2. Nulidade dos atos e convalidação

Os atos processuais, em regra, independem de forma determinada, salvo quando a lei, expressamente, a exigir (art. 188 do CPC/2015). Inobstante, ainda que a lei lhes exija formalidade específica, quando praticados os atos sob outra forma que não lhes retire a finalidade, tampouco prejudique a defesa de qualquer das partes, é possível que se lhes convalide. Tal é o princípio que rege o sistema das nulidades: somente quando impossível a correção, ou aproveitamento, é que o ato deve ser anulado; devendo-se sempre buscar o saneamento dos eventuais vícios.

Os requisitos de validade se inserem no capítulo das nulidades processuais e, por tal razão, também se submetem ao sistema de instrumentalidade das formas processuais²¹². A invalidação é a mais drástica consequência que se pode atribuir à prática defeituosa de um ato e, por isto, deve ser evitada. É nesta seara que se insere o art. 1.053, ao prever a *convalidação* dos atos processuais praticados eletronicamente sem a devida certificação digital.

O dispositivo, em verdade, reitera a regra já disposta nos arts. 188 e 277, que prevê a convalidação dos atos que, praticados fora da formalidade, preenchem sua finalidade essencial e não firam o direito de defesa das partes. Em suma, não há invalidade sem prejuízo (*pas de nullité sans grief*): a invalidação é sanção cujo suporte fático se compõe pelo binômio defeito-prejuízo.²¹³

Enquanto localizada sob o regime geral das nulidades, também a operacionalização do presente dispositivo deve prestar observância às demais normas pertinentes ao sistema: a) a parte que deu causa à nulidade não pode requerer sua decretação (proibição do *venire contra factum proprium* - art. 276), e, por conseguinte, caberá apenas àquele que se reputar prejudicado apontar a falta de certificação digital nos atos que lhe exijam; b) toda invalidade *deve* ser decretada pelo juiz, inexistindo nulidades de pleno direito no processo civil²¹⁴; destarte, a nulidade do ato carente de certificação digital deve ser decretada em decisão fundamentada, observando-se, sempre, a gravidade do defeito, o efetivo prejuízo e a impossibilidade de convalidação; e c) a falta de certificação deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278).

Por fim, insta salientar que, embora o presente dispositivo apresente clara inclinação à transitoriedade, por prever a convalidação dos atos “até a transição definitiva para certificação digital”, resta claro que, mesmo após esta transição, persistirá a possibilidade de aproveitamento do ato carente de certificação, seguindo o regime geral do sistema das nulidades (arts. 188 e 277 do CPC/2015). E, de todo modo, tratando-se a falta de certificação digital um vício *sanável*, deverá o magistrado, antes de cogitar a decretação de nulidade, intimar a parte para, em prazo razoável (art. 218, § 1.º do CPC/2015), providenciar este requisito.

Art. 1.054. O disposto no art. 503, § 1.º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5.º, 325 e 470 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

1. Considerações gerais sobre a coisa julgada

A coisa julgada é um instituto constitucionalmente garantido. Segundo o art. 5.º, XXXVI, da CF/1988, “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Conforme o magistério de Eduardo Couture, a coisa julgada é, essencialmente, uma “exigência” prática, relacionada à busca pela segurança jurídica, preocupação que perpassa todos os sistemas jurídicos. ²¹⁵

Ainda que a coisa julgada tenha seu fundamento na própria Constituição, permite-se que o legislador ordinário modele e module o instituto. Neste expediente, o Código de Processo Civil de 2015 realizou relevantes modificações em relação a essa figura. A título exemplificativo, menciona-se: (i) a alteração das hipóteses de formação de coisa julgada formal e material (arts. 485 e 487); (ii) a previsão da incidência da coisa julgada em decisões parciais de mérito (art. 356, §3.º); (iii) a correção no conceito de “coisa julgada material” (na primeira parte do art. 467 do CPC/1973 constava que: “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença”; já o art. 502 do CPC/2015 apresenta a seguinte redação: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”); (iv) o reconhecimento da possibilidade de a coisa julgada beneficiar terceiros (art. 506); (v) a submissão da empresa, que não foi citada, à coisa julgada formada em ação de dissolução de sociedade em que participaram todos os sócios (art. 601, parágrafo único) e (vi) a incidência da coisa julgada sobre a questão prejudicial, sem que, para tanto, seja necessário o ajuizamento de ação declaratória. ²¹⁶

Destarte, em relação à última modalidade citada (coisa julgada da questão prejudicial), o legislador teve o cuidado de trazer disposição específica de direito transitório. Esta opção é elogiada pela doutrina. ²¹⁷

2. Coisa julgada em relação à questão prejudicial

Sabe-se que, ao decidir a causa, o magistrado, em geral, não fica adstrito ao exame da questão principal; mas depara-se também (...) “com questões que digam respeito a outros estados ou relações jurídicas, que poderiam ser, por si mesmas, objeto de processo autônomo e independente. Estas questões são denominadas de prejudiciais.” ²¹⁸

Como citado, no CPC/1973, art. 470, para que a coisa julgada incidisse sobre a questão prejudicial relevante para o deslinde do mérito da causa, era preciso que algum dos litigantes ajuizasse uma “ação declaratória incidental”. Todavia, tal ação incidental era pouco usada na prática forense, sendo que, ao menos no meio acadêmico, seu exemplo clássico de aplicação era o do suposto pai, alvo de ação de alimentos movida pelo suposto filho, que desejava que a coisa julgada também se formasse em relação à parte da decisão que deliberou acerca da ocorrência, ou não, da paternidade.

Já no bojo das discussões que antecederam a elaboração CPC/2015, entendeu-se que a regra geral do CPC/1973, que estende a coisa julgada apenas à parte da decisão que resolveu mérito da demanda, abria margem para o inconveniente ajuizamento de ações futuras, embasadas na

mesma causa de pedir. Segundo Teresa Arruda Alvim et. al: “a primeira ação não terá resolvido completamente (e para sempre) o conflito subjacente à demanda. Além do mais, isso pode ocasionar a sobrecarga dos tribunais”. ²¹⁹

Ato contínuo, vejamos a redação do art. 503 do CPC/2015 e seus parágrafos:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1.º O disposto no *caput* aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2.º A hipótese do § 1.º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.”

Ou seja, no CPC/2015, para que a coisa julgada se forme sobre a questão prejudicial, exige-se que a resolução desta questão seja necessária para a resolução do mérito; que exista contraditório prévio; que o juízo seja competente para apreciá-la na condição de questão principal e que não existam limitações probatórias ou cognitivas.

Especificamente, sobre o terceiro requisito para a formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial (competência do juízo em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal), cumpre ressaltar que, na prática, é possível e relativamente comum que o juiz se manifeste, incidentalmente, sobre questões as quais não teria competência para apreciá-las como principais.

Citem-se os seguintes exemplos elucidativos: (i) em uma ação previdenciária ajuizada na Justiça Federal tendo como pedido principal o recebimento de pensão por morte, ainda que após farta produção probatória tenha restado comprovado que a autora matinha união estável com o *de cujus*, esse reconhecimento não surtirá efeitos externos ao processo previdenciário, pois a competência para apreciação de questões de família pertence à Justiça Estadual; (ii) em determinada ação inibitória movida junto à Justiça Estadual, o autor, que detém desenho industrial registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o argumento de ocorrência de contrafação, almeja que o réu abstenha-se de produzir, divulgar e comercializar determinado produto; porém, após a realização da perícia, demonstra-se que o registro apresentado pelo autor é inidôneo, pois teria sido copiado um desenho industrial anteriormente registrado por terceiro – situação que não havia sido constatada pelo INPI –, neste caso, ainda que a ação inibitória seja julgada improcedente, não haverá coisa julgada em relação ao reconhecimento da nulidade do registro, posto que as ações de nulidade de registro de propriedade industrial competem à Justiça Federal, uma vez que o INPI (que apresenta natureza de autarquia federal) deve funcionar no processo como litisconsorte passivo necessário, ou, ao menos, possui interesse na causa, fazendo incidir a regra de competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988. ²²⁰

Abstraídas as questões supracitadas, nota-se que o art. 1.054 do CPC/2015 expressamente afastou a incidência da coisa julgada sobre a questão prejudicial nos processos que iniciados antes da data de início da sua vigência.

De fato, caso fosse adotado entendimento diverso, poderiam ocorrer situações esdrúxulas: seria possível cogitar que determinados litigantes invocassem e defendessem a ocorrência, superveniente, de coisa julgada em relação a questões prejudiciais decididas em processos findos há anos, quiçá, há décadas! A vulneração da segurança jurídica ²²¹ seria ululante, desrespeitando-

se o próprio desiderato justificador da existência da coisa julgada, qual seja a estabilidade das relações travadas em sociedade.

Sobre outro ponto de vista, é plausível afirmar que a norma do art. 1.054 do CPC/2015 é desnecessária, pois a admissão, superveniente, da coisa julgada da questão prejudicial em relação a processos extintos (e também iniciados) antes da vigência do CPC/2015 representaria notório desrespeito dos valores consagrados no art. 5.º, XXXVI, da CF/1988, que, ao lado da coisa julgada, protege o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, razão pela qual qualquer interpretação extensiva neste tocante deveria ser, de plano, descartada.

Porém, há de ser aplaudido o cuidado do legislador, que anulará o risco de eventuais equívocos quando da aplicação do instituto regrado pelo art. 503, § 1.º, do CPC/2015. Valem aqui as lições de Gilmar Ferreira Mendes, para quem a noção de segurança jurídica faz com que seja imperativa a adoção de regras de transição nos casos em que ocorre uma mudança radical na projeção de determinado instituto jurídico.²²²

Ainda conforme Gilmar Mendes, é viável argumentar que a ausência de regras de transição, quando de mudanças intensas no sistema jurídico, é capaz de ensejar a chamada “omissão legislativa inconstitucional grave”.²²³

Art. 1.055 . (Vetado .)

O art. 1.055 tinha a seguinte proposta de redação: “O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação de pagamento dos tributos, das multas e das taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade, conforme contrato, ou for objeto de suspensão em tutela provisória.”

A pedido do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda, foram apostas as seguintes razões de veto pela Presidência da República: “Ao converter em artigo autônomo o § 2o do art. 285-B do Código de Processo Civil de 1973, as hipóteses de sua aplicação, hoje restritas, ficariam imprecisas e ensejariam interpretações equivocadas, tais como possibilitar a transferência de responsabilidade tributária por meio de contrato.”

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

1. Efeitos do tempo sobre as relações jurídicas

Há, no Direito, duas principais espécies de *efeitos do tempo sobre as relações jurídicas* : a prescrição e a decadência. Embora pareça certo debate doutrinário acerca da definição destes institutos, e não constitua o objeto desta obra esgotá-lo, é de interesse traçar linhas gerais sobre o tema, a fim de melhor instruir a noção de *prazo prescricional* subjacente ao art. 1.056 do novel compêndio processual.

Dentre os mais clássicos autores a abordarem os temas da prescrição e da decadência, é possível se apontar a obra de Câmara Leal como uma das preconizadoras da doutrina nacional. O processualista, em seu desenvolvimento, emprega critérios eminentemente *práticos* para distinguir cada instituto, a partir da origem da ação: serão prescricionais os prazos aos quais se estabeleça limite temporal *ao exercício da ação* que o protege; e serão decadenciais os prazos aos quais se limite, temporalmente, *o próprio exercício do direito* . Noutras palavras, afirma o autor, o critério distintivo consiste na indagação se ação constitui o próprio exercício do direito (direito subjetivo e ação nascem concomitantemente), ou se o direito subjetivo nasce previamente à ação.²²⁴ No primeiro caso, recairá prazo decadencial; no segundo, prescricional.

Não obstante a definição de Câmara Leal tenha sido amplamente difundida, em razão de sua praticidade,²²⁵ esta não permaneceu imune a críticas. Para Agnelo Amorim Filho, o critério empírico elaborado por Leal careceria de bases científicas tanto para distinguir a prescrição da decadência, quanto para identificar quando nascem concomitantemente, ou não, direito e ação.²²⁶

Segundo o autor, seria necessário fixar a distinção a partir de critérios científicos, capazes de fornecer base sólida à doutrina.

Conforme os critérios científicos propostos pelo autor, então, a partir das noções chiovendianas de *direitos prestacionais* e *direitos potestativos*, afirma-se que a prescrição representa a perda da faculdade de exercício da pretensão de direito material, e, por tal razão, dirige-se àqueles direitos que requerem uma prestação positiva ou negativa de outrem (direitos a uma prestação ou *direitos prestacionais*).²²⁷ A decadência, a seu turno, consiste na perda do próprio direito subjetivo, reservando-se aos direitos cuja pretensão de direito material nasça, concomitantemente, com o direito subjetivo, ou seja, à categoria dos *direitos potestativos*. E, nesta seara, afirma-se *todas as pretensões condenatórias, e somente elas, estão sujeitas à prescrição*, posto fundarem as ações que se dirigem a direitos prestacionais; sendo, doutro lado, *as pretensões constitutivas sujeitas à decadência*, posto vinculem-se aos direitos potestativos. Finalmente, as ações declaratórias, posto não visarem nem prestação, nem sujeição, são imprescritíveis. Para o autor, ainda, as ações mandamentais e executivas são abarcadas pelas demais categorias (condenatórias, constitutivas ou declaratórias), conforme a carga que nelas prepondere.²²⁸

Segundo Yussef Cahali, os critérios elaborados por Amorim Filho também não são imunes a críticas, posto, ao cabo, deslocarem a discussão para a natureza prestacional ou potestativa, havendo diversos casos em que nenhuma das categorias chiovendianas demonstra plena adequação. Inobstante, afirma Cahali que uma *interação* entre ambas definições, de Leal e de Amorim Filho, permite uma análise satisfatória da distinção entre prescrição e decadência,²²⁹ recorrendo-se tanto à natureza prestacional ou potestativa da pretensão de direito material, quanto no tipo de ação que se veicula (condenatória, constitutiva ou declaratória), quanto no momento em que se origina a ação (juntamente do direito subjetivo ou em momento posterior). Esta parece ser uma solução suficiente para que se estude, habilmente, os efeitos do tempo sobre as relações jurídicas.

2. Prescrição intercorrente

Embora o curso processual se desenvolva por impulso oficial, há hipóteses em que se exige a atuação da parte para seu andamento (art. 2.º do CPC/2015). A prescrição intercorrente consiste na perda da pretensão de direito material em razão da inércia do exequente, quando a ele lhe couber atuar. Fulminado o debate doutrinário e jurisprudencial outrora vigente, o art. 924, V, do CPC/2015, prevê como causa de extinção da execução a *prescrição intercorrente*.

Tendo em vista o atual sistema de tutela dos direitos ter conjugado, num só curso processual, conhecimento e execução, afirmam Arenhart, Marinoni e Mitidiero que não se está, aqui, diante de *prescrição* propriamente dita, posto não se atingir uma *nova pretensão* não exercida. Segundo os processualistas, a concepção correta a se conferir seria a *extinção da exigibilidade judicial da prestação* em razão da inércia do autor²³⁰. Em que pese o debate doutrinário acerca do derradeiro *caráter prescricional* desta forma de extinção do processo, é certo que o instituto trata de efeito do tempo sobre a inação do exequente.

O NCPC prevê como hipótese de prescrição intercorrente, expressamente, o caso em que o exequente deixa de agir após o arquivamento dos autos em razão da inexistência de bens penhoráveis (art. 921, § 4.º). Todavia, é certo que deve existir limitação temporal da sujeição do patrimônio do devedor, para que não se incorra em limitação indeterminada da liberdade do indivíduo.²³¹ Destarte, toda inação do exequente, quando a ele couber agir, por período superior ao do prazo prescricional previsto ao direito material, gerará a “prescrição intercorrente” (extinção da exigibilidade judicial da prestação).²³²

A prescrição intercorrente se rege pelas demais regras atinentes ao regime geral: suspende-se, ou se interrompe, conforme a prática de atos processuais, evitando-se sua ocorrência com o impulso processual do exequente antes da decorrência do prazo, *ainda que do impulso não resulte a localização de bens penhoráveis*. A prescrição intercorrente é resultado da *inação do exequente*, e não da inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito; de modo que o art. 924, § 3.º deve ser lido com a devida cautela.²³³

3. Regra da intertemporalidade sobre o início da contagem do prazo

Segundo prevê o art. 1.056 do CPC/2015, a prescrição intercorrente se aplica às execuções com curso iniciado anteriormente à vigência da nova legislação. Todavia, seu *dies a quo* será a data inicial de vigência do Código.

Subsiste, entretanto, questionamento acerca daqueles casos em que a prescrição intercorrente já estava em curso. Ronaldo Cramer, por exemplo, afirma que a prescrição intercorrente tinha plena aplicabilidade anteriormente ao NCPC, e que a regra do art. 1.056, ao “reiniciar” a contagem do prazo, apenas favorece o exequente desidioso²³⁴. Entende-se, todavia, que embora já se admitisse a prescrição intercorrente em determinados casos, o regime instituído pelo CPC/2015 é novo, não podendo ser aplicado retroativamente²³⁵. Essa orientação também prepondera na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça²³⁶. Destarte, aos casos em que *já se declarou a prescrição intercorrente*, anteriormente à vigência do Novo CPC, não se reiniciará o prazo, posto tratar-se de ato jurídico perfeito. Doutro lado, aos demais casos, o prazo para prescrição intercorrente terá seu *dies a quo* regulado pelo início da vigência do novel compêndio processual, tal qual prevê o art. 1.059.

4. Prescrição intercorrente na Execução Fiscal

O art. 40 da Lei 6.830/1980 prevê, textualmente, a prescrição intercorrente nos casos de execução fiscal. Embora seu regramento seja muito próximo do previsto no art. 924 do CPC/2015, entende-se que o prazo prescricional intercorrente não deverá ser reiniciado com a Lei Processual de 2015, eis que se está diante de legislação própria, cuja especialidade afasta a incidência do art. 1.056.²³⁷

Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7.º e 8.º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1.º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

1. Coisa julgada inconstitucional (rectius: sentença inconstitucional)

A retroatividade da declaração de inconstitucionalidade sobre a decisão transitada em julgado materialmente é matéria de intenso debate doutrinário. O questionamento central, neste ponto, é se a coisa julgada material pode ser atacada, por meio da ação rescisória ou da oposição à execução, em decorrência do pronunciamento da Corte Suprema acerca da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, ou de suas respectivas aplicações ou interpretações, que deu fundamento à sentença.

Há, de um lado do debate, diversos processualistas que defendem a possibilidade de relativização da coisa julgada material em razão da posterior declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentava a sentença. Para Cândido Rangel Dinamarco, a coisa julgada, enquanto valor constitucional, deve conviver com outros valores de igual ou superior relevância, e, destarte, não se pode fazer a coisa julgada imperar sobre a inconstitucionalidade, sob pena de se legitimar injustiças, absurdos e fraudes²³⁸. Também Humberto Theodoro Júnior admite a possibilidade de impugnação da coisa julgada sempre que a inconstitucionalidade existir, ressaltando que, ainda que inexistisse regra explícita, o próprio sistema permitiria chegar à mesma conclusão. Para este autor, ademais, nem sequer seria necessária a manifestação da Corte Suprema: partindo da noção de controle difuso de constitucionalidade, afirma o processualista que *a inconstitucionalidade não sofre preclusão*, e, destarte, a qualquer magistrado é dado declará-la a qualquer tempo.²³⁹

Em contrapartida, Luiz Guilherme Marinoni afirma que, embora a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado possua eficácia *ex tunc*, isto não significa que toda decisão deva ser por ela atingida.²⁴⁰ Defende o processualista que, ao se afirmar a inconstitucionalidade de uma lei, *não se está a declarar a nulidade da decisão*, posto que o texto legal não se confunde com a norma, cujo conteúdo se extrai de atividade interpretativa que excede as linhas textuais. A decisão transitada em julgado, portanto, não consiste na mera declaração ou

aplicação da lei, mas é o produto de atividade hermenêutica que *não pode se descurar do controle de constitucionalidade no caso concreto*, diante do controle difuso de constitucionalidade característico de nosso sistema.²⁴¹ A proteção da coisa julgada, nesta linha, não representa a permissão de que uma lei inconstitucional produza efeitos substanciais, mas a salvaguarda de juízos pretéritos acerca da constitucionalidade daquele regramento, quando aplicado ao caso concreto;²⁴² eis que, ainda que a decisão não tenha realizado expressa referência ao debate constitucional, é *dever do juiz controlar, de ofício, a constitucionalidade da lei*, e futuros debates não suscitados no intercurso processual devem ser impedidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada.²⁴³

Entende-se por mais adequada ao sistema processual a segunda corrente interpretativa. A eficácia preclusiva da coisa julgada, afinal, abarca o deduzido e o dedutível (art. 508 do CPC/2015), considerando-se repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. E, num sistema de controle difuso de constitucionalidade, também o debate constitucional deve ser reputado precluso, eis que se possibilita ser reconhecido até mesmo *ex officio*. Não se pode, ademais, admitir uma coisa julgada cuja subsistência esteja sob eterno *condicionamento* à inexistência de posterior declaração de inconstitucionalidade da lei ou da interpretação, sob pena de se criar um regime de insegurança e imprevisibilidade, de recorrente abertura à rediscussão. Reconhecer tal possibilidade, ressalte-se, importaria negar a própria essência e função da coisa julgada material, cujo valor público exprime as garantias de segurança jurídica e previsibilidade, indispensáveis ao sistema jurídico.

Sinalize-se que, com isto, não se pretende defender a coisa julgada sobre *toda e qualquer* inconstitucionalidade: leis, atos normativos, aplicações ou interpretações *tautológicas*, de manifesta inconstitucionalidade, mantêm-se impugnáveis por meio da ação rescisória; também as declarações de inconstitucionalidade, pela Corte Suprema, *anteriores* ao trânsito em julgado da decisão singular, devem preponderar sobre a coisa julgada material, eis que se está diante de precedente normativo cujos efeitos já vinculariam os juízos inferiores naquele período.²⁴⁴ O que não se pode permitir, de fato, é a eterna insegurança gerada pela *retroatividade* dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada material anterior à manifestação do STF.

2. Impugnação à execução, embargos à execução e ação rescisória fundados em inconstitucionalidade

O panorama dado no tópico supra permite analisar, de forma crítica, o disposto no art. 1.057 do novel compêndio processual, inclusive em suas remissões. Para analisarmos a regra da intertemporalidade neste dispositivo, entretantes, faz-se imperioso descrever, sinteticamente, as regras de direito permanente pertinentes a ambos os sistemas processuais antigo e novo.

Segundo o dispositivo, aplicar-se-á às decisões transitadas em julgado antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 o disposto nos arts. 475- L, § 1.º e 741 do CPC/1973. Os mencionados artigos afirmam, respectivamente, a possibilidade de *impugnação* e de *embargos* à execução, ambos fundados na inconstitucionalidade da lei, do ato normativo, ou de suas respectivas aplicações ou interpretações, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Embora nada se expressasse sobre a necessidade de a pronúncia de inconstitucionalidade ser *anterior* à decisão, como se viu acima, a leitura mais acurada do sistema permite concluir-se que tais meios de impugnação somente seriam admissíveis caso a declaração de inconstitucionalidade fosse *anterior* ao trânsito em julgado da decisão impugnada.²⁴⁵ A ação rescisória, nesta sistemática, não seria admissível *em razão da manifestação posterior do STF*, mas, diante do próprio texto legal do Código de Processo Civil de 1973, apenas nas situações em que: a) ocorrer frontal violação ao texto da Constituição; ou b) a declaração de inconstitucionalidade *anteceder* o trânsito em julgado da decisão.²⁴⁶

Outrossim, às decisões transitadas em julgado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicáveis os arts. 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5.º a 8.º. Nestes dispositivos, tomou-se o cuidado devido de se exigir que a inconstitucionalidade, para dar azo à impugnação à execução, seja declarada pelo STF anteriormente ao trânsito em julgado da decisão impugnada (art. 525, § 14 e art. 535, § 7.º). Todavia, previu-se também que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja

superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, *cabera ação rescisória*, cujo prazo se inicia com o trânsito em julgado *da decisão proferida pelo STF* (art. 525, § 15 e 535, § 8.º); não se prevendo, de outro lado, limites para que a decisão da Corte Suprema produza efeitos sobre a coisa julgada material.

Permitir o manejo da ação rescisória, fundada em declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado da decisão singular, demonstra a clara inconstitucionalidade dos arts. 525, § 15 e 535, § 8.º do CPC/2015.²⁴⁷ Afinal, se a decisão da Corte Suprema pode vir a qualquer tempo, e o prazo para a ação rescisória somente se inicia com o trânsito em julgado da decisão do STF, estar-se-á criando um sistema cuja coisa julgada se submete à eterna rescindibilidade, ou seja, condiciona-se *ad eternum* à inexistência de futuras declarações de inconstitucionalidade por parte da Corte Constitucional. Tal linha argumentativa fulmina integralmente o conteúdo da garantia constitucional da coisa julgada, esvaziando a significação concreta da segurança jurídica.

A ação rescisória fundada em inconstitucionalidade declarada posteriormente ao trânsito em julgado da decisão, destarte, parece-nos encontrar um único caminho de salvação: a interpretação conjunta com o previsto no art. 966, V, do CPC/2015, em que se viabiliza a rescisão da coisa julgada quando esta *violar manifestamente* norma jurídica. Trata-se, portanto, dos casos tautológicos, de imperiosa constatação. De outra maneira, caso se interprete os arts. 525, § 15 e 535, § 8.º do CPC/2015 de forma ampliativa, conferindo extensa possibilidade de rescisão da coisa julgada, sem limitação temporal, estar-se-á diante de inquestionável inconstitucionalidade, por se violar a própria garantia da coisa julgada, eternizando-se a instabilidade e a insegurança nas relações jurídicas.

3. A regra de direito intertemporal

Analizados os sistemas do Código de Processo Civil de 1973 e do Código de Processo Civil de 2015, torna-se possível destrinchar a regra de direito intertemporal prevista no art. 1.057 do CPC/2015. O dispositivo em comento definiu, como marco temporal para a aplicação de um ou outro Código, *a data do trânsito em julgado da decisão exequenda*. Transitada em julgado *após* a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, aplicam-se à decisão as regras da novel legislação processual (arts. 525, §§ 14 e 15, e 535, §§ 7.º e 8.º); ao passo que, se ocorrido o trânsito *antes* da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, aplicar-se-ão as regras do antigo Código de Processo Civil (arts. 475-L, § 1.º, e 741, parágrafo único).

Cumprе ressaltar, nesta esteira, que o marco temporal faz remissão à *decisão exequenda*, portanto, ao juízo dado no caso singular. Desta feita, ainda que a decisão da Corte Suprema seja *posterior* à vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou que esta seja *anterior*, mas com efeitos modulados para momento posterior, manter-se-á a aplicação das regras do Código de Processo Civil de 1973, eis que é a data do trânsito da decisão singular que rege o direito intertemporal nos casos de embargos à execução, impugnação à execução e ação rescisória.

Merece distinção, outrossim, o fato de que nosso sistema constitucional permite a *modulação dos efeitos* da decisão que versa sobre a inconstitucionalidade, para que seus efeitos se produzam *ex nunc*, a partir do trânsito em julgado da decisão da Corte Suprema, ou em momento a ser fixado (art. 27 da Lei 9.868/1999). Estar-se-á, aí, diante de segunda dimensão de direito intertemporal: caso o trânsito em julgado da decisão singular se dê em momento *posterior* à declaração de inconstitucionalidade pelo Superior Tribunal Federal, mas *anterior aos efeitos modulados*, manter-se-á inviável sua impugnação, tanto em sede executória, quanto por meio de ação rescisória; seja no sistema de 1973, seja no de 2015. Afinal, embora a decisão da Corte Constitucional seja anterior à coisa julgada na decisão exequenda, seus efeitos estavam sob condição suspensiva temporal, não abarcando, destarte, os julgamentos pretéritos ao início de sua eficácia.

Do exposto, torna-se clara a regra de direito temporal posta, que, conjuntamente com as regras materiais, podem ser assim resumidas, *para ambos os sistemas*: a) para as decisões transitadas em julgado *antes* da vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, e para as decisões transitadas em julgado *após* a vigência do Código de

Processo Civil de 2015, aplica-se o novo Código; b) a declaração de inconstitucionalidade *anterior* ao trânsito em julgado da decisão exequenda viabiliza o desfazimento da coisa julgada material, seja mediante ação rescisória, seja pela via dos embargos ou da impugnação à execução, conforme sua previsão em cada sistema; c) a declaração de inconstitucionalidade *posterior* ao trânsito em julgado da decisão exequenda *não pode violar a garantia da coisa julgada*, nem em um sistema, nem no outro, não sendo viável nem a defesa em sede executória, nem a ação rescisória, *sendo os artigos 525, § 15 e 535, § 8.º do CPC/2015 manifestamente inconstitucionais*, se interpretados ampliativamente; e d) a declaração de inconstitucionalidade anterior, porém com *efeitos modulados* posteriormente, ao trânsito em julgado da decisão singular, mantém a inviabilidade do desfazimento da coisa julgada, posto não abarcar o julgamento pretérito em seus efeitos.

Art. 1.058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do art. 840, inciso I.

1. Depósito de importância em dinheiro

Prevê o art. 1.058 que *em todas as hipóteses* em que houver recolhimento em dinheiro, deverá o depósito ser realizado em nome da parte ou do interessado, em conta especial cuja movimentação depende de ordem judicial. Os bancos em cujo depósito se realizará serão, preferencialmente, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, ou banco no qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado. Excepcionalmente, na falta desses estabelecimentos, permitir-se-á o depósito em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz (art. 840, I do CPC/2015).

O Código do Processo Civil de 1973 previa, em seu art. 1.219, regra de similar conteúdo, afirmando-se que em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz. Ainda, no art. 666, I, do CPC/1973, dispunha-se que os bens *penhorados* seriam depositados no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em um banco, de que o Estado-Membro da União possua mais de metade do capital social integralizado; ou, em falta de tais estabelecimentos de crédito, em qualquer estabelecimento de crédito designado pelo magistrado.

Seria cabível questionar-se se, diante da nova regra, estariam os juízos obrigados a transferir os depósitos, realizados em outras instituições financeiras, para aquelas descritas como prioritárias pelo art. 840, I, do CPC/2015. Certamente, a resposta será negativa, por duas razões: a) primeiramente, a regra do Código de Processo Civil de 2015 não retroage ao ato de depósito realizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – seguindo-se, aqui, a lógica geral do direito intertemporal; b) secundamente, o Código de Processo Civil de 1973 já previa, de certo modo, a mesma sequência preferencial descrita no Código de Processo Civil de 2015, e, portanto, faz-se presumir que, à época, percebeu-se a ausência de tais estabelecimentos de crédito naquela região ou comarca.

Todavia, não se pode esvaziar o conteúdo do art. 1.058 do CPC/2015: é dever do magistrado, em respeito à nova regra, reavaliar a existência de instituições financeiras “preferenciais” em sua região ou comarca, evitando-se que a *praxe* do depósito em determinada instituição, realizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ignore a existência de nova regra, que reforça a prioridade a ser conferida a determinadas instituições financeiras.

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1.º a 4.º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.

1. Considerações iniciais sobre as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo

A lei processual confere ao Poder Público uma série de prerrogativas e facilidades ao litigar em juízo. Sua constitucionalidade tem sido defendida – e majoritariamente aceita – sob o argumento da supremacia do interesse público sobre o particular. ²⁴⁸

Essas prerrogativas se encontram espalhadas pelo Código de Processo Civil e na legislação extravagante. Dentre elas pode-se citar o reexame necessário, o prazo em dobro para recorrer, a necessidade de intimação pessoal de seus procuradores e as limitações à concessão de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.

O art. 1.059 do CPC/2015 mantém as restrições à possibilidade de concessão de medidas liminares contra o Poder Público previstas nos arts. 1.º a 4.º da Lei 8.437/1992 e no art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016/2009.

Não se trata, de modo algum, de disposição transitória e melhor seria alocada junto ao livro referente à tutela provisória. O art. 1.059 do CPC/2015 vem escondido em meio às disposições finais. Embora a constitucionalidade das aludidas restrições seja aceita pela jurisprudência pátria, a localização topográfica do dispositivo é eloquente acerca da legitimidade argumentativa da disposição.

Isso porque é bem verdade que o Estado é responsável pela promoção do interesse público. Todavia, não se pode esquecer que é também o Estado um dos grandes violadores de direitos e, a despeito da vaga argumentação acerca do interesse público por detrás da atuação dos agentes estatais, “não são raras as ocasiões em que tal interesse milita contra as pretensões do Poder Público”.²⁴⁹

Acerca da constitucionalidade das referidas restrições, não se pode deixar de mencionar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, ajuizada em face do art. 1.º, *caput*, da Lei 9.494/1997,²⁵⁰ pelo qual expressamente, aplicavam-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do código revogado os arts. de 1.º, 3.º e 4.º da Lei 8.437/1992. A ação foi julgada procedente para confirmar a constitucionalidade da disciplina da concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública no artigo discutido.²⁵¹

O voto condutor proferido pelo Ministro Sydney Sanches, relator da ADC, teve por fundamento que, “se é razoável nosso sistema processual, quando, com efeito suspensivo, sujeita ao duplo grau de jurisdição as decisões judiciais de mérito proferidas contra a Fazenda Pública; se é, não só razoável, como constitucionalmente imposto, o sistema de precatórios para execuções de tais decisões de mérito”,²⁵² não violaria a razoabilidade exigir tratamento, no mínimo, semelhante para as decisões concessivas de antecipação de tutela, uma vez que, por estarem baseadas em cognição sumária, não poderiam, de modo algum, ter eficácia maior que as decisões definitivas baseadas em cognição exauriente.

A separação dos poderes também se presta a justificar as limitações à concessão de liminares contra o Poder Público. De outra parte, é cediço que mesmo as ações dos demais poderes estão sujeitas ao controle judicial e, não poucas vezes, a concessão de medidas antecipatórias se impõe em razão do acesso à justiça.

Destarte, parece ser mais adequada a compreensão de que as restrições podem ter sua constitucionalidade avaliada no caso concreto, à luz do princípio da proporcionalidade.²⁵³

Há assim uma solução bastante tranquila quanto às eventuais objeções acerca das normas mantidas em vigor pelo art. 1.059 do CPC/2015. Aceita-se sua constitucionalidade, porque assim tem reconhecida a jurisprudência e doutrina majoritárias. Nada obstante, mantém-se a possibilidade de controle de sua constitucionalidade diante dos casos concretos. Desse modo, “as limitações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública sujeitam-se a juízo de ponderação no caso concreto”,²⁵⁴ sob pena de se violar o acesso à justiça e a duração razoável do processo, conforme tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.²⁵⁵

No aspecto do direito transitório, por outro lado, o presente artigo não comporta qualquer dificuldade. É que ele simplesmente mantém aplicáveis regras vigentes antes do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, as regras incidem sobre as situações jurídicas anteriores a 18.03.2016 e, por expressa previsão legal, continuarão a regular as liminares concedidas após o advento do Código de Processo Civil de 2015.

2. As limitações à concessão de tutela provisória contra o Poder Público

Por expressa previsão legal, mantêm-se aplicáveis à tutela provisória concedida em face da Fazenda Pública todas as restrições constantes dos arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da Lei 8.437/1992²⁵⁶ e do art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016/2009. 246

Com isso, não é possível a concessão de medida liminar quando não puder ser obtida liminarmente também em mandado de segurança, por haver expressa vedação legal à sua concessão na lei processual extravagante que prevê o procedimento da mencionada ação constitucional.²⁵⁷

Da mesma forma, a opção pelo procedimento comum não pode ser utilizada como subterfúgio para que juiz de primeiro grau conceda liminar cuja apreciação, em mandado de segurança, competiria originariamente ao tribunal. Passam ao largo dessa limitação, contudo, a ação popular e a ação civil pública.

Com isso, foi mantida também a impossibilidade de se conceder, em se tratando de antecipação de tutela, a compensação de créditos tributários, de mercadores e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento de ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. São hipóteses às quais é vedada a concessão de liminar e não é possível a execução provisória do julgado, mas se deve aguardar até o trânsito em julgado para dar cumprimento à sentença.^{258 - 259}

Nessas hipóteses, o legislador se antecipou em relação ao juízo sobre a urgência a ser emitido posteriormente pelo Poder Judiciário. Vale dizer, retirou-se a possibilidade de concessão de medidas liminares em situação que previamente foram valoradas como despidas de risco de dano de grave lesão ou difícil reparação ou porque a concessão da medida liminar terá caráter irreversível.²⁶⁰

Além disso, o art. 4.º da Lei 8.437/1992 prevê o pedido de suspensão da liminar por parte do Poder Público. A norma contida no referido dispositivo legal permite que o ente público requeira a suspensão de provimentos jurisdicionais que supostamente violem o interesse público, independentemente de eventual recurso cabível contra a decisão.²⁶¹ Essa possibilidade ganhou o nome de suspensão de segurança, mas na verdade o expediente pode ser manejado em qualquer tipo de procedimento para obstar a decisão proferida pelo magistrado, seja em sede de cognição sumária, seja em cognição exauriente.

O art. 4.º da Lei 8.437/1992 não esgota a regulamentação da suspensão das liminares. Há disposições sobre elas também na Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), a Lei 9.507/1997 prevê a possibilidade de concessão da suspensão no procedimento do *Habeas Data*²⁶² e a Lei 12.016/2009 regulamenta o pedido feito no bojo da ação de mandado de segurança.

A Lei 8.437/1992 traz algumas disposições procedimentais sobre a suspensão da liminar. Determina a oitiva do autor da ação e do representante do Ministério Público no prazo de 72 (setenta e duas) horas e a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado da decisão de mérito do processo. Além disso, o pedido de suspensão de segurança deve ser formulado em peça escrita ao presidente do tribunal superior ao magistrado prolator da decisão que se pretende suspender. Deve, ainda, constar da peça escrita qual a violação ao interesse público primário (ordem, saúde, segurança e economia públicas) embasa o pedido de suspensão.²⁶³

A par de todas as limitações que o Poder Legislativo impôs à concessão de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública, doutrina e jurisprudência admitem, nas ações movidas contra o Estado e suas entidades, a concessão de medidas antecipatórias.²⁶⁴

Daí decorre a necessidade de se analisar os reflexos das aludidas limitações sobre os novos institutos trazidos no Código de Processo Civil de 2015.

3. As limitações à tutela provisória e os novos institutos do Código de Processo Civil de 2015

Apesar de não se tratar de regra de transição do regime do código *Buzaid* para o Código de Processo Civil de 2015 e apesar de não haver dificuldades ou dúvidas sobre a incidência das restrições à concessão de tutela provisória contra o Poder Público, convém analisar como as antigas limitações se relacionam com os novos institutos previstos no Código de Processo Civil.

Dentre eles, parecem ter mais relevo as tutelas de urgência antecedentes, a estabilização da tutela antecipada, a tutela da evidência e a retirada judicial de efeito suspensivo do recurso de apelação com a concessão de tutela provisória por ocasião da sentença, temas que passarão a ser analisados a seguir.

3.1. Tutelas de urgência antecedentes

Não há qualquer diferenciação intrínseca entre as tutelas de urgência concedidas em caráter antecedente e aquelas concedidas incidentalmente. Desse modo, por materialmente se equivalerem, não há que se cogitar em inaplicabilidade das restrições à concessão das liminares tão somente por terem sido concedidas anteriormente ao manejo do pedido principal.

3.2. Estabilização da tutela antecipada

Dentre as limitações à concessão de liminar contra a Fazenda Pública não há nenhuma referência expressa à impossibilidade de estabilização da tutela antecipada prevista nos arts. 303 e 304 do CPC/2015. Lembre-se de que o art. 304 do CPC/2015 determina que “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”.

É preciso avaliar, portanto, se a restrição constante do art. 4.º da Lei 8.437/1992, qual seja, a possibilidade de suspensão da liminar, pode ter alguma interferência sobre a estabilização da tutela antecipada.

Embora não se pretenda discutir nesse momento a natureza da estabilização à tutela antecipada, a doutrina majoritária a tem compreendido como uma técnica monitoria ²⁶⁵ que compõe a lida sem a necessidade de declaração do direito discutido e sem que haja necessidade de trânsito em julgado, de modo que seus efeitos persistem mesmo com a extinção do processo. ²⁶⁶ Sua finalidade é dúplice, de um lado foi pensada para possibilitar que o Poder Judiciário se abstenha de julgar causas cuja resolução em cognição sumária já satisfizesse às partes, de modo a diminuir sua carga de trabalho e revestindo-se de interesse público, e de outra parte permite que as partes não precisem litigar somente em razão de uma declaração de direito que já não lhes interessa. ²⁶⁷

Os requisitos para a estabilização da tutela antecipada são, a saber, o deferimento da tutela provisória em procedimento antecedente, o pedido expresso do autor para estabilização e a ausência de interposição de recurso contra a decisão concessiva. ²⁶⁸

Portanto, analisando-se os requisitos para estabilização da tutela antecipada, fica claro que “a estabilização ocorre em fato jurídico único com a simples não interposição de recurso contra a decisão”. ²⁶⁹

Dessa maneira, pode-se concluir, que o pedido de suspensão da liminar poderá ou não ter interferência sobre a estabilização da tutela antecipada, tudo a depender do momento em que for formulado. Caso o pedido seja realizado no prazo de protocolo do recurso, seu deferimento poderá obstar a estabilização. Não porque há uma relação necessária entre a suspensão da liminar e a estabilização, mas sim porque antes de os efeitos se estabilizarem já estão suspensos. Caso o pedido seja formulado depois de decorrido o prazo para a interposição do recurso, com sua não interposição tempestiva já houve a estabilização, que se operou de pleno direito e que não poderá ser revista em pedido de suspensão da liminar, eis que o art. 304, § 6.º, do CPC/2015 é claro ao

dispor que a decisão estabilizada somente poderá ser revista em ação que busque sua revisão, reforma ou invalidação.²⁷⁰

3.3. Tutela da evidência

A tutela da evidência é a modalidade de tutela provisória que pode ser concedida sem a necessidade de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 311, *caput*, do CPC/2015.

As limitações à concessão de antecipação de tutela foram inseridas no ordenamento em um momento no qual não havia explicitamente a tutela da evidência, ao menos com esse nome, no ordenamento jurídico. Daí poderia surgir o questionamento de sua aplicabilidade à tutela da evidência.

Contudo, a distinção entre tutela de urgência e tutela da evidência já era adotada no Código de Processo Civil de 1973, em razão da divisão em antecipação de tutela urgente e antecipação de tutela fundada no abuso do direito de defesa. O Código de Processo Civil de 2015 apenas “põe em destaque outra contraposição, já existente no (...) ordenamento, ainda que não explicitada. Passa-se a distinguir a tutela de urgência (cautelar ou ‘satisfativa’) da tutela da evidência”.²⁷¹

Assim, é verdade que “as regras mencionadas no dispositivo legal ora analisado foram criadas originariamente para a tutela de urgência requeriam contra a Fazenda Pública, mas em razão da previsão do art. 1.059 do CPC/2015 também passam a ser aplicáveis à tutela da evidência requerida contra a Fazenda Pública”.²⁷²

Art. 1.060. O inciso II do art. 14 da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14. (...)

II – aquele que recorrer da sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, observado o disposto nos §§ 1.º a 7.º do art. 1.007 do Código de Processo Civil (...)”

1. Recolhimento de custas na Justiça Federal

O recolhimento de custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, rege-se por Lei específica (Lei 9.289/1996), cujo art. 14 dispõe acerca dos momentos para pagamento: metade das custas serão recolhidas, pelo autor, por ocasião da distribuição do processo (ou do despacho inicial, caso não haja distribuição), e a segunda metade no momento em que interpor recurso da sentença, sob pena de deserção. Caso não haja interposição de recurso, ou após seu julgamento, observar-se-á o disposto nos incs. III e IV: o vencido restituirá ao vencedor as custas por ele adiantadas, e, caso ofereça defesa à execução ou crie embaraços ao seu cumprimento, deverá pagar a outra metade das custas, no prazo máximo de 3 (três) dias.

O art. 1.060 do CPC/2015 surge com o intento de corrigir erro histórico no art. 14 da Lei 9.289/1996: a equivocada concessão de 5 (*cinco*) dias, após a interposição do recurso, para o pagamento das custas recursais. Desde o sistema processual de 1973, já se previa que o recolhimento das custas se daria *no ato da interposição* (art. 511 do CPC/1973), regramento reiterado pelo art. 1.007 do CPC/2015. Ao conceder prazo adicional de 5 (*cinco*) dias para o recolhimento, a Lei 9.289/1996 criava injustificável distinção de regimes, dando azo a confusões procedimentais desnecessárias. Com a reforma textual trazida pelo art. 1.060 do CPC/2015, elimina-se este equívoco procedimental.

Prevê, ainda, o novo texto, que o recolhimento das custas observará o disposto nos §§ 1.º ao 7.º do art. 1.007 do CPC/2015, vinculando-o, destarte, ao regramento geral do novo CPC quanto ao recolhimento de custas recursais. O § 1.º do mencionado dispositivo, ao cabo, não inova, eis que a Lei 9.289 encontra previsão similar em seu art. 4.º. Quanto aos demais parágrafos do art. 1.007 do CPC/2015, destaca-se: (a) a insuficiência no valor do preparo *não implicará imediata deserção*,

devendo ser o recorrente intimado a, no prazo de 5 (cinco) dias, supri-lo (§ 2.º), mesmo nas hipóteses de equívoco no preenchimento de guias (§ 7.º) ou de outro justo impedimento (§ 6.º), em elogio aos princípios do contraditório, da prevalência da solução de mérito, da instrumentalidade do processo, dentre outros; (b) em autos eletrônicos, dispensa-se o recolhimento de porte de remessa e de retorno (§ 3.º), respeitando a lógica do processo informatizado, no qual não há dispêndios adicionais para a remessa para o segundo grau jurisdicional; e (c) a falta de prova do recolhimento no ato da interposição ensejará a cobrança de custas *em dobro*, sob pena de deserção, vedada, neste caso, a complementação (§§ 4.º e 5.º).

2. Regra de direito intertemporal

Seguindo a regra geral do direito intertemporal empregada nesta obra, a exigência do preparo imediato da parcela remanescente das custas levará em conta *o dia da publicação da decisão* recorrida. Destarte, caso a *publicação* da decisão tenha se dado antes da vigência no Código de Processo Civil de 2015, aplicar-se-ão as regras vigentes no Código de Processo Civil de 1973, por tratar-se de direito adquirido ao regime recursal pretérito. Outrossim, ainda para as decisões judiciais proferidas *após* a vigência do novo compêndio, o regime recursal será regido pelo texto reformado, com todos seus requisitos e prerrogativas.

Art. 1.061. O § 3.º do art. 33 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33. (...)

§ 3.º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial.”

1. Nulidade da sentença arbitral

A nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada, judicialmente, mediante demanda própria (art. 33, § 1.º, da Lei 9.307/1996), ou em sede de execução de título judicial (art. 33, § 3.º). Relembre-se, aqui, que o regime de cumprimento da sentença arbitral segue o procedimento do *cumprimento de sentença*, posto se tratar de título executivo judicial (art. 515, VII, do CPC/2015).

O art. 1.061 do CPC/2015 exsurge com a finalidade de atualizar a redação do art. 33, § 3.º, da Lei de Arbitragem, cuja redação anterior previa a possibilidade de arguição de nulidade da sentença arbitral por meio de *impugnação* à execução, em conformidade com os art. 475-L e ss. do CPC/1973. Manteve-se, no novo sistema processual, a figura da impugnação ao cumprimento da sentença, porém agora prevista nos art. 525 e ss. do CPC/2015. Este dispositivo, enfim, surge com o estrito fim de atualizar as disposições de referência do Código de Processo Civil de 2015.

Segundo o art. 32 da Lei de Arbitragem, verificar-se-á a nulidade da sentença arbitral se: (a) for nula a convenção de arbitragem; (b) quem emanou a decisão não podia ser árbitro; (c) carecer de seus requisitos obrigatórios, quais sejam, o relatório, os fundamentos da decisão, o dispositivo, a data e o lugar em que foi proferida; (d) for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; (e) comprovar-se que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; (f) for proferida fora do prazo; e (g) desrespeitar os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Também poderão ser deduzidas as alegações previstas no art. 525, § 1.º, do CPC/2015, ao qual a Lei de Arbitragem faz expressa referência.

2. Direito intertemporal

Embora, efetivamente, poucas diferenças práticas existam entre o sistema do Código de Processo Civil de 1973 e o sistema do Código de Processo Civil de 2015 no tocante à *arguição de nulidade da sentença arbitral*, é necessário ao operador que tenha o devido cuidado na aplicação de cada uma de suas regras, a fim de garantir a boa técnica. Destarte, seguindo a regra geral do direito intertemporal aqui empregada, às sentenças arbitrais feitas públicas *antes* da vigência do

Código de Processo Civil de 2015, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 1973, e, às posteriores, o novo compêndio.

Art. 1.062. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.

1. Considerações iniciais

O art. 1.062 do CPC/2015 prevê que o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, tal qual insculpido entre os arts. 133 e 137 do CPC/2015, é aplicável no sistema dos Juizados Especiais.

O referido incidente trata-se de “medida que visa resguardar o contraditório daqueles que podem ter suas esferas jurídicas afetadas por decisão judicial a cujo respeito não tiveram a oportunidade de influir na formação”.²⁷³ O incidente é o caminho necessário para se chegar ao “reconhecimento da ineficácia da alienação de bens”,²⁷⁴ amoldando-se como concretização do contraditório como bilateralidade de audiência, paridade de armas e, sobretudo, poder de influência, paradigma que, não bastasse ser imposição do perfil constitucional de direito processual civil,²⁷⁵ foi adotado pelo Código de Processo Civil de 2015.²⁷⁶

O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – seja no âmbito do procedimento comum, seja no âmbito do procedimento sumaríssimo – tão somente regulamenta o caminho processual a ser seguido para verificação da ocorrência de uma das hipóteses de direito material que autorizam que o magistrado não mais considere os efeitos da personificação da sociedade, passando a ser possível atingir bens de seus sócios. Não se criam, assim, novas hipóteses de desconconsideração da personalidade jurídica, tema que cabe ao direito material, mas se impõe a observância desse procedimento para proporcionar um debate prévio antes que o patrimônio de terceiros sofra qualquer constrição ou gravame,²⁷⁷ excluindo-se, por óbvio, eventual indisponibilidade patrimonial decorrente de tutela provisória cautelar.

2. Notas sobre direito transitório: quando inicia a aplicabilidade do incidente?

Tratar do momento de início da aplicabilidade do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no procedimento sumaríssimo traz consigo algumas dificuldades. A primeira delas é que, por se tratar de disposição final e em razão da aplicabilidade imediata das normas processuais, não resta qualquer dúvida de que sua incidência sobre as situações jurídicas processuais – considerando que o processo é um conjunto de situações jurídicas progressivas encadeadas até seu desfecho – e sobre os atos jurídicos praticados teve início, tão somente, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

A esse respeito, o art. 1.046 do CPC/2015 é claro ao dispor que as disposições do código “se aplicarão desde logo aos processos pendentes”, numa clara opção pela teoria do isolamento dos atos processuais para fins de direito transitório, em detrimento dos sistemas da unidade processual e das fases processuais.²⁷⁸

Note-se que em outras reformas processuais, a exemplo da alteração dos extintos embargos infringentes, os tribunais pátrios adotaram a mencionada teoria do isolamento dos atos processuais, aplicando a lei em vigor ao tempo de publicação da decisão recorrida.²⁷⁹

Contudo, o incidente em comento, tal qual regulado nos arts. 133 a 137 do CPC, não vai muito além de dar densidade normativa à previsão constitucional do contraditório e de ampla defesa. Destarte, a questão não pode ser tratada com a simplicidade do primeiro parágrafo desse subtítulo: conquanto a norma que determina a obediência ao incidente de desconconsideração de personalidade jurídica no juizado especial tenha vigência com o Código de Processo Civil de 2015, o perfil constitucional de processo impõe a observância de algum contraditório para a validade do processo, seja em razão da previsão de contraditório e ampla defesa, seja por conta do devido processo legal, melhor compreendido como direito a um processo justo.²⁸⁰

Assim é porque “o processo, para ser devido, há de ter outros atributos. Um processo para ser devido, precisa ser *adequado, leal e efetivo*”,²⁸¹ de maneira que o processo deve ser apto a titular o direito material invocado – na espécie, a desconsideração da personalidade jurídica, figura de direito material –, mas também oferecer garantias para que o indivíduo não tenha seu patrimônio e sua liberdade violados por ato estatal arbitrário. Vale dizer, o processo que se pretenda justo deve corresponder às expectativas de um Estado democrático de direito,²⁸² dentre as quais o policentrismo²⁸³ caracterizado pelo contraditório como poder de influência e paridade de armas.

Portanto, se é verdade que o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015 marca a obrigatoriedade de obediência a um incidente legalmente desenhado para que se proceda a desconsideração da personalidade jurídica, também é correto afirmar que mesmo as situações não reguladas pela nova lei devem respeitar contraditório prévio para atingimento do patrimônio dos sócios, de modo que não parece haver qualquer óbice para aplicabilidade do incidente.

3. As especificidades do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial Federal

Os Juizados Especiais Estaduais, juntamente com o procedimento sumaríssimo, foram instituídos pela Lei 9.099/1995. Em 2001, a Lei 10.259 disciplinou os Juizados Especiais Federais, não regulando inteiramente o procedimento a ser neles seguidos, mas complementando a Lei 9.099/1995, a qual também se aplica aos Juizados Especiais da Justiça Federal, a fim de atender às necessidades demandadas pela União, suas entidades autárquicas, fundacionais e empresas públicas no procedimento sumaríssimo.²⁸⁴

Os Juizados Especiais, em razão de rito procedimental mais simplificado e menos custoso, atende demandas que, muitas vezes, seriam completamente inviáveis se submetidas ao procedimento comum, de modo que o procedimento sumaríssimo representa um fator importante para o acesso à Justiça, o qual há muito tem sido preconizado pela doutrina.²⁸⁵

Destarte, os princípios fundamentais da oralidade,²⁸⁶ simplicidade,²⁸⁷ informalidade,²⁸⁸ economia processual²⁸⁹ e celeridade são essenciais para que os Juizados Especiais atinjam sua finalidade e atendam à missão que lhes é outorgada. Note-se que a criação de procedimentos simplificados encontra amparo previsão constitucional, eis que a garantia de acesso à justiça insculpida no art. 5.º, XXXV, da CF/1988 impõe a criação de procedimentos aptos a tutelar adequada, efetiva e tempestivamente o direito material, aí incluso aqueles mais singelos.

É por isso que, no âmbito dos Juizados Especiais, há uma série de limitações como em relação àqueles que podem ser partes (art. 8.º da Lei 9.099/1995), às intervenções de terceiros (art. 10 da Lei 9.099/1995) e à possibilidade de declaração de nulidade dos atos processuais (art. 13 da Lei 9.099/1995).

Justamente em razão dessas considerações é que se mostrou necessária a inclusão do art. 1.062 nas disposições finais do Código de Processo Civil de 2015. Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves apontou, certamente haveria ampla discussão sobre a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em razão da simplicidade do procedimento sumaríssimo e do espírito das Leis 9.099/1995 e 10.259/2001.²⁹⁰

Antecipando-se em relação às discussões doutrinárias e jurisprudenciais, o legislador previu claramente a aplicabilidade do procedimento, não deixando qualquer espaço para dúvidas.

4. Inaplicabilidade de intervenção de terceiros no Juizado

A previsão legal de necessária obediência aos arts. 133 a 137 do CPC/2015 no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais não resolve, contudo, os problemas que ocorrerão com sua aplicação prática.

Em primeiro lugar, vem à mente a restrição expressa do art. 10 da Lei 9.099/1995 quanto à intervenção de terceiros.²⁹¹

Ocorre que o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica “trata-se de intervenção de terceiro, pois se provoca o ingresso de terceiro em juízo – para o qual se busca dirigir a responsabilidade patrimonial”.²⁹² A par de estar arrolado no Título III, do Livro III, da Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, que trata da intervenção de terceiros, é esse o caráter que lhe tem atribuído a doutrina majoritária, bem como é ao lado das regras de intervenção de terceiros que o instituto vem sendo tratado.²⁹³

De outra parte, a jurisprudência firmou entendimento segundo o qual “não se considera terceiro o sócio que tem seu patrimônio atingido em execução contra a sociedade, seja em razão da desconconsideração da personalidade jurídica da empresa, seja por outro motivo”.^{294 - 295}

Assim, parece que, além de superar o mencionado entendimento jurisprudencial, o Código de Processo Civil de 2015 derogou o art. 10 da Lei 9.099/1995. Vale dizer, houve uma revogação parcial do mencionado dispositivo: a partir de 18.03.2016 passou a ser admitido uma modalidade de intervenção de terceiros no Juizado Especial, o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, eis que, como anota Araken de Assis, “o art. 1.062 do CPC/2015 autoriza o útil incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, em qualquer das suas modalidades, inclusive a inversa, no procedimento dos Juizados Especiais”.²⁹⁶

5. Recorribilidade da decisão

Outro problema que se coloca é quanto à recorribilidade das decisões que defere ou indefere o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica.

O art. 136 do CPC/2015 é expresso ao afirmar que o incidente será resolvido por decisão interlocutória, a qual é recorrível via Agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC/2015.²⁹⁷

Da mesma forma, o parágrafo único do referido art. 136 prevê a recorribilidade via agravo interno na hipótese de a decisão sobre a desconconsideração da personalidade jurídica ser proferida pelo relator no âmbito dos tribunais.²⁹⁸

A Lei indica, portanto, que é necessária a possibilidade de revisão da decisão do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, isso porque se trata de medida bastante gravosa e excepcional, de modo que deve comportar ampla discussão, com o acesso aos mecanismos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, entre eles o cabimento de recurso.

Contudo, no procedimento insculpido na Lei 9.099/1995 “as decisões interlocutórias (ao menos aquelas que não possam gerar *danos irreparáveis a direito*) são irrecorríveis”.²⁹⁹ Já no procedimento da Lei 10.259/2001, é cabível recurso contra as decisões sobre medidas de urgências, nos termos de seus arts. 4.º e 5.º.³⁰⁰

Assim, a questão que se coloca é a seguinte: sendo indiscutível a aplicabilidade do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais, aplica-se também o sistema recursal previsto no Código de Processo Civil de 2015 para o referido incidente? Ou a recorribilidade da decisão interlocutória seria incompatível com o procedimento do Juizado Especial?

É preciso lembrar que a dupla revisão de mérito não é garantia constitucional, uma vez que o duplo grau de jurisdição não se encontra constitucionalmente previsto.³⁰¹

Para os mencionados autores, até mesmo a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão de mérito do Juizado Especial malogra o princípio da oralidade, atentando contra a celeridade e efetividade buscadas pelas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001, em favor de uma segurança ilusória que supostamente seria conferida pela possibilidade de revisão das decisões judiciais.³⁰²

Todavia, tal lição doutrinária não foi acolhida pelo legislador. A despeito das críticas, o sistema dos Juizados Especiais privilegia a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão de

mérito e não é a suposta inexistência de direito fundamental ao duplo grau de jurisdição que pode fundamentar o não cabimento de recursos no âmbito deste procedimento. Somente será possível afastar o cabimento de recurso contra a referida decisão interlocutória na hipótese de incompatibilidade com o rito do Juizado Especial.

Pragmaticamente, no âmbito do processo de conhecimento, o problema pode ser facilmente resolvido com a decisão do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica sendo proferida conjuntamente com a sentença. A decisão estaria submetida ao regime do recurso inominado, impugnável como capítulo da sentença. Assim, restariam resolvidos os problemas da recorribilidade do referido *decisum*.

No entanto, nos termos do art. 134 do CPC/2015, o incidente é cabível “em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial”.

Assim, a instauração do incidente no âmbito do procedimento executivo parece trazer mais adversidades para oferecimento de resposta quanto a recorribilidade da decisão.

Isso porque o sistema dos Juizados Especiais Estaduais e Federais foi confeccionado previamente à reforma da execução de 2005 (Lei 11.232/2005). Àquela época, o meio de oposição do devedor contra a execução era o oferecimento de embargos à execução, de modo que questões suscitadas em razão da irresignação do devedor para com a execução seriam levadas a conhecimento do das turmas recursais quando da interposição de eventual recurso inominado contra a sentença da ação de embargos à execução. Esse foi o sistema adotado pela Lei 9.099/1995.

Parece acertado, portanto, afirmar que, no âmbito dos Juizados Especiais, “a defesa do executado não se realiza através da ‘impugnação’ prevista no art. 475-L do CPC (de 1973), no caso inaplicável subsidiariamente”.³⁰³

Corroborar o referido entendimento o fato de ter sido cancelado o Enunciado 105 do FONAJE, elaborado na vigência do art. 475-J do CPC/1973, que previa: “caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, não o efetue no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento”.³⁰⁴

Destarte, a despeito da decisão do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, que por coerência sistêmica parece ser imediatamente irrecurável, o devedor poderia, na execução, oferecer embargos alegando a inexistência de responsabilidade sua pela obrigação executada (causa impeditiva do cumprimento da obrigação, ao menos em face daquele que alega não ser responsável pela dívida, o que é autorizado pelo art. 52, IX, *d*, da Lei 9.099/1995).

Assim, quando decidida a questão em sede de embargos à execução, o tema poderia ser levado às turmas recursais mediante a interposição do recurso inominado previsto na Lei 9.099/1995.

Contudo, essa é uma saída um tanto tortuosa para a questão da recorribilidade da decisão. Não se pode olvidar, também, que a irresignação via embargos permitiria a rediscussão de matéria já decidida pelo juízo, além de que só seria possível contra a decisão que defere a desconconsideração da personalidade jurídica do devedor. Careceria de proteção a posição do credor exequente.

O problema que se coloca é que a questão já foi analisada pelo juízo de primeira instância. Não faz muito sentido ele mesmo revisá-la em sede de embargos à execução para que só então ela seja levada a conhecimento da turma recursal mediante recurso ordinário. Não se resolve assim a questão da recorribilidade da decisão.

É bem verdade que há o relevante argumento doutrinário de que sequer deveria haver o recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que a segurança concedida por ele é ilusória, bem como a existência de recurso mina os benefícios da oralidade, dentre eles a celeridade e o contato imediato entre o julgador e a prova.

Por outro lado, não foi essa a opção do legislador. A par da possibilidade de se lamentar e criticar a opção legislativa, é preciso reconhecer que, mesmo no procedimento sumaríssimo, a opção democrática foi a recorribilidade das decisões. É verdade que não há um recurso imediato contra as decisões interlocutórias, mas o recurso nominado preserva a possibilidade de revisão da decisão de mérito. A existência de um sistema recursal nos Juizados Especiais indica a aposta na revisão das decisões judiciais, o que deve ser respeitado.

Assim, sendo a desconsideração da personalidade jurídica uma medida extremamente gravosa e havendo indicação legislativa para a possibilidade de revisão das decisões judiciais proferidas no seio dos Juizados Especiais, é preciso encontrar um caminho técnico e sistêmico para que essa decisão possa ser revista, sem que com isso se firmem os princípios do Juizado Especial.

No âmbito dos Juizados Especiais Federais, regulados pela Lei 10.259/2001, não existem maiores problemas, uma vez que, conforme já mencionado, há admissão de recurso contra as medidas cautelares deferidas no curso do processo. Por analogia ao Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de Agravo de instrumento contra as decisões sobre tutela provisória, da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe esse mesmo recurso.

Na Lei 9.099/1995, conforme já analisado, não há previsão de recorribilidade de qualquer decisão interlocutória.³⁰⁵ Soma-se a isso a incompatibilidade do Agravo de Instrumento com o sistema e com as especificidades do Juizado Especial Civil. A par disso, relegar a insurgência contra a decisão para os embargos à execução parece contraproducente, sobretudo por violar o sistema de preclusões que pauta todo o direito processual civil.

Desse modo, não resta outra alternativa que não reconhecer a possibilidade de impugnação da decisão mediante a impetração de mandado de segurança perante a turma recursal.

A prova pré-constituída – o chamado direito líquido e certo que permite o acesso ao procedimento especial do mandado de segurança³⁰⁶ – é aquela já produzida quando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, o cabimento de mandado de segurança contra decisão proferida no Juizado Especial tem sido aceito pela jurisprudência pátria.³⁰⁷

Privilegia-se, assim, a opção legislativa de submeter a decisão à revisão, sem que com isso seja necessário transportar ao Juizado o recurso de Agravo de instrumento. Não há com isso os entraves da rediscussão da questão em embargos à execução, protege-se o direito de revisão da decisão também pelo credor exequente, tudo isso via um instrumento processual que tem sido admitido pela jurisprudência e que não trará obstáculos ao prosseguimento da execução (salvo a concessão de medida liminar), de modo que se protege a reapreciação da questão por outro órgão julgador sem trazer qualquer prejuízo aos princípios do Juizado Especial.

Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, II, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

1. Competência dos juizados especiais cíveis

Ao dispor sobre a competência material dos juizados especiais cíveis, o art. 3.º, II,³⁰⁸ da Lei 9.099/1995 faz referência ao art. 275, II,³⁰⁹ do CPC/1973

Com a revogação do CPC/1973 pelo art. 1.046 do CPC/2015, ficaria sem sentido a remissão legal às hipóteses do procedimento sumário constantes do art. 275, II, do código revogado.

Portanto, o artigo em comento expressamente mantém a competência material – porque independentemente do valor da causa – para processar e julgar as ações que versarem sobre as matérias arroladas no dispositivo revogado. Essa competência subsistirá até que venha lei específica a regular a matéria.

Art. 1.064. O *caput* do art. 48 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”

1. A uniformização dos requisitos do recurso de embargos de declaração no procedimento comum e no procedimento dos juizados especiais

A antiga redação do art. 48, *caput*, da Lei 9.099/1995 previa o cabimento de embargos de declaração, no âmbito do Juizado Especial, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

O cabimento dos embargos declaratórios na hipótese de *dúvida* constava da redação original do art. 535, I, do CPC/1973 e acabou por ser reproduzida pela Lei dos Juizados Especiais, muito embora, quando de sua aprovação, o Código Buzaid já houvesse sido alterado pela Lei 8.950/1994, para o fim de suprimir a *dúvida* como hipótese ensejadora dos embargos de declaração.

O artigo em comento uniformiza o regime de cabimentos dos embargos declaratórios entre o sistema recursal do procedimento comum e o do procedimento sumaríssimo, “com a expressa supressão da ‘dúvida’ como fundamento para a apresentação daquele recurso”.³¹⁰ Assim, a causa de pedir recursal poderá vir fundada num daqueles vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, a obscuridade, contradição, omissão ou o erro material.

Andou bem o legislador ao suprimir a *dúvida* como hipótese do presente recurso, eis que a ela é um estado subjetivo, de difícil – quiçá impossível – comprovação. A incerteza não pode, por si só, autorizar a interposição do recurso, o que já era apontado pela doutrina mesmo no regime dado pela antiga redação do art. 48 da Lei 9.099/1995.³¹¹

Obviamente que, se o mencionado estado de *dúvida* decorrer de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão desafiará a oposição de embargos de declaração. A causa de pedir recursal, todavia, não será a dúvida, mas o vício no *decisum* gerador da incerteza.³¹²

Art. 1.065. O art. 50 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

1. A uniformização dos requisitos do recurso de embargos de declaração no procedimento comum e no procedimento dos juizados especiais

No regime inicialmente dado aos embargos de declaração pela redação original do art. 50, *caput*, da Lei 9.099/1995, os embargos de declaração tão somente suspendiam o prazo para interposição de recurso, ao contrário do regime do mesmo recurso nos demais procedimentos, em que sua oposição acarretava interrupção do prazo recursal.

A diferença entre os regimes é notável, uma vez que, interrupção do prazo recursal faz com que as partes sejam intimadas da decisão dos embargos de declaração e, a partir daí, inicie-se novamente e por inteiro a contagem do prazo recursal.³¹³ Ao contrário, nos Juizados Especiais, até o advento do CPC/2015, a oposição de embargos declaratórios tão somente suspendia o prazo do recurso a ser oposto contra a decisão embargada.³¹⁴ Ou seja, caso a parte levasse cinco dias para apresentar seus embargos de declaração, após a decisão lhe restariam tão somente mais cinco dias até o decurso do prazo de 10 dias para interposição do recurso inominado.

A alteração retira complexidade do sistema, que, em razão da identidade entre os nomes dos recursos no CPC/1973 e na Lei 9.099/1995, levava o operador desavisado a pensar haver identidade também entre os regimes dos recursos, aí incluído a interrupção do prazo.

Não são nada raros os exemplos da jurisprudência em que o recurso inominado da parte

deixou de ser conhecido em razão da intempestividade por equívoco do causídico em relação à suspensão do prazo em razão da oposição de embargos de declaração nos juizados especiais.³¹⁵

Note-se, a par disso, que a simples suspensão do prazo recursal poderia gerar situações injustas, sobretudo nas hipóteses de provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes que causassem alteração substancial no resultado do provimento jurisdicional embargado. Assim, pela simplificação do sistema e por proporcionar tratamento mais razoável às partes, resulta elogiável a modificação legislativa examinada.

2. Direito intertemporal

Seguindo o posicionamento acerca do direito intertemporal já estabelecido na obra, a aplicabilidade da nova redação do art. 50 da Lei 9.099/1995 se restringirá às decisões cuja publicação tiver se dado *após* o início da vigência do CPC/2015. Destarte, a previsão inédita trazida pelo novo compêndio processual, notadamente a interrupção do prazo recursal aqui examinada, só poderá ser aplicada às decisões tornadas públicas *após* a entrada em vigor do novo CPC.

Art. 1.066. O art. 83 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

§ 2.º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

1. Unificação das hipóteses de cabimento recursal

Conforme já apontado em relação ao art. 1.064 do CPC/2015, o legislador optou por retirar a *dúvida* como hipótese de cabimento dos embargos de declaração, em que fez bem, uma vez que a dúvida se trata de situação subjetiva, de difícil comprovação, e não propriamente de um vício no ato decisório.

O mesmo regime de cabimento, portanto é aplicável aos Juizados Especiais Criminais, com a exceção da hipótese de erro material que, embora prevista no procedimento cível, não encontra correspondência na seara criminal. Contudo, a jurisprudência já aceitava o cabimento de embargos declaratórios para fim de sanar erro material, mesmo antes da inserção de tal hipótese no Código,³¹⁶ de forma que sua ausência na redação do novo art. 83 da Lei 9.099/1995 não trará qualquer problema.

2. A interrupção do prazo com a oposição de embargos de declaração

A exemplo da alteração promovida pelo art. 1.065 do CPC/2015, o dispositivo em comento também previu a interrupção do prazo recursal com a oposição de embargos de declaração no Juizado Especial Criminal. No regime anterior “como seu efeito é a suspensão do prazo para outro recurso, julgados os embargos, o prazo para o apelo continua a correr, somando-se ao já decorrido”.³¹⁷ Após o advento do CPC/2015, contudo, a oposição dos embargos tem o condão de fazer recomençar o prazo para interposição de recurso, após a decisão sobre os embargos declaratórios.

Art. 1.067. O art. 275 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

§ 1.º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

§ 2. o Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.

§ 3. o O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 4. o Nos tribunais:

I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto;

II – não havendo julgamento na sessão referida no inc. I, será o recurso incluído em pauta;

III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.

§ 5. o Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 6. o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários-mínimos.

§ 7. o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez) salários-mínimos.”

1. Embargos de Declaração na Justiça Eleitoral

Seguindo a tendência de harmonização entre os regimes processuais específicos e o Código de Processo Civil, o art. 1.067 do CPC/2015 altera o disposto no art. 275 do Código Eleitoral. Agora, os defeitos que dão azo ao esclarecimento, na Justiça Eleitoral, são regidos pelos arts. 1.022 e ss. do CPC/2015, não mais sendo descritos expressamente na Lei 4.737/1965. Foi eliminado o cabimento de embargos declaratórios fundados em dúvida, figura de difícil configuração e já rejeitada pela doutrina e jurisprudência na vigência do CPC/1973, até que lá fora por primeiro suprimida. O legislador uniformizou o regime jurídico dos embargos declaratórios, como dito nos comentários aos arts. 1.064 a 1.066, *supra*. A propósito, prevê-se, também, que os embargos *interromperão* o prazo recursal, não mais suspendendo-o, como previa a antiga redação, alinhando o Código Eleitoral com o art. 1.026 do CPC/2015. Ademais, salutar novidade consiste na previsão de multa de até dois salários-mínimos no caso de interposição de embargos protelatórios, podendo-se elevar a sanção a até dez salários mínimos em caso de reiteração. Além disso, os §§ 1.º, 3.º e 4.º apenas preveem questões pontuais sobre o julgamento dos embargos, também se aproximando dos arts. 1.023 e 1.024 do CPC/2015. Por fim, a redação dada pelo art. 1.067 apenas reprisa o prazo antigo regramento: na Justiça Eleitoral, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 03 (três), e não 05 (cinco) dias, como na regra geral do Código de Processo Civil.

2. Prioridade dos feitos eleitorais e contagem dos prazos processuais para fins recursais

Perceba-se que a teor do art. 275, § 1.º, do Código Eleitoral, assim como do art. 96, § 8.º, da Lei 9.504/1997, os prazos processuais para os *recursos* eleitorais correm, em regra, *da publicação da decisão*. Portanto, não é aplicável ao direito processual eleitoral a regra geral do art. 219 do CPC/2015. Além do princípio da especialidade, bem assim do disposto no art. 16, §§ 1.º e 2.º, da Lei 9.504/1997, atente-se para a circunstância de que, a teor do art. 94, *caput*, da Lei 9.504/1997, no período eleitoral que medeia o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, todos os feitos eleitorais tramitam *prioritariamente*, motivo pelo qual os prazos processuais são contados *em dias corridos*.

3. Direito intertemporal

Seguindo o posicionamento acerca do direito intertemporal já estabelecido na obra, a aplicabilidade da nova redação do art. 275 da Lei 4.737/1965 se restringirá às decisões cuja publicação tiver se dado *após* o início da vigência do CPC/2015. Destarte, todas as previsões inéditas trazidas pelo novo compêndio processual, como a multa baseada em salários mínimos e a interrupção do prazo recursal, só poderão ser aplicadas às decisões tornadas públicas *após* a entrada em vigor do novo CPC.

Art. 1.068. O art. 274 e o *caput* do art. 2.027 da Lei 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil), passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles.”

“Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos.”

1. Extensão da eficácia da decisão aos credores solidários

A redação dada pelo art. 1.068 do CPC/2015 ao art. 274 do CC exsurge com a finalidade de dar-lhe maior precisão no que toca à figura da *exceção pessoal*, portanto relativa a obrigação *solidária e divisível*.³¹⁸ Para que se possa analisar a mudança, torna-se mister fazer breve exame da figura da *extensão da eficácia da decisão* aos credores solidários.

Segundo prevê o art. 274 do CC, tanto em sua antiga redação, quanto na atualizada, o julgamento que versa sobre determinada obrigação em que haja credores solidários terá seus efeitos estendidos *secundum eventum litis*³¹⁹, ou seja, os credores que não participarem do processo apenas podem ser beneficiados pelos efeitos da decisão, jamais prejudicados. Faz-se, aqui, distinção entre a *coisa julgada* (que se produz, *pro et contra*, apenas entre as partes do processo) e a extensão dos efeitos da decisão, que se produz segundo o resultado da lide, podendo abarcar partes alheias ao processo.

Entrementes, a redação pretérita criava confusão terminológica ao afirmar que o julgamento beneficiaria aos demais credores, “a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o obteve”. Se a exceção pessoal dirigida contra o credor é forma de defesa do devedor, e a sentença nela se basear, estar-se-ia diante de hipótese de julgamento desfavorável ao pleito autoral, e, portanto, estaria o art. 274 criando um texto contraditório internamente³²⁰. A interpretação correta do dispositivo, então, seria a de que a sentença beneficiará a todos os demais credores solidários, não participantes do processo, *exceto aqueles a quem se possa opor exceção pessoal*³²¹.

Diante das dificuldades geradas pela redação truncada do art. 274 do CC, o art. 1.068 do CPC/2015 altera expressamente sua parte final, dispondo, agora, que “o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, *sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles*”.

Por outro lado, referido art. 274 do CC, omitiu-se em dois pontos: (i) não menciona a extensão da coisa julgada aos demais devedores, suprida, contudo, pelas regras do chamamento ao processo (art. 130 a 132 do CPC/2015) e da coisa julgada (art. 506 do CPC/2015), ou seja, para que haja extensão da coisa julgada aos demais devedores solidários, é preciso que lhes seja assegurado o contraditório;³²² (ii) quanto à decisão de improcedência, nada refere sobre a eficácia aos demais devedores, extraindo-se do art. 506 do CPC/2015 que haverá extensão da coisa julgada, pois a decisão é favorável aos que não foram demandados, desde que a defesa seja comum.³²³ O FPPC aprovou o enunciado 234: “A decisão de improcedência na ação proposta pelo credor beneficia todos os devedores solidários, mesmo os que não foram partes no processo, exceto se fundada em defesa pessoal.”

2. Anulabilidade da partilha.

A alteração produzida sobre o art. 2.027 do CC pelo art. 1.068 do CPC/2015 reprisa, *ipsis liteis*, o dispositivo antigo, apenas retirando, de sua antiga redação, a expressão “uma vez feita e julgada”, mantendo regra da anulabilidade da partilha. Segundo Ronaldo Cramer, tal supressão se fez necessária porque a *ação anulatória* a que faz referência o Código Civil apenas pode se dirigir aos casos em que *não houve trânsito em julgado* – portanto, aos casos de partilha consensual, tanto extrajudicial, quanto judicial (desde que no prazo intersticial entre a homologação e o trânsito em julgado). Após o trânsito em julgado, tanto na partilha consensual, quanto litigiosa, caberá *ação*

rescisória, e não o instrumento anulatório aqui previsto ³²⁴. Entende-se, todavia, que tal posição incorre em parcial equívoco: de fato, os casos de partilha consensual homologada em juízo constituem hipótese de *jurisdição voluntária*, caso sobre o qual não recai a coisa julgada material, de modo que se tornará incabível a ação rescisória – cabendo, outrossim, a ação anulatória aqui prevista.

Art. 1.069. O Conselho Nacional de Justiça promoverá, periodicamente, pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas neste Código.

1. Estatística Judiciária

A imposição à administração do dever de realizar levantamento estatístico das demandas judiciais não é uma novidade no direito pátrio. Essa preocupação já foi demonstrada pelo legislador de 1939 quando da aprovação do Código de Processo Penal (Dec.-lei 3.689/1941).

A teor do art. 809 do CPP, compete ao Instituto de Identificação e Estatística ou órgãos análogos, a elaboração de estatística judiciária criminal, tendo por base o boletim individual dos processos criminais. ³²⁵

A referida disposição aprovada pelo legislador de 1939 é “norma de caráter eminentemente administrativo, existente com finalidade de que sejam realizadas estatísticas acerca da atuação do Poder Judiciário no âmbito criminal”. ³²⁶

Não obstante já ser essa uma preocupação que, de longa data, está na cabeça do legislador e do administrador público brasileiro, não há uma tradição de produção de estatística judiciária, sobretudo no âmbito da justiça civil.

Tanto é assim que de lá para cá foram realizadas diversas reformas processuais casuisticamente, sem que houvesse estudo estatístico a embasar as decisões sobre os rumos do direito processual civil.

É bem verdade que com a EC 45, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, cuja atribuição, nos termos do art. 103-B, § 4.º, da CF/1988 é “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, cabendo-lhe ainda velar pelo cumprimento do art. 37 da Constituição, cujo *caput* consagra, dentre outros, o princípio da eficiência. ³²⁷

É daí que se extrai o fundamento constitucional para a atribuição do dever de realizar pesquisas estatísticas ao Conselho Nacional de Justiça.

Funciona, junto ao Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, que é o órgão responsável pela elaboração das pesquisas estatísticas a serem realizadas pelo CNJ, conforme disposto no art. 5.º da Lei 11.364/2006, ³²⁸ com a finalidade de fornecer informações para o planejamento das políticas judiciárias.

2. O Conselho Nacional de Justiça

O art. 1.069 do CPC/2015 dispõe que cabe ao Conselho Nacional de Justiça elaborar levantamentos estatísticos sobre a efetividade das normas previstas no CPC/2015.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo vinculado ao Poder Judiciário que exerce controle administrativo, financeiro e, ao lado das corregedorias dos tribunais, bem como sobre os deveres funcionais da magistratura.

O CNJ é composto por 15 membros, dentre os quais 9 pertencentes à magistratura. São eles o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, um ministro do Superior Tribunal do Trabalho, um juiz estadual, um juiz de Tribunal Regional Federal, um juiz federal, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, um juiz do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público estadual, dois

advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico.

Após a EC 45/2004, que instituiu o CNJ, houve intensa discussão sobre sua constitucionalidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já definira, em sua Súmula 649 que “é inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades”. Assim, a tese levantada foi a de inconstitucionalidade por ferir o autogoverno, a autonomia, financeira administrativa e orçamentária do Poder Judiciário.

Prevaleceu o argumento da constitucionalidade do CNJ, uma vez que é órgão que integra o Poder Judiciário (art. 92, I-A, da CF/1988), o número de integrantes do conselho oriundos da magistratura supera a maioria absoluta e há possibilidade de revisão das decisões do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme entendimento consolidado no julgamento da ADI 3.367, o Conselho Nacional de Justiça não exerce função jurisdicional, mas tão somente controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura.³²⁹ Assim, incumbe-lhe contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional com o “planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias; modernização tecnológica do Judiciário; ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social; garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais”.³³⁰

O Conselho Nacional de Justiça é importante órgão de relevância democrática inegável, eis que pode expedir resoluções, portarias e outros atos normativos regulando a atuação administrativa do Poder Judiciário, de forma a aprimorar sua gestão e transparência.³³¹

3. A formação do direito processual civil e o racionalismo

O processualismo do qual o direito brasileiro é herdeiro foi forjado no seio do Estado de Direito. Nesse fenômeno típico da modernidade houve uma apropriação do direito pelo Estado, apropriação essa que ficou caracterizada pela identidade entre direito e lei, que era tida como manifestação da vontade estatal e de sua soberania.³³²

Se há um momento histórico a ser apontado como rompimento com o regime anterior é a revolução francesa, no qual o movimento insurgente se levantou contra o antigo regime depositando na lei toda sua esperança e toda a juridicidade do Estado que criavam.³³³

É daí que surge a “tecnização da ciência jurídica”,³³⁴ manifestada pelas codificações, compreendidas como documentos normativos coerentes e unitários,³³⁵ o que bem descreve a codificação napoleônica que seguiu a revolução francesa. Dessa experiência jurídica nasceu a Escola da Exegese,³³⁶ a qual se preocupava em encontrar a vontade do legislador supostamente já manifestada no texto legal.³³⁷

Por outro lado, o direito processual civil brasileiro encontra suas raízes na Itália e na Alemanha, países cuja unificação tardia não propiciou o Estado como substrato exclusivo do direito, o que na França levou à Escola da Exegese.³³⁸ Nesses países surgiu a Escola Histórica, que buscava o direito na manifestação do cotidiano do povo.³³⁹

A vertente da Escola Histórica que pautou durante muito tempo a produção do direito processual civil foi sua vertente formalista ou conceitualista, também conhecida como pandectística ou jurisprudência dos conceitos. Segundo essa escola, marcadamente influenciada pelo positivismo jurídico, o papel do jurista era a identificação e a descrição – axiologicamente neutra – de conceitos que seriam obtidos da lei por indução.³⁴⁰ Identificava-se o direito a partir de um exagerado formalismo,³⁴¹ que teve grande influência sobre a formação do direito processual civil.

É com inspiração na pandectística alemã que Oskar Bülow empreendeu seu esforço de definir o processo como uma relação jurídica de direito processual, separando-o da relação jurídica de direito material, por terem partes, objetos e pressupostos diferentes.³⁴² Da mesma forma, é nesse

ideal de obter conceitos por indução da lei que Adolf Wach isolou, no interior da relação jurídica de direito processual, as funções de conhecimento, execução e cautelar.³⁴³ Essa influência foi levada à Itália por Giuseppe Chiovenda e chegou ao direito brasileiro por meio de Enrico Tullio Liebman, quando veio a nossas terras fugindo da segunda grande guerra.³⁴⁴

A bem da verdade, prescinde de maiores referências a influência da jurisprudência dos conceitos sobre o direito processual civil. Basta folhear qualquer manual para verificar como os autores ainda se debruçam sobre os conceitos de jurisdição, ação, exceção, processo, coisa julgada dentre outros tantos exemplos.

Assim fica claro que “o direito processual civil científico, como manifestação do racionalismo jurídico, foi um produto do pensamento, não da experiência”.³⁴⁵ As instituições processuais e o discurso acadêmico sobre elas é profundamente comprometido com o racionalismo,³⁴⁶ “como é sabido, o racionalismo procurou transformar o direito numa ciência lógica, tão exata e demonstrável quanto uma equação algébrica”.³⁴⁷

Ou seja, o direito processual civil da tradição europeia continental foi cons-truído a partir de conceitos e abstrações teóricas. Buscou-se em sua construção uma coerência sistêmica, e não resolver os problemas da prática do dia a dia. Esse tem sido o mote das reformas processuais, incluindo-se aí também o CPC/2015.

É de se notar que até mesmo muitas das análises supostamente críticas às reformas processuais têm se mantido no paradigma racionalista, sem se atentar para sua insuficiência para resolver os problemas de falta de efetividade da prestação jurisdicional.³⁴⁸

É preciso, portanto, romper com o paradigma racionalista, a fim de pensar o direito processual civil prospectivamente. Quer-se dizer com isso que é necessário que o jurista se aproxime da experiência do que acontece na prática para que se possa compreender o direito processual civil e pensar soluções harmônicas com a realidade, que deem conta do que acontece nos fóruns e tribunais do Brasil diariamente, e não ignorem a realidade. É necessário, “em resumo, superar o dogmatismo, fazendo com que o direito aproxime-se de seu leito natural, de ciência da cultura”.³⁴⁹

É nesse sentido que a norma estabelecida no artigo 1.069 do Código de Processo Civil é importante. É apenas com dados estatísticos sobre os processos em trâmite perante o poder Judiciário que poderão ser pensadas soluções a fim de dar mais efetividade à prestação jurisdicional.

Dentre aqueles que, de longa data, têm apontado a necessidade de realizar pesquisas estatísticas a fim de verificar a necessidade e a efetividade das reformas processuais, pode-se apontar Egas Dirceu Moniz de Aragão.³⁵⁰

Egas Moniz de Aragão aponta algumas opções legislativas, como limite de 40 salários mínimos para litigar no Juizado Especial, que foram tomadas sem qualquer análise da realidade que geram distorções. No exemplo mencionado, o valor de alçada, por não considerar as peculiaridades de cada região, inibiria o acesso à justiça das pessoas comuns e deixando de conferir as classes menos favorecidas a atenção que o Juizado Especial deveria lhes dar (sobretudo nas regiões mais humildes, em que um valor de 40 salários mínimos é muito elevado). Egas Moniz de Aragão aponta, ainda, dados segundo os quais a maior parte dos litigantes nos Juizados Especiais são de classe média. Ou seja, não as classes menos favorecidas a quem se pretendia dar acesso à Justiça.³⁵¹

Além disso, as estatísticas são absolutamente relevantes não tanto para a tutela jurisdicional dos direitos,³⁵² mas porque “o Poder Público tem certa margem de liberdade para intervir a benefício do cumprimento da lei por parte de empresas aparentemente (...) relapsas, reincidentes contumazes na conduta de tratar mal o consumidor”.³⁵³ Portanto, como os maiores litigantes ou são pertencentes ao poder público ou estão sobre seu controle, o uso de dados estatístico deve ser levado para além do poder judiciário, com intervenção do Poder Público a fim de prevenir os litígios.

Ora, no âmbito da saúde, ninguém se contentaria com o aumento no número de médicos ou de leitos. Assim é, por exemplo, nas campanhas contra a dengue que atacam a causa da doença (o mosquito). É preciso tratar a superlotação do judiciário da mesma maneira, atacando o problema na origem: o descumprimento reiterado da lei.

A par disso, embora uma melhor estruturação e organização do Poder Judiciário não seja a solução final para o número crescente de demandas, um melhor aproveitamento da estrutura só tem a contribuir com o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Nesse aspecto, andou bem o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao alterar seu regimento interno com expressa finalidade de equilibrar a distribuição de processos entre as diferentes câmaras cíveis que o compõem. Analisou-se o aumento exponencial na distribuição de processos para as câmaras de direito bancário nos últimos anos, o qual não foi acompanhado pelo aumento na distribuição de processos das demais câmaras, e, com isso, alterou-se o regimento interno a fim de atribuir competência a todos os órgãos julgadores para decidir os processos sobre alienação fiduciária em garantia, sendo tais ações distribuídas justamente para equilibrar o número de processos remetidos para cada câmara.³⁵⁴

4. Eficiência, efetividade e eficácia: a necessidade do recurso à análise econômica do direito

É preciso diferenciar os conceitos de eficiência, efetividade e eficácia. Enquanto eficiência se refere ao modo como se pratica a atividade, a eficácia tem relação aos meios nela utilizados e a efetividade está diretamente relacionada aos resultados obtidos por essa atividade.³⁵⁵

Assim, ao determinar que o Conselho Nacional de Justiça realize estudos a fim de ampliar a efetividade da prestação jurisdicional, o art. 1.069 do CPC/2015 se volta, sobretudo, para os resultados obtidos com os processos judiciais. Não se podem desprezar, contudo, os instrumentos utilizados e ao modo como se presta jurisdição.

Para tanto, um instrumento de análise extremamente importante é a análise econômica do direito. É preciso compreender que a economia não trata só de dinheiro ou das leis econômicas, mas das implicações da escolha racional, sendo, portanto, essencial para a compreensão dos impactos e implicações das normas legais.

Um dos pressupostos da teoria econômica é o de que as pessoas são racionais. Mas nem todos os indivíduos são racionais, todavia, ainda que sejam irracionais, “possuem objetivos e tentam, embora de forma imperfeita, escolher a forma correta para atingi-los”.³⁵⁶

Ora, não se pode olvidar que os sujeitos litigantes, bem como seus procuradores, são também sujeitos racionais. Assim, a análise econômica do direito pode ajudar a compreender as atitudes que serão por eles tomadas, de alguma forma colaborando com a previsão das consequências de reformas processuais, possibilitando uma análise mais pragmática do Direito Processual Civil.

O pragmatismo jurídico, para o mister de alcançar uma compreensão do fenômeno jurídico mais ligada à realidade, “recorre à metodologia das ciências sociais e econômicas, servindo-se das ferramentas teórico-práticas dessas ciências para avaliar as consequências práticas de cada proposta ou solução oferecida”.³⁵⁷

Desse modo “as regras jurídicas devem ser julgadas pela estrutura de incentivos que estabelecem e as consequências de como as pessoas alteram seu comportamento em resposta a estes incentivos”.³⁵⁸

É difícil utilizar a lei com objetivos redistributivos, logo, é razoável que tal tarefa seja relegada aos legisladores. A partir da concepção de norma jurídica, como incentivo a determinados comportamentos, a análise econômica do direito constitui abordagem útil ao estudo do fenômeno jurídico.³⁵⁹

A eficácia busca mensurar a distância entre os resultados obtidos e os objetivos de uma prática ou ação. Já a efetividade tenta aferir a capacidade de se produzir um impacto ou efeito. Por sua vez, a eficiência é vista em termos de economia no uso dos recursos.³⁶⁰

O princípio da eficiência soma-se aos demais princípios da Administração Pública, não podendo se sobrepor aos demais, especialmente ao da legalidade, sob pena de impor sérios riscos à segurança jurídica e ao Estado de Direito. As manifestações do princípio da eficiência podem ser manipuladas por conotações ideológicas e não jurídicas.³⁶¹

Na análise dos custos de uma decisão, não devem ser levados em conta apenas aos benefícios auferidos pelas partes litigantes, mas também àqueles percebidos por todo o corpo social. Quando este último dado é considerado, o julgador é capaz de obter uma distribuição mais eficiente dos recursos em litígio.

O cumprimento e monitoramento das leis, de modo a poder avaliá-las periodicamente, não só em razão de sua eficácia e efetividade, mas também as avaliando em termos de eficiência, deve ser utilizado em benefício da sociedade.³⁶²

5. A compreensão do poder judiciário como um serviço público

A busca da efetividade da prestação jurisdicional passa pela necessária compreensão do Poder Judiciário como um prestador de um serviço público,³⁶³ de modo que deve ser exercido com eficiência, conforme mandamento constitucional previsto no art. 37, *caput*. Ademais, cumpre lembrar que, como ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de serviço público é temporal e especialmente delimitado, abarcando as atividades que o Estado entende que não devem ser prestadas pela iniciativa privada.³⁶⁴

Aliás, o Poder Judiciário deve ser compreendido como prestador de um recurso escasso, a prestação jurisdicional. Portanto, partindo-se dessa premissa, a alocação dos recursos à disposição do Poder Judiciário deve ser otimizada a fim de ser possível levar uma prestação jurisdicional efetiva ao maior número de pessoas possível.

Para tanto, é necessário recorrer à proporcionalidade panprocessual, segundo a qual o processo não pode ser compreendido apenas individualmente, mas sim como parte integrante dos milhões de processos que tramitam perante o Judiciário. É necessário enxergar que o processo está no interior de um sistema jurisdicional que precisa dar a melhor utilização aos recursos que têm disponíveis.^{365 - 366}

Assim, considerando que o Poder Judiciário é assolado, há muito tempo, pelo mau funcionamento e pela morosidade, que não podem ser atribuídos a uma crise momentânea;³⁶⁷ a elaboração de pesquisas estatísticas, somada à compreensão do Poder Judiciário como um prestador de serviço público que deve agir com eficiência, possibilitará que as futuras reformas aloquem melhor os recursos disponíveis para a prestação jurisdicional, tornando o procedimento legalmente previsto mais compatível com as necessidades da realidade.

Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

O artigo examinado não versa sobre direito intertemporal, sendo uma disposição final, porém redundante no que tange aos prazos processuais, visto que as regras permanentes já haviam definido claramente a uniformização do prazo de 15 (quinze) dias para razões e contrarrazões de todo e qualquer recurso, inclusive os agravos, exceto os embargos declaratórios.

Deveras, preceitua o § 5.º do art. 1.003 que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, inclusive o agravo de instrumento.

A propósito do prazo para contrarrazões de agravo interno, dispõe o § 2.º do art. 1.021 que interposto o recurso, o relator intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

A novidade do texto reside tão somente na fixação de prazo uniforme de 15 (quinze) dias para o recurso de *agravo regimental*.

Referido prazo geralmente era de 5 (cinco) ou 10 (dez) dias, conforme a previsão regimental de cada Tribunal. Agora, está unificado em 15 (quinze) dias. Trata-se de salutar providência, não só pela unificação, como também pela ampliação do prazo em benefício dos jurisdicionados.

A depender das circunstâncias, referido prazo será contado em dobro, conforme as disposições permanentes do CPC/2015 (ex. art. 180, art. 183 e art. 186).

Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A:

“Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com:

I – ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias;

II – planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes;

III – certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente;

IV – justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.

§ 1.º O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido.

§ 2.º Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o seu silêncio como discordância.

§ 3.º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.

§ 4.º O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias.

§ 5.º Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis.

§ 6.º Transcorrido o prazo de que trata o § 4.º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do § 5.º deste artigo e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância

expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso.

§ 7.º Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta Lei.

§ 8.º Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido.

§ 9.º A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião.

§ 10 Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.”

1. Considerações iniciais

O art. 1.071 do CPC/2015 cria um procedimento extrajudicial para a aquisição de propriedade mediante usucapião. Trata-se do acolhimento de uma tendência de tutela dos direitos mediante atuação de outros setores que não o Poder Judiciário.

Não é essa, contudo, uma absoluta novidade no direito brasileiro. É que já havia previsão de usucapião administrativa, para fins de regularização fundiária, na Lei 11.977/2009, que regulamenta o Programa Minha Casa Minha Vida. Na referida Lei, em seu art. 60³⁶⁸ havia previsão específica, que não abarcava, todavia, todas as modalidades de usucapião, a exemplo do que o art. 216-A da Lei de Registros Públicos, nela inserido pelo art. 1.070 do CPC/2015.

Apesar da criação do procedimento de usucapião extrajudicial, o CPC/2015 não acabou com a ação de usucapião. Ainda que não tenha mantido o rito especial de usucapião, há diversas referências no código à ação de usucapião (conforme arts. 246, § 3.º,³⁶⁹ 259, I,³⁷⁰ e 1.071, §§ 9.º e 10,³⁷¹ do CPC/2015), de modo que, doravante, deverá ser intentada pelo procedimento comum.

A par disso, o Enunciado 25 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis aponta que “a inexistência de procedimento judicial especial para a ação de usucapião e regulamentação da usucapião extrajudicial não implicam vedação da ação, que remanesce no sistema legal, para qual devem ser observadas as peculiaridades que lhe são próprias, especialmente a necessidade de citação dos confinantes e a ciência da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município”.

Assim, ao lado da ação judicial de usucapião passa a existir a possibilidade genérica de alteração na titularidade do imóvel em razão do reconhecimento extrajudicial da prescrição aquisitiva. Não é um dever da parte eleger a via administrativa, podendo optar pela ação judicial, ainda que preenchidos os requisitos da usucapião extrajudicial, “a via extrajudicial é uma faculdade, e não uma obrigação peremptória, o que confirma a tese antes defendida, de viabilidade de todas as ações de usucapião, agora pelo rito comum”.³⁷²

2. O requerimento da usucapião extrajudicial e os documentos o devem instruir

O requerimento da usucapião administrativa deverá ser processado no cartório de registro de imóveis da comarca em que se localizar o bem a ser usucapido. Para formular tal requerimento, ademais, a parte interessada será representada por advogado, a exemplo do que já ocorre com a participação de advogado nos procedimentos de separação, divórcio e inventário, ainda que extrajudiciais.³⁷³

O referido requerimento, por óbvio, não precisa observar os requisitos da petição inicial

constantes do art. 319 do CPC/2015. Contudo, deverá conter alguns elementos exigidos numa petição inicial.

Dentre esses elementos podem-se citar o pedido, essencial para que se impulsione o procedimento administrativo, e a causa de pedir, a qual será utilizada para delimitação de qual modalidade de usucapião se pretende, verificando-se assim quais requisitos devem ser preenchidos pela parte requerente.³⁷⁴

Os documentos que devem instruir o requerimento estão previstos nos quatro incisos do art. 1.071 do CPC/2015.

A ata notarial consta do art. 1.071, I, do CPC/2015. Ela deve atestar o tempo que o requerente se encontra na posse do bem imóvel, ao qual se pode somar o tempo em que estiveram na posse seus antecessores, a depender do caso concreto.³⁷⁵ A ata notarial é documento indispensável para o requerimento administrativo de usucapião. A referida ata, que já vinha sendo utilizada na praxe forense, veio regulada pelo art. 384³⁷⁶ do CPC/2015 e, além das demais utilidades práticas para as quais era empregada, essa será uma nova hipótese de sua utilização.

A ata não tem o condão de tomar o lugar da petição inicial, mas tem finalidade análoga na esfera administrativa. Dela devem constar todos os elementos que identifiquem e caracterizem a posse de requerente. A par disso, ela deve espelhar aquilo que, em um processo judicial, seria a causa de pedir.³⁷⁷

O segundo documento que deverá ser apresentado pelo requerente é o memorial descritivo assinado por profissional habilitado para tanto, juntamente com a planta do imóvel, nos termos do art. 1.071, II, do CPC/2015.

É na planta que os proprietários, confinantes e os titulares de direitos reais sobre os imóveis confinantes apõem sua assinatura manifestando concordância com a usucapião da área nela indicada. Faltando alguma das assinaturas necessárias, o interessado deverá ser intimado, pessoalmente ou por correio, para manifestar seu consentimento no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese na qual o silêncio é interpretado como discordância. Contudo, é possível que a ciência e concordância seja manifestada em documento apartado, devendo haver referência à planta e ao memorial.³⁷⁸

Assim é porque a opção pela via administrativa somente pode ser realizada em não havendo oposição pelos interessados, vale dizer, não havendo conflito de interesses caracterizado pela pretensão resistida.

A interpretação do silêncio como discordância é importante, eis que o resultado do procedimento é a aquisição da propriedade pelo requerente, medida severamente gravosa.

Além disso, o requerimento deverá vir instruído com as certidões negativas dos cartórios distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, conforme disposto no art. 1.071, III, do CPC/2015.

Essas certidões são relevantes a fim de que se possa verificar a inexistência de disputa judicial anterior sobre a área, o que desnaturaria a posse do requerente ou até mesmo sua continuidade ao longo do tempo.³⁷⁹

Por fim, incumbe ao requerente apresentar comprovante do justo título e documentos que comprovem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse. A Lei ainda exemplifica alguns dos documentos que poderão ser apresentados para tal mister, como comprovantes de quitação de tributos e taxas incidentes sobre o bem.

A despeito da exemplificação legal, o pagamento dos tributos não prova por si só a posse mansa e pacífica sobre a área que se pretende usucapir. Juntamente com tais comprovantes devem ser carreados elementos fáticos aptos a preencher os requisitos do direito material para a usucapião.

3. O procedimento extrajudicial da Usucapião

Com a autuação do pedido pelo registro de imóveis, o prazo de prenotação fica prorrogado até seu acolhimento ou rejeição, nos termos do art. 1.071, § 1.º, do CPC/2015. E A importância da prenotação reside no fato de que, de acordo com o princípio da prioridade, é a ordem de prenotação do título no protocolo que regerá a ordem de constituição dos direitos reais sobre os bens imóveis. ³⁸⁰

A par disso, conforme já explicitado, todos aqueles que possam ter interesse no imóvel em questão, como seus proprietários, os proprietários dos imóveis confinantes, bem como aqueles que sobre eles tenham direito real, e que não tenham manifestado expressamente concordância com o pedido de usucapião serão intimados para se manifestar, dentro de 15 dias, a respeito, com o silêncio importando em oposição ao pedido, uma vez sua procedência cria novo direito real e extingue o anterior.

Da mesma forma, deve ser dado ciência à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal para que, no mesmo prazo de 15 dias, oportunidade em que poderão manifestar se insurgir contra o requerimento, caso a área usucapida seja bem público, insuscetível de aquisição via usucapião. A notificação se dará por carta com aviso de recebimento e aqui, ao contrário da hipótese anterior, o silêncio implica concordância com o pedido tal qual formulado, eis que “o consentimento não necessita ser expresso e o silêncio deve ser interpretado como desinteresse pela área usucapienda. Afinal o interesse da Fazenda Pública é eventual e sua impugnação determina o encerramento da via administrativa”. ³⁸¹

O legislador se preocupou também com a notificação e terceiros eventualmente interessados, mas que não constem nos parágrafos anteriores. É por isso que, nos termos do art. 1.071, § 4.º, do CPC/2015, o oficial do registro de imóveis publicará edital informando a existência do procedimento extrajudicial de usucapião a terceiros eventualmente interessados. Tal edital deverá ser publicado em jornal local de grande circulação. O referido ato é similar ao que ocorre na citação por edital no processo judicial.

Além das atitudes até aqui arroladas, podem ser realizadas quaisquer diligências extraordinárias que se mostrem necessárias para sanar dúvidas do oficial do registro de imóveis. São possíveis diligências *in loco*, “o que deve ser realizado com extrema cautela por eventualmente não ter o oficial o conhecimento técnico específico para a análise adequada”, ³⁸² requisições de informações pela própria serventia extrajudicial ou requerimento ao juízo de informações que sejam necessárias para a análise do pedido.

Após a publicação do edital notificando terceiros eventualmente interessados e do cumprimento de diligências que se mostrem necessárias, caso estejam preenchidos os requisitos, que serão devidamente comprovados pelos documentos apresentados, e não haja oposição dos proprietários, titulares de direitos reais sobre os imóveis confinantes, da Fazenda Pública e de terceiros, será registrada a aquisição do imóvel, podendo ser aberta nova matrícula para tanto.

Aparentemente, no aspecto prático, parece ser mais recomendável o aproveitamento da matrícula anterior, pois nela o justo título do requerente está registrado e sua manutenção resguarda o interesse de terceiros de boa-fé. ³⁸³

4. Suscitação de dúvida

Consoante disposição do art. 1.071, § 7.º, do CPC/2015 o interessado poderá suscitar procedimento de dúvida, a ser sanada pelo juízo responsável pela corregedoria do foro extrajudicial.

O procedimento de dúvida está regulado no art. 198 ³⁸⁴ da Lei de Registros Públicos e se presta a levar ao juiz dúvidas sobre a regularidade do procedimento extrajudicial de usucapião e sobre os documentos que o instruem.

Daniel Amorim Assumpção Neves aponta a existência de dois momentos preferências para que se suscite dúvida: “(a) na apresentação de nota devolutiva pelo registrador, com exigência que o requerente não possa suprir ou com da qual discorde; (b) após eventual negativa do pedido”. ³⁸⁵

5. A rejeição do pedido

Havendo problemas na documentação, o pedido será rejeitado. Contudo, tal rejeição não tem o condão de obstar a propositura da ação de usucapião pela parte interessada. ³⁸⁶

Da mesma forma, o pedido será rejeitado caso haja insurgência por parte de qualquer interessado, devendo o feito ser remetido à via judicial, a fim de que o requerente emende sua petição inicial para que tenha seguimento pelo procedimento comum até seus ulteriores termos. ³⁸⁷

Art. 1.072. Revogam-se:

I – o art. 22 do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937;

II – os arts. 227, caput, 229, 230, 456, 1.482, 1.483 e 1.768 a 1.773 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

III – os arts. 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 11, 12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;

IV – os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990;

V – os arts. 16 a 18 da Lei 5.478, de 25 de julho de 1968; e

VI – o art. 98, § 4.º, da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011.

1. Considerações iniciais

O CPC/2015 revogou alguns dispositivos do Código Civil e de leis esparsas, por serem com ele incompatíveis. A menção expressa à revogação de disposições de outros diplomas, conflitantes com a lei nova, é uma prática salutar (hodiernamente exigida pela LC 95/1998), ³⁸⁸ que historicamente não foi observada pelo legislador nacional, vide os inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal que, não obstante implicitamente revogados por sucessivas leis posteriores, ainda ocupam o corpo daquela codificação.

Vejamos os dispositivos do Código Civil e de leis esparsas expressamente derogados pelo CPC/2015:

2. Revogação do art. 22 do Dec.-Lei 25, de 30.11.1937

O Dec.-Lei 25/1937 trata da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

O art. 22 do Dec.-Lei 25 dispunha acerca do “direito de preferência” em caso de alienação de bens tombados. Conforme o *caput* deste dispositivo, quando da alienação onerosa desses bens por parte de pessoas naturais ou jurídicas, o direito de preferência era conferido, nesta ordem, à União, aos Estados e aos Municípios.

A previsão do art. 22 era racional. O “tombamento” corresponde a uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada (ou até mesmo pública), que tem como consequência a permanente limitação do uso, do gozo e do poder de disposição de determinado bem material, com vistas à proteção de bens e paisagens de valor artístico ou histórico. ³⁸⁹ - ³⁹⁰ Nesses termos, possivelmente os entes públicos terão melhores condições de proteger e conservar bens tombados.

O dispositivo foi revogado, pois o CPC/2015, no capítulo relativo à “execução por quantia certa”, ao dispor sobre a alienação de bens penhorados, previu que a União, o Estado e o Município serão cientificados da alienação judicial do bem tombado com pelo menos cinco dias de antecedência (art. 889, VIII).

A transposição para o Código de Processo Civil do direito de preferência na alienação do bem tombado não foi a melhor opção. O art. 22 do Dec.-Lei 25/1937 não incidia apenas em relação a bens penhorados; pelo contrário, o direito de preferência deveria ser respeitado em qualquer alienação de bens tombados, ainda que inexistisse processo judicial ou qualquer situação litigiosa. Houve uma redução da proteção do bem ambiental.

Contudo, apesar da revogação do art. 22 do Dec.-Lei 25/1937, continua aplicável o direito de preempção regulado pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001, arts. 25 a 27), que confere ao Poder Público municipal a preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, entre outras hipóteses, para a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico (art. 26, VIII).

3. Dispositivos do Código Civil revogados

3.1. Art. 227, caput

O revogado dispositivo vedava a utilização de prova exclusivamente testemunhal em demandas relativas a negócios jurídicos cujo valor ultrapassasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados. Já o parágrafo único do art. 227 do CC, que não foi revogado, ressalva a possibilidade de utilização da prova testemunhal como subsidiária ou complementar da prova por escrito, independentemente do valor do contrato. Destarte, a norma do parágrafo único, agora divorciada do *caput*, tornou-se letra morta.

Destaque-se que o CPC/1973 possuía disposições similares em seus arts. 401 e 402, vazados nos seguintes termos:

“Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.”

“Art. 402. Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova exclusivamente testemunhal, quando: I – houver começo de prova por escrito, reputando-se tal documento emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova; II – o credor não pode ou podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o do de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel”.

Eram resquícios da tarifação da prova. A revogação dessas normas foi oportuna.

A existência dessas regras fundava-se na crença de que a prova testemunhal, por essência, não é uma prova segura. É comum que testemunhas se esqueçam de fatos importantes ou que os narrem sem a clareza e detalhamento necessários. Ademais, não se descarta em absoluto a possibilidade de que as testemunhas mintam, ainda que advertidas das consequências criminais de tal ato. ³⁹¹

Preocupação similar motivou a edição da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para a comprovação da atividade rural para fins de concessão de benefício rural.

A título de curiosidade, José Miguel Garcia Medina destaca que o “Estatuto da Terra” (Lei 4.504/1964) traz previsão em sentido diverso. Para o Estatuto, a existência de contratos de posse ou uso temporário de terra sob a forma de arrendamento rural, parceria agrícola, pecuária etc. pode ser comprovada apenas com base em depoimentos de testemunhas (art. 92, § 8.º). ³⁹²

A interpretação da regra do art. 401 do CPC/1973 (art. 227 do CC) foi objeto de controvérsia. Em um primeiro momento, a exegese da norma foi literal (“corrente restritiva”), vedando-se, em absoluto, a prova testemunhal para contratos que ultrapassem o limite de dez salários mínimos. ³⁹³

Doravante, surgiu a corrente ampliativa, que relativizou a restrição trazida pela lei, permitindo a prova puramente testemunhal independentemente do valor do negócio jurídico, considerando-se, inclusive, que em vários locais do Brasil é comum a pactuação de contratos verbais de

significativa projeção econômica – essa orientação considerava fatores como os costumes da localidade e a simplicidade dos contratantes. Pode-se afirmar que essa corrente interpretativa, ainda que possa parecer ilegal em uma primeira abordagem, é consentânea com a previsão do art. 5.º da “Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro” (Decreto-Lei 4.657/1943), pela qual o juiz, ao aplicar a lei, deve considerar os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum.

José Miguel Garcia Media destaca que a supracitada teoria vinha sendo adotada pela jurisprudência em relação a contratos de corretagem, como se observa do REsp 75.687/SP: ^{394 - 395}

Garcia Medina cita ainda a corrente intermediária, com consequências próximas à corrente ampliativa. A corrente intermediária nega que a existência de contratos com valores superiores ao décuplo do salário mínimo vigente possa ser comprovada apenas por provas testemunhais, todavia, para essa corrente, é possível que fatos exteriores ao contrato sejam demonstrados mediante mera oitiva de testemunhas. Segundo essa teoria, como não se admite a demonstração da existência do contrato, não é possível a obtenção em juízo dos “efeitos do contrato”, tais como a cobrança de juros convencionais ou a multa contratual; porém, caso o contratante já tenha cumprido com sua parte na avença (circunstância demonstrada pela prova testemunhal), é possível que ele seja ressarcido, evitando-se assim enriquecimento ilícito – tal teoria foi acolhida pelo STJ no AgRg no Ag 487.413/GO. ^{396 - 397}

Destarte, como a vedação do art. 401 do CPC/1973 não foi repetida pelo CPC/2015 (e o art. 227, *caput*, do CC foi revogado), tem-se que hoje a regra é outra: a prova exclusivamente testemunhal é sempre admitida, independentemente do valor do contrato. Conforme ponderação doutrinária: “cabe ao julgador, porém, certificar-se sobre a *credibilidade* dessa prova, o que constitui juízo de valor sobre a eficácia da prova testemunhal”. ³⁹⁸

Lembre-se, ainda, que, nos termos do art. 443, II, do CPC/15, não se admitirá prova testemunhal sobre fatos que só por documento ou exame pericial puderem ser provados

Sobre a situação dos documentos, adverte a doutrina: “há fatos que somente podem ser provados por meio de documento, hipótese em que não há como admitir prova testemunhal, aplicando-se o art. 443, II, do CPC/15. Quando o art. 406 do CPC/15 afirma que, ‘quando a lei exigir instrumento público como de substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta’, ele não está se referindo propriamente a uma prova, mas sim um requisito para a própria validade do ato. Nesse caso, não existindo o documento, o ato é inválido – nessa linha, a prova testemunhal, obviamente, não pode ser aceita”. ³⁹⁹

Já os fatos que podem ser provados apenas por prova pericial são, em síntese, aqueles que exigem uma “análise técnica”. Como exemplo, pode-se cogitar uma ação civil pública em que se sustenta que a estrutura de determinada barragem, esta comprometida, sendo que tal circunstância não pode ser constatada pela mera observação visual da construção, ainda que feita por sujeito com formação técnica na área, sendo imprescindível a realização de perícia, observadas as normas técnicas de regência.

3.2. Art. 229

Este dispositivo do Código Civil trazia regras de privilégio em relação à prova testemunhal. O comando legal desobrigava a testemunha de depor sobre fato: (i) a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo; (ii) a que não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, parente em grau sucessível, ou amigo íntimo; (iii) que a exponha, ou às pessoas referidas no item antecedente, a perigo de vida, de demanda, ou de dano patrimonial imediato.

A terceira hipótese de escusa mencionada era alvo das incisivas críticas feitas por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Para os autores paranaenses, tratava-se de regra que ampliava excessivamente o direito de não depor, especialmente por mencionar o perigo de ser demandado ou de sofrer dano patrimonial imediato. Arenhart e Marinoni defendiam, inclusive, a possibilidade de o magistrado mitigar a literalidade da regra, pois em qualquer depoimento

sempre haverá o risco de dano patrimonial ou de ser acionado em juízo. Ou seja, o dever depor somente poderia ser afastado em hipóteses realmente excepcionais.⁴⁰⁰

De fato, tais críticas foram acolhidas pelo legislador, que, ao cunhar o rol das hipóteses em que a testemunha não é obrigada a depor (art. 388 do CPC/2015), excepcionou apenas os fatos criminosos ou torpes imputados ao depoente; os fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, a testemunha deva guardar sigilo; os fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível; além dos fatos que colocam em perigo de vida os familiares do depoente. Todavia, tais disposições não se aplicam às ações de família (art. 388, parágrafo único).

Em síntese, as regras de privilégio em relação à prova testemunhal passaram a ser regidas exclusivamente pelo Código de Processo Civil, tendo sido extirpada do ordenamento a possibilidade de a testemunha invocar o direito de não depor sobre fatos que lhe acarretem risco de dano patrimonial ou de demanda.

Destarte, a regra em análise deve ser interpretada conjuntamente com o do art. 1.047 do CPC/2015, segundo a qual as disposições de direito probatório trazidas no CPC/2015 aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício antes de sua vigência. Ou seja, os privilégios mencionados no art. 229 do CC continuam válidos para as oitivas de testemunhas requeridas ou determinadas de ofício até 18.03.2016.

3.3. Art. 230

O art. 230 do CC vedava o emprego de presunções judiciais (*a contrario sensu* , admitia as legais) nas hipóteses em que a lei exclui a prova testemunhal.

Essa restrição deveria ser lida conjuntamente com o também revogado art. 227 do CC e com o art. 401 do CPC/1973, que proibiam o julgamento fundado em prova exclusivamente testemunhal em demandas que envolvessem contratos cujo valor excedesse o décuplo do maior salário mínimo vigente no país ao tempo em que foram celebrados (aplicadas as ressalvas do art. 402 do CPC/1973).

Ora, o óbice ao emprego de presunções judiciais era coerente com a opção legislativa de vedar a prova exclusivamente testemunhal nestes casos. O legislador da época acreditava que essas provas, por si sós, não seriam suficientemente seguras para fundamentar decisões proferidas em processos relativos a contratos de significativa projeção econômica (dez salários mínimos, conforme o parâmetro objetivo selecionado à época), razão pela qual o emprego das presunções judiciais, que redundam em julgamentos nos quais o grau de certeza é igualmente mitigando, também era excluído.

Todavia, na medida em que, como visto, a restrição tarifária à prova exclusivamente testemunhal não foi repetida pelo CPC/2015, que permite o julgamento fundado apenas em prova testemunhal qualquer que seja o valor do contrato, obviamente não faria sentido que a restrição ao emprego de presunções judiciais fosse mantida nesses casos, especialmente quando se considera que, na reconstrução da realidade histórica operada pelo julgador quando da prolação da sentença, a ausência da prova documental pode ser suprida pela conjugação do raciocínio próprio às presunções judiciais com aquilo que foi narrado pelas testemunhas ouvidas.

3.4. Art. 456

Tal artigo dizia respeito ao instituto da evicção e contava com a seguinte redação:

“Art. 456. Para poder exercer o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo.

Parágrafo único. Não atendendo o alienante à denúncia da lide, e sendo manifesta a procedência da evicção, pode o adquirente deixar de oferecer contestação, ou usar de recursos”.

A figura da evicção tem como pressuposto a perda total ou parcial da coisa pelo adquirente em decorrência de decisão judicial, fundada em causa anterior à alienação. Aqui, são protagonistas o titular legítimo do direito (evictor); o adquirente (evicto) e o alienante, responsável pela transmissão de direito inexistente ou maculado por vícios.⁴⁰¹

A evicção não é um direito real, em verdade, ela tão somente gera a obrigação de indenizar (arts. 450 e 455 do CC).

Destarte, há autores como Arnaldo Wald que admitem a possibilidade de evicção quando o bem é objeto de desapropriação ou de apreensão por autoridade administrativa. Para Wald, caso a coisa tenha sido alienada como sendo livre e desembaraçada, nada obstante a prévia existência de decreto desapropriatório, ocorre um vício que enseja a responsabilização do alienante, ainda que o efetivo desapossamento administrativo somente tenha ocorrido após a venda.⁴⁰²

O *caput* do revogado art. 456 do CC relacionava o exercício do direito de evicção ao instituto da denunciação da lide. É interessante destacar que o art. 70, I, do CPC/1973 apresentava redação semelhante, *in verbis* : “a denunciação da lide é obrigatória ao alienante, na ação em que reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito de evicção que lhe resulta”.

Ou seja, a leitura dos revogados dispositivos indicava, ao menos em uma primeira leitura, que o evicto, uma vez demandado, para que pudesse exercer a garantia da evicção, teria que trazer ao processo o alienante imediato, mediante a denunciação da lide. Essa é a posição adotada, entre outros, por civilistas como Washington de Barros Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf, Regina Beatriz Tavares da Silva⁴⁰³ e Sílvio de Salvo Venosa.⁴⁰⁴

Nada obstante, no âmbito da doutrina especializada em Direito Processual Civil, o supracitado posicionamento foi alvo das incisivas críticas movidas por Fredie Didier Jr., para quem a interpretação que exige a denunciação da lide poderia possibilitar o enriquecimento ilícito do alienante.⁴⁰⁵

No quadro normativo anterior ao CPC/2015, a posição contrária à obrigatoriedade da denunciação da lide do alienante imediato pelo evicto vinha prevalecendo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – entre outros, ver os seguintes julgados: AgRg no Ag 917.314/PR⁴⁰⁶ e REsp 880.698/DF.⁴⁰⁷

Destarte, essa jurisprudência foi expressamente acolhida pelo CPC/2015, que, em seu art. 125, ao tratar dos casos de exercício de ação regressiva fundamentada em lei ou em contrato e também nas hipóteses de evicção, passou a empregar a expressão “é admissível” a denunciação da lide, ao invés de “é obrigatória”, tal como constava no código anterior.

Outrossim, o § 1.º do art. 125 do CPC/2015 prevê que o direito de regresso poderá ser exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide não for admitida pelo magistrado, não for promovida pelo autor ou não for permitida pela lei. Isso explica a revogação do art. 456, *caput*, do CC.

Com relação ao também revogado parágrafo único do art. 456 do CC, pelo qual, em sendo manifesta a procedência da evicção e não atendendo o alienante à denunciação da lide, poderia o adquirente deixar de oferecer contestação ou deixar de usar recursos, verifica-se que essa norma foi absorvida (com algumas alterações) pelo CPC/2015, que, em seu art. 128, II, deixou de fazer menção à “procedência manifesta da evicção” e substituiu a expressão “não atendendo o alienante à denunciação da lide” por “se o denunciado for revel”, com a ressalva de que o denunciante pode, caso assim entender, prosseguir com a sua defesa.

No caso do denunciado revel, a doutrina ressalva que os efeitos da revelia poderão, ou não, incidir, conforme os elementos que circundam a situação litigiosa. Logo, muitas vezes será interessante ao denunciante o prosseguimento na defesa apresentada.⁴⁰⁸

Registre-se que o art. 128, III, do CPC/2015 traz norma similar àquela do inciso anterior, prescrevendo que “se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação do regresso”. Ora, caso o denunciante entenda que a confissão realizada pelo denunciado não lhe é eficaz, haverá interesse no prosseguimento da defesa outrora apresentada.

409

Considerando que, conforme a concepção majoritária à época CPC/1973, o direito de evicção poderia ser exercido independentemente da denúncia da lide, em termos de direito transitório a questão não apresenta maior complexidade, eis que as mudanças ocorreram apenas no texto da lei – que já não era aplicado em sua literalidade.

3.5. Arts. 1.482 e 1.483

O art. 1.482 do CC trazia a possibilidade de o executado, após a realização da praça e até a assinatura do auto de arrematação ou até que seja publicada a sentença de adjudicação, remir o bem hipotecado, oferecendo preço igual ao da avaliação, em não havendo licitantes, ou ao do maior lance oferecido, *sendo conferido igual direito ao cônjuge, aos descendentes ou ascendentes do executado* (art. 1.482).

Já pelo art. 1.483, admitia-se que, em caso de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição fosse conferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o credor recusar o preço de avaliação do imóvel.

A “remição”, em linhas gerais, é uma figura que tem o escopo de evitar a transferência de determinado bem. Ou seja, objetiva salvá-lo da execução. ⁴¹⁰

O direito de remição então previsto no art. 1.482 do Código Civil de 2002 já conflitava com o regramento contido CPC/1973 após as alterações feitas pela Lei Federal 11.382/2007, que redefiniu o conceito de adjudicação como forma preferencial de pagamento ao credor e revogou dispositivos da lei processual então vigente acerca da remição de bens (arts. 787 e ss. do CPC/1973). ⁴¹¹

Os arts. 1.482 a 1.483, do CC/2002, agora foram expressamente revogados pelo CPC/2015, dado que este tem regramento expresso no art. 902 e parágrafo único, respectivamente. O teor do art. 1.483, do CC/2002, foi integralmente repetido pelo parágrafo único, do art. 902, do CPC/2015. Já o art. 902, *caput*, do CPC/2015 não admite que o cônjuge, os ascendentes e os descendentes do devedor possam remir o bem hipotecado, os quais têm, por sua vez, legitimidade para adjudicar o bem penhorado (art. 876, § 5.º, do CPC/2015). Como se vê, não foram substanciais as mudanças decorrentes do texto legal ora examinado, não havendo repercussão no direito transitório.

3.6. Arts. 1.768 a 1.773

Essas disposições diziam respeito ao processo de interdição. A revogação desses artigos justifica-se pelo fato de o CPC/2015 ter regulado os aspectos processuais do instituto (arts. 747 e ss.).

Contudo, a regulamentação feita pelo CPC/2015 deve ser problematizada conjuntamente com o recente “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015).

Por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Brasil busca cumprir as obrigações assumidas em razão da assimilação pelo ordenamento nacional da “Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, ⁴¹² assinada em Nova York, em 30 de março de 2007. A convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, tendo sido observado o procedimento previsto no art. 5.º, § 3.º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004, pelo qual: “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro tratado internacional incorporado pelo Brasil conforme o rito do art. 5.º, § 3.º. Os demais tratados sobre direitos humanos cuja introdução no ordenamento nacional não tenha observado tal procedimento possuem *status* supralegal, ou seja, mediante o controle de convencionalidade, podem paralisar a eficácia das leis infraconstitucionais com eles incompatíveis.

Conforme estudo citado por André de Carvalho Ramos, calcula-se que 10% da população mundial possua algum tipo de deficiência (tal contingente corresponde à aproximadamente 650 milhões de pessoas). Outrossim, a falta de políticas de apoio a essas pessoas acaba por excluí-las de inúmeras atividades.⁴¹³

Esta exclusão é fomentada por barreiras físicas e sociais, que separam as pessoas portadoras de deficiência do grupo majoritário. Contudo, sob a ótica dos Direitos Humanos, a deficiência não é concebida como um “defeito”, mas sim como um dado médico utilizado tão somente como ponto de partida na definição das necessidades do indivíduo, com vistas à eliminação das barreiras.⁴¹⁴

Nesse sentido, o art. 1.º, parágrafo único, da Convenção prevê que “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Já o preâmbulo do texto convencional reconhece que a deficiência é um conceito em evolução, que decorre essencialmente da interação entre pessoas com deficiência e os obstáculos existentes.

Para a Convenção, é fundamental que essas pessoas não sejam vistas como objeto de compaixão pública; mas sim como titulares de direitos.⁴¹⁵

Os Estados devem adotar ações afirmativas. O sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis, sendo que a deficiência não pode ser invocada como pretexto para a exclusão do sistema geral de ensino. Ato contínuo, a efetivação das previsões da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é monitorada por relatórios periódicos, que são enviados pelos Estados, mediante descrição das ações tomadas para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.⁴¹⁶

Nota-se, portanto, que este compromisso assumido pelo Brasil no plano internacional exigiu, e exige, a adaptação de inúmeras leis vigentes em nosso país.

Motivado por tal desiderato, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) alterou alguns dispositivos de diplomas como o Código de Defesa do consumidor e o Código Civil.

Em relação ao CDC, no que tange aos direitos básicos do consumidor, tem-se que as informações acerca de especificações, quantidade, composição, qualidade etc. de produtos e serviços devem ser veiculadas de forma acessível à pessoa com deficiência (art. 6.º, III e parágrafo único). Essas exigências também são feitas em relação a bancos de dados e cadastros de consumidores (art. 43, § 6.º).

Foram também promovidas alterações no Código Eleitoral; na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); no diploma de regência das licitações e contratos administrativos (Lei 8.666/93); no Código de Trânsito Brasileiro; no Estatuto da Cidade etc.

Quanto ao Código Civil, de início, nota-se o rol dos absolutamente e relativamente incapazes (arts. 3.º e 4.º) foi substancialmente modificado.

Para clarificar a explanação dessas mudanças, traz-se a esquematização cunhada por Flávio Tartuce,⁴¹⁷ que contrasta as redações desses artigos (antes e depois da Lei 13.146/2015).

Originariamente, as normas caracterizadoras da incapacidade estavam assim dispostas:

Absolutamente incapazes (art. 3.º do CC)	Relativamente incapazes (art. 4.º do CC)
I – Os menores de dezesesseis anos; II – Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento para a prática desses atos; III – Os que, mesmo por causa transitória, não puderam exprimir sua vontade.	I – Os maiores de dezesesseis e menores de dezoito anos; II – Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III – Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV – Os pródigos.

A após as alterações operadas pelo Estatuto da Pessoa com deficiência, os arts. 3.º e 4.º do CC passaram a ter a seguinte configuração:

Absolutamente incapazes (art. 3.º do CC)	Relativamente incapazes (art. 4.º do CC)
“Art. 3.º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesesseis) anos”. I – (Revogado); II – (Revogado); III – (Revogado).	“Art. 4.º São absolutamente incapazes a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os maiores de dezesesseis e menores de dezoito anos; II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV – os pródigos.”

Desde logo, verifica-se que, após essas mudanças, os únicos absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, ou seja, não há mais maiores absolutamente incapazes. ⁴¹⁸

A expressão “aqueles que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade” foi deslocada do art. 3.º para o 4.º, que menciona também a existência de “causa permanente” obstativa do exercício da autonomia da vontade.

Conforme destaca Tartuce, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos que outrora, conforme o caso concreto, poderiam ser enquadrados como absolutamente incapazes, agora poderão serão considerados – em havendo algum tipo de restrição ao exercício da vontade – como relativamente incapazes. ⁴¹⁹

Outrossim, o inc. III do art. 3.º deixou de utilizar a expressão “os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo”, diante da conotação excludente carregada por tais termos. ⁴²⁰

Consentâneo com tal postura, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 6.º, dispõe que a deficiência não afeta a capacidade da pessoa para casar-se e constituir união estável; exercer direitos sexuais e reprodutivos; exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução, planejamento familiar e comunitário e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Foi retirada do sistema a nulidade absoluta do casamento da pessoa com deficiência mental (o art. 1.548, I, do CC foi revogado pelo Estatuto), ou seja, agora essas pessoas podem se casar livremente. ⁴²¹ Nesse sentido, o recém incluído § 2.º do art. 1550 da codificação civil conta com a seguinte redação: “a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador”.

Desses fatores decorre o fim da interdição absoluta (o que, como será analisado adiante, ocasiona conflito com a regulamentação trazida pelo CPC/2015).⁴²² Nesta linha de raciocínio, o art. 1.768 do CC recebeu nova redação, estabelecendo que o processo que define os termos da curatela deve ser provido pelos pais ou tutores; pelo cônjuge ou por qualquer parente; pelo Ministério Público ou pela própria pessoa – esta última hipótese constitui novidade em nosso sistema.

Após o Estatuto, a curatela foi restrita aos atos de natureza patrimonial e negocial, sendo uma medida extraordinária (art. 85), não influenciando no direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

Ou seja, como afirma Pablo Stolze, “na medida em que o Estatuto é expresso ao afirmar que a curatela é extraordinária e restrita a atos de conteúdo patrimonial ou econômico, desaparece a figura da ‘interdição completa’ e do ‘curador todo-poderoso e com poderes indefinidos, gerais e ilimitados’”.⁴²³ Por sua vez, Tartuce faz uma crítica pontual neste aspecto, pois o sociopata e o psicopata, outrora considerados absolutamente incapazes, deveriam continuar sujeitos ao procedimento de interdição.⁴²⁴

O Estatuto também introduziu a figura da tomada de decisão apoiada, regulada pelo art. 1.783-A do CC. Conforme este procedimento, a pessoa com deficiência elege ao menos duas pessoas, com as quais mantenha vínculos e que sejam de sua confiança, para que lhe apoiem na tomada de decisões com relações a atos da vida civil. A decisão tomada por pessoa apoiada é vinculante em relação a terceiros, sem restrições, conquanto observados os limites do apoio acordo.

Todas essas novidades geraram dúvidas acerca do destino das interdições em curso. Uma solução aventada é a conversão do procedimento de interdição em procedimento de tomada de decisão apoiada. Caso isso não seja possível, sugere-se a manutenção da eficácia dos termos de curatela então vigentes, desde que observadas as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como conclui Pablo Stolze, os termos de curatela já lavrados e expedidos “deverão ser interpretados em nova perspectiva, para justificar a legitimidade e autorizar o curador apenas quanto à prática de atos patrimoniais. Seria temerário, com sério risco à segurança jurídica e social, considerar-se a partir do Estatuto, ‘automaticamente’ inválidos e ineficazes os milhares – ou milhões – de termos de curatela existentes no Brasil.”⁴²⁵

Destarte, o CPC/2015 trouxe normas procedimentais acerca da interdição. A menção à expressão “interdição” é incompatível com as previsões do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, como abordado, conferiu nova roupagem e dignidade àquele instituto, conforme os termos da Convenção de Nova York.

É nítido que não houve diálogo entre as comissões responsáveis pela nova codificação processual civil e pelo Estatuto.

As normas do CPC/2015 sobre a interdição estão dispostas entre os arts. 747 a 758.

O CPC/2015, neste aspecto, revogou os arts. 1.768 a 1.773 do CC.

Entre as novidades em relação ao CPC/1973, primeiramente destacamos a extinção da expressão “interrogatório”, substituída pelo termo “entrevista”. Como explica Maurício Requião, a palavra “interrogatório” traz uma conotação “inquisitorial”. Não cabe ao juiz questionar a pessoa sujeita ao procedimento de curatela acerca da ocorrência, ou não, de determinado fato – tal como é feito em relação às testemunhas. A pessoa portadora de deficiência tão somente deve ser perguntada acerca de aspectos de sua vida relevantes para a delimitação dos atos para cuja prática necessita da assistência de terceiros.⁴²⁶

O CPC/1973 dispunha que o magistrado deve interrogar o interditando, minuciosamente, sobre sua vida, negócios, bens e outras questões (art. 1.181). Já pelo art. 751 do CPC/2015, o interditando será questionado também sobre suas vontades, preferências, laços familiares e afetivos. Ou seja, houve maior preocupação com aspectos essenciais do indivíduo. Neste expediente, permite-se também o emprego de recursos tecnológicos que auxiliem a pessoa com

deficiência a responder às perguntas.⁴²⁷

Admite-se que o juiz vá até o local onde encontra-se o interditando, caso ele não tenha condições de deslocamento (art. 753, § 1.º).

Feita a entrevista, o interditando tem o prazo de 15 dias para impugnar o pedido (art. 752). Este prazo é mais extenso do que aquele fixado pelo CPC/1973, de cinco dias, segundo o antigo art. 1.182.

Para o Código Civil, quando a interdição não fosse requerida pelo Ministério Público, este órgão funcionaria como defensor do interditando (art. 1.770). A revogação dessa regra decorre da previsão contida no art. 752, § 2.º, do CPC/2015, segundo qual, caso o interditando não constitua advogado, o juiz nomeará curador especial.

O CPC/2015 prevê também que o laudo pericial poderá ser feito por equipe integrada por profissionais com formação multidisciplinar (art. 753, § 1.º). O laudo pericial deverá indicar expressamente os atos para os quais a curatela é indicada (art. 753, § 1.º).

Admite-se, outrossim, o levantamento parcial da interdição (art. 756, § 4.º). Ora, transcorrido determinado lapso temporal, ainda que não tenham cessado todas as causas que motivaram a interdição, é possível que tenha ocorrido alguma melhora no quadro clínico do interditado, que agora se encontra em condições de praticar – sozinho – uma gama maior de atos da vida civil do que outrora.⁴²⁸

Feitas essas descrições, passamos a problematizar os conflitos gerados pela falta de compatibilidade entre o CPC/2015 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Como visto, a primeira falha do legislador em relação ao CPC/2015 foi a manutenção do superado termo “interdição”.

Ato contínuo, o CPC/2015 revogou os arts. 1.768 a 1.773 do CC.

Note-se que o art. 1.768 do CC, que prevê o rol de legitimados ativos para o processo destinado ao estabelecimento da curatela havia sido alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acrescentou a possibilidade de a própria pessoa com deficiência dar início ao procedimento. Nada obstante, o CPC/2015 revogou essa norma, que somente teve aplicação no curto período compreendido entre janeiro de 2016 (entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência) e 18 de março de 2016 (entrada em vigor do CPC/2015). O CPC/2015, que não trouxe a possibilidade da auto-interdição, inovou ao conferir legitimidade ativa ao representante da entidade em que se encontra abrigado o futuro interditando (art. 747, III). Preocupado com os questionamentos surgidos em função dessa atrapalhada sucessão de normas, Flávio Tartuce preconiza que os problemas de direito intertemporal decorrentes do vacilo legislativo somente serão adequadamente sanados por lei futura que compatibilize os diplomas.⁴²⁹

Sobre a legitimidade o Ministério público para iniciar o procedimento, o CC, em seu art. 1.769 com as modificações trazidas pela Lei 13.146/2015, passou a dispor que o Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela: (i) nos casos de deficiência mental ou intelectual; (ii) se não existirem ou não promoverem a interdição os pais, os tutores, o cônjuge ou qualquer parente, ou (iii) se, havendo cônjuge ou parentes, estes também forem incapazes.

Ocorre que o art. 1.769 da codificação cível foi revogado pelo CPC/2015, que, ao menos, tratou do assunto de forma similar (art. 748). Em síntese, a legitimidade do Ministério Público, agora regulada tão somente pelo diploma processual, será subsidiária e extraordinária.⁴³⁰

Conforme o art. 1.772 do CC, com a redação conferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o juiz, considerando as restrições do art. 1.782 (a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandando, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração), fixará, segundo as possibilidades

da pessoa, os limites da curatela, indicando curador. Por sua vez, o parágrafo único do art. 1772 estabeleceu que, quando da escolha do curador, o magistrado levará em consideração, inclusive, a vontade da pessoa com deficiência, a ausência de conflitos de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa.⁴³¹

Todavia, o mencionado dispositivo foi revogado pelo CPC/2015. Como alento, interpretando art. 753, § 2.º, do CPC/2015, ao menos se pode defender que subsiste a possibilidade de interdição parcial. Novamente, com base em Flávio Tartuce, sugere-se a promulgação de nova lei que resolva o conflito normativo gerado.⁴³²

Registre-se que as disposições sobre interdição do CPC/2015 não obstam a possibilidade de curatela compartilhada, uma vez que o art. 1.775-A do CC (adicionado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência) permanece no sistema.⁴³³

Concluindo este tópico, para além da crítica ao descuido legislativo, por ora, recomenda-se cautela e bom senso na interpretação das disposições do CPC/2015 acerca da interdição. O CPC/2015 deve ser lido mediante interpretação conforme à Constituição (ou conforme o *bloco de constitucionalidade*, considerado a introdução da Convenção de Nova York no ordenamento jurídico com *status* de emenda constitucional). Deve ser rechaçada qualquer leitura que defenda a manutenção da interdição absoluta.

4. Revogação dos arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990

A Lei 8.038/1990 traz normas procedimentais para os processos em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da referida lei foram revogados em função da incompatibilidade com o CPC/2015.

Os arts. 13 a 18 tratavam da reclamação destinada à preservação da competência dos tribunais superiores ou da autoridade de suas decisões. No CPC/2015, a reclamação está prevista entre os arts. 988 a 993 – algumas dessas disposições sofreram alterações antes mesmo no CPC/2015 entrar em vigor (ver a Lei 13.256/2016).

Conforme o art. 988, a reclamação poderá ser manejada pela parte interessada ou pelo Ministério Público para: (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade das decisões do tribunal; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – conforme a redação dada pela Lei 13.256/2016; (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgado de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência – redação conferida pela Lei 13.256/2016.

É interessante destacar que, após a Lei 13.256/2016, o esgotamento das vias ordinárias passou a ser um pressuposto para o manejo de reclamação destinada à observância da tese fixada quando do julgamento de recursos repetitivos (art. 988, § 5.º, II). Houve nítida preocupação com eventual sobrecarga de trabalho nas Cortes Superiores.

Os arts. 26 a 38 da Lei 8.038/1990 diziam respeito aos recursos especial e extraordinário. Essas regras agora estão dispostas entre os arts. 1.029 a 1.042 do CPC/2015. A nova codificação processual havia inovado ao presumir a existência de “repercussão geral” do recurso especial nas hipóteses em que fosse impugnado acórdão que desrespeite tese firmada em julgamento de casos repetitivos (art. 1.035, II); todavia, essa disposição foi revogada pela Lei 13.256/2016. Esta lei, entre outros aspectos, também resgatou a sistemática do CPC/1973, segundo a qual os recursos extraordinário e especial devem ser interpostos inicialmente perante o tribunal prolator da decisão recorrida.

5. Revogação dos arts. 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 11, 12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950

A Lei 1.060/1950 estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.

O diploma regula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que se insere dentro da primeira onda de acesso à justiça (justiça aos pobres), teorizada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth. No âmbito constitucional, o benefício está assegurado pelo art. 5.º, LXXIV, da CF/1988 (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).

O CPC/2015 trouxe uma “seção” dedicada integralmente à regulação do benefício da gratuidade, o que explica a revogação de parte da Lei 1.060/1950.

O antigo art. 2.º da Lei 1.060/1950 (possibilidade de nacionais e estrangeiros gozarem do benefício da gratuidade) encontra equivalência no art. 98, *caput*, do CPC/2015 – que também faz menção às pessoas jurídicas. O art. 3.º da Lei 1.060/1950 (que trata dos atos abrangidos pelo benefício da gratuidade) foi substituído pelo art. 98, § 1.º, do CPC/2015.

O revogado art. 4.º da Lei 1.060/1950 previa que o benefício deveria ser requerido pela parte interessada quando da petição inicial. A previsão era insuficiente, razão pela qual o art. 99, *caput*, do CPC/2015 estabelece que a assistência judiciária gratuita pode ser solicitada em sede de petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso – a nova regra é salutar, pois evitará a manutenção de alguns entendimentos jurisprudenciais restritivos que não admitiam o pedido de gratuidade em momentos posteriores à petição inicial.⁴³⁴

Outra novidade é a expressa possibilidade de concessão de “justiça gratuita parcial”, que pode ser concedida em relação a apenas alguns dos atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais a serem adiantadas pelo beneficiário (art. 98, § 5.º). Admite-se, inclusive, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6.º). Como a legislação não trouxe parâmetros objetivos para a concessão da justiça gratuita parcial, seja em relação ao percentual das despesas processuais a ser reduzido, seja em relação ao parcelamento, Fernanda Tartuce e Luiz Dellore indagam: “dúvidas não há que essas questões serão objeto de rica divergência até que definidas balizadas mínimas pelo Superior Tribunal de Justiça – que pode levar anos...”.⁴³⁵

Sugere-se aqui a adoção dos parâmetros de isenção do Imposto de Renda, aferindo-se a condição econômico-financeira da parte conforme o percentual de isenção do IR a que ela faz jus no ano-calendário em questão.⁴³⁶

O art. 99, § 2.º, da nova codificação processual, em homenagem à colaboração processual, prevê que o juiz somente poderá indeferir o pleito de gratuidade por ausência dos requisitos legais após intimar a parte para que comprove a presença desses pressupostos.

Por fim, note-se que, pelo art. 4.º, § 2.º, da Lei 1.060/1950, a impugnação à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita deveria ser feita em apartado. Já para o CPC/2015, a impugnação pela parte adversa será feita, conforme o momento processual, em contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, sendo o pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no próprio processo (art. 100).

No CPC/2015 há previsão de que a decisão que indefere a gratuidade é atacável por agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida em sentença, hipótese em que caberá apelação (art. 101), estando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, que será preliminar ao julgamento do recurso (art. 101, § 1.º).

Em termos de direito transitório, em relação às disposições sobre assistência judiciária gratuita, ressalvados os casos em que o CPC/2015 tão somente positivou a jurisprudência consolidada, aplica-se a “teoria do isolamento dos atos processuais”, ou seja, as disposições da lei nova somente incidem em relação aos atos processuais a praticar.⁴³⁷ Frise-se que a concessão do benefício não tem eficácia retroativa.

6. Revogação dos arts. 16 a 18 da Lei 5.478, de 25.07.1968

A Lei 5.478/1968 dispõe sobre a “ação de alimentos”.

Os revogados arts. 16 e 18 remetiam a procedimentos do CPC/1973, substituídos pelos arts. 528 a 533 do CPC/2015.

O art. 17 da Lei 5.478/1968 estava vazado nos seguintes termos: “quando não for possível a efetivação executiva da sentença ou do acordo mediante desconto em folha, poderão ser as prestações cobradas de alugueres de prédios ou de quaisquer outros rendimentos do devedor, que serão recebidos diretamente pelo alimentado ou por depositário nomeado pelo juiz”. Tratava-se da técnica do desconto em rendas de bens, que não se confunde com os chamados descontos em rendimentos e rendas. Nestes, são descontados valores dos rendimentos auferidos pelo devedor em razão do seu trabalho; naqueles, são descontados rendimentos ou frutos provenientes de bens, penhoráveis ou impenhoráveis.⁴³⁸

Em que pese a revogação do art. 17 da Lei 5.478/1968, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero defendem que a técnica de desconto em rendas de bens subsiste no sistema. Para esses autores: “seu regime, hoje, é regido pela figura da apropriação de frutos e rendimentos, estabelecida como uma das formas de satisfação do credor para qualquer forma de execução (arts. 825, III, 866 e 867 a 869 do CPC/2015). Ademais, a técnica está autorizada pela cláusula aberta do art. 139, IV, do CPC/2015, não havendo nenhuma justificativa que exclua seu emprego”.⁴³⁹

7. Revogação do Art. 98, § 4.º, da Lei 12.529, de 30.11.2011

A Lei 12.529/2011, também conhecida como “Nova Lei do CADE”, com vigência a partir de 02.06.2012, reestruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), outrora regido pela Lei 8.884/1994.

Dentre as mudanças, nota-se que foram reduzidas as competências da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) em relação ao antitruste, mantendo-se, todavia, a competência não privativa de promoção da concorrência perante a Administração Pública (art. 19). Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) foi incorporada pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência CADE – doravante composto pelos seguintes órgãos: Tribunal Administrativo e Superintendência-Geral. Aquele tem a incumbência de julgar acusações relativas a infrações à ordem econômica, bem como aceitar ou rejeitar as operações de concentração; já esta tem a função de instruir os atos que serão submetidos ao julgamento do tribunal. No âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência há também o Departamento de Estudos Econômicos, que elabora estudos destinados ao CADE.⁴⁴⁰

Com a Lei 12.529/2011, os atos de concentração devem ser apresentados previamente ao CADE, ou seja, tais operações não podem ser consumadas antes da aprovação administrativa (art. 88, § 3.º). Ademais, foi alterada a base de cálculo das multas impostas em decorrência de infrações à ordem econômica – houve diminuição, os parâmetros que variavam entre 1% a 30% do valor faturamento bruto no último exercício foram reduzidos para 0,1% a 20%. Para a doutrina especializada, há o risco de que tal redução funcione reflexamente como incentivo à cartelização.⁴⁴¹

Os aspectos processuais da Lei do CADE estão previstos nos entre os arts. 93 a 101. A decisão do Plenário do Tribunal, que comine multa ou imponha obrigação de fazer ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial. O art. 95 admite a concessão de tutela específica para a efetivação dessas decisões. Por sua vez, o art. 96 traz a técnica processual de intervenção na empresa. Quanto à competência, a execução das decisões do CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou, alternativamente, na sede ou domicílio do executado.

Ato contínuo, o art. 98, § 4.º da lei antitruste, revogado pelo CPC/2015, dispunha sobre a coisa julgada, nos seguintes termos: “na ação que tenha por objeto decisão do CADE, o autor deverá deduzir todas as questões de fato e de direito, sob pena de preclusão consumativa, reputando-se deduzidas todas as alegações que poderia deduzir em favor do acolhimento do pedido, não podendo o mesmo pedido ser deduzido sob diferentes causas de pedir em ações distintas”.

Pode-se dizer que a norma transcrita, na medida em que impunha um maior ônus ao autor, obrigando-o a deduzir em uma única oportunidade todas as causas de pedir que possuísse em relação ao réu atinentes ao pedido formulado, valorizava a autoridade das decisões do CADE, conferindo maior estabilidade ao sistema econômico, sendo certo que tal posicionamento é adotado em outros ordenamentos jurídicos. Nas palavras de Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa: “a solução adotada pelo legislador brasileiro para, ao mesmo tempo, reforçar as decisões do Cade e evitar que as discussões judiciais a respeito de atos de concentração e abuso de poder econômico se prolonguem indefinidamente no tempo, mercê da apresentação em ‘doses homeopáticas’ de novos argumentos que sirvam de fundamento para impugná-las, não é nenhum ‘ornitorrinco processual’, sem correspondência no direito de países civilizados”.⁴⁴²

Cumprе ressaltar que, à época do CPC/1973, havia controvérsia acerca dos limites da eficácia preclusiva da coisa julgada. Para a corrente majoritária, somente os argumentos e provas relacionados à causa de pedir trazida pelo autor para formular seu pedido estariam atingidos pelo efeito preclusivo. Por outro lado, para a corrente minoritária (então adotada pelo art. 98, § 4.º, da Lei 12.529/2011), a eficácia preclusiva acobertaria todas as causas de pedir que pudessem ter fundamento a pretensão autoral, ainda que não utilizadas.⁴⁴³

Destarte, o CPC/2015 filiou-se à corrente majoritária, conforme se observa do art. 508: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto á rejeição do pedido”.

A opção do legislador quando da elaboração do CPC/2015 explica a revogação do art. 98, § 4.º, da Nova Lei do CADE; contudo, a opção não foi a melhor.

A adoção pelo Código de Processo Civil de determinada teoria acerca dos limites da eficácia preclusiva da coisa julgada não impossibilita que outras leis destinadas ao trato de assuntos específicos regulem o instituto de outras formas, algo consentâneo com a necessidade de que as normas processuais se adaptem às necessidades do direito material.

Como já visto, a coisa julgada, ainda que seja um instituto constitucionalmente garantido, pode ter sua configuração moldada pelo legislador ordinário. O fato de a lei antitruste ter dado contornos próprios a esse instituto de direito processual, ampliando a eficácia preclusiva, não gerava inconstitucionalidade alguma (ainda que existissem vozes nesse sentido), eis que não houve violação à isonomia e a efetividade do processo havia sido incrementada. Em verdade, a concepção de eficácia preclusiva da coisa julgada escolhida pela nova Lei do CADE fomentava a segurança jurídica e era saudável à economia nacional, pois mitigava a perpetuação de conflitos acerca do Direito Concorrencial.⁴⁴⁴ Essas razões nos levam a defender que o CPC/2015 deveria ter mantido intocado o art. 98, § 4.º, da Lei 12.529/2011.

Abstraída esta crítica, cumpre pontuar a revogação do art. 98, § 4.º, da lei antitruste e a consequente aplicação da regra do art. 508 do CPC/2015 aos processos que tenham por objeto decisões do CADE só surtirá efeitos em relação os processos iniciados após 18.03.2016, pois, até esta data, a parte tinha ônus de deduzir todas as questões de fato ou de direito relacionadas ao pedido formulado, sob pena de incidência dos efeitos preclusivos da coisa julgada. Em síntese, a norma revogada orientava a conduta do autor ao formular sua petição inicial. Ou seja, dentro da tipologia dos sistemas norteadores da incidência da lei nova em relação aos processos em curso, aplica-se aqui o da unidade processual, uma vez os processos envolvam impugnações a decisão do CADE serão regulados integralmente pela lei nova ou pela velha, conforme a data de início do processo.⁴⁴⁵

8. O advento da Lei 13.256/2016 em período de vacância do CPC/2015 e a impossibilidade de pré-eficácia dos dispositivos alterados e revogados

Com o advento da Lei 13.256/2016, houve alteração e revogação de dispositivos do CPC/2015, cujo texto de derrogação está assim redigido:

“Art. 3.º Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de

Processo Civil):

I – art. 945;

II – § 2.º do art. 1.029; inc. II do § 3.º e § 10 do art. 1.035; §§ 2.º e 5.º do art. 1.037; incs. I, II e III do caput e § 1.º, incs. I e II, alíneas “a” e “b”, do art. 1.042; incs. II e IV do caput e § 5.º do art. 1.043.”

“Art. 4.º Esta Lei entra em vigor no início da vigência da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Em pleno período de vacância legislativa do CPC/2015, foi aprovada a primeira minirreforma por intermédio da Lei 13.256/2016, com alteração textual de alguns dispositivos, destacando-se a ordem cronológica de conclusão, que passou a ser uma exigência preferencial, assim como pelo retorno do duplo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, o cabimento de ação rescisória contra decisão fundada em precedente que não considerou a distinção de casos e a definição do momento de cabimento de reclamação.

Outrossim, foram revogados alguns poucos dispositivos do CPC/2015.

Tanto em relação aos dispositivos modificados, quanto aos revogados, tem-se como relevante em tema de direito intertemporal a circunstância de não se admitir a pré-eficácia do texto original dos que foram modificados, como também daqueles que vieram a ser revogados no período de vacância, pois que se perdeu a expectativa de vigência deles.

NOTAS DE RODAPÉ

¹

Galeno Lacerda, *O novo direito processual civil e os feitos pendentes*, p. 12.

²

Cf. Franz Wieacker, *História do direito privado moderno*, p. 97 e ss.

³

Cf. Claudia Lima Marques, *Diálogo das fontes como método da nova teoria geral do direito* : um tributo a Erik Jayme, p. 32.

⁴

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C, do CPC/1973. Processo judicial tributário. Execução fiscal. Penhora eletrônica. Sistema BacenJud. Esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora. Art. 11, da Lei 6.830/1980. Art. 185-A, do CTN. Código de Processo Civil. Inovação introduzida pela Lei 11.382/2006. Art. 655, I, e 655-A, do CPC. Interpretação sistemática das leis. Teoria do diálogo das fontes. Aplicação imediata da lei de índole processual. 1. A utilização do Sistema BacenJud, no período posterior à *vacatio legis* da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (...) 2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/1980 e,

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 3. A Lei 6.830/1980, em seu art. 9.º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o “dinheiro” exsurge com primazia. 4. Por seu turno, o art. 655 do CPC/1973, em sua redação primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inc. I fazia referência genérica a “dinheiro”. 5. Entrementes, em 06.12.2006, sobreveio a Lei 11.382, que alterou o art. 655 e inseriu o art. 655-A ao CPC/1973, (...) 6. Deveras, antes da vigência da Lei 11.382/2006, encontravam-se consolidados, no Superior Tribunal de Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no sentido da relativização da ordem legal de penhora prevista nos artigos 11, da Lei de Execução Fiscal, e 655 do CPC (...) e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (mediante a expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN) pressupunha o esgotamento, pelo exequente, de todos os meios de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que as diligências restassem infrutíferas (...) 7. A introdução do art. 185-A no CTN, promovida pela LC 118, de 09.02.2005, corroborou a tese da necessidade de exaurimento das diligências conducentes à localização de bens passíveis de penhora antes da decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado, (...) 8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser consideradas bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (art. 655, I, do CPC/1973), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora *on-line* (art. 655-A do CPC/1973). 9. A antinomia aparente entre o art. 185-A do CTN (que cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os arts. 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Claudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil. 10. Com efeito, consoante à Teoria do Diálogo das Fontes, as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado à determinada categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo. 11. Deveras, *a ratio essendi* do art. 185-A, do CTN, é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente “colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e ss. da Constituição Federal de 1988)” (REsp 1.074.228/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª Turma, j. 07.10.2008, *DJe* 05.11.2008). 12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/1980 e 655 e 655-A, do CPC/1973, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 06.12.2006 (que obedeceu a *vacatio legis* de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BacenJud pressupunha a demonstração de que o exequente não lograra êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período posterior à *vacatio legis* da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras. (...) 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, e da Res. STJ 08/2008. (STJ, REsp 1.184.765/PA, 1.ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 08.06.2010, *DJe* 21.06.2010).

6

Cf. art. 8.º da LC 95/1998.

7

Cf. Fredie Didier Jr., Eficácia do Novo CPC antes do termino do período de vacância da lei, *RePro* 236/325/332; Antonio do Passo Cabral . *Pré-eficácia das normas e a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no Período de Vacatio Legis*, *RePro* , 246/335-345.

8

Marcos Bernardes de Mello, Op. cit., p. 159.

9

André Mattos Soares, *Aspectos Atuais e Polêmicos do Direito Intertemporal no Processo Civil* , p. 28.

10

Idem, p. 29.

11

Idem, p. 32.

12

Idem, p. 33.

13

Idem, p. 35.

14

Idem, p. 37.

15

Mario Luiz Delgado, *Novo direito intertemporal brasileiro* : da retroatividade das leis civis, p. 76-77.

16

17

Cf. André Mattos Soares, op. cit., p. 59. Paul Roubier, *Le Droit Transitoire (Conflit des lois dans le temps)*, 2. ed., p. 10. Ainda da obra de Paul Roubier, extrai-se a clássica citação sobre a distinção entre efeito retroativo e efeito imediato: “La base fondamentale de la science des conflits de lois dans le temps, c’est la distinction de l’effet rétroactif, c’est l’application dans le passé; l’effet immédiat, l’application dans le présent; il ne paraît pas très malaise de définir et de distinguer ces deux moments de la durée. Si la loi prétend s’appliquer à des faits accomplis (facta praeterita), elle est rétroactive; si elle prétend s’appliquer à des situations en cours (facta pendentes), il faudra établir une séparation entre les parties antérieures à la date du changement de législation, qui ne pourraient être atteintes sans rétroactivité, et les parties postérieures, pour lesquelles la loi nouvelle, si elle doit s’appliquer, n’aura jamais qu’un effet immédiat; enfin, vis-à-vis des faits à venir (facta futura), il est clair que la loi ne peut jamais être rétroactive.” Paulo Roubier, *Le Droit Transitoire*, 2. ed., cit., p. 177.

18

Sucedendo quando a lei nova desfaz a coisa julgada e os fatos consumados, restituindo-se as partes ao estado anterior, cf. Mario Luiz Delgado, op. cit., p. 137.

19

Nesse caso, segundo Paul Roubier, no texto transcrito na nota supra, a lei atinge as partes pretéritas de fatos pendentes; no mesmo sentido, Mário Luiz Delgado, op. cit., p. 140.

20

Aqui, a lei atinge as partes posteriores de fatos pendentes, (*rectius*) tem efeitos imediatos. Em outras palavras, a lei se aplica aos efeitos futuros de atos jurídicos passados. É retroatividade inautêntica (não é retroatividade). Para Mário Luiz Delgado, contudo, a retroatividade mínima é da hipótese, pois “o suporte fático da norma descreve situações verificadas em data anterior à publicação da lei, ao passo que na eficácia imediata da lei, não há retroatividade porque o suporte fático é inteiramente verificado na vigência da lei nova.” *Novo Direito Intertemporal*, passim, p. 142.

21

Mario Luiz Delgado, op. cit., p. 145-147. André Mattos Soares, op. cit., p. 61.

22

Mario Luiz Delgado, op. cit., p. 146.

23

Cf., por todos, Mário Luis Delgado, Data exata da entrada em vigor do novo CPC gera dúvidas. Disponível em: [www.conjur.com.br], publicado em 18.02.2016, acesso em 21.02.2016, e José Roberto dos Santos

Bedaque, Novo CPC entrará em vigor no dia 18.03.2016. Disponível em: [www.conjur.com.br], publicação de 22.02.2016, acesso em 22.02.2016; dissenso doutrinário similar também ocorreu a respeito da data de entrada em vigor do Código Civil de 2002: cf. J. A. Almeida Paiva, A confusão sobre o dia em que o Código Civil entrará em vigor. Disponível em: [www.conjur.com.br], publicação de 17.10.2002, acesso em 22.02.2016.

24

Sobre a pré-eficácia das normas do CPC/2015, vide Fredie Didier Jr., Eficácia do Novo CPC antes do término do período de vacância da lei, RePro 236, p. 325-332; Antonio do Passo Cabral, Pré-eficácia das normas e a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no Período de Vacatio Legis, RePro 246, p. 335-345.

25

Vide, também, Dierle Nunes, Interpretação processual já deveria considerar conceitos do novo CPC, [www.conjur.com.br], publicação em 29.03.2015, acesso em 20.02.2016.

26

Fredie Didier Jr., passim.

27

Antonio do Passo Cabral, cit.

28

Paul Robier, Le Droit Transitoire. Conflit des Lois dans le Temps, p. 177.

29

Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, p. 398.

30

“Quanto à graduação por intensidade, as espécies de retroatividade são três: a máxima, a média e a mínima. Matos Peixoto, em notável artigo – ‘Limite temporal da Lei’ – publicado na Revista Jurídica da antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (vol. IX, págs. 9 a 47), assim as caracteriza: Dá-se a retroatividade máxima (também chamada restitutória, porque em geral restitui as partes ao ‘status quo ante’), quando a lei nova ataca a coisa julgada e os fatos consumados (transação, pagamento, prescrição). Tal é a decretal de Alexandre III que, em ódio à usura, mandou os credores restituírem os juros recebidos. A mesma categoria pertence a celebre lei francesa de 2 de novembro de 1793 (12 Brumário do ano II), na parte em que anulou e mandou refazer as partilhas já julgadas, para os filhos naturais serem admitidos à herança dos pais, desde 14 de julho de 1789. A carta de 10 de novembro de 1937, art. 95, parágrafo único, previa a aplicação da retroatividade máxima, porquanto dava ao Parlamento a atribuição de rever decisões judiciais, sem excetuar as passadas em julgado, que declarassem inconstitucional uma lei. A retroatividade é media quando a lei nova atinge os efeitos

pendentes de ato jurídico verificados antes dela, exemplo: uma lei que limitasse a taxa de juros e não aplicasse aos vencidos e não pagos. Enfim, a retroatividade é mínima (também chamada temperada ou mitigada), quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos atos anteriores produzidos após a data em que ela entra em vigor. Tal é, no direito romano, a lei de Justiniano (C. 4, 32, ‘de usuris’, 26, 2 e 27 pr.), que, corroborando disposições legislativas anteriores, reduziu a taxa de juros vencidos após a data de sua obrigatoriedade. Outro exemplo: o Decreto-Lei 22.626, de 07.04.1933, que reduziu a taxa de juros e se aplicou, ‘a partir da sua data, aos contratos existentes, inclusive aos ajuizados (art. 3.º)’ (p. 22-23)” (STF, ADI 493, Tribunal Pleno, Min. Moreira Alves, j. 08.05.1991, DJ 04.09.1992).

31

STF, ADI 493, Tribunal Pleno, Min. Moreira Alves, j. 08.05.1991, DJ 04.09.1992.

32

“(…) é de salientar-se que as nossas constituições, a partir de 1934, e com exceção de 1937, adotaram desenganadamente, em matéria de direito intertemporal, a teoria subjetiva dos direitos adquiridos e não a teoria objetiva da situação jurídica, que é a teoria de ROUBIER. (...) Como as soluções em matéria de direito intertemporal, nem sempre são coincidentes, conforme a teoria adotada, e não sendo a que ora está vigente em nosso sistema jurídico a teoria objetiva de ROUBIER, é preciso ter cuidado com a utilização indiscriminada dos critérios por este usados para resolver as diferentes questões de direito intertemporal.” (STF, ADI 493, Tribunal Pleno, Min. Moreira Alves, j. 08.05.1991, DJ 04.09.1992).

33

STF, RE 226855, Tribunal Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 31.08.2000, DJ 13.10.2000.

34

A respeito, esclarecedora a seguinte passagem de seu voto: “O problema da incidência simultânea da proteção constitucional da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, e da definição da coisa julgada na Lei de Introdução sempre me preocupou, desde o início da prática, neste Tribunal, de difícil convivência entre o recurso extraordinário e o recurso especial. O que mais me impressionou, no voto do Sr. Ministro Celso de Mello, foi a sustentação peremptória de que a definição, o conceito de direito adquirido é um problema de direito ordinário. (Fiquei até preocupado ao verificar que se ausentara da sessão o ilustre Advogado-Geral da União, notoriamente, autor intelectual de grande parte das medidas provisórias desta República: fiquei com medo de acordar amanhã e verificar que a Lei de Introdução fora revogada por uma medida provisória e, então, não teríamos mais como invocar o direito adquirido, nem a coisa julgada, nem o ato jurídico perfeito...) (...) De nada valeria a garantia da irretroatividade em prejuízo de direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, se o conceito de tais institutos independesse da construção constitucional e tivesse sua eficácia confiada à definição que lhe desse o legislador ordinário – quando não, o editor das medidas provisórias.” (STF, RE 226855, Tribunal Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 31.08.2000, DJ 13.10.2000).

35

Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, p. 405.

STF, Tribunal Pleno, ADI 493, Min. Moreira Alves, j. 08.05.1991, DJ 04.09.1992.

STF, Rp 1451, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Moreira Alves, j. 25.05.1988, DJ 24.06.1988.

O tema restou bem sintetizado no seguinte aresto: “Recurso extraordinário. Mensalidade escolar. Atualização com base em contrato. – Em nosso sistema jurídico, a regra de que a lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por estar inserida no texto da Carta Magna (art. 5.º, XXXVI), tem caráter constitucional, impedindo, portanto, que a legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem pública, retroaja para alcançar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, ou que o Juiz a aplique retroativamente. E a retroação ocorre ainda quando se pretende aplicar de imediato a lei nova para alcançar os efeitos futuros de fatos passados que se consubstanciem em qualquer das referidas limitações, pois ainda nesse caso há retroatividade – a retroatividade mínima –, uma vez que se a causa do efeito é o direito adquirido, a coisa julgada, ou o ato jurídico perfeito, modificando-se seus efeitos por força da lei nova, altera-se essa causa que constitucionalmente é infensa a tal alteração. Essa orientação, que é firme nesta Corte, não foi observada pelo acórdão recorrido que determinou a aplicação das Leis 8.030 e 8.039, ambas de 1990, aos efeitos posteriores a elas decorrentes de contrato celebrado em outubro de 1.989, prejudicando, assim, ato jurídico perfeito. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE 188366, 1ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, j.19.10.1999, DJ 19.11.1999).

“Agravos regimentais. – As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do art. 5.º, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF, AgR em AI 258337, 1.ª Turma., rel. Min. Moreira Alves, j. 06.06.2000, DJ 04.08.2000)

“Com efeito, em matéria de direito adquirido, vigora o princípio – que este Tribunal tem assentado inúmeras vezes – de que não há direito adquirido a regime jurídico de um instituto de direito. Quer isso dizer que se a lei nova modificar o regime jurídico de determinado instituto de direito (como o é a propriedade, seja ela de coisa móvel ou imóvel, ou de marca), essa modificação se aplica de imediato” (STF, RE 94020, Tribunal Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 04.11.1981, DJ 18.12.1981). Comentando a questão, Gilmar Ferreira Mendes esclarece que “todos esses precedentes estão a corroborar a ideia de que o caráter institucional do direito de propriedade e, por conseguinte, o conteúdo normativo de seu âmbito de proteção permitem e legitimam a alteração do regime jurídico da propriedade, a despeito dos possíveis reflexos sobre as posições jurídicas individuais. Embora essas disposições de conteúdo conformativo-

restritivo possam provocar uma diminuição ou redução do patrimônio do titular do direito, não há como afastá-las com invocação de direito adquirido. A discussão há de fazer-se tendo em vista a própria e devida proteção ao direito de propriedade. O legislador não está impedido de redefinir o conteúdo do direito de propriedade, emprestando-lhe nova conformação. Esse poder de conformação é limitado pelo princípio da garantia do núcleo essencial do direito (Wesensgehaltsgarantie) e pela garantia institucional do direito de propriedade.” (Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, op. cit., p. 413)

41

STF, ADI 3105, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ Acórdão: Min. Cezar Peluso, j. 18.08.2004, DJ 18.02.2005.

42

“O que o art. 6.º da Lei de introdução ao Código Civil Faz, com relação ao direito adquirido, é conceituá-lo com base na doutrina relativa a esse conceito, ou seja, a de que o direito adquirido é o que se adquire em virtude da incidência da norma existente no tempo em que ocorreu o fato que, por esta, lhe dá nascimento em favor de alguém, conceito esse que, para efeito do disposto no art. 5.º, XXXVI, da CF/1988 só tem relevância em se tratando de aplicá-lo em relação jurídica em que se discute questão de direito intertemporal, para se impedir, se for o caso, que a lei nova prejudicando direito que se adquiriu com base na lei anterior. O mesmo se dá com o direito adquirido sob condição ou a termo que só se configura quando a condição ou o termo é inalterável ao arbítrio de outrem, requisito este indispensável para tê-lo como direito adquirido. Por isso mesmo, em se tratando de direito público com referência a regime jurídico estatutário, não há direito adquirido a esse regime jurídico, como sempre sustentou esta Corte, e isso porque pode ele ser alterado ao arbítrio do legislador.” (STF, RE 226855, Tribunal Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 31.08.2000, DJ 13.10.2000).

43

“Agravos regimentais. – As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do art. 5.º, XXXVI, da CF/1988, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento.” (STF, AgR no AI 258337, 1.ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, j. 06.06.2000, DJ 04.08.2000).

44

A respeito, leciona Gilmar Ferreira Mendes que: “Assim sendo, a discussão sobre retroatividade (ou não) da lei monetária, e mesmo a proteção do direito adquirido diante de leis monetárias, pressupõem considerar-se as posições sob o prisma da proteção das próprias posições jusfundamentais afetadas: de um lado a proteção do direito adquirido ou de outra situação jurídica; e, de outro lado, a implementação de política monetária e os valores por ela representados. Diante da inevitável pergunta sobre a forma adequada de proteção dessas pretensões, tem-se como resposta indicativa que a proteção a ser oferecida há de vir do próprio direito destinado a proteger a posição afetada.” (Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, op. cit., p. 419). A ilustrar tal entendimento, o Ministro da Suprema Corte relembra o RE 141190, nestes termos ementado: “Aplicações em certificados de depósitos bancários com valor de

resgate pré-fixado – CDB. DL 2.335 de 12.06.1987 (congelamento de preços e salários por 90 dias). Plano Bresser. Deflação. Tablita. Aplicação imediata. Alteração de padrão monetário. Alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito. (...) A manutenção íntegra dos pactos importaria em assegurar ganhos reais não compatíveis com a vontade que deu origem aos contratos. A tablita representou a consequência necessária do congelamento como instrumento para se manter a neutralidade distributiva do choque na economia. O decreto-lei, ao contrário de desrespeitar, prestigiou o princípio da proteção do ato jurídico perfeito (art. 5.º XXXVI, da CF/1988) ao reequilibrar o contrato e devolver a igualdade entre as partes contratantes.” STF, RE 141190, Tribunal Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, rel. p/ Acórdão: Min. Nelson Jobim, j. 14.09.2005, DJ 26.05.2006.

45

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Teoria geral do processo, p. 105.

46

Candido Dinamarco, op. cit., p. 48-49.

47

Idem, p. 49

48

Ana Beatriz Presgrave, op. cit., p. 62.

49

Cf. Mario Luiz Delgado, Novo Direito Intertemporal Brasileiro, passim, p. 193-194. Mario Luiz Delgado pondera que “segundo Roubier, a tendência a se criar falsos direitos está presente em todos os compartimentos da ciência jurídica, especialmente no âmbito do direito intertemporal, onde a expressão ‘direito adquirido’ não passaria de mera afirmação verbal, desprovida de conteúdo, o que levou o autor a propugnar pelo uso da expressão ‘situação jurídica’ em substituição a ‘direito adquirido’. As situações de Roubier estariam separadas em subjetivas, porquanto originadas principalmente a partir da vontade privada, e objetivas, quando produto direto do direito objetivo. Ambas compostas por um complexo de direitos e deveres, sendo que, nas situações subjetivas, os direitos e as vantagens prevaleceriam sobre os deveres e ônus, enquanto nas situações objetivas os deveres e ônus suplantariam os direitos e as vantagens.” Cf. op. cit., p. 194. E conclui o citado autor negando a importância da distinção entre direito adquirido e situação jurídica, citando Claudia Toledo, para quem “os conceitos de situação jurídica e de direito adquirido são usados não indistintamente, mas como conceitos diversos, o primeiro contendo o segundo, o direito adquirido se manifestando em uma situação jurídica, fazendo parte dela, não há nenhuma contradição na referência a ambos, lado a lado. Não são excludentes entre si, porquanto a situação jurídica é conceito mais amplo, capaz de abarcar aquele de direito subjetivo e, por conseguinte, de direito adquirido.” Claudia Toledo, Direito adquirido e Estado Democrático de Direito, Landy, 2003, p. 176, apud, Mario Luiz Delgado, op. cit. p. 196.

Marcos Bernardes de Mello, *passim*, p. 98-99.

Fábio Tabosa, *Elementos para uma Teoria do Direito Intertemporal no Processo Civil*, p. 221-222.

Marcelo Abelha, *A nova reforma processual*, p. 142.

Ana Beatriz Presgrave, *Direito Intertemporal e o Processo Civil*.

Fábio Tabosa, *op. cit.*, *passim*.

Ana Beatriz Presgrave, *op. cit.*, p. 66-68.

Enunciado 02 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado 03 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Enunciado 04 - Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial.

Enunciado 05 - Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.

Enunciado 06 - Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.

Enunciado 07 - Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do

novo CPC.

57

Galeno Lacerda, O Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes, p. 91.

58

Idem, p. 100.

59

TJRJ, AgIn 0016173-41.2016.8.19.0000, rel. Des. Alexandre Câmara, j. 01.04.2016, com a seguinte ementa: “Direito Processual Civil. Direito intertemporal. Agravo de instrumento. Prazo recursal iniciado ainda sob a vigência do CPC/1973. A lei rege o prazo é a lei processual vigente no momento de seu termo inicial. Deste modo, prazos iniciados ainda sob a vigência do CPC/1973 são contados até o final segundo as disposições daquele Código, não lhes sendo aplicáveis as disposições sobre prazos do CPC/2015. Manifestações doutrinárias (Dierle Nunes e André Vasconcelos Roque). Enunciados 267 e 268 do FPPC. Agravante que considerou que a contagem do prazo se daria por um critério híbrido, aplicando o CPC/1973 até o momento em que o CPC/2015 começou a vigorar, tendo aplicado as disposições da nova lei processual a partir daí. Equívoco que causou a intempestividade do recurso. Agravo intempestivo. Recurso de que não se conhece por decisão monocrática, na forma do art. 932, III, do CPC/2015.”

60

“Agravo regimental em agravo em recurso especial. processual civil. Vigência do novo CPC. 18.03.2016. LC 95/1998 e Lei 810/1949. Decisão impugnada publicada antes da vigência do novo CPC. Aplicabilidade na espécie do CPC de 1973. Princípio do tempus regit actum. Recurso assinado eletronicamente por advogado sem procuração. Súmula 115/STJ. 1. Observando o disposto na Lei 810/1.949 c/c LC 95/1998, a vigência do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16.03.2015, iniciou-se em 18.03.2016 (Enunciado Administrativo n. 1, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 02.03.2016). 2. À luz do princípio tempus regit actum, esta Corte Superior há muito pacificou o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, regra essa que veio a ser positivada no ordenamento jurídico no art. 14 do novo CPC/2015. 3. Em homenagem ao referido princípio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Precedentes. 4. Esse entendimento foi cristalizado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada dia 09.03.2016 (ata publicada em 11.03.2016), em que, por unanimidade, aprovou a edição de enunciado administrativo com a seguinte redação: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17.03.2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 09.03.2016). 5. Na espécie, o agravo regimental impugna decisão publicada na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 6. A interposição de agravo regimental assinado eletronicamente por advogado sem poderes nos autos atrai a incidência da Súmula

115/STJ. Ademais, a regularidade na representação processual da parte deve ser comprovada no ato da interposição do recurso. Precedentes. 7. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, 4.^a T., rel. Min. Luiz Felipe Salomão, unânime, Dje 11.04.2016.)

61

Sobre a pré-eficácia das normas do CPC/2015, vede Fredie Didier Jr., Eficácia do Novo CPC antes do termino do período de vacância da lei, RePro, 236, p. 325-332; Antonio do Passo Cabral, Pré-eficácia das normas e a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no Período de ‘Vacatio Legis’, RePro 246, p. 335-345.

62

Em termos, Fredie Didier Jr., op. cit., p. 697.

63

Cf. nota 16 supra.

64

Pertinente mencionar o pronunciamento do Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, feito no Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Pode-se dizer que esse exemplo ofende a isonomia. Talvez ofenda, mas isso não faz aplicar a uma das partes um Código revogado. Essas disparidades, no âmbito do direito intertemporal, ocorrem no processo e são inevitáveis, porque o processo é um conjunto de atos e cada ato é aplicado a partir da lei em vigor no momento de sua prática.”

65

Cf. sobre direito intertemporal e recursos, Rodolfo Mancuso, Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 8. ed. p. 302.

66

E. D. Moniz de Aragão, Estudos Sôbre a Reforma Processual, Curitiba, 1969, p. 24, 42. ID, Embargos Infringentes, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1974, p. 78

67

Foi o que ocorreu no TJRJ, AgIn 0016173-41.2016.8.19.0000, rel. Des. Alexandre Câmara, j. 01.04.2016, passim.

68

Nesse sentido, Guilherme Rizzo Amaral, Estudos de Direito Intertemporal e Processo, p. 98-99.

“(…) resulta inequívoco que o capítulo que disciplina os honorários advocatícios no NCPC não é de direito processual, pois é responsável por, primariamente, atribuir um bem da vida. Traz, por conseguinte, um critério para a solução do conflito de interesses representado pela responsabilidade pelas despesas processuais. Ressalte-se, ademais, que esse critério não é – como por vezes se supõe, e até mesmo pode decorrer de uma leitura açodada do código – o da sucumbência. O real parâmetro para determinação do dever (não ônus, como também equivocadamente se diz) de custear as despesas processuais em sentido lato advém da causalidade, sendo certo que a sucumbência é apenas um indício daquela.” Marcelo Barbi Gonçalves, Honorários advocatícios e Direito Intertemporal, p. 3.

Nesta linha de raciocínio, Lucas Rister de Souza Lima discorre que “quando se estiver diante dos chamados direitos processuais materiais, que se tratam de institutos que contemplam características tanto da lei processual como da lei material, aplicar-se-á – para fins de direito intertemporal – o mesmo efeito imediato previsto para a legislação civil, pois o processo seria considerado como o próprio direito material, dada a proximidade entre este e aquele.” Lucas Rister de Souza Lima, Direito Intertemporal e Honorários Advocatícios Sucumbenciais no Novo CPC, p. 183. Calha a observação de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes no sentido de que “(...) Dinamarco não inclui os honorários advocatícios entre os institutos de natureza processual material e, dos argumentos expostos para traçar esta disciplina diferenciada, conclui-se que ela não deve ser aplicada a esse instituto. A ação, a competência e a prova estão relacionadas ao reconhecimento do direito material, a coisa julgada e à sua estabilidade e a responsabilidade patrimonial à sua satisfação. Ou seja, tais institutos estão voltados à atuação do direito material em juízo. Os honorários advocatícios não interferem no modo como a tutela jurisdicional será prestada no processo. (...) Trata-se, no entanto, de condenação imposta em face de situação diversa daquela discutida no mérito do processo, que se sujeita a fatos constitutivos distintos e dá azo à formação de outro direito material, pertencente ao advogado e não à parte.” Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, O direito intertemporal e as novidades do novo Código de Processo Civil em tema de honorários advocatícios, p. 106.

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Discorrendo acerca da norma disposta no Código de 1973, leciona Humberto Theodoro Junior: “Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte. (...) É que o pagamento dessa verba (honorários de advogado) não é o resultado de uma questão submetida ao juiz. Ao contrário, é uma obrigação legal, que decorre automaticamente da sucumbência, de sorte que nem mesmo ao juiz é permitido omitir-se frente à sua incidência.” Humberto Theodoro Júnior,

73

“Como se pode notar da redação do dispositivo o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para a condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio de causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo, como corretamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.” Cf. Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, p. 216.

74

Repetidas foram as demandas que veicularam pretensão de exibição de documento contratual, aforadas sem demonstração de necessidade da tutela jurisdicional; contudo, face à asserção do autor e à conduta do réu em exibir o documento, sem resistir à pretensão, foram julgadas procedentes com aplicação da teoria da causalidade, condenando-se o autor às verbas de sucumbência. Copiosa é a jurisprudência nesse sentido.

75

Cf. STJ, REsp 727.265/RS, 1.^a Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 22.08.2005. Em mesma linha: “Sob esse ângulo, é imperioso o entendimento no sentido de que a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da sentença que a impõe. Isto porque, o tema confina com a questão da eficácia processual da lei no tempo.” STJ, REsp 542.056/SP, 1.^a Turma, Min. Luiz Fux, DJ 22.03.2004. À época do referido julgado não se tratava de entendimento pacífico naquela Corte, cf., p. ex., STJ, REsp. 440.046/RS, Corte Especial, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 19.12.2003, porém, desde a entrada em vigor do CPC/15, a jurisprudência do STJ tem se consolidado de modo a corroborar o caráter híbrido da norma relativa aos honorários advocatícios de sucumbência.

76

“O caso vertente tem a particularidade de o julgamento ser anterior e a publicação do acórdão, posterior ao início da vigência da lei que tornou irrecorrível a decisão definitiva na ação direta. (...) Encontrei no douto Galeno Lacerda a distinção que intuía necessária e a solução de cujo acerto me convenci. De seu opúsculo precioso, extrato: ‘... Proferida a decisão, a partir desse momento nasce o direito subjetivo à impugnação, ou seja, o direito ao recurso autorizado pela lei vigente nesse momento.’ Tendo em conta, por conseguinte, que, ao tempo do julgamento da ADIn, a decisão – considerados os votos vencidos –, era susceptível de embargos infringentes, rejeito a preliminar e deles conheço.” STF, Tribunal Pleno, EI na ADI 1591, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12.09.2003.

77

Em mesma linha de raciocínio neste tocante, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,

78

Acerca do tema, “(...) é possível pensar que a pré-eficácia interpretativa possa, de um lado, sinalizar os rumos da evolução do direito, um desenvolvimento que pode apontar inclusive para a iminente modificação do direito positivo e que tenha como efeito, de outro lado, permitir um interessante diálogo interinstitucional entre Legislativo e Judiciário, ou entre o Judiciário e a sociedade, algo imprescindível nos arranjos político estruturais do Estado contemporâneo. Ao tomar em consideração o projeto de lei ou a lei em período de *vacatio legis*, o aplicador do direito vigente dialoga com a norma projetada ou ineficaz, contribuindo para evidenciar a tendência evolutiva do sistema, ou mesmo para revelar-lhe alguma inconsistência prática, que eventualmente leve até à alteração do projeto ou da lei aprovada no próprio período de *vacatio legis*.” 3. O critério adequado para verificar o peso da pré-eficácia interpretativa na tarefa de aplicação do direito vigente é a expectativa de incidência da norma projetada ou em período de *vacatio legis* 4. Para verificar a expectativa de incidência, a novidade da norma não pode ser o único parâmetro. Fatores como o tempo restante para a entrada em vigor, a necessidade de regulamentação complementar posterior, a (in)existência de ação de controle abstrato da constitucionalidade ajuizada no período de *vacatio*, a (in)existência de projetos de lei que possam abrogar ou derogar a norma, dentre outros, somam-se à inovação no ordenamento para que se possa corretamente formular um prognóstico da maior ou menor probabilidade de sua entrada em vigor, fazendo crescer em importância sua utilização na tarefa de interpretação e aplicação do direito vigente”. Antonio Passos Cabral, *Pré-eficácia das normas e a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no período de vacatio legis*, p. 335-345.

79

“(...) isolamento dos atos processuais, no qual a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos, mas se aplica aos atos processuais a praticar, sem limitações relativa às chamadas fases processuais.” Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, *Teoria Geral do Processo*, p. 105.

80

Concluindo em mesmo sentido: “(...) a fixação do valor dos honorários seguirá o regramento do CPC/73, pois a sucumbência decorreu da sentença prolatada na vigência do diploma processual revogado. (...) Dessa forma, como a questão em exame refere-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem, estabelecida naquele grau de jurisdição à luz das normas do CPC/73, vigentes à época, esse será o diploma processual aplicável ao deslinde da controvérsia.” (STJ, REsp 1.638.456/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.05.2017)

81

Convergindo com o entendimento expressado, voto-vista do Min. Marco Buzzi no AgInt no REsp 1.481.917/RS, acolhido por maioria de votos, do qual se extrai: “(...) nas hipóteses em que se dá provimento a recursos, modificando direitos materiais das partes (autor e réu), inegavelmente ocorre a substituição da decisão tomada tanto na primeira instância como no acórdão do Tribunal a quo, passando o julgado a ser a “sentença” lato sensu. (...) Assim, para que não pare dúvida, a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica e essa será a “sentença” na qual ficarão estabelecidas a

sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios).” (STJ, AgInt no REsp 1.481.917/RS, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, DJe 11.11.2016).

82

Neste sentido: “(...) se não houvesse interposição do recurso poderia haver a condenação em honorários recursais? Parece-nos que não; logo, o efeito condenatório decorre da interposição em si – e não de algum fato jurídico ao longo da tramitação do recurso ou mesmo do acórdão que o julgará. Nessa perspectiva, sendo os honorários recursais um efeito do ato de interposição (e havendo uma nítida relação de causalidade que deflagra a condenação honorária) é de se concluir que nos recursos interpostos na vigência do CPC/1973 não poderá haver condenação em honorários recursais previstos no CPC/2015, visto que o efeito do ato realizado sob a égide do CPC/1973 deve, também, ser regulado por este estatuto. Esse entendimento se mostra como o mais adequado, pois, além de harmonizar-se com a teoria do isolamento dos atos processuais, protege legítimas expectativas e a boa-fé objetiva (art. 5º) do jurisdicionado (de que o ato de interposição, no momento em que foi realizado, não deflagraria a condenação em honorários recursais).” Dierle Nunes, Victor Barbosa Dutra, Délio Mota de Oliveira Jr, Honorários no recurso de apelação e questões correlatas, p. 642-643. Adotando mesma linha de raciocínio: “(...) a aplicação da nova regra somente deverá ocorrer para os recursos interpostos na vigência do novo Código. Partindo sempre do critério de que a atividade jurisdicional deve ser previsível e segura, até para que possa nortear o agir dos litigantes (notadamente aqueles habituais), tem que se entender que a fixação dos ‘novos’ horários (sic) apenas poderá ocorrer no caso dos recursos interpostos na vigência da nova lei, quando a parte recorrente terá tido condição, antes de manejar seu recurso, de avaliar a amplitude, bem como as possíveis implicações e consequências do seu agir.” Lucas Lima, op. cit., p. 192.

83

“(...) enquanto a sentença não for proferida, não haverá uma situação jurídica consolidada quanto ao direito aos honorários ou um direito adquirido do advogado, e os arts. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal e 14 do Novo CPC não protegem situações pendentes e meras expectativas de direito, mas apenas situações consolidadas e direitos adquiridos. Ou seja, a condenação de honorários deve ser proferida à luz da legislação vigente na data da sentença, não havendo qualquer direito adquirido à aplicação da lei da data em que a demanda foi proposta. De solução diversa decorreria o resguardo de uma mera expectativa das partes e dos advogados, o que é inadmissível. Pelas mesmas razões, aplica-se aos honorários recursais a lei vigente na data do julgamento do recurso. Ou seja, se o recurso for julgado na vigência do Novo CPC, deve haver o arbitramento de honorários recursais, pouco importando o fato de o recurso ter sido interposto na vigência do CPC de 1973.” Bruno Lopes. op. cit., p. 108. Ainda, traçando críticas à primeira corrente, Luiz Henrique Volpe Camargo argumenta que “(...) se sob a vigência do CPC/1973, o trabalho adicional em grau recursal não é remunerado, mas, sob a vigência do CPC/2015, o será essa nova opção legislativa deve ser respeitada e aplicada aos recursos ainda não julgados, independentemente da data de sua interposição. O segundo ponto de discordância diz respeito ao argumento da surpresa. Como diz Cesar Cipriano de Fazio “não há direito adquirido a um processo regido imutavelmente pelas mesmas leis, por conseguinte, não há direito adquirido a regime de honorários sucumbenciais. O CPC/2015, fiel à tradição do direito brasileiro de respeito ao princípio do tempus regit actum, diz no art. 14 que suas disposições aplicar-se-ão imediatamente aos processos em curso (...)” Luiz Henrique Volpe Camargo, Os honorários advocatícios pela sucumbência recursal no CPC/2015, p. 240.

84

Ainda que não se coadune com a proposta do autor, ele destaca a coerência que exigiria a adoção da tese de que os honorários recursais são efeitos da interposição do recurso, afirmando que “Esse raciocínio – ainda que aborde diretamente a sucumbência recursal prevista no § 11 do art. 85 do NCPC – aplica-se a todo o capítulo que disciplina as despesas processuais lato sensu, pois, analogicamente, o efeito condenatório que gera os honorários decorre da propositura da ação, e, não, da sentença.” (Marcelo Barbi, op. cit.)

85

Em sentido contrário, Luiz Henrique Volpe Camargo, *Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 338.

86

Enunciado administrativo 7 (STJ) – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. Inclusive, as hipóteses de incidência deste entendimento foram didaticamente explicitadas no REsp 1671387/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30.10.2017.

87

Destaque-se, acerca do tema, o Enunciado 528 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) sobre o CPC/2015, assim redigido: “No cumprimento provisório de sentença por quantia certa iniciado na vigência do CPC-1973, sem garantia da execução, deve o juiz, após o início de vigência do CPC-2015 e a requerimento do exequente, intimar o executado nos termos dos arts. 520, § 2.º, 523, § 1.º e 525, caput.”

88

Súmula 325: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

89

Cumprir destacar, porém, que o STF, em decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes no julgamento da Ação Popular 506, manifestou entendimento pela adoção da norma vigente ao tempo do ajuizamento ação quando a lide envolva a Fazenda Pública, sob os fundamentos, em suma, de indisponibilidade do interesse público e de segurança jurídica face às inovações substanciais trazidas pelo CPC/15 quanto aos critérios de fixação da verba contra a Fazenda Pública, os quais, em geral, têm o condão de elevar significativamente o custo ao erário (STF, AO 506/AC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 28.08.2017). No mesmo sentido STF, EDcl na ACO 880/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 05.10.2017.

90

Art. 1.102-C. (...) § 1.º Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios.

91

A título de exemplo, o AgRg no REsp 1516094/RS, assim ementado: “Processual civil. Decisão que se firma em jurisprudência dominante. Violação do art. 557 do CPC. Não ocorrência. Princípio da colegialidade. Preservação por ocasião do julgamento do agravo regimental. Execução de honorários. Inclusão de juros de mora. Possibilidade. Termo inicial. Incidência a partir da citação do executado. (...) 3. A jurisprudência majoritária do STJ possui entendimento de que é legítima a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não postulados na inicial ou não previstos na sentença executada. 4. A Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal assegura a possibilidade de inclusão de juros moratórios não previstos na sentença executada. 5. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Agravo regimental improvido. STJ, AgRg no REsp 1516094/RS, 2.ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.05.2015.

92

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

93

Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

94

No sentido do texto: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, 3.ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/04/2017.

95

Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

96

Na fundamentação do precedente que originou referida Súmula, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, destacou o então Ministro do STJ, Luiz Fux, que: “(...) a condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da sucumbência no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre do art. 20 da lei processual civil. Não obstante, por ocasião do julgamento do E REsp 462.742/SC, acórdão publicado no DJ de 24.03.2008, a CORTE ESPECIAL firmou o entendimento no sentido de que é inadmissível o ajuizamento de ação objetivando a fixação dos ônus sucumbenciais, em virtude do trânsito em julgado de sentença omissa quanto à fixação dos honorários” STJ, Resp. 886178, Corte Especial, rel. Min. Luis Fux, j. 02.12.2009.

Adotando mesmo raciocínio: TJSP, AC 1003623-14.2016.8.26.0481, 30ª. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Russo, DJ 21.03.2018.

Súmula 47: considera-se deserto o recurso que visa exclusivamente a modificação da verba honorária de sucumbência, quando interposto sem o devido preparo, ainda que a parte patrocinada pelo advogado interessado seja beneficiária da assistência judiciária gratuita. A ratio da tese representada no enunciado sumular pode ser extraída da seguinte passagem do respectivo precedente: “Se é real que os direitos individuais lhe são devidos por força legal estatutária de classe, também os deveres lhe devem alcançar de forma igualitária. Em havendo discussão exclusiva sobre a verba honorária, o advogado tem legitimidade pessoal para interpor recurso e buscar, no recurso, o seu interesse pecuniário. A assistência judiciária pode ser deferida a teor dos arts. 4.º e 10 da Lei 1060 a qualquer litigante, inclusive ao Advogado. Porém, desde que o interessado, pessoalmente a requeira. Não havendo tal requerimento por parte do Advogado, cumpre a ele proceder ao preparo recursal, sob pena de não conhecimento ao recurso em face da deserção, uma vez que a benesse da gratuidade deferida à parte patrocinada não lhe alcança. TJPR, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 829.141-4/01, Seção Cível, rel. Des. Lenice Bodstein, j. 09.11.2012.

Partindo das classificações das normas quanto à sua novidade no sistema, se efetivas ou ilusórias, conforme elaboradas por Fredie Didier Jr., Antônio do Passa Cabral defende que “as ‘pseudonovidades’, ainda que já consagradas na doutrina, podem não ter sua aplicação observada de forma disseminada nos tribunais (tomando-se como base o sistema jurídico em vigor), seja porque a interpretação é controversa na jurisprudência, seja porque a literalidade da regra legal falasse mais alto. Nesses casos, aumenta a utilidade do uso interpretativo das regras projetadas ou em período de *vacatio legis*, ainda que em caráter pedagógico em explicitar a sedimentação daquele entendimento.” Antonio Cabral, op. cit.

Teresa Arruda Alvim Wambier, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 1033.

Neste sentido, “Inaplicável o § 2º, do artigo 702, do Código de Processo Civil quando os embargos à monitoria foram apresentados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inteligência do princípio do *tempus regit actum*.” (TJPR, Ap. Cív. 0003254-46.2013.8.16.0117, Rel.: Des. Jucimar Novochadlo, 15ª C.Cível, j. 04.04.2018)

Fabio Guidi Tabosa Pessoa, Questões de Direito intertemporal acerca da Ação monitoria no CPC/2015, p. 233.

103

Assim como ocorre com as provas, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart, Novo Código de Processo Civil Comentado, p. 992.

104

Teresa Arruda Alvim Wambier, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 1034.

105

STJ, REsp 603.799/RS, rel. Ministro Franciulli Netto, 2. T., j. em 08.06.2004.

106

“A par dessa circunstância, é consabido que as decisões judiciais desfavoráveis aos entes de direito público estão sujeitas ao duplo grau obrigatório, na forma do art. 475 do CPC, prerrogativa que não se concilia com a celeridade inerente ao sistema injuntivo. Até se poderia aceitar que, na hipótese de rejeição dos embargos, a sentença estaria sujeita ao reexame necessário, com base no art. 475, inc. I, do CPC. Mesmo nesse caso, persistiria a incompatibilidade da ação monitória quando não-opostos os embargos, pois não se admite o pronto pagamento de débitos públicos ou a nomeação de bens à penhora, tampouco a expedição de precatório sem prévia sentença condenatória sujeita ao reexame oficial. (REsp 603.799/RS, Rel. Ministro Franciulli Netto, 2.^a. Turma, julgado em 08.06.2004, DJ 06.09.2004, p. 242)

107

“4. Não procedem as objeções segundo as quais, não havendo embargos, constituir-se-ia título executivo judicial contra a Fazenda Pública, (a) consagrando contra ela efeitos da revelia a que não se sujeita, e (b) eliminando reexame necessário, a que tem direito. Com efeito, (a) também na ação cognitiva comum (de rito ordinário ou sumário) a Fazenda pode ser revel e nem por isso há impedimento à constituição do título, ainda mais quando, como ocorre na ação monitória, a obrigação tem suporte em documento escrito; e (b) o reexame necessário não é exigência constitucional e nem constitui prerrogativa de caráter absoluto em favor da Fazenda, nada impedindo que a lei o dispense, como aliás o faz em várias situações. (STJ, EREsp 345.752/MG, rel. Ministro Teori Zavascki, 1.^a. Seção, j. 09.11.2005, DJ 05.12.2005, p. 207)

108

Fabio Guidi Tabosa Pessoa, Questões de Direito intertemporal acerca da Ação monitória no CPC/2015, p. 230.

109

Idem, p. 232.

110

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida

liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2.º e 4.º.

111

A expressão vem da figura de linguagem metafórica cunhada pela doutrina, que vislumbra a resolução dos impasses jurídicos por meio de diversas portas, disponíveis às partes para a melhor solução do conflito (in Antonio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro de Cunha, *Negociação direta ou resolução colaborativa de disputas (collaborative law): “mediação sem mediador”*).

112

Cf. Claudia Lima Marques, *Diálogo das Fontes como método da nova teoria geral do direito: um tributo a Erik Jayme*, p. 32: “a) uma lei pode servir de base conceitual para outra (diálogo sistemático de coerência), especialmente se uma lei é geral e a outra especial, se uma é a lei central do sistema e a outra um microssistema específico; b) uma lei pode complementar a aplicação de outra, a depender de seu campo de aplicação (diálogo de complementariedade e subsidiariedade), tanto suas normas, quanto seus princípios e cláusulas gerais podem encontrar uso subsidiário ou complementar, ‘diálogo’ este exatamente no sentido contrário da revogação ou ab-rogação clássicas, em que uma lei era superada e ‘retirada’ pela outra; e, por fim, c) há o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, como a redefinição do campo de aplicação, a transposição das conquistas do *Richterrecht* (Direito dos Juízes) alcançadas em uma lei para outra, influência do sistema especial no geral e do geral no especial (diálogo de coordenação e adaptação sistemática).”

113

Neste sentido, mudando o que deve ser mudado, é a lição de Flávio Tartuce sobre a questão intertemporal: “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (...). O Código Civil dispôs de forma especial sobre a locação (arts. 565 a 578), não prejudicando a lei especial anterior que dispunha sobre a locação imobiliária, permanecendo esta incólume (Lei 8.245/1991). Tanto isso é verdade que foi introduzida na codificação material uma norma de direito intertemporal, prevendo que a locação de prédio urbano que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida (art. 2.036 do CC/2002).” (Manual de Direito Civil, p. 6).

114

Neste sentido, também Carlos Alberto de Salles e Bruno Lopes Megna, *Mediação e conciliação em nova era: conflitos normativos no advento do novo CPC e da Lei de Mediação*, p. 116.

115

Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 568.

116

Idem, p. 570.

117

Carlos Alberto de Salles e Bruno Lopes Megna, *Mediação e conciliação em nova era: conflitos normativos no advento do novo CPC e da Lei de Mediação*, p. 119.

118

Art. 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação.

119

Art. 4.º. O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes.

120

A doutrina entende que citada norma seria extensiva à conciliação pois o legislador neste tópico fez uma referência genérica, tal como tratou no Código anterior, neste sentido: Carlos Alberto de Salles e Bruno Lopes Megna, *Mediação e conciliação em nova era: conflitos normativos no advento do novo CPC e da Lei de Mediação*, p. 121.

121

Idem, p. 122.

122

Carlos Alberto de Salles e Bruno Lopes Megna, *Mediação e conciliação em nova era: conflitos normativos no advento do novo CPC e da Lei de Mediação*, p. 118.

123

Cf. Ronaldo Cramer, in *Breves Comentários*, passim, p. 2361.

124

Ergas Dirceu Moniz de Aragão, *Regras de Prova no Código Civil*, p. 1.

125

Idem, p. 2.

126

Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 441.

127

Idem, p. 646.

128

Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória*, p. 30.

129

Idem, ibidem.

130

Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, p. 992

131

Defendiam uma solução a partir do caso concreto, Vittorio Denti e Mauro Cappelletti cf. Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart, *Prova e Convicção*, p. 426-426; Adriano Gomes, *O novo Código de Processo Civil e o direito intertemporal em matéria probatória*, p. 46.

132

Fernando Noronha, *Retroatividade, Eficácia Imediata e Pós-Atividade das Leis*, p. 4.

133

O que ainda pode ser fracionada em *pré-eficácia*, tema que será oportunamente desenvolvido.

134

Fernando Noronha, *Retroatividade, Eficácia Imediata e Pós-Atividade das Leis*, p. 7.

135

Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória*, p. 28.

136

Antônio do Passo Cabral, *Pré-eficácia das normas e a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no período de vacatio legis*, p. 3

137

Fredie Didier Jr., *Eficácia do novo CPC antes do término do período de vacância da lei* , p. 697.

138

Idem, *ibidem*.

139

Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória* , p. 26.

140

Paulo Osternack Amaral, *Distribuição do Ônus da Prova e Direito Intertemporal* , p. 402.

141

Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Candido Rangel Dinamarco , *Teoria Geral do Processo* , p. 105.

142

Paulo Osternack Amaral, *Distribuição do Ônus da Prova e Direito Intertemporal* , p. 402; Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Candido Rangel Dinamarco, *Teoria Geral do Processo* , p. 105.

143

Paulo Osternack Amaral, *Distribuição do Ônus da Prova e Direito Intertemporal* , p. 403.

144

Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Candido Rangel Dinamarco, *Teoria Geral do Processo* , p. 105.

145

Luiz Guilherme Marinoni; Sergio Cruz Arenhart, *Prova e Convicção* , 3. ed., p. 128.

146

O professor Fabio Guide Tabosa Pessoa, chega a afirmar que o sistema do isolamento dos atos processuais “está longe de respaldar a simplicidade que essa enganosa fórmula pode sugerir”. In: *Direito intertemporal* , cit., p. 226.

147

Fernando Fontoura da Silva Cais, *Direito Processual Civil Intertemporal* , p. 127.

148

Idem, p. 91.

149

Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória* , p. 22.

150

Idem, 23.

151

Fernando Noronha, *Indispensável Reequacionamento das questões Fundamentais de Direito Intertemporal* , p. 11; Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória* , p. 34; Fernando Fontoura da Silva Cais, *Direito Processual Civil Intertemporal* , p. 90.

152

Note-se que o art. 1.047 “não atinge a constituição da prova - que muitas vezes é regida pelo direito material, e segue a legislação vigente no momento em que o ato ou o negócio jurídico é celebrado”, cf. Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart, *Novo Código de Processo Civil Comentado* , p. 992).

153

Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória* , p. 24.

154

Ronaldo Cramer, *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , p. 2364.

155

Roberto Benghi Del Claro, *Código de Processo Civil Comentado* , p. 1429.

156

Neste sentido: Ronaldo Cramer, *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , p. 2364.

157

Fernando Fontoura da Silva Cais, *Direito Processual Civil Intertemporal* , p. 13.

158

Idem, p. 118.

159

Art. 5.º, XXXVI.

160

Sobre a influência da teoria subjetiva, que se constrói com amparo na existência de um direito processual adquirido, em face da teoria objetiva, que entende pela aplicação imediata da lei de forma irrestrita, vê conclusões de Fernando Fontoura da Silva Cais, *Direito Processual Civil Intertemporal* , p. 226.

161

Ronaldo Cramer, *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , p. 2364.

162

O princípio da colaboração no processo é de todos, e não se reservaria apenas às partes, mas também ao juiz e à coletividade, cf. Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart , *Novo Curso de Processo Civil* , p. 253.

163

Sobre o tema, cf. Adriano Camargo Gomes, *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória* , p. 39; há uma distinção entre direito intertemporal e direito transitório, cf. Mário Luiz Delgado, *Novo Direito Civil Intertemporal brasileiro*, p. 69, distinguindo entre disposições de conflito e disposições de transição, comportando estas “uma terceira solução”, um “verdadeiro mix de regimes jurídicos, mas para tanto a regra transitória deve eleger claramente no que consiste essa ‘terceira via’, de que é exemplo o art. 2.029 do Código Civil, aplicável por dois anos da vigência à usucapião extraordinária”.

164

Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, *Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil* , p. 468.

165

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart, *Novo Curso de Processo Civil* , p. 394.

Idem, p. 347.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo quando ajuizada a pretensão e contestada a demanda na vigência do CPC/73, desde que não haja prejuízo: “1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é vertente do princípio da igualdade processual e tem por escopo distribuir a produção de provas a quem detém maior facilidade a sua obtenção. Art. 373 NCPC. 2. A aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova não resultou qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que a instrução processual se encontrava ainda em seu nascedouro, a audiência de instrução estava com data vindoura designada, tendo as partes tempo suficiente para ofertarem suas provas, de sorte que não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa. 3. A regra procedimental a ser aplicada para a produção de cada prova, já requerida ou determinada de ofício pelo juiz na vigência do CPC/73, será regida pelas disposições deste diploma processual. Decisão que observou as disposições transitórias previstas no art. 1.047 do NCPC. 4. Recurso conhecido e improvido.” (TJTO, AI 0009455-06.2016.827.0000, rel. Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe, 5ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2017). O acórdão foi mantido na Corte Superior (STJ, REsp 1.708.006/TO, Min. Francisco Falcão, j. 30.11.2017).

Paulo Osternack Amaral, *Distribuição do Ônus da Prova e Direito Intertemporal*, p. 410-411.

Em termos práticos a inversão do ônus da prova é similar à distribuição dinâmica deste ônus. Neste sentido Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart, *Novo Curso de Processo Civil*, p. 267.

Fredie Didier Jr., *Eficácia do Novo CPC antes do término do período de vacância da Lei*, p. 697.

STJ, REsp 1286704/SP, rel. Ministra Nancy Andrigli, 3ª Turma, j. 22.10.2013, DJe 28.10.2013.

Paulo Osternack Amaral, *Distribuição do Ônus da Prova e Direito Intertemporal*, p. 416.

Idem, p. 418.

STJ, REsp 1563830, Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 13.11.2015.

175

STJ, AgRg no REsp 285812, 4.ª Turma, Min. Aldir Passarinho Junior, *DJe* 01.08.2005.

176

STJ, REsp 1026899, Min. Nancy Andrigli, *DJe* 30.04.2008.

177

STJ, REsp 1116620, Min. Luiz Fux, *DJe* 25.08.2010.

178

STJ, AgRg no Ag 468648, 2.ª Turma, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, *DJe* 06.11.2003.

179

TJSP, Apelação 92226246220078260000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 10.ª Câmara, *DJe* 22.01.2015.

180

STJ, AgRg no AREsp 414195, 2.ª Turma, Min. Humberto Martins, *DJe* 27.06.2014.

181

Cândido Rangel Dinamarco, *Fundamentos do processo civil moderno*, p. 82.

182

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. III, p. 367.

183

Luiz Guilherme Marinoni, *Teoria geral do processo*, p. 409.

184

Idem, p. 405-408.

185

Idem, p. 411.

186

Idem, p. 149.

187

Idem, p. 409-413.

188

Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 47 e 139.

189

Luiz Guilherme Marinoni, *Teoria geral do processo*, p. 153.

190

Owen Fiss, As formas de justiça, *Um novo processo civil*, p. 27.

191

Luiz Guilherme Marinoni, *Teoria geral do processo*, p. 154.

192

Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, vol. II, p. 47.

193

Idem, p. 142.

194

Idem, p. 143-145.

195

Para a noção de acesso à ordem jurídica justa, vide Kazuo Watanabe, *Acesso à justiça e a sociedade moderna*, p. 134-135.

196

Luiz Guilherme Marinoni, *Teoria geral do processo*, p. 434.

197

Idem, p. 434.

198

José Roberto dos Santos Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual*, p. 63, nota 3.

199

Fernando da Fonseca Gajardoni, A flexibilização do procedimento processual no âmbito da *common law* , *Revista de Processo* , vol. 163, p. 161-178.

200

Sérgio Cruz Arenhart, *A tutela coletiva de interesses individuais* , *passim* .

201

Remo Caponi, O princípio da proporcionalidade na justiça civil, *RePro* 192, p. 397-400.

202

Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo* , p. 1792.

203

Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*, p. 1793.

204

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, *Teoria geral do processo* , p. 105.

205

José Miguel Garcia Medina, *Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC* , p. 929.

206

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*. v. IV, p. 944.

207

Idem, p. 945.

208

Idem, p. 946.

209

Idem, p. 946.

210

Idem, p. 946-948.

211

Segundo a classificação elaborada por Fredie Didier, em *Curso de Processo Civil*, vol. 1, p. 256-257.

212

Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. II, p. 110.

213

Frédie Didier Jr, *Curso de Direito Processual Civil*, vol I, p. 289.

214

Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, op. cit., vol. II, p. 115.

215

Eduardo Couture, *Fundamentos del derecho procesal civil*, p. 405-407.

216

Rogério Rudiniki Neto e Viviane Lemes da Rosa, *Um novo Código de Processo Civil, uma nova coisa julgada*, p. 882-833.

217

Teresa Arruda Alvim Wambier et al., *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo*, p. 1.539.

218

Artur César de Sousa. *Código de Processo Civil: anotado, comentado e interpretado, parte especial I (arts. 318 a 692)*. v.2. , p. 882.

219

Teresa Arruda Alvim Wambier et al., op. cit., p. 822.

220

Cf. exemplos dados por Rogério Rudiniki Neto e Viviane Lemes da Rosa, *Um novo Código de Processo Civil, uma nova coisa julgada* , p. 789-790.

221

O resguardo da segurança jurídica é um dos valores que perpassou os trabalhos das comissões envolvidas na elaboração do Novo Código de Processo Civil. Conforme consta da exposição ao anteprojeto do Código: “O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando ‘segura’ a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de ‘surpresas’, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta”.

222

Gilmar Ferreira Mendes, *Comentários ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal*, p. 372.

224

Antonio Luiz da Camara Leal, *Da prescrição e da decadência* , p. 87-137.

225

Yussef Said Cahali, *Prescrição e decadência* , p. 28.

226

Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, *Revista dos Tribunais*, vol . 744, p. 725-730.

227

Yussef Said Cahali, *Prescrição e decadência*, p. 30.

228

Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, *Revista dos Tribunais*, vol. 744, p. 735-740.

229

Yussef Said Cahali, op. cit., p. 32.

230

Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. II, p. 809-810.

231

Idem, p. 809.

232

Idem, ibidem.

233

Idem, p. 993.

234

Ronaldo Cramer, in Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 2380.

235

No mesmo sentido, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. II, Comentários, p. 995.

236

Ver: STJ, 4ª Turma, REsp 1.620.919/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.11.2016.

237

No mesmo sentido, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. II, p. 995.

238

Cândido Rangel Dinamarco, Relativizar a coisa julgada material, *Revista de Processo*, vol. 109, p. 9-38.

239

Humberto Theodoro Júnior, A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada inconstitucional (art. 741, parágrafo único, CPC), *Revista de Processo* , vol. 841, p. 56-76.

240

Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa julgada inconstitucional* , p. 25.

241

Idem, p. 25-31.

242

Idem, p. 32-33.

243

Idem, p. 38.

244

No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa julgada inconstitucional* , p. 39.

245

Idem, p. 132.

246

Idem, p. 117.

247

Defendida, também, por Luiz Guilherme Marinoni, em *A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade*, p. 106-108.

248

“Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso que se lhe confirmem condições necessárias e suficientes para tanto. Dentre as condições oferecidas, avultam as *prerrogativas* processuais, identificadas, por alguns, como *privilégios* . Estes – os privilégios – consistem em vantagens sem fundamento, criando-se uma discriminação, com situações de desvantagens. As “vantagens” processuais conferidas à Fazenda Pública revestem o matiz de *prerrogativas* , eis que contêm fundamento razoável, atendendo, efetivamente, ao princípio da igualdade, no sentido aristotélico

de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ora, a Fazenda Pública, que é representada em juízo por seus procuradores, não reúne as mesmas condições que um particular para defender seus interesses. Além de estar defendendo o interesse público, a Fazenda Pública mantém uma burocracia inerente à sua atividade, tendo dificuldade de ter acesso aos fatos, elementos e dados da causa”. Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 38.

249

Frederico Augusto Gomes, *Estabilização da tutela antecipada antecedente contra o Poder Público*, p. 281.

250

Art. 1.º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC o disposto nos arts. 5.º e seu parágrafo único e 7.º da Lei 4.348, de 26.06.1964, no art. 1.º e seu § 4.º da Lei 5.021, de 09.06.1966, e nos arts. 1.º, 3.º e 4.º da Lei 8.437, de 30.06.1992.

251

Ementa: Ação declaratória de constitucionalidade – Processo objetivo de controle normativo abstrato – natureza dúplice desse instrumento de fiscalização concentrada de constitucionalidade – possibilidade jurídico-processual de concessão de medida cautelar em sede de ação declaratória de constitucionalidade – inerência do poder geral de cautela em relação à atividade jurisdicional – caráter instrumental do provimento CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR utilidade e assegurar efetividade ao julgamento final a ser ulteriormente proferido no processo de controle normativo abstrato – importância do controle jurisdicional da razoabilidade das leis restritivas do poder cautelar deferido aos juízes e Tribunais – Inocorrência de Qualquer Ofensa, por Parte DA LEI 9.494/1997 (ART. 1.º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS restrições estabelecidas em referida norma legal e justificadas por razões de interesse público – ausência de vulneração à plenitude da jurisdição e à cláusula de proteção judicial efetiva – garantia de pleno acesso à jurisdição do estado não comprometida pela cláusula restritiva inscrita no preceito legal disciplinador da tutela antecipatória em processos contra a fazenda pública – outorga de definitividade ao provimento cautelar que se deferiu, liminarmente, na presente causa – ação declaratória de constitucionalidade julgada procedente para confirmar, com efeito vinculante e eficácia geral e “ex tunc”, a INTEIRA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1.º DA LEI 9.494, DE 10.09.1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA”. STF, ADC 4, relator Min. SYDNEY SANCHES, relator p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01.10.2008, *DJe* 213 DIVULG 29.10.2014 PUBLIC 30.10.2014 EMENT VOL-02754-01 PP-00001).

252

STF, ADC 4, relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, relator p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01.10.2008, *DJe* -213DIVULG 29.10.2014 PUBLIC 30.10.2014 EMENT VOL-02754-01 PP-00001.

253

Eduardo Talamini, *Tutela de urgência e Fazenda Pública*, p. 55-59.

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo código de processo civil comentado*, p. 997.

Ver: ADI 4451 MC-REF, relator: Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 02.09.2010, PROCESSO ELETRÔNICO *DJe* -125 DIVULG 30.06.2011 PUBLIC 01.07.2011 REPUBLICAÇÃO: *DJe* -167 DIVULG 23.08.2012 PUBLIC 24.08.2012 RTJ VOL-00221- PP-00277; ADI 223 MC, relator: Min. PAULO BROSSARD, relator p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 05.04.1990, *DJ* 29.06.1990 PP-06218 EMENT VOL-01587-01 PP-00001.

Art. 1.º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1.º Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2.º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3.º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4.º Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5.º Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.

Art. 2.º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

Art. 3.º O recurso voluntário ou ex officio, interposto contra sentença em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo.

Art. 4.º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1.º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2.º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3.º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será

levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4.º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3.º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5.º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4.º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6.º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7.º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8.º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9.º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.

257

“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

258

“Nesses casos, além de não ser possível a concessão de medida liminar, não se possibilita a execução provisória do julgado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da sentença” cf. Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 270.

259

No sentido do texto: (TJPR, Ap. Cív. 1.694.009-9, rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 16.03.2018).

260

Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 272-273.

261

“Configura o instituto uma prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, à saúde ou à segurança pública. Busca-se através da utilização deste instrumento a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra o

ente público, ordenada pelo Presidente do Tribunal competente, até final julgamento do feito (trânsito em julgado da decisão final, como determina a legislação própria)”. Elton Venturi, *Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público* , p. 24.

263

Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo* , p. 642.

264

Cassio Scarpinella Bueno, *Tutela antecipada e ações contra o Poder Público (Reflexão quanto a seu conhecimento como consequência da necessidade de efetividade do processo)* , p. 95.

265

Ada Pellegrini Grinover, *Proposta de alteração do Código de Processo Civil: justificativa* , p. 193.

266

Horival Marques de Freitas Júnior, *Breve análise sobre as recentes propostas de estabilização das medidas de urgência* , p. 184.

267

Frederico Augusto Gomes, *Estabilização da tutela antecipada antecedente e o Poder Público* , p. 283.

268

Heitor Vitor Mendonça Sica, *Doze problemas e onze soluções quanto à chamada “estabilização da tutela antecipada”* , p. 180-184.

269

Frederico Augusto Gomes, *Estabilização da tutela antecipada antecedente e o Poder Público* , p. 295.

270

Frederico Augusto Gomes, *Estabilização da tutela antecipada antecedente e o Poder Público* , p. 296.

271

Eduardo Talamini, *Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro* , p. 18.

272

273

Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, *O projeto do CPC: críticas e propostas*, p. 80.

274

Cassio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil* , p. 160.

275

Idem, p. 42-43.

276

Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia, Flávio Quinaud Pedron, *Novo CPC – Fundamentos e sistematização*, p. 104-114.

277

Flávio Tartuce, *O novo CPC e o direito civil: impactos, diálogos e interações*, p. 65-67.

278

“A questão coloca-se, pois, apenas no tocante aos processos em curso por ocasião do início da vigência da lei nova. Diante do problema, três diferentes sistemas poderiam hipoteticamente ter aplicação: a) o da *unidade processual* , segundo o qual, apesar de se desdobrar em uma série de atos diversos, o processo apresenta tal unidade que somente poderia ser regulado por uma única lei, a nova ou a velha, de modo que a velha teria de se impor para não ocorrer a retroação da nova, com prejuízo dos atos já praticados até sua vigência; b) o das *fases processuais* , para o qual distinguir-se-iam fases processuais autônomas (postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal), cada uma suscetível, *de per si* , de ser disciplinada por uma lei diferente; c) o do *isolamento dos atos processuais* , no qual a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos, mas se aplica aos atos processuais a praticar, sem limitações relativas às chamadas fases processuais.” Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, *Teoria geral do processo* , p. 105.

279

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI APLICÁVEL. VIGÊNCIA.

TEMPO. PUBLICAÇÃO. ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC. REDAÇÃO NOVA. INCIDÊNCIA. 1 – Em matéria de direito processual civil (intertemporal), no concernente às hipóteses de cabimento de recurso, aplica-se a lei vigente ao tempo da publicação do acórdão que se pretende atacar e não aquela em vigor ao tempo da sessão de julgamento. Precedentes desta Corte. 2 – Na espécie, há incidência, portanto, da nova redação do art. 530 do CPC, apta a impedir o processamento dos embargos infringentes, porque, apesar de ter sido o acórdão da apelação proferido por maioria de votos, não houve

reforma do mérito da sentença, requisito básico de cabimento do recurso. 3 – Recurso especial não conhecido. (REsp 525.770/RJ, 4.^a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 21.10.2003, DJ 03.11.2003, p. 323)

280

Entendendo que o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica passou a ser imprescindível apenas a partir da data de vigência do novo código (TJPR, AI 1.653.815-1, rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 05.07.2017; TJPR, AI 1.670.366-7, rel. Des. Luiz Lopes, j. 21.09.2017).

281

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, p. 67.

282

Egon Bockman Moreira, *Processo administrativo* – Princípios constitucionais e a Lei 9.784/99, p. 216.

283

Dierle José Coelho Nunes, *Processo jurisdicional democrático*, p. 201-238.

284

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, *Procedimentos especiais*, p. 218-219.

285

Mauro Cappelletti, Bryant Garth, *Acesso à Justiça*, p. 31-48; PISANI, Andrea Proto, *Appunti sulla giustizia civile*, p. 211-306.

286

“O procedimento é todo desenhado para se desenvolver oralmente, reduzindo-se ao máximo as peças escritas e, mesmo, a escrituração das declarações orais”. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, p. 293.

287

“Ninguém duvida de que o cidadão comum não conhece e não entende o procedimento judicial. Conforme brilhantemente descrito por Franz Kafka, em sua afamada obra *O processo*, o processo judicial é, para o leigo, uma figura nebulosa e intangível, somente compreendida pelos letrados na matéria. Essa perspectiva do processo assusta o cidadão e lhe impõe uma carga psicológica negativa a respeito da atuação jurisdicional. Por não conseguir entender o mecanismo processual, o cidadão comum – especialmente o não habituado às demandas judiciais (litigante eventual) – titubeia quando precisa recorrer ao Judiciário, sentindo-se muitas vezes intimidado frente à máquina judicial. Esse

constrangimento, não raro, leva o indivíduo a abdicar do direito de ação, suportando a lesão a seu direito, e dando azo à chamada litigiosidade contida”. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados*, p. 294.

288

“Assim, desde que atendidas as garantias fornecidas aos litigantes, todo ato processual deve ser reputado como válido, desde que atingida sua finalidade (art. 13 da Lei 9.099/1995)”. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados*, p. 295.

289

“A solução das controvérsias submetidas ao juizado especial exige, para a sua eficácia mais completa, o menor gasto de dinheiro possível. Para tanto, é necessário minimizar a quantidade de atos processuais, evitando-se repetir os atos já praticados, quando isso não seja indispensável par ao legítimo desenvolvimento do processo”. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados*, p. 296.

290

“Promete ser polêmica a aplicação de novidades procedimentais consagradas no Novo Código de Processo Civil ao procedimento dos Juizados Especiais, não sendo de grande utilidade prática o Enunciado 161 do FONAJE; ‘Considerado o princípio da especialidade, o CPC/15 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais, nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2.º da Lei 9.099/95’. Não que o Enunciado esteja errado, bem ao contrário, mas as dificuldades práticas de incompatibilidade com os princípios do art. 2.º da Lei 9.099/95 prometem gerar muita polêmica.

Certamente já esperando resistência da aplicação da novidade nos Juizados Especiais, motivada na informalidade e simplicidade do procedimento (que na vigência do CPC/73 era chamado de sumaríssimo, mas como no Novo Código de Processo Civil não existe mais procedimento sumário o nome terá que mudar), o art. 1.062 do Novo CPC não deixa margem a interpretações prevendo de forma clara e indiscutível que o incidente previsto nos arts. 133 a 137 do Novo CPC é aplicável aos processos de competência dos Juizados Especiais (Estadual, Federal e da Fazenda Pública).” Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo código de processo civil comentado artigo por artigo*, p. 1798.

291

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

292

Fredie Didier Jr ., *Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento*, p. 514.

293

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum*, vol. II, p. 105-107; Cassio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei n. 13.105 de 16-3-2015*, p. 158-160; Antônio Pereira Gaio Jr., *O “incidente” da desconconsideração da personalidade jurídica: apontamentos à luz do Novo CPC*, p. 927-928; Humberto Dalla Bernadina de Pinho, Marina Silva Fonseca, *O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no Novo Código de Processo Civil*, p. 937-970; Michel Ferro e Silva, *O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no Novo Código de Processo Civil*, p. 971-983; Flávio Tartuce, *O Novo CPC e o direito civil: impactos, diálogos e interações*, p. 65-67; Alexandre Freitas Câmara, *Do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica*, p. 426-437; Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, p. 605-606.

294

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Procedimentos especiais*, p. 150.

295

STJ, AgRg no REsp 798.818/PR, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 09.10.2008.

296

Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. II, t. I, p. 601.

297

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IV – incidente de desconconsideração da personalidade jurídica;

298

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

299

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, *Curso de Processo Civil – Procedimentos especiais*, p. 216.

300

Art. 4.º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5.º Exceto nos casos do art. 4.º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.

301

“O direito ao duplo grau de jurisdição decorre da previsão inespecífica de competência recursal para as Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça) pela Constituição. No entanto, não se trata de um direito fundamental: o legislador infraconstitucional pode dispor a respeito da sua conformação. Em outras palavras, o direito ao duplo grau de jurisdição no processo civil não está inafastavelmente garantido pela Constituição.

Ter direito ao duplo grau de jurisdição significa ter direito a um duplo juízo a respeito de determinada questão submetida ao Poder Judiciário. O legislador infraconstitucional, porém, não se encontra obrigado a observar essa regra em todos os casos, tanto é assim que existem inúmeras exceções na lei processual”. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum*, p. 508.

302

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados*, p. 312-313.

303

Araken de Assis, *Execução civil nos Juizados Especiais*, p. 225.

304

Disponível em: [<http://www.amb.com.br/fonaje/?p=32>], acesso em: 07.04.2016.

305

No sentido do texto (TJPR, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado 0002444-18.2016.8.16.0036, rel. Vanessa Bassani, j. 21.03.2018).

306

“Direito líquido e certo há quando a ilegalidade ou abusividade forem passíveis de demonstração documental, independentemente de sua complexidade ou densidade.

(...)

Direito líquido e certo, pois, é *condição da ação* e não corresponde à existência da ilegalidade ou do abuso de poder, mas, apenas e tão somente, a uma especial forma de *demonstração* desses vícios que rendem ensejo ao ajuizamento do mandado de segurança. Corresponde, pois, à *adequação* que faz parte do *interesse de agir* na escola desse writ como a ação própria para os fins descritos na petição inicial. Trata-se, friso, de *condição da ação* do mandado de segurança, instituto de caráter nitidamente processual. À sua falta, segue decisão de *carência da ação*, facultada a repropositura da *mesma* ação (do *mesmo* mandado de segurança), desde que superados os óbices que levarem à sua extinção ou que a *mesma* pretensão (o conflito de interesses) seja levada ao Estado-juiz por *outro* veículo processual, quando a hipótese reclamar dilação probatória.” Cassio Scarpinella Bueno, *Mandado de segurança*, p. 16-17.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CABIMENTO. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES (ARTIGO 28, § 5.º, DO CDC). POSSIBILIDADE. 1. Em sede de juizado especial cível, cabe mandado de segurança, previsto no inciso LXIX do artigo 5.º da Constituição Federal, artigo 1.º da Lei 1.533, de 31.12.1951 e pelo artigo 177 do regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para proteger direitos líquidos e certos. 2. A inexistência de bens de propriedade da pessoa jurídica a serem penhorados, atestado por ofícios endereçados à rede bancária, ao Banco Central do Brasil, Ministério da Fazenda e demais órgãos em que a empresa poderia ter bem registrado, somados, a existência de várias ações em curso contra a executada, caracterizam o estado de insolvência da pessoa jurídica, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica para que os bens dos sócios sejam alcançados pela penhora, destinada a tornar efetiva a jurisdição e os direitos do consumidor. 3. A teoria da *disregard doctrine* consagrada pelo § 5.º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no *caput* da disposição legal indicada, mas apenas, à prova de causar a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. 4. Mandado de segurança conhecido e improvido, ordem denegada. (TJDF – MS: 20050160004674 DF, 2.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, rel. Des. João Baptista Pereira, j. 05.10.2005, DJU 25.10.2005, p. 128.)

Art. 3.º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

II – as enumeradas no art. 275, II, do Código de Processo Civil;

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

II – nas causas, qualquer que seja o valor;

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio;

c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;

d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;

e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução;

f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;

g) que versem sobre revogação de doação;

h) nos demais casos previstos em lei.

Cassio Scarpinella Bueno, *Novo código de processo civil anotado*, p. 700.

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*, p. 1799.

“Se a parte, inconformada com uma sentença, opõe a ela, no prazo de cinco dias, embargos de declaração, suscitando omissão no exame de certa questão, após a decisão desses embargos de declaração, poderá ainda o interessado apelar da sentença, tanto para tanto o prazo de quinze dias (e não apenas dos dez das que faltavam para o término do prazo, caso se contasse também o período utilizado para a interposição dos embargos de declaração)”. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Curso de Processo Civil*, vol. 2, p. 542.

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Curso de Processo Civil*, *Curso de Processo Civil*, *Procedimentos especiais*, p. 216.

Apenas a título exemplificativo, confirmam-se: “No sistema da Lei 9.099/1995 a interposição de embargos de declaração contra a sentença não interrompe, mas apenas suspende o prazo para interposição do recurso inominado. Aplicação do art. 50 da Lei 9.099/1995. Interposição intempestiva do recurso, a partir disso.” TJPR – 3.^a Turma Recursal em Regime de Exceção – 0000303-77.2014.8.16.0171/0 – Tomazina – rel.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama – j. 29.01.2016); “Tendo em vista que no sistema dos juizados especiais os embargos de declaração suspendem o prazo recursal, o prazo recomeçou a contar em 20.07.2015 (segunda-feira), restando 03 (três) dias para a interposição do recurso, findando-se em 22.07.2015 (quarta-feira). Entretanto, o recurso fora interposto somente em 29.07.2015 (mov. 41.1), ou seja, após o fim do prazo recursal, mostrando-se intempestivo.” (TJPR – 3.^a Turma Recursal em Regime de Exceção – 0003517-82.2014.8.16.0072/0 – Colorado – rel.: Juiz Daniel Tempiski Ferreira da Costa – j. 20.11.2015)

processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão. Inocorrência. Recurso protelatório. Multa. Cabimento. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, por construção pretoriana, erro material.

2. Hipótese em que o acórdão embargado foi claro ao assentar que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada, razão porque não conheceu do recurso.

3. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 101.112/MG, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10.03.2016, *DJe* 29.03.2016)

317

Cezar Roberto Bitencourt, *Juizados especiais criminais federais: análise comparativa das Leis 9.099/95 e 10.259/2001*, p. 112.

318

Se a obrigação for solidária e indivisível, toda exceção que o devedor pode opor é comum, não pessoal, cf. Fredie Didier Junior, CPC/2015, coisa julgada, obrigações solidárias e a nova redação do art. 274 do Código Civil, *Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar* (Coord. Mirna Ciani, Lucio Delfino, Bruno Dantas, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Luiz Henrique Volpe Camargo, Bruno Garcia Redondo), p. 263.

320

Idem, *ibidem*.

322

Fredie Didier Junior, CPC/2015, coisa julgada, obrigações solidárias e a nova redação do art. 274 do Código Civil, *Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar* (Coord. Mirna Ciani, Lucio Delfino, Bruno Dantas, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Luiz Henrique Volpe Camargo, Bruno Garcia Redondo), p. 262. Didier lembra, ainda, da clássica regra extensiva do recurso aos litisconsortes unitários em regime de solidariedade passiva, reproduzida no art. 1.005 do CPC/2015.

323

Idem, p. 262-263.

324

Ronaldo Cramer, in Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 2390.

325

Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o *boletim individual*, que é parte integrante dos processos e versará sobre:

I – os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;

II – as armas proibidas que tenham sido apreendidas;

III – o número de delinquentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade,

filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;

IV – o número dos casos de co-delinquência;

V – a reincidência e os antecedentes judiciais;

VI – as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia;

VII – a natureza das penas impostas;

VIII – a natureza das medidas de segurança aplicadas;

IX – a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;

X – as concessões ou denegações de *habeas corpus* .

§ 1.º Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2.º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política do Ministério da Justiça.

§ 3.º O *boletim individual* a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere; e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênere.

326

Eugênio Pacelli; Douglas Fischer, *Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência* , p. 1506.

327

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

328

Art. 5.º Funcionará, junto ao Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ – com sede na Capital Federal.

§ 1.º o Constituem objetivos do DPJ:

I – (*revogado*);

II – desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira;

III – realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário;

IV – fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias;

V – (*revogado*).

§ 2.º Para a consecução dos objetivos institucionais do DPJ, o Conselho Nacional de Justiça poderá:

I – estabelecer vínculos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais, no campo de sua atuação;

II – celebrar contratos com pessoas físicas e jurídicas especializadas.

329

ADI 3.367, rel. Min. Cezar Peluzo, j. 13.04.2005, *DJ* de 22.09.2006.

330

Pedro Lenza, *Direito constitucional esquematizado* , p. 884.

331

Ilton Norberto Robl Filho, *Conselho Nacional de Justiça – Estado Democrático de Direito e Accountability*. São Paulo: Saraiva, 2013.

332

António Manuel Hespanha, *O caleidoscópio do direito: o direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje*, p. 19.

333

António Manuel Hespanha, *Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio* , p. 382.

335

Giovanni Tarello define código da seguinte maneira: “I documenti i quali: a) contengono serie di norme e null’altro che serie di norme; b) vengono considerati, da chi li produce, e da chi li adopera, come documenti unitari, talché le norme in essi contenute sono a lor volta considerate come in qualche senso coerenti e sistematizzate; c) vengono ritenuti, da chi li produce e da chi li usa, realizzare una disciplina giuridica esauriente (salve deroghe viste appunto come eccezionali) di tutti i rapporti appartenenti ad genere individuato dall’unità di materia”. Giovanni Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* , p. 18-20.

336

António Manuel Hespanha, *Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio*, p. 380.

337

Paolo Grossi, *L'Europa del diritto* , p. 153-154.

338

António Manuel Hespanha, *Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio* , p. 383.

339

Paolo Grossi, *L'Europa del diritto* , p. 160.

340

António Manuel Hespanha, *Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio* , p. 393-395.

341

Paolo Grossi, *L'Europa del diritto* , p. 169.

342

Oskar von Bülow, *La teoria de las excepciones procesales y los presupuestos procesales*.

343

Daniel Mitidiero, *O processualismo e a formação do código Buzaid* , p. 170.

344

“Se a ligação entre a doutrina alemã do final do século XIX e a doutrina italiana da primeira metade do século XX ocorreu por conta de Chiovenda, a ligação da doutrina brasileira com o processualismo europeu se dá pela presença de Enrico Tullio Liebman entre nós. Trata-se de fato de radical e fundamental importância para o direito brasileiro” cf. Daniel Mitidiero, *O processualismo e a formação do código Buzaid* , p. 173.

345

Vicente de Paula Ataíde Jr., *Processo civil pragmático* , p. 23.

347

Ovidio Araújo Baptista da Silva, *Processo e ideologia* , p. 32.

348

Nesse sentido, Dierle José Coelho Nunes, *Processo jurisdicional democrático: uma análise crítica das*

reformas processuais. Na mencionada obra, o autor aponta os problemas teóricos das reformas processuais anteriores, manifestando sua crença na comparticipação e no policentrismo como necessários para a democratização processual civil. Não há, contudo, dados empíricos a demonstrar os problemas das reformas processuais criticadas. Vale dizer, é uma crítica interna, porque baseada no mesmo paradigma filosófico insuficiente para dar conta e compreender a realidade.

349

Ovídio Araújo Baptista da Silva, *Processo e ideologia*, p. 19.

350

Egas Dirceu Moniz Aragão, *Estatística judiciária*.

351

Egas Dirceu Moniz Aragão, *Estatística judiciária*, p. 13-14.

352

É preciso lembrar que a jurisdição é apenas um dos mecanismos de tutela dos direitos prestado pelo Estado, pois existem outras formas, extrajudiciais, que podem ser mais eficazes e não devem ser ignoradas, cf. Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum*, p. 39.

353

Egas Dirceu Moniz Aragão, *Estatística judiciária*, p. 15.

354

Para uma análise mais detalhada da referida alteração no regimento interno, cf. Frederico Augusto Gomes, *Uma leitura do art. 330, § 2.º, do NCPC a partir da proporcionalidade pamprocessual*.

355

“A eficiência não se confunde com a eficácia nem com a efetividade. A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa, a ideia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na administração, o sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados obtidos com as ações administrativas, sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetos. O desejável é que tais qualificações caminhem simultaneamente, mas é possível admitir que haja condutas administrativas produzidas com eficiência, embora não tenham eficácia ou efetividade. De outro prisma, pode a conduta não ser muito eficiente, mas, em face da eficácia dos meios, acabar por ser dotada de efetividade. Até mesmo é possível admitir que condutas eficientes e eficazes acabem por não alcançar os resultados desejados; por consequência, serão despidas de efetividade.” José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 33.

356

Maurício Vaz Lobo Bittencourt, *Princípio da eficiência* , p. 28.

357

Vicente de Paula Ataíde Jr., *Processo civil pragmático* , p. 85.

358

Maurício Vaz Lobo Bittencourt, *Princípio da eficiência* , p. 28.

359

Idem, p. 29.

360

Idem, p. 30.

361

Idem, p. 32-33.

362

Idem, p. 35-36.

363

Remo Caponi, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile* : prime note sistematiche .

364

“É realmente o Estado, por meio do Poder Legislativo, que erige ou não em serviço público tal ou qual atividade, *desde que respeite os limites constitucionais* . Afora os serviços públicos mencionados na Carta Constitucional, outros podem ser assim qualificados, contanto que não sejam ultrapassadas as fronteiras constituídas pelas normas relativas à *ordem econômica* , as quais são *garantidoras da livre iniciativa* . É que a exploração da atividade econômica, o desempenho de “serviços” pertinentes a esta esfera, assiste aos particulares e não ao Estado. Este apenas em caráter excepcional poderá desempenhar-se empresarialmente nesta órbita.” Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo* , p. 685-686.

365

“The design suggests that, once this approach is adopted, each case stops being seen as a single piece, and

the puzzle is understood from a global perspective. A natural consequence of this is that, considering the limits of the public budget, the efforts provided in a case should be harmonised with the institutional efficacy of the judiciary. Each case should be treated equally, setting a new requirement based on parameters of necessity, adequacy and proportionality. Thus, every answer and every collision of fundamental rights starts to be seen in another plane: the macroscopic plane”. Sérgio Cruz Arenhart; Gustavo Osna, ‘Complexity’, ‘Proportionality’ and the ‘Pan Procedural Approach’.

367

Juliana Pondé Fonseca, *Problemas estruturais do judiciário brasileiro* : por um processo factível.

368

Art. 60. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do título de legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da Constituição Federal.

§ 1.º Para requerer a conversão prevista no *caput*, o adquirente deverá apresentar:

I – certidões do cartório distribuidor demonstrando a inexistência de ações em andamento que versem sobre a posse ou a propriedade do imóvel;

II – declaração de que não possui outro imóvel urbano ou rural;

III – declaração de que o imóvel é utilizado para sua moradia ou de sua família; e

IV – declaração de que não teve reconhecido anteriormente o direito à usucapião de imóveis em áreas urbanas.

§ 2.º As certidões previstas no inc. I do § 1.º serão relativas à totalidade da área e serão fornecidas pelo poder público.

§ 3.º No caso de área urbana de mais de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), o prazo para requerimento da conversão do título de legitimação de posse em propriedade será o estabelecido na legislação pertinente sobre usucapião.

369

Art. 246. A citação será feita:

§ 3.º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

370

Art. 259. Serão publicados editais:

I – na ação de usucapião de imóvel;

371

Art. 1.071. O cap. III do Título V da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A:

§ 9. o A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião.

§ 10 Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.”

372

Flávio Tartuce, *O novo CPC e o Direito Civil: impactos, diálogos e interações*, 327.

373

Fabio Caldas de Araújo, *Usucapião*, p. 427.

374

Idem, *ibidem*.

375

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*, p. 1806.

376

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

377

Fabio Caldas de Araújo, *Usucapião*, p. 428.

378

Idem, p. 427.

379

Idem, p. 431.

380

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*, p. 1807.

381

Fabio Caldas de Araújo, *Usucapião*, p. 434.

382

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*, p. 1807.

383

Fabio Caldas de Araújo, *Usucapião*, p. 434-435.

384

Art. 198 – Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, obedecendo-se ao seguinte:

I – no Protocolo, anotar a o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;

II – após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas;

III – em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV – certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título.

385

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Comentários*, p. 1807.

386

§ 8.º Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido.

§ 9.º A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião.

387

§ 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum

terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.

388

“Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona”.

389

Frederico Amado, *Direito Ambiental Esquematizado*, p. 485.

390

Conforme o art. 216 da Constituição Federal: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”

391

José Miguel Garcia Medina, Admissibilidade da prova testemunhal – Questões sobre o art. 401 do CPC, *Revista dos Tribunais*, v. 784, p. 57.

392

Idem, *ibidem*.

393

José Miguel Garcia Medina, Admissibilidade da prova testemunhal – Questões sobre o art. 401 do CPC, *Revista dos Tribunais*, v. 784, p. 57-58.

394

José Miguel Garcia Medina, *Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC*, p. 405.

395

processual civil. Corretagem. Intermediação de venda de “conjunto de irrigação” de terras para plantio. Prova exclusivamente testemunhal. Extinção do processo anulada pelo tribunal *a quo*. CPC. Art. 401.

Valor superior. Exegese. I. Seja pela certa imperfeição no critério previsto no art. 401 da lei adjetiva civil, seja pela natureza da atividade de corretagem, que usualmente advém de acordo informal com o vendedor do bem, seja pela possibilidade de ser demonstrado, segundo a orientação jurisprudencial mais moderna do STJ, o fato do serviço, independentemente da prova da existência formal de um contrato, não é de se extinguir ação que objetiva o recebimento de comissão pela intermediação na alienação de “conjunto de irrigação” de terras para cultivo agrícola, apenas porque a parte autora quer se valer, exclusivamente, da prova testemunhal (...) (STJ, REsp 75.687/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 21.06.01).

396

José Miguel Garcia Medina, Admissibilidade da prova testemunhal – Questões sobre o art. 401 do CPC, *Revista dos Tribunais*, v. 784, p. 58-59.

397

Compra e venda de imóvel. Prova exclusivamente Art. 401 do Código de Processo Civil. Prova do adimplemento do contrato e não da existência do contrato. Precedentes. – A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal é admitida para a demonstração do cumprimento de obrigações contratuais, não admitindo o art. 401 do CPC tal prova tão-somente quando o objetivo for comprovar a existência do contrato em si (STJ, AgRg no Ag 487.413/GO, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2003).

398

Fredie Didier Jr.; Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil*. v.2: *teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória*, p. 241.

399

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Prova e convicção*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 793.

400

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; *Curso de Processo Civil*, vol. 2, p. 372-373.

401

Arnoldo Wald, *Direito Civil: Direito das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos*, p. 362.

402

Idem, p. 370-371.

403

Carlos Alberto Dabus Maluf, Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares Silva. *Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações – 2.ª parte*, p. 83.

404

Sílvio de Salvo Venosa, *Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*, p. 610.

405

Fredie Didier Jr., *Regras processuais no Código Civil*, p. 122-123.

406

processo civil. Agravo regimental. Ação de indenização por perdas e danos. Veículo importado. Evicção. Denúnciação da lide. Ausência de obrigatoriedade. 1. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que o direito que o evicto tem de recobrar o preço, que pagou pela coisa evicta, independe, para ser exercitado, de ter ele denunciado a lide ao alienante, na ação em que terceiro reivindicara a coisa (REsp 255639/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ de 11.06.2001). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 917.314/PR, 4.ª Turma, rel. Ministro Fernando Gonçalves, j. 15.12.2009, DJe 22.02.2010).

407

Direito civil e processual civil. Recurso especial. Compra e venda de imóvel rural. Evicção. Ação de indenização por perdas e danos. Denúnciação da lide. Ausência de obrigatoriedade. Natureza da venda. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Juros moratórios. Sucumbência recíproca. – Para que possa exercer o direito de ser indenizado, em ação própria, pelos efeitos decorrentes da evicção, não há obrigatoriedade de o evicto promover a denúncia da lide em relação ao antigo alienante do imóvel na ação em que terceiro reivindica a coisa. Precedentes (...) (STJ, REsp 880.698/DF, 3.ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.04.2007).

408

Teresa Arruda Alvim Wambier e al., *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo*, p. 238.

409

Idem, ibidem.

410

Fredie Didier Jr., *Direito de adjudicar e direito de remir: confronto do art. 685-A, § 2.º, Código de Processo Civil, com art. 1.482 do Código Civil*, p. 2.

411

Idem, p. 1-2.

412

Conforme a redação do art. 1.º do Estatuto: “É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3.º do art. 5.º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Dec. 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno”.

413

André de Carvalho, *Curso de Direitos Humanos*, p. 220-221.

414

Idem, p. 222-223.

415

Idem, p. 222.

416

Idem, p. 222-225.

417

Flávio Tartuce, *Manual de Direito Civil*, p. 83.

418

Idem, p. 84.

419

Idem, p. 90.

420

Idem, *ibidem*.

421

Idem, p. 1231.

422

Idem, p. 88.

423

Pablo Stolze, *É o fim da interdição ?*, p. 1.

424

Flávio Tartuce, *Manual de Direito Civil*, p.1457.

425

Pablo Stolze, *É o fim da interdição?*, p.1.

426

Maurício Requião, *Considerações sobre a interdição no Novo Código Civil*, p. 636.

427

Idem, p. 637.

428

Idem, p. 647.

429

Flávio Tartuce, *Manual de Direito Civil*, p. 1459.

430

Idem, p. 1460.

431

Idem, p. 1464.

432

Idem, ibidem.

433

Flávio Tartuce, *Manual de Direito Civil* , p. 1466.

434

Fernanda Tartuce e Luiz Dellore, *Gratuidade da Justiça no Novo CPC* , p. 777.

435

Idem, p. 776.

436

Utilizando esse critério: TJPR, AI 1.487.530-4, 6.^a CC, rel. Des. Clayton Maranhão, j. 11.01.16.

437

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, *Teoria Geral do Processo* , p. 105.

438

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. 2: *Tutela dos direitos mediante procedimento comum* , p. 1025.

439

Idem, p. 1025-1026.

440

Paula Forgioni, *Os fundamentos do antitruste* , p. 124.

441

Idem, p. 124-125.

442

Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa, A expansão da eficácia preclusiva da coisa julgada em matéria de direito da concorrência: considerações a respeito do art. 98, § 4.º, da Nova Lei do Cade (Lei 12.529/2001), *Revista de Processo*, v. 222, p. 94.

443

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, *Curso de Direito Processual Civil*. v.2: *teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória* , p. 548-549.

444

Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa, A expansão da eficácia preclusiva da coisa julgada em matéria de direito da concorrência: considerações a respeito do art. 98, § 4.º, da Nova Lei do Cade (Lei 12.529/2001), *Revista de Processo*, v. 222, p. 98-101.

445

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, *Teoria Geral do Processo* , p. 105.

223

Idem, *ibidem*.

262

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que presida.

311

Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart, *Curso de Processo Civil* , *Curso de Processo Civil* , *Procedimentos especiais* , p. 216.

319

Fredie Didier Junior, *Solidariedade ativa e extensão da coisa julgada* (art. 274, Código Civil brasileiro), p. 95-96.

321

Idem, *ibidem*.

334

Giovanni Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* , p. 17.

346

“Se pensarmos em nossas instituições processuais, veremos que o profundo compromisso com o

racionalismo que as envolve empresta um caráter ideológico a nosso sistema judiciário, precisamente por representar ‘um modo de pensamento’ anacrônico, superado pelo desenvolvimento histórico que nos separa do iluminismo do século XVIII”. Ovídio Araújo Baptista da Silva, *Processo e ideologia*, p. 31.

366

A reforçar esse argumento, é importante destacar que, economicamente falando, bens públicos são aqueles que ao mesmo tempo não rivalizam, nem se excluem, ou seja, podem ser utilizados por mais de uma pessoa ao mesmo tempo e se destinam a generalidade de pessoas. Assim, é evidente que o judiciário não é, em termos econômicos, um bem público, porque sua utilização por uma pessoa exclui o seu proveito imediato pelas demais, eis que, ao sentenciar um processo, o juiz estará – ainda que apenas naquele momento – deixando de analisar outro. Ivo Gico Jr., *A tragédia do judiciário* : subinvestimento em capital jurídico e sobreutilização do judiciário, p. 100.

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

- AMADO, Frederico. *Direito Ambiental Esquematizado*. 6. ed. São Paulo: Editora Método, 2015.
- AMARAL, Guilherme Rizzo. *Comentários às alterações do NCPC*. São Paulo: RT, 2015.
- AMARAL, Guilherme Rizzo. *Estudos de direito intertemporal e processo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.
- ARAÚJO, Fabio Caldas de. *Intervenção de Terceiros*. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.
- ARAÚJO, Fabio Caldas de. *Usucapião*. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.
- ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva de interesses individuais: para além da proteção dos interesses individuais homogêneos. 2. ed. São Paulo: RT, 2014.
- ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Complexity', 'Proportionality' and the 'Pan Procedural Approach'. *International Journal of Procedural Law*, v. 4, p. 178-202, 2015.
- ASSIS, Araken de. *Processo Civil Brasileiro*, vol. I. São Paulo: RT, 2015.
- ASSIS, Araken de. *Execução Civil nos Juizados Especiais*. 5. ed. São Paulo: RT, 2013.
- ATAÍDE JÚNIOR, Vicente de Paula. *Processo civil pragmático*. 278 f. 12/08/2013. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.
- ÁVILA, Humberto. *Teoria da segurança jurídica*. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
- BATALHA, Wilson de Souza Campos. *Direito intertemporal*. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Efetividade do processo e técnica processual*. São Paulo: Malheiros, 2007.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Novo CPC entrará em vigor no dia 18 de Março de 2016*, www.conjur.com.br, publicação de 22.02.2016, acesso em 22.02.2016.
- BITENCOURT, Cezar Roberto Juizados especiais criminais federais: análise comparativa das Leis 9.099/95 e 10.259/2001. São Paulo: Saraiva, 2009.
- BITTENCOURT, Maurício Vaz Lobo. Princípio da eficiência. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinícius (coord.) *Análise econômica do direito: uma introdução*. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011.
- Brasil, Decreto-Lei 1.608, de 18.09.1939, *Código de Processo Civil brasileiro*, 1939.

- Brasil, Decreto-Lei 4.657, de 04.09.1946, *Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro*, 1946.
- Brasil, Lei 13.140, de 26.06.2015, *Lei de Mediação*, 2015.
- Brasil, Lei 9.307, de 23.09.1996, *Lei de Arbitragem*, 1996.
- Brasil, Paraná, Lei 1.915, de 23.02.1920, *Código de Processo Civil e Commercial do Estado do Paraná*, Curitiba, 1929.
- BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de segurança. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
- BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada e ações contra o Poder Público (Reflexão quanto a seu conhecimento como consequência da necessidade de efetividade do processo). In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). *Aspectos polêmicos da antecipação de tutela*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 37-100.
- BUENO, Casso Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei n. 13.105 de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015.
- BUENO, Cássio Scarpinella. *Novo CPC anotado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- BÜLOW, Oscar von. *La teoria de las excepciones procesales y los presupuestos procesales*. Trad. Miguel Angel Rosas Lichtschein. Buenos Aires: Ejea, 1964.
- CABRAL, Antonio do Passo. Pré-eficácia das normas e a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no Período de Vacatio Legis, *Revista de Processo*, vol. 246, p. 335-345.
- CABRAL, Antonio do Passo. *Pré-eficácia das Normas e a Aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ainda no período de Vacatio Legis*. In: Fredie Didier Jr, Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Direito Intertemporal, Salvador: JusPodivm, 2016.
- CABRAL, Antonio do Passo; CUNHA, Leonardo Carneiro de. Negociação direta ou resolução colaborativa de disputas (*collaborative law*): “mediação sem mediador”, ‘in’ academia.edu, acesso em abril de 2016.
- CAHALI, Youssef Said. *Prescrição e Decadência*, 2. ed, São Paulo: Ed. RT, 2012.
- CAIS, Fernando Fontoura da Silva. *Direito Processual Civil Intertemporal*, tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 2010.
- CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Os honorários advocatícios pela sucumbência recursal no CPC/2015, In: Fredie Didier Jr. (coord.), *Grandes temas do novo CPC: Honorários Advocatícios* vol. 2, Salvador: JusPodivm, 2015, p. 715-744.
- CAPPELETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à Justiça*. Porto Alegre: Fabris, 1988.
- CAPONI, Remo. O princípio da proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas, *Revista de Processo*, vol. 192, 2011.
- CAPONI, Remo. Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche. *Revista trimestrale di diritto e procedura civile*. Padova: CEDAM, 2011, vol. 65, n. 2, 2011.
- CARDOZO, José Eduardo Martins. *Da retroatividade da lei*. São Paulo: Ed. RT, 1995.
- CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e Processo: Um comentário à Lei nº 9.307/96*. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007.

- CARVALHO, Fabiano. Divergência doutrinária sobre a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil e propostas de solução, *Revista de Processo*, vol. 246, p. 347-352.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 28. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
- CAVALCANTI, Marcos. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Ações repetitivas. Salvador: JusPodivm, 2015.
- CIANCI, Mirna (coordenadora), NCP: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2016.
- CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria Geral do Processo*. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.
- COSTA, Eduardo José da Fonseca; SICA, Heitor Vitor Mendonça (coordenadores). *Legislação Processual Extravagante*. Salvador: JusPodivm, 2016.
- CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Código de Processo Civil traz inúmeras mudanças nos prazos processuais*, www.conjur.com.br, publicação de 04.08.2015, acesso em 18.02.2015.
- CUNHA, José Sebastião Fagundes; BOCHENEK, Antonio Cesar; CAMBI, Eduardo (coordenadores), *Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A Fazenda Pública em juízo*. 12. ed. rev. e atual. 2014.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Direito intertemporal e o novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- DELGADO, Mário Luiz. *Data exata da entrada em vigor do novo CPC gera dúvidas*, www.conjur.com.br, publicado em 18.02.2016, acesso em 21.02.2016.
- DELGADO, Mário Luiz. Novo direito intertemporal brasileiro: da retroatividade das leis civis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- DIDIER JR, Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*, vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2012.
- DIDIER JR, Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*. vol. 1. 17a. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.
- DIDIER JR, Fredie. Direito de adjudicar e direito de remir: confronto do art. 685-A, § 2.º, Código de Processo Civil, com art. 1.482 do Código Civil. Disponível em [\[www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-12/\]](http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-12/). Acesso em 05.04.2016.
- DIDIER JR, Fredie. Eficácia do Novo CPC antes do término do período de vacância da lei. *Revista de Processo*, vol. 236, p. 325/332.
- DIDIER JR, Fredie. *Regras processuais no Código Civil*. 3. ed. São Paulo: Saraiva: 2008.
- DIDIER JR, Fredie. Solidariedade ativa e extensão da coisa julgada (art. 274, Código Civil brasileiro). *Revista de Processo*, vol. 16, 2003.
- DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de Direito Processual Civil*, vol.2. 10. Ed. Salvador: JusPodivm, 2015.
- DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Curso de Direito Processual Civil*, vol. 3. Salvador: JusPodivm, 2015.
- DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; PEIXOTO, Ravi. *Sobre o início de vigência do CPC/2015*, [\[www.portalprocessual.com\]](http://www.portalprocessual.com), acesso em 21.01.2016.

- DINAMARCO, Cândido Rangel. *A reforma do Código de Processo Civil*. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *A reforma da reforma*. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Fundamentos do processo civil moderno*. 3. ed. vol. I. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de direito processual civil*. 6. ed. vol. II. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de direito processual civil*, 6 ed. vol. III. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. vol. IV. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material, *Revista de Processo*, vol. 109, 2003.
- DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Interpretada: de acordo com a Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- ESPÍNOLA, Eduardo; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Da lei e da sua obrigatoriedade. Do direito intertemporal. *Tratado de Direito Civil Brasileiro*, Vol. II, São Paulo: Livraria Editora Freitas Bastos, 1939.
- FERRO E SILVA, Michel. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no Novo Código de Processo Civil. In: MACÊDO, Lucas Buri; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Novo CPC doutrina selecionada*, v. 1: parte geral. Salvador: Juspodivm, 2015.
- FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. *Comentários à novíssima reforma do CPC*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.
- FILHO, Agnelo Amorim. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. *Revista dos Tribunais*, vol. 744, 1997.
- FISS, Owen. As formas de justiça, in: Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade, trad. Daniel Porto Godinho da Silva, Melina de Medeiros Rós. São Paulo: Ed. Saraiva, 2004.
- FONSECA, Juliana Pondé. *Problemas estruturais do judiciário brasileiro: por um processo factível*. 184 f. 03.03.2011. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.
- FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- FRANÇA, R. Limongi. *Direito intertemporal brasileiro*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1968.
- FREITAS JUNIOR, Horival Marques de. Breve análise sobre as recentes propostas de estabilização das medidas de urgência. *Revista de Processo*, São Paulo, vol. 225, p. 179-219, nov. 2013.
- GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. O “incidente” da desconconsideração da personalidade jurídica: apontamentos à luz do Novo CPC. In: MACÊDO, Lucas Buri; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Novo CPC doutrina selecionada*, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 915-935.
- GAJARDONI, Fernando da Fonseca. A flexibilização do procedimento processual no âmbito da *common law*. *Revista de Processo*, vol. 163, 2008.

GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. *A tragédia do judiciário: subinvestimento em capital jurídico e sobreutilização do Judiciário*. 146 f. 2012. Tese (doutorado). Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade de Brasília, DF, 2012.

GIORGIS, José Carlos Teixeira (organizador), *Inovações do Código de Processo Civil*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1996.

GOMES, Adriano Camargo. *O Novo Código de Processo Civil e o Direito Intertemporal em Matéria Probatória*, In: Fredie Didier Jr., *Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Direito Intertemporal*, Salvador: JusPodivm, 2016.

GOMES, Frederico Augusto. Estabilização da tutela antecipada antecedente contra o Poder Público. In: TALAMINI, Eduardo. (org.) *Coleção repercussões do novo CPC – v. 10 – Processo e administração pública*. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016.

GONÇALVES, Marcelo Barbi Gonçalves. Honorários advocatícios e Direito Intertemporal, [http://jota.uol.com.br/honorarios-advocaticios-e-direito-intertemporal], acesso em 29.03.2016.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Proposta de alteração do Código de Processo Civil: justificativa. *Revista de Processo*, São Paulo, vol. 86, p. 191-195, abr./jun., 1997.

GROSSI, Paolo. *L'Europa del diritto*. 6. Ed. Roma-Bari: Larterza, 2010.

GUIMARÃES, Flávia Lefèvre. *Desconsideração da personalidade jurídica no Código do Consumidor: aspectos processuais*, São Paulo: Editora Max Limonad, 1998.

HESPANHA, António Manuel. *Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

HESPANHA, António Manuel. *O caleidoscópio do direito: o direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje*. Coimbra: Almedina, 2007.

JORGE, Flávio Cheim; DIDIER JR, Fredie; RODRIGUES, Marcelo Abelha. *A Nova Reforma Processual*, São Paulo: Saraiva 2002.

JULIOTTI, Pedro de Jesus. *Direito intertemporal processual penal*. São Paulo: Juarez de Oliveira Editora, 2007.

JUNOY, Joan Picó I. *O juiz e a prova*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

LACERDA, Galeno. *O Novo direito processual civil e os feitos pendentes*. Rio de Janeiro/Brasília: Forense/INL, 1974.

LACERDA, Galeno. *O Novo direito processual civil e os feitos pendentes*, 2. ed. Rio de Janeiro/Brasília: Forense/INL, 1975.

LEAL, Antonio Luiz da Câmara. *Da prescrição e decadência*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959.

LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

LEVADA, Filipe Antônio Marchi. *Direito intertemporal e a proteção do direito adquirido*. Curitiba: Juruá, 2011.

LIMA, Lucas Rister de Sousa. Direito Intertemporal e Honorários Advocatícios Sucumbenciais no Novo CPC, In: Fredie Didier Jr. (coord.), *Grandes temas do novo CPC: Honorários Advocatícios*, vol. 2, Salvador: JusPodivm, 2015, p. 177-199.

LIMA, Lucas Rister de Sousa. *Direito Intertemporal no Processo Civil*. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2009.

- LIMONGI FRANÇA, Rubens. *A irretroatividade das leis e o direito adquirido*. São Paulo: Ed. RT, 1982.
- LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. O direito intertemporal e as novidades do novo Código de Processo Civil em tema de honorários advocatícios, *In: Fredie Didier Jr. (coord.), Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Direito intertemporal*, vol. 7, Salvador: JusPodivm, 2016, 105-110.
- MACEDO, Lucas Buril de. *Precedentes judiciais e o direito processual civil*. Salvador: JusPodivm, 2015.
- MALUF, Carlos Alberto Dabus; MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Regina Beatriz Tavares. *Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações – 2. parte*. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Recurso Extraordinário e Recurso Especial*. 8. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MARINONI, Luiz Guilherme. A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade. 4. ed. São Paulo: RT, 2016.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Coisa julgada inconstitucional*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2010.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Precedentes obrigatórios*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Teoria Geral do Processo*. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Manual do processo de conhecimento*. 4.ed.rev.,atual.eampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
- MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *O projeto do CPC: críticas e propostas*. São Paulo: Ed. RT, 2010.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de Processo Civil. vol.2: processo de conhecimento*. 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Procedimentos especiais*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 218/219.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Prova e convicção*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz. *Novo Curso de Processo Civil*. vol. 1. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz. *Novo Curso de Processo Civil*. vol. 2. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz. *Novo CPC comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MARQUES, Claudia Lima (coordenadora), *Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- MAXIMILIANO, Carlos. *Direito intertemporal ou teoria da retroatividade das leis*. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946.
- MEDINA, José Miguel Garcia. Admissibilidade da prova testemunhal – Questões sobre o art. 401 do CPC, *Revista dos Tribunais*, vol. 784.
- MEDINA, José Miguel Garcia. *Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

- MEDINA, José Miguel Garcia. *Direito Processual Civil Moderno*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico, Plano da Existência*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico, Plano da Eficácia, 1ª Parte*. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva 2011.
- MENDES, Gilmar Ferreira. *Comentários ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal*. In: CANOTILHO, J. J. Gomes Canotilho; Ingo Wolfgang Sarlet; Lênio Streck. (coords.) *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- MITIDIERO, Daniel. *Colaboração no Processo Civil*. 2. ed. São Paulo, Ed. RT, 2014.
- MITIDIERO, Daniel. *Precedentes: da persuasão à vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Regras de Prova no Código Civil. *Revista de Processo*, 116, 2004, p. 11-28.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Estudos Sobre a Reforma Processual. Curitiba, 1969.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Embargos Infringentes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1974.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Estatística judiciária. *Revista de Processo*, São Paulo, vol. 110, p. 9-19, 2003.
- MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. *Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil*, 2015 .
- MOREIRA, Egon Bockman. *Processo administrativo - Princípios constitucionais e a Lei 9.784/99*. 4. ed. atual. rev. e aum. São Paulo: Malheiros, 2010.
- NERY JUNIOR, Nelson. *Atualidades sobre o processo civil: a reforma do Código de Processo Civil de dezembro de 1994*. São Paulo: Ed. RT, 1995.
- NETO, Rogério Rudiniki; ROSA, Viviane Lemes da. Um novo Código de Processo Civil, uma nova coisa julgada, in: FREIRE, Alexandre, DIDIER JR, Fredie, BURIL, Lucas de Macêdo, PEIXOTO, Ravi Medeiros, (coords.), *Coleção NCPC – Doutrina Seleccionada, vol. 2: procedimento comum*. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016.
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Direito Processual Civil*. 8. ed, Editora JusPodivm: Salvador, 2016.
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*. Salvador: JusPodivm, 2016.
- NORATIANO JR, Antonio; BRUSCHI, Gilberto Gomes. Agravo contra as decisões de primeiro grau: de acordo com as recentes reformas processuais e com o Novo CPC. 2. ed. São Paulo: Método, 2015.
- NUNES, Dierle. *Processo jurisdicional democrático: uma análise crítica das reformas processuais*. 1. ed, 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2012.
- NUNES, Dierle. *Interpretação processual já deveria considerar conceitos do novo CPC*. [www.conjur.com.br], publicação em 29.03.2015, acesso em 20.02.2016.
- NUNES, Dierle; DUTRA, Victor Barbosa; OLIVEIRA JR, Délio Mota de. Honorários no recurso de apelação e questões correlatas, In: Fredie Didier Jr. (coord.), *Grandes temas do novo CPC*:

Honorários Advocatícios, vol. 2, Salvador: JusPodivm, 2015, p. 629-655.

PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. *Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência*. 5. ed. rev. e atual São Paulo: Editora Atlas, 2013.

PAIVA, J. A. Almeida. *A confusão sobre o dia em que o Código Civil entrará em vigor*, [www.conjur.com.br], publicação de 17.10.2002, acesso em 22.02.2016.

PESSOA, Fabio Guidi Tabosa. *Elementos para uma teoria do direito intertemporal no processo civil*, tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 2004.

PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; FONSECA, Marina Silva. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no Novo Código de Processo Civil. In: MACÊDO, Lucas Buril; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Novo CPC doutrina selecionada*, v. 1: parte geral. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 937-970.

PISANI, Andrea Proto. *Appunti sulla giustizia civile*. Bari: Cacucci Editore, 1982.

PRESGRAVE, Ana Beatriz Ferreira Rabello. *Direito Intertemporal e o Processo Civil*, dissertação de mestrado, Faculdade de Direito da PUC-SP, 2005.

PRESGRAVE, Ana Beatriz Ferreira Rabello. *O Novo Código de Processo Civil e os Processos em Curso*. Kindle Edition, 2016.

RAMOS, André de Carvalho. *Curso de Direitos Humanos*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

REQUIÃO, Maurício. Considerações sobre a interdição no Novo Código de Processo Civil, in: Alexandre Freire; Fredie Didier Jr.; Lucas de Macêdo Buril, Ravi Medeiros Peixoto, (coords.), *Coleção NCPC – Doutrina Selecionada*, vol.4: *procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório*. Salvador: JusPodivm, 2015.

ROBL FILHO, Ilton Norberto. Conselho Nacional de Justiça – Estado Democrático de Direito e Accountability. São Paulo: Saraiva, 2013.

ROUBIER, Paul. *Le Droit Transitoire: conflits des lois dans le temps*. 2. ed. Paris: Ed. Dalloz et Sirey, 1960.

RUDINIKI NETO, Rogério, ROSA, Viviane Lemes da, Um novo Código de Processo Civil, uma nova coisa julgada, in: FREIRE, Alexandre, DIDIER JR, Fredie, BURIL, Lucas de Macêdo, PEIXOTO, Ravi Medeiros, (coords.), *Coleção NCPC – Doutrina Selecionada*, v.2: *procedimento comum*. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016.

SAMPAIO, José Adércio Leite. *Direito adquirido e expectativa de direito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

SICA, Heitor Vitor de Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à chamada “estabilização da tutela antecipada”. In: DIDIER JR. Fredie (coord.); MACÊDO, Lucas Buril; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (orgs.). *Novo CPC doutrina selecionada*, v. 4: *procedimentos especiais, tutela provisória e direito transitório*. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 161-197.

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Processo e ideologia. *Revista de Processo*, São Paulo, vol. 110, 2003.

SOARES, André Mattos. Aspectos atuais e polêmicos do direito intertemporal no processo civil. Curitiba: Juruá Editora, 2012.

SOARES, André Mattos. Aspectos atuais e polêmicos do direito intertemporal no processo civil. 2. ed, Curitiba: Juruá Editora, 2015.

SOUSA, Artur César de. Código de Processo Civil: anotado, comentado e interpretado, parte

especial I (arts. 318 a 692). vol.2. São Paulo: Almedina Brasil, 2015.

STOLZE, Pablo. *É o fim da interdição?* Disponível em: [https://jus.com.br/artigos/46409/e-o-fim-da-interdicao]. Acesso em 05.04.2016.

TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência e Fazenda Pública. *Revista de Processo*, São Paulo, vol. 152, 36-59, out. 2007.

TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização da demanda urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. *Revista de Processo*, São Paulo, vol. 209, 13-34, jul. 2012.

TARELLO, Giovanni. Dottrine del processo civile: Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile. Bologna: Mulino, 1989.

TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz. *Gratuidade no Novo CPC*, in: FREIRE, Alexandre, DIDIER JR, Fredie, BURIL, Lucas de Macêdo, PEIXOTO, Ravi Medeiros, (coords.), *Coleção NCPC – Doutrina Seleccionada, vol. 1: parte geral*. Salvador: JusPodivm, 2015.

TARTUCE, Flávio. *O novo CPC e o Direito Civil: impactos, diálogos e interações*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.

TARTUCE, Flávio. *Manual de Direito Civil*. 6. ed. São Paulo: Editora Método, 2016.

TARUFFO, Michele. *A motivação da sentença civil*. São Paulo/Madri: Marcial Pons, 2015.

TARUFFO, Michele. *Prova*. São Paulo/Madri: Marcial Pons, 2015.

TENÓRIO, Oscar Tenório. *Lei de Introdução ao Código Civil*. 2. ed. Editor Borsoi: Rio de Janeiro, 1955.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada inconstitucional (Código de Processo Civil, artigo 741, parágrafo único), *Revista de Processo*, vol. 841, 2011.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*. 47. ed. vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 2016.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento*, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. *Novo CPC: Fundamentos e Sistematização*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

TUCCI, Rogério Lauria. *Direito Intertemporal e a Nova Codificação Processual Penal*. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1975.

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. São Paulo: Atlas, 2015.

VENTURI, Elton. *Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público*. Editora Revista dos Tribunais, 2005.

WALD, Arnoldo. *Direito Civil: Direito das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso Avançado de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Breves Comentários à 2.ª Fase da*

Reforma do Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. *Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil*. vol. 3, São Paulo: Ed. RT, 2007.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coordenadora). *Direito Jurisprudencial*. São Paulo: Ed. RT, 2013.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de (coordenadores), *Primeiros Comentários ao NCPC*: artigo por artigo. São Paulo: Ed. RT, 2015.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coordenadores), *Breves Comentários ao NCPC*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; NERY JUNIOR, Nelson (coordenadores), *Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei nº 9.756/98*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Novo Código de Processo Civil comparado artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e a sociedade moderna, In: *Participação e processo*, coord. Ada P. Grinover, Cândido R. Dinamarco e Kazuo Watanabe, São Paulo: Ed. RT, 1988

WIEACKER, Franz. *História do direito privado moderno*. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980.

YARSHELL, Flávio Luiz; PESSOA, Fábio Guidi Tabosa (coordenadores), *Direito intertemporal*. Salvador: JusPodivm, 2016.

YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Expansão da eficácia preclusiva da coisa julgada em matéria de direito da concorrência: considerações a respeito do art. 98, § 4.º, da Nova Lei do Cade (Lei 12.529/2001), *Revista de Processo*, vol. 222.

ZANETI JR, Hermes. *A Constitucionalização do Processo*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

ZANETI JR, Hermes. *O Valor Vinculante dos Precedentes*. Teoria dos Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

Índice Alfabético-remissivo

(Os números em negrito referem-se ao artigo
do Código de Processo Civil os números que seguem o número
do artigo dizem respeito aos itens relativos aos artigos)

A

Ab-rogação, **Das disposições finais e transitórias**, 3
Ação declaratória incidental (CPC/1973), **1.046, caput**, 4.1
Ação Rescisória, **1.046, caput**, 14.5 **1.046, caput**, 15
Admissibilidade recursal, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 14 **1.046, caput**, 14.1
Agravo interno, **1.046, caput**, 14.4
Agravo regimental, **1.046, caput**, 14.4
Agravo retido pendente, **1.046, caput**, 14.2
Anulabilidade da partilha, **1.068**, 2
Apelação não unânime, **1.046, caput**, 14.5
Atos decisórios, **1.046, caput**, 12
Ato processual consumado, **1.046, caput**, 6
Atos postulatorios, **1.046, caput**, 9
Audiência de conciliação e mediação, **1.046, caput**, 9

C

Casos repetitivos, **1.046, caput**, 15
Citação, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 9
Coisa julgada, **1.046, caput**, 15 **1.054**, 1
– direitos do executado nos embargos, **1.057**, 2
– questão prejudicial, **1.046, caput**, 4.1 **1.052**, 2
– sentença inconstitucional, **1.057**, 1

Competência funcional, **1.046, caput**, 14.8

Conflito de leis no tempo, **Das disposições finais e transitórias**, 3 **1.046, caput**, 4.3

Conflito da legislação extgravagante com o CPC/2015, **1.046, caput**, 19

– Lei de mediação e CPC/2015, **1.046, caput**, 19.1 **1.046, caput**, 19.4 **1.046, caput**, 19.8

– Conciliação, mediação e arbitragem, **1.046, caput**, 19.2 **1.046, caput**, 19.5

– Livre escolha do mediador, **1.046, caput**, 19.6

– Multa coercitiva pela contumácia da parte na audiência, **1.046, caput**, 19.7

– Lei 13.140/2015 e CPC/2015, **1.046, caput**, 19.3

Conselho Nacional de Justiça, **1.069**, 2

Contraditório prévio, **1.046, caput**, 13

Credores solidários, **1.068**, 1

D

Decisão surpresa, **1.046, caput**, 11

Depósito em dinheiro, **1.058**, 1

Dever de fundamentação, **1.046, caput**, 11 **1.046, caput**, 13

Dia de entrada em vigor do CPC/2015, **1.045**, 1

Diálogo das fontes, **Das disposições finais e transitórias**, 3

Dialecticidade, **1.046, caput**, 13

Direito à contestação, **1.046, caput**, 9

Direito adquirido processual, **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 14.2 **1.047**, 5

Direito ao recurso, **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 17

Direito intertemporal, **Das disposições finais e transitórias**, 5

– teorias objetivas, **Das disposições finais e transitórias**, 5 **1.046, caput**, 5

– teorias subjetivas, **Das disposições finais e transitórias**, 5 **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 5

Direito probatório, **1.047**, 1 **1.047**, 2

– carga dinâmica do ônus probatório, **1.047**, 3

– requerimento, **1.047**, 5 **1.047**, 8.1

– admissão, **1.047**, 5 **1.047**, 8.2

– produção, **1.047**, 5 **1.047**, 8.3

– valoração, **1.047**, 5 **1.047**, 8.4

– direito adquirido à prova, **1.047**, 7,

Dispensa de cadastramento prévio, **1.051**, 2

E

Embargos de declaração, **1.046, caput**, 13

Embargos infringentes, **1.046, caput**, 14.5

Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis (FPPC) **1.046, caput**, 8.2 **1.046, caput**, 9 **1.046, caput**, 10 **1.046, caput**, 12 **1.046, caput**, 14.1 **1.046, caput**, 14.2 **1.046, caput**, 14.3 **1.046, caput**, 14.4 **1.046, caput**, 14.5 **1.046, caput**, 14.7 **1.046, caput**, 14.8 **1.046, caput**, 16 **1.047**, 5

Eficácia imediata da lei processual, **Das disposições finais e transitórias**, 6 **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 14.5 **1.046, caput**, 17.4

Estatística judiciária, **1.069**, 1

F

Facta praeterita, **1.046, caput**, 1 **1.047**, 3

Facta pendencia, **1.046, caput**, 1 **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 11 **1.047**, 3

Facta futura, **1.047**, 3

Fato novo, **1.046, caput**, 11

Fases cognitivas do processo em primeiro grau, **1.046, caput**, 4.2

Fazenda pública em juízo

– ação monitória, **1.046, caput**, 18.1.2

– Execução fiscal, **1.056**, 5

– limitações à concessão de tutela provisória, **1.058**, 2 **1.058**, 3 **1.058**, 3.1 **1.058**, 3.2 **1.058**, 3

– prerrogativas, **1.059**, 1

– recolhimento de custas na Justiça Federal **1.060**, 1

Fundamento jurídico novo, **1.046, caput**, 11

H

Honorários advocatícios de sucumbência, **1.046, caput**, 17 **1.046, caput**, 17.1 **1.046, caput**, 17.2 **1.046, caput**, 17.3 **1.046, caput**, 17.4

– ação monitória, **1.046, caput**, 17.6

– cumprimento de sentença, **1.046, caput**, 17.4

– execução por quantia certa contra devedor insolvente, **1.052**, 1

– gratuidade da Justiça, **1.046, caput**, 17.10 **1.052**, 3

– juros de mora, **1.046, caput**, 17.7

– marco temporal, **1.046, caput**, 17.11

– omissão de pronúncia e superação da Súmula 453 do STJ, **1.046, caput**, 17.9

- recorribilidade, **1.046, caput**, 17.1
- reforma da sentença de mérito, **1.046, caput**, 17.2
- remessa necessária, **1.046, caput**, 17.5
- sucumbência recursal, **1.046, caput**, 17.3 **1.046, caput**, 17.11
- compensação e superação da Súmula 306 do STJ, **1.046, caput**, 17.7

I

Incidente de desconconsideração de personalidade jurídica, **1.062**, 1

Inovação recursal, **1.046, caput**, 13

Irretroatividade da lei processual, **Das disposições finais e transitórias**, 6 **1.046, caput** , 1 **1.046, caput** , 2 **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 4.1 **1.046, caput**, 4.3 **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 6 **1.046, caput**, 10

J

Juizados Especiais, **1.062**, 3

- inaplicabilidade de intervenção de terceiros, **1.058**, 4
- recorribilidade da decisão, **1.058**, 5
- competência, **1.063**, 1
- uniformização dos requisitos dos embargos declaratórios, **1.064**, 1, **1.065**, 1
- unificação dos recursos cabíveis, **1.066**, 1
- interrupção do prazo recursal, **1.066**, 2

Julgamento parcial da lide, **1.046, caput**, 14.5

Justiça Eleitoral

- embargos de declaração na Justiça Eleitoral, **1.067**, 1
- prioridade dos feitos eleitorais, **1.067**, 2

L

Lei penal mais benéfica, **1.046, caput**, 4.1

Lei processual revogada, **1.046, caput**, 6

Leis revogadas pelo CPC/2015, **1.072**

Lei superveniente, **1.046, caput**, 11

M

Mandado de segurança, **1.046, caput**, 14.4

Marco temporal, **1.046, caput**, 4.2 **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 7 **1.046, caput**, 9 **1.046, caput**, 17.3 **1.046, caput**, 17.11

Modus procedendi, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 14.3 **1.046, caput**, 14.4

N

Normas de caráter simbólico, **1.045**, 2

Novidades processuais, **1.045**, 2

Nulidade da sentença arbitral, **1.061**, 1

O

Obrigatoriedade de cadastro de pessoa jurídica, dispensa, **1.050**, 1

Omissão de pronúncia, **1.046, caput**, 13

Ordem cronológica, **1.046**, § 5º

P

Plano da existência da lei, **Das disposições finais e transitórias**, 4

Plano da validade da lei, **Das disposições finais e transitórias**, 4

Plano da eficácia da lei, **Das disposições finais e transitórias**, 4

Poderes do relator, **1.046, caput**, 14.1

Prazo processual

– contagem, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 14.3 **1.056**, 3

– contagem na forma simples, **1.046, caput**, 14.3

– contagem em dobro, **1.046, caput**, 14.3

– dias úteis, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 14.3

– dias corridos, **1.046, caput**, 8.1 **1.046, caput**, 14.3

– minutos, horas, semanas ou meses, **1.046, caput**, 8.1

– Juizados Especiais, **1.046, caput**, 8

– ampliação, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 13 **1.046, caput**, 14.3

– contagem em dobro, **1.046, caput**, 14.3

– do recurso de agravo de instrumento, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 14.3

– negócio processual, **1.046, caput**, 8.1

– Ministério Público, **1.046, caput**, 14.3

– Defensoria Pública, **1.046, caput**, 14.3

– Advocacia Pública, **1.046, caput**, 14.3

Precedentes, **1.046, caput**, 2 **1.046, caput**, 3

Preclusão, **1.046, caput**, 14.2

Pré-eficácia da lei processual, **Das disposições finais e transitórias**, 6 **1.045**, 2 **1.047**, 3 **1.072**, 8

Prescrição intercorrente, **1.056**, 2

- termo inicial, **1.056**, 1

Princípios gerais de direito intertemporal, **1.046**, *caput*, 1

Prioridade de tramitação, **1.048**, 1

- aplicação imediata da regra, **1.048**, 13
- idoso, **1.048**, 2
- pessoa portadora de doença grave, **1.048**, 3
- criança e adolescente, **1.048**, 4
- pessoa jurídica e ente despersonalizado, **1.048**, 5
- requerimento do benefício de prioridade, **1.048**, 6

Procedimentos especiais, **1.046**, *caput*, 4.2 **1.046**, *caput*, 18 **1.046**, § 1º **1.046**, § 2º

- ação de avaria grossa, **1.046**, § 3º
- ação de dissolução parcial de sociedade, **1.046**, § 3º
- ação de interdição, **1.046**, *caput*, 18.2
- ação monitória, **1.046**, *caput*, 18.1 **1.046**, *caput*, 18.1.1 **1.046**, *caput*, 18.1.2
- mandado de segurança, **1.046**, § 2º
- reconvenção em ação monitória, **1.046**, *caput*, 18.1.3

Procedimento sumário, **1.046**, *caput*, 4.2 **1.046**, § 1º

Processo e procedimento, **1.049**

- efetividade da tutela, **1.049**, 4
- ritual processual, **1.049**, 4
- procedimento comum, **1.049**, 4
- jurisdição voluntária, **1.048**, 6
- princípio da adequação procedimental, **1.048**, 7
- acordo de procedimento, **1.048**, 7
- insolvência civil, **1.052**, 1

Processo eletrônico, **1.050**, 1

Processos pendentes, v. *facta pendentia*

Prova nova, **1.046**, *caput*, 11

Prova, **1.047**

- ata notarial, **1.047**, 1
- admissibilidade, **1.047**, 8 **1.047**, 8.2
- determinação de ofício, **1.047**, 6
- direito adquirido à prova, **1.047**, 7
- direito probatório intertemporal, **1.047**, 1
- distribuição dinâmica do ônus probatório, **1.047**, 4 **1.047**, 8.4
- documento eletrônico, **1.047**, 1
- etapas do procedimento probatório, **1.047**, 5
- fundamentação do laudo pericial, **1.047**, 8.3
- limitação de testemunhas, **1.047**, 4
- medidas coercitivas e sub-rogatórias na exibição documental, **1.047**, 8.3
- natureza jurídica da prova, **1.047**, 2
- não adstrição do juiz ao laudo pericial, **1.047**, 8.4
- pré-eficácia das novas regras de direito probatório, **1.047**, 4
- produção da prova, **1.047**, 8 **1.047**, 8.3
- produção de provas pelo revel, **1.047**, 8.3
- protesto genérico e requerimento de prova, **1.047**, 6
- prova emprestada, **1.047**, 4
- pseudoproblema de direito intertemporal probatório, **1.047**, 8.3
- pseudonovidade em matéria probatória, **1.047**, 8.3
- requerimento de prova, **1.047**, 6 **1.047**, 8 **1.047**, 8.1
- testemunha com menos de 16 anos de idade, **1.047**, 8.3
- valoração da prova, **1.047**, 8 **1.047**, 8.4
- Pseudonovidades processuais, **1.045**, 2
- Publicação da decisão, **1.046**, *caput*, 5 **1.046**, *caput*, 7 **1.046**, *caput*, 11 **1.046**, *caput*, 17
- Publicação da pauta, **1.046**, *caput*, 14.4

Q

Questões anteriores à sentença, **1.046**, *caput*, 14.2

R

Racionalismo, **1.069**, 3

Razões e contrarrazões de apelação, **1.046**, *caput*, 14.2 **1.046**, *caput*, 14.3

Recurso de agravo intempestivo, **1.046, caput**, 14.6

Recursos, **1.046, caput**, 14

Reexame necessário, **1.046, caput**, 14.7

Regra de julgamento, **1.046, caput**, 17

Relevância jurídica dos argumentos, **1.046, caput**, 13

Retroatividade máxima, v. *irretroatividade da lei processual*, **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 4.1

Retroatividade média, **1.046, caput**, 3

Retroatividade mínima, **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 14.1

S

Saneamento do processo, **1.046, caput**, 11 **1.046, caput**, 14.1

Sentença analítica, **1.046, caput**, 12

Sessão de julgamento no tribunal, **1.046, caput**, 14.4

Sistema da unidade processual, **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 4 **1.046, caput**, 4.1 **1.046, caput**, 5 **1.047**, 5

Sistema das fases processuais, **1.046, caput**, 4 **1.046, caput**, 4.2 **1.046, caput**, 5

Sistema do isolamento dos atos processuais, **1.046, caput**, 3 **1.046, caput**, 4 **1.046, caput**, 4.3 **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 17.1 **1.046, caput**, 17.3 **1.047**, 5

Situação jurídica consolidada, **1.046, caput**, 5 **1.046, caput**, 6 **1.047**, 4

Sucessão legislativa, **Das disposições finais e transitórias**, 3

Sustentação oral, **1.046, caput**, 8 **1.046, caput**, 14.3 **1.046, caput**, 14.4

T

Técnica de julgamento por maioria, **1.046, caput**, 14.5

Tempus regit actum, **1.046, caput**, 5 **1.047**, 5

Tutela cautelar, **1.046, caput**, 10

Tutela de evidência, **1.046, caput**, 11

Tutela de urgência, **1.046, caput**, 11

Tutelas provisórias, **1.046, caput**, 10 **1.046, caput**, 14.4

U

Ultra-atividade da lei processual, **Das disposições finais e transitórias**, 6 **1.046, caput**, 4.1 **1.046, caput**, 8 **1.047**, 4

Unidade do direito, **1.046, caput**, 2

Unificação do prazo dos agravos **1.070**

Usucapião extrajudicial, **1.071**

– documentos necessários, **1.067**, 1

– procedimento, **1.071**, 2 **1.071**, 3

– rejeição do pedido, **1.071**, 5

© desta edição [2018]

Estrutura da Coleção

Volume I – Artigos 1.º ao 69

Luiz Guilherme Marinoni

Daniel Mitidiero

Lei 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil

1.Processo Civil e Cultura: dos Forais e das Ordenações ao Código de 2015

1.1.Dos Forais e das Ordenações ao Código de 1939

1.2.Do Código Buzaid ao Código Reformado

1.3.Do Código de 2015: do Processo à Tutela dos Direitos

2.Conceitos Fundamentais para a Adequada Interpretação do Código de 2015. Técnica Processual e Tutela dos Direitos

2.1.Tutelas contra o Ilícito e Tutelas contra o Dano. Tutela Satisfativa e Tutela Cautelar

2.2.Cognição e Execução no Sistema da Tutela Jurisdicional dos Direitos

2.3.Processo e Tutela dos Direitos: Tutela dos Direitos mediante Procedimento Comum e Procedimentos Diferenciados

2.4.Processo e Tutela dos Direitos: Tutela Definitiva Fundada em Cognição Exauriente e Tutela Provisória Fundada em Cognição Sumária

3.O Código de Processo Civil como Texto, como Norma e como Sistema

3.1.Das Fontes às Normas

3.2.Das Normas ao Sistema

PARTE GERAL

1.A Previsão da Parte Geral

2.Diálogo entre a Parte Geral e a Parte Especial

Livro I

Das Normas Processuais Cíveis

1.Das Normas Processuais Cíveis: da Constituição ao Código de Processo Civil

2.Do Direito Fundamental ao Processo Justo e da sua Relação com as Normas Fundamentais do

Processo Civil

3.Do Direito Fundamental ao Processo Justo: da Necessidade de Leitura Conjunta com as Normas Fundamentais

3.1.Introdução

3.2.Âmbito de Proteção

3.3.Titularidade e Destinatários

3.4.Eficácia

4.Direito e Processo: Normas Materiais e Normas Processuais

5.Normas Heterotópicas

Título Único

Das Normas Fundamentais e da Aplicação

das Normas Processuais

1. Da Jurisdição às Normas Fundamentais: uma Nova Perspectiva para o Processo Civil

Capítulo I

Das Normas Fundamentais do Processo Civil

1.Do Significado das Normas Fundamentais do Processo Civil

2.Da Adequada Interpretação das Normas Fundamentais e da Função das Cortes Supremas mediante Recurso Extraordinário e Recurso Especial

Art. 1.º

1.Processo Civil e Estado Constitucional

1.1.Do Processo Civil como um Problema Infraconstitucional

1.2.Da Primeira Constitucionalização do Processo Civil

1.3.Da Segunda Constitucionalização do Processo Civil

2 Ordenado, Disciplinado e Interpretado

Art. 2.º

1.Princípio da Demanda

2.Princípio Dispositivo e Princípio Inquisitório

3.Impulso Oficial

4.Exceções Legais

Art. 3.º

1.Direito de Ação como Direito à Tutela Adequada, Efetiva e Tempestiva

1.1.Tutela Adequada

1.2.Tutela Efetiva

2.Da Jurisdição à Justiça Multiportas

2.1.Métodos Autocompositivos

2.2.Métodos Heterocompositivos

Art. 4.º

1.Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo e aos Meios que a Garantam

2.Destinatários do Direito Fundamental à Duração Razoável

3.Direito à Tempestividade da Tutela Jurisdicional, Direito ao Prazo Adequado e Direito de Não Ser Submetido ao Processo por Tempo Desnecessário

4.Duração Razoável do Processo e Técnicas de Aceleração e de Cognição: Procedimento Acelerado, Procedimento de Cognição Sumária e Procedimento de Cognição Parcial

5.Âmbito de Incidência do Direito Fundamental à Duração Razoável

6.Direito à Tempestividade da “Solução Integral do Mérito, Incluída a Atividade Satisfativa”

6.1.A Sentença Condenatória não Constitui Tutela Jurisdicional do Direito

6.2.A Ação como Direito Capaz de Permitir a Obtenção da Tutela do Direito Material

6.3.Direito ao Meio Executivo Idôneo à Prestação da Tutela Jurisdicional em Prazo Razoável

7.Parâmetros para Aferição da Duração Razoável

8.Direito à Reparação por Violação do Direito à Duração Razoável

9.Duração Razoável do Processo e Economia Processual

Art. 5.º

1.Boa-Fé

2.Boa-Fé Objetiva

3.Qualquer Forma

Art. 6.º

1.A Colaboração no Processo Civil

2.Como Modelo: o Processo Civil como uma Comunidade de Trabalho

3.Como Princípio: os Deveres de Colaboração do Juiz

Art. 7.º

1.Direito à Igualdade no Processo Civil

2.Igualdade perante a Legislação e Igualdade na Legislação

3.Igualdade no Processo e Igualdade pelo Processo

4.Paridade de Tratamento e Efetivo Contraditório

Art. 8.º

- 1.Ordenamento Jurídico
- 2.Fins Sociais e Bem Comum
- 3.Dignidade da pessoa humana
- 4.Legalidade
- 5.Proporcionalidade e Razoabilidade
- 6.Razoabilidade e Equidade
- 7.Publicidade
- 8.Eficiência

Art. 9.º

- 1.Direito ao Contraditório
- 2.Formas de Realização do Contraditório
- 3.Exceções

Art. 10

- 1.Vedação à Decisão-Surpresa
- 2.Iura novit curia
- 3.Da mihi factum, dado tibi ius

Art. 11

- 1.Administração Democrática da Justiça Civil
- 2.Direito à Fundamentação
 - 2.1.Decisão e Convicção
 - 2.1.1.Verdade e Convicção
 - 2.1.2.Convicção e Participação Judicial
 - 2.1.3.Limitações à Produção da Prova
 - 2.1.4.A Tese Sueca sobre o Convencimento Judicial
 - 2.1.5.A Acentuação da Função da Verossimilhança. Överviktsprinzip e Überwiegensprinzip e Verossimilhança Preponderante
 - 2.1.6.A Teoria de Gerhard Walter
 - 2.1.7.Objecções à Teoria da Verossimilhança Preponderante
 - 2.1.8.O Convencimento Judicial e a Regra do Ônus da Prova
 - 2.2.Fundamentação e Prova
 - 2.2.1.O Relatório dos Fatos Controvertidos e das Provas das Partes

2.2.2.A Explicação e a Contextualização do Conteúdo e do Significado das Provas

2.2.3.A Motivação da Prova Indiciária e da Presunção

2.2.4.Motivação não é apenas se Basear nas Provas que Convergem na Direção da Hipótese Vencedora

2.2.5.A Necessidade de Motivação de Todas as Provas Produzidas

2.2.6.Raciocínio Probatório, Decisão e Justificação

2.2.6.1.A Justificação da Credibilidade da Prova

2.2.6.2.A Credibilidade da Prova e a sua Valoração Individualizada

2.2.6.3.O Percurso do Raciocínio do Juiz entre a Prova e o Fato

2.2.6.4.O Raciocínio entre o Indício e o Fato Essencial

2.2.6.5.Valoração Individual e Valoração Conjunta

2.2.6.6.A Valoração Conjunta, o Encontro de Duas Narrativas Aceitáveis e a Reconstrução da Verdade no Processo

2.2.6.7.As Dimensões Analítica e Sintética

2.2.6.8.Coerência Narrativa e Reconstrução da Verdade no Processo

2.2.6.9.A Coerência Lógica

2.2.6.10.A Congruência

2.2.6.11.A Integração entre os Métodos Analítico e Sintético

2.3.Fundamentação e Direito

3.Direito à Publicidade

Art. 12

1.Ordem Preferencialmente Cronológica

2.Listas

3.For a Ordem

4.Exceções

Capítulo II

Da Aplicação das Normas Processuais

Art. 13

1. Normas Brasileiras

Art. 14

1.Direito Intertemporal

2.Efeito Imediato e Efeito Retroativo

3.Isolamento dos Atos Processuais

Art. 15

1. Supletiva e Subsidiariamente

Livro II

Da Função Jurisdicional

Título I

Da Jurisdição e da Ação

1.Críticas às teorias tradicionais da jurisdição

1.1.Crítica à teoria que afirma que o juiz atua a vontade concreta da lei

1.2.Crítica à teoria de Carnelutti e à teoria que sustenta que o juiz cria a norma individual que dá solução ao caso concreto

2.Bases para uma teoria da jurisdição no Estado Constitucional

2.1.O pluralismo e a necessidade de compreensão dos casos concretos

2.2.A conformação da lei exige a prévia atribuição de sentido ao caso concreto, mas a definição do caso concreto requer a consideração da lei

2.3.A jurisdição, após delinear o caso concreto, deve conformar a lei

2.4.A decisão a partir dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais

2.5.Conformação da lei e sentido da criação da norma jurídica pelo juiz

2.6.O significado da norma jurídica que tutela um direito fundamental diante de outro direito fundamental

2.7.A criação da norma jurídica em face das teorias clássicas da jurisdição

2.8.A teoria de que a jurisdição pode criar a norma geral

2.9.A teoria de que a jurisdição pode criar o direito diante do constitucionalismo contemporâneo

2.10.Poder judicial de reconstruir interpretativamente o direito e força obrigatória dos precedentes

2.11.A grande peculiaridade da norma reconstruída pelo juiz: a necessidade da sua fundamentação

2.12.O impacto da distinção entre texto e norma sobre o conceito de jurisdição e de fundamentação. A necessidade de racionalidade da jurisdição

2.13.A teoria de que a jurisdição se define pelo seu dever de concretizar os valores públicos constitucionalizados

2.14.A ideia de que a jurisdição tem por objetivo a pacificação social

2.15.A jurisdição deve responder às necessidades do direito material

2.16.A tutela dos direitos transindividuais

- 2.17. Dar tutela aos direitos não é simplesmente editar a norma jurídica do caso concreto
- 2.18. A jurisdição a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva
- 2.19. As regras processuais abertas como decorrência do direito fundamental à tutela jurisdicional
- 2.20. A ausência de regra processual capaz de viabilizar a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional
- 2.21. A subjetividade do juiz e a necessidade de explicitação da correção da tutela jurisdicional mediante a argumentação jurídica
- 2.22. Os postulados normativos para aplicação do Direito e dos direitos fundamentais, a interpretação de acordo e as técnicas de controle da constitucionalidade diante da argumentação jurídica
- 2.23. A argumentação jurídica em prol da técnica processual adequada ao direito fundamental à tutela jurisdicional
- 2.24. A inevitável reação do sistema: a autoridade dos precedentes judiciais
- 2.25. O Código de 2015 e a força dos precedentes
- 2.26. O processo civil como meio para tutela dos direitos a partir da jurisdição
- 2.27. A definitividade
- 2.28. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária
- 2.29. Conclusões acerca da concepção contemporânea de jurisdição
- 3. As teorias da ação e a posição do Código de 2015
 - 3.1. A época em que a ação se confundia com o direito material
 - 3.2. A polêmica entre Windscheid e Muther
 - 3.3. O direito de agir abstrato
 - 3.4. Ainda a ação como direito abstrato
 - 3.5. A pretensão à tutela jurídica
 - 3.6. A ação como poder em face do adversário
 - 3.7. A ação como direito de petição
 - 3.8. As condições da ação
 - 3.9. A posição adotada pelo Código de 2015
 - 3.10. Primeira apreciação crítica
- 4. O direito de ação como direito a tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo
 - 4.1. Da ação abstrata e uniforme a ação adequada a tutela do direito material e ao caso concreto
 - 4.2. A repercussão da dicotomia “tutela pelo equivalente” – “tutela específica” sobre a efetividade da ação

4.3. A ação única como decorrência do princípio da tipicidade das formas processuais

4.4. O escopo de tutela dos direitos

4.5. Técnica processual e tutela dos direitos

4.6. As tutelas jurisdicionais dos direitos

4.7. A influência da tutela do direito sobre a ação

Art. 16

1. Jurisdição

2. Jurisdição civil

3. Unidade da jurisdição

4. Juízes e Tribunais

5. Território Nacional

Art. 17

1. Ação como direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo

2. Interesse e legitimidade

3. Aferição do Interesse e de Legitimidade

Art. 18

1. Substituição Processual

2. Excepcionalidade

3. Poderes

4. Assistente litisconsorcial

5. Coisa julgada

6. Substituição processual, cooperativa e ato cooperativo

Art. 19

1. Ação declaratória

2. Interesse do autor

3. Existência, inexistência ou modo de ser de relação jurídica

4. Autenticidade ou falsidade de documento

5. Ação declaratória e título executivo

6. Demais ações declaratórias

Art. 20

1. Ação declaratória e violação do direito

Título II

Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional

Capítulo I

Dos Limites da Jurisdição Nacional

1. Jurisdição e Competência

2. Limites da Jurisdição Nacional

3. Competência Internacional Concorrente e Competência Internacional Exclusiva

Art. 21

1. Competência Internacional Concorrente

Art. 22

1. Alimentos

2. Relações de Consumo

3. Cláusula de Eleição de Foro

Art. 23

1. Competência Internacional Exclusiva

2. Não Homologação de Sentença Estrangeira

3. Cláusula de eleição de foro

Art. 24

1. Ineficácia da Litispendência Estrangeira

2. Ineficácia da Coisa Julgada Estrangeira

3. Pendência de Processo no Brasil

Art. 25

1. Cláusula de eleição de foro estrangeiro

2. Requisitos da Cláusula

3. Abusividade da Cláusula

4. Forum shopping

5. Mercosul

Capítulo II

Da Cooperação Internacional

Seção I

Disposições Gerais

Art. 26

1.Cooperação internacional e tratados

2.Autoridade central

Art. 27

1. Objeto da cooperação internacional

Seção II

Do Auxílio Direto

Art. 28

1.Auxílio direto

2.Desnecessidade de deliberação

Art. 29

1. Autoridade central

Art. 30

1. Matéria de auxílio direto

Art. 31

1. Dispensa de intermediação diplomática

Art. 32

1. Atos não jurisdicionais

Art. 33

1. Intervenção do órgão de atuação jurídica

Art. 34

1. Auxílio direto com conteúdo jurisdicional

Seção III

Da Carta Rogatória

Art. 35 (Vetado.)

Art. 36

1.Carta rogatória

2.Decisões finais

3.Exequatur

4.Pedidos de urgência

Seção IV

Disposições Comuns às Seções Anteriores

Art. 37

1. Tramitação

Art. 38

1. Formalização

Art. 39

1. Recusa

Art. 40

1. Procedimento para homologação de sentença estrangeira e para exequatur à carta rogatória

Art. 41

1. Autenticação de documentos

2. Reciprocidade

Título III

Da Competência Interna

Capítulo I

Da Competência

Seção I

Disposições Gerais

1. Critérios para Definição de Competência

2. Multiplicidade de Juízos Competentes: Foros Concorrentes, Forum Shopping e Forum non Conveniens

3. Competência Absoluta e Competência Relativa

Art. 42

1. Causas Cíveis

2. Juízo Arbitral

Art. 43

1. Perpetuação da Competência

2. Incompetência Superveniente e Translatio Iudicii

Art. 44

1. Fontes para Determinação de Competência

2. Em Razão do Valor

3.Em Razão da Matéria

4.Em Razão da Pessoa

5.Em Razão da Função

6.Em Razão do Território

Art. 45

1.Competência da Justiça Estadual em Razão da Matéria

2.Jurisdição voluntária. Ainda que a causa não Voluntária

3.Remessa dos autos entre Justiça Estadual e Federal

4.Pendência de Pedido da Competência da Justiça Estadual e Intervenção de Entidade Sujeita à Competência Federal

5.Intervenção da União depois da apelação

6.Anulação de Multa Eleitoral

7.Acidente de Trabalho

8.Greve e ação possessória

9.Descumprimento de Normas Trabalhistas

10.Juízo da Recuperação Judicial e Constrição de Bens

11.Intervenção anômala

Art. 46

1.Critério Territorial para Determinação de Competência

2.Auctor Sequitur Forum Rei

3.Execução Fiscal. A Fazenda Pública não pode escolher o foro onde ajuizará a execução fiscal

Art. 47

1. Forum Rei Sitae

Art. 48

1.Foro do Autor da Herança

2.Foros Subsidiários

Art. 49

1. Foro do Ausente

Art. 50

1. Foro do Incapaz

Art. 51

1.Foro da União

- 2.Usucapião
- 3.Justificação Judicial
- 4.Sociedades de Economia Mista Federal
- 5.FGTS
- 6.Reintegração de servidor federal
- 7.Fundação Habitacional do Exército
- 8.RFFSA
- 9.Retificação de Dados Cadastrais da Justiça Eleitoral
- 10.Seguro Marítimo
- 11.COBAL e CIBRAZEM
- 12.Concessionária de Telefonia e Relação de Consumo
- 13.Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social
- 14.Natureza constitucional

Art. 52

- 1. Foro dos Estados e do Distrito Federal

Art. 53

1.Foro do Divórcio, Separação, Anulação de Casamento e Reconhecimento ou Dissolução de União Estável

- 2.Foro do Alimentando

- 3.Foro do Lugar

- 4.Foro do Lugar do Ato ou Fato

- 5.Foro do Domicílio do Autor ou do Lugar do Fato

Seção II

Da Modificação da Competência

- 1. Modificações da Competência

Art. 54

- 1. Competências Modificáveis pela Conexão

Art. 55

- 1.Conexão

- 2.Classificação da Conexão

- 3.Faculdade Judicial

- 4.Julgamento de uma das ações conexas

5.Reunião de processo de execução e processo de conhecimento

Art. 56

1. Continência

Art. 57

1.Reunião das Causas

2.Obrigatoriedade

Art. 58

1.Prevenção

2.Prevenção e produção antecipada de prova

Art. 59

1.Momento da prevenção

2.Prevenção e Juízo Incompetente

Art. 60

1. Imóvel Situado em Mais de um Estado, Comarca ou Subseção Judiciária

Art. 61

1.Competência e Conexão Qualificada por Acessoriedade

2.Competência e Conexão Qualificada por Reconvenção, Prejudicialidade, Garantia e Compensação

Art. 62

1. Competências Não Modificáveis pela Vontade das Partes

Art. 63

1.Forum Electionis e Forum Contractus

2.Forma do Foro de Eleição

3.Transmissibilidade do Foro de Eleição

4.Nulidade da Cláusula de Eleição de Foro

Seção III

Da Incompetência

Art. 64

1.Incompetência Relativa

2.Incompetência Absoluta

3.Procedimento

4.Recurso

5.Decisões do Juízo Incompetente

Art. 65

1.Prorrogação de Competência

2.Legitimidade para arguir a incompetência

Art. 66

1.Conflito de Competência

2.Objeto do Conflito de Competência

Capítulo II

Da Cooperação Nacional

Art. 67

1.Dever de Cooperação

2.Cooperação e Arbitragem

Art. 68

1. Cooperação e Atos Processuais

Art. 69

1.Cooperação e Forma

2.Cooperação Judicial e Solicitação de Tribunal Arbitral

3.Atos Concertados

Volume II – Artigos 70 ao 187

Renato Beneduzi

Parte Geral

Livro III

Dos Sujeitos do Processo

Título I

Das Partes e dos Procuradores

Capítulo I

Da Capacidade Processual

Art. 70

1.Existência das partes

2.Identificação das partes

3.Partes desconhecidas ou não identificadas

4.Capacidade de ser parte

5.Capacidade processual

6.Falta de capacidade de ser parte ou de capacidade processual

7.Distinção entre capacidade (de ser parte e processual) e legitimidade processual

Art. 71

1. Representação e assistência

Art. 72

1.Função da curatela especial

2.Natureza jurídica do curador especial

3.Particularidades do processo quando ocorrer a nomeação de curador especial

Art. 73

1.Patrimônio comum e as limitações materiais impostas aos cônjuges

2.Cônjuge como demandante e outorga conjugal: caso de legitimidade ativa extraordinária

3.Cônjuges como litisconsortes passivos necessários

4.Cônjuges e as ações possessórias

5.União estável e necessidade de outorga conjugal

Art. 74

1.Justo motivo ou impossibilidade

2.Procedimento autônomo de jurisdição voluntária ou questão incidental

3.Consentimento como condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda

Art. 75

1.Capacidade de ser parte

2.Representação e apresentação

3.Poder público em juízo, estados estrangeiros e organismos internacionais

4.Entes despersonalizados

5.Pessoa jurídica nacional e pessoa jurídica estrangeira

6.Convênio entre procuradorias

Art. 76

1.Falta de capacidade de ser parte

2.Falta de capacidade processual

3.Consequências da falta de capacidade processual

4. Primazia do julgamento do mérito

Capítulo II

Dos Deveres das partes e de seus Procuradores

Seção I

Dos deveres

Art. 77

1. Dignidade da justiça, boa-fé processual objetiva e litigância de má-fé
2. O ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court)
3. A boa-fé processual objetiva e a litigância de má-fé
4. Dever de falar a verdade
5. Abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual)
6. Endereço para intimações

Art. 78

1. Dever de urbanidade

Seção II

Da responsabilidade das partes por dano processual

Art. 79

1. Responsabilidade civil processual
2. A boa-fé processual objetiva

Art. 80

1. Rol meramente exemplificativo
2. Litigância de má-fé e simultaneamente ato atentatório à dignidade da justiça
3. Abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual)
4. Pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
5. Dever de falar a verdade
6. Processo e objetivo ilegal

7. Resistência injustificada ao andamento do processo, agir temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocação de incidente manifestamente infundado e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (chicana processual)

Art. 81

1. Responsabilidade civil processual e condenação pela litigância de má-fé
2. Procedimento para a quantificação da reparação

3.Puralidade de litigantes de má-fé

Seção III

Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas

Art. 82

- 1.Alocação do custo financeiro do processo
- 2.Ônus de adiantamento de despesas
- 3.Obrigações de pagar as despesas faltantes e reembolsar as já realizadas
- 4.Obrigações de reembolsar honorários advocatícios contratuais
- 5.Distribuição dos custos financeiros do processo e negócio jurídico processual

Art. 83

- 1.Cautio pro expensis
- 2.Outras hipóteses de dispensa da garantia
- 3.Condição de admissibilidade do julgamento do mérito e coisa julgada materia

Art. 84

1. Conceito de despesas (processuais e extraprocessuais)

Art. 85

- 1.Princípio da sucumbência (e da causalidade)
2. Momento para a fixação dos honorários de sucumbência
- 3.Natureza jurídica e titularidade exclusiva dos advogados
- 4.Parâmetros de fixação
- 5.Honorários recursais
- 6.Honorários nos processos em que a Fazenda Pública for parte

Art. 86

- 1.Sucumbência parcial (ou recíproca)
- 2.Sucumbência em parte mínima

Art. 87

- 1.Litisconsórcio e distribuição proporcional dos custos do processo
- 2.Omissão sobre a distribuição e solidariedade

Art. 88

- 1.Jurisdição voluntária e administração pública de interesses privados
- 2.Distribuição dos custos do processo na jurisdição voluntária

Art. 89

1. Juízos divisórios

2. Casos em que o litígio torna necessário o processo judicial

3. Casos em que o processo judicial é indispensável, independentemente de existir ou não litígio entre os interessados

Art. 90

1. Extinção do processo com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido

2. Transação e divisão paritária das despesas

Art. 91

1. Despesas de atos praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público (na qualidade de parte) ou da Defensoria Pública

2. Remuneração do perito

Art. 92

1. Pagamentos das despesas como condição de admissibilidade do julgamento da demanda

Art. 93

1. Responsabilidade subjetiva pelo pagamento de despesas pelo adiamento ou repetição de ato processual

Art. 94

1. Assistência e a distribuição dos custos do processo

Art. 95

1. Ônus de adiantamento de despesas e o critério do interesse

2. Adiantamento da remuneração do perito e dos assistentes técnicos

Art. 96

1. Litigância de má-fé e a reparação à vítima do dano por ela causado

2. Contempt of court e a tutela da dignidade da justiça

3. Confusão entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça

Art. 97

1. O destino da multa fixada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court)

Seção IV

Da gratuidade da justiça

Art. 98

1.Assistência judiciária e gratuidade de justiça

2.Quem tem direito à gratuidade de justiça

3.Abrangência da gratuidade de justiça

4.Responsabilidade do beneficiário de gratuidade de justiça ao final do processo pelo pagamento das despesas

Art. 99

1. Requerimento de gratuidade de justiça

Art. 100

1.Impugnação do requerimento de gratuidade de justiça

2.Efeitos da revogação da gratuidade de justiça

Art. 101

1.Recurso da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça

2.Recurso da decisão que indefere ou revoga o pedido de gratuidade de justiça

Art. 102

1. Efeitos da decisão que revoga a gratuidade de justiça

Capítulo III

Dos Procuradores

Art. 103

1.Capacidade postulatória

2.Consequências da falta de capacidade postulatória

Art. 104

1.Mandato e procuração

2.Representação judicial sem procuração

Art. 105

1. Procuração

Art. 106

1. Advocacia em causa própria

Art. 107

1.Prerrogativas dos advogados e autos do processo

2.Vista dos autos

3.Carga dos autos

Capítulo IV

Da Sucessão das Partes e dos Procuradores

Art. 108

1. Estabilização rígida da demanda

Art. 109

1. Litispendência e litigiosidade
2. Alienação da coisa litigiosa no curso do processo
3. Substituição processual
4. Sucessão processual

Art. 110

1. Sucessão causa mortis

Art. 111

1. Mandato e procuração
2. Revogação pelo constituinte da representação judicial

Art. 112

1. Mandato e procuração
2. Recusa pelo advogado da procuração
3. Renúncia pelo advogado à representação judicial

Título II

Do litisconsórcio

Art. 113

1. Litisconsórcio facultativo e economia processual
2. As três figuras do litisconsórcio facultativo
3. Limitação do litisconsórcio facultativo

Art. 114

1. Litisconsórcio necessário
2. Litisconsórcio necessário por força de lei
3. Litisconsórcio necessário por força da natureza da relação jurídica controvertida

Art. 115

1. Litisconsórcio enquanto condição de admissibilidade do julgamento do mérito
2. Litisconsórcio necessário unitário e a nulidade da sentença
3. Litisconsórcio necessário simples e a ineficácia da sentença apenas em relação ao litisconsorte omitido

Art. 116

1. Litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples

Art. 117

1. Litisconsortes enquanto litigantes distintos

Art. 118

1. Litisconsórcio e o andamento do processo

Título III

Da intervenção de terceiros

Capítulo I

Da Assistência

Seção I

Disposições comuns

Art. 119

1. Assistência simples ou litisconsorcial

2. Momento para o ingresso do assistente

Art. 120

1. Procedimento para a admissão do assistente

Seção II

Da assistência simples

Art. 121

1. Assistência simples ou litisconsorcial

2. Assistência simples e interesse

3. Posição jurídica do assistente simples

Art. 122

1. Poderes do assistente simples

2. Limites dos poderes do assistente simples

Art. 123

1. Justiça da decisão

2. Exceções à regra da extensão da coisa julgada ao assistente

Seção III

Da assistência litisconsorcial

Art. 124

- 1.Assistência simples ou litisconsorcial
- 2.Posição e poderes do assistente litisconsorcial
- 3.Casos de assistência litisconsorcial
- 4.Intervenção litisconsorcial voluntária

Capítulo II

Da Denúnciação da Lide

Art. 125

- 1.Denúnciação da lide
- 2.Denúnciação da lide e evicção
- 3.Denúnciação da lide e direito de regresso

Art. 126

1. Denúnciação da lide, momento para seu requerimento e “ação autônoma”

Art. 127

- 1.Denúnciação da lide pelo autor
- 2.Incidente de denúnciação da lide
- 3.Posição e poderes do denunciado

Art. 128

- 1.Denúnciação da lide pelo réu
- 2.Incidente de denúnciação da lide
- 3.Posição e poderes do denunciado
- 4.As reações possíveis do denunciado
- 5.Cumprimento de sentença diretamente contra o denunciado

Art. 129

- 1.Julgamento da denúnciação da lide
- 2.Honorários na denúnciação da lide

Capítulo III

Do Chamamento ao Processo

Art. 130

- 1.Chamamento ao processo
- 2.As duas figuras do chamamento ao processo

Art. 131

1. Incidente de chamamento ao processo
2. Chamamento e conveniência processual

Art. 132

1. Sentença e execução no chamamento ao processo

Capítulo IV

Do Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica

Art. 133

1. Desconsideração da personalidade jurídica
2. Legitimidades ativa e passiva

Art. 134

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
2. Incidente de desconsideração e pedido autônomo
3. Tutela de urgência na desconsideração da personalidade jurídica

Art. 135

1. Defesa e instrução no incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Art. 136

1. Julgamento e recorribilidade
2. Natureza da decisão, coisa julgada e ação rescisória

Art. 137

1. Desconsideração da personalidade jurídica
2. Fraude de execução e ineficácia de atos dispositivos ou de oneração

Capítulo V

Do Amicus Curiae

Art. 138

1. Amicus curiae
2. Cabimento
3. Posição e poderes do amicus curiae
4. Amicus curiae e competência

Título IV

Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça

Capítulo I

Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz

Art. 139

- 1.O papel do juiz no processo
- 2.Igualdade de tratamento (paridade de armas)
- 3.Duração razoável do processo
- 4.Dever de zelar pelo bom andamento do processo
- 5.Atipicidade dos meios executivos
- 6.Estímulo à autocomposição
- 7.Adequação (jurisdicional) do processo
- 8.Poder de polícia
- 9.Interrogatório das partes
- 10.Suprimento de defeitos processuais
- 11.Intimação do legitimado ao ajuizamento da demanda coletiva

Art. 140

- 1.Proibição do non liquet (ou do sibi non liquere)
- 2.Julgamento por equidade

Art. 141

- 1.Princípios da demanda e da correlação
- 2.Decisão sobre questões e a iniciativa do juiz

Art. 142

1. Litígio aparente e extinção do processo sem julgamento do mérito

Art. 143

- 1.Responsabilidade civil direta ou regressiva do juiz
- 2.Sentença injusta, responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade pessoal do juiz

Capítulo II

Dos Impedimentos e da Suspeição

Art. 144

- 1.Juiz natural e imparcialidade
- 2.Impedimento e suspeição

3. Intervenção anterior em outra função
4. Julgamento anterior no mesmo processo
5. Parentesco com o representante da parte ou com membro do Ministério Público
6. Juiz em causa própria e parentesco com a parte
7. Sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica
8. Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador
9. Instituição privada de ensino
10. Cliente de escritório advocacia de cônjuge, companheiro ou parente
11. Existência de litígio judicial entre o juiz e a parte ou seu advogado

Art. 145

1. Juiz natural e imparcialidade
2. Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição são as duas espécies do gênero
3. Motivo de foro íntimo
4. Amigo íntimo ou inimigo da parte ou de seus advogados
5. Presentes, conselhos e financiamento das despesas do litígio
6. Credor ou devedor da parte
7. Cláusula aberta do interesse

Art. 146

1. Alegação de impedimento ou de suspeição
2. Incidente processual de parcialidade
3. Efeitos do julgamento do incidente de parcialidade

Art. 147

1. Parentesco entre juízes e impedimento

Art. 148

1. Impedimento e suspeição dos demais sujeitos imparciais do processo
2. Impedimento e suspeição do membro do Ministério Público
3. Incidente de impedimento ou de suspeição

Capítulo III

Dos Auxiliares da Justiça

Art. 149

1. Auxiliares da Justiça

Seção I

Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça

Art. 150

1. Ofícios de justiça

Art. 151

1. Oficiais de justiça

Art. 152

1. Competências do escrivão e do chefe de secretaria

Art. 153

1. Ordem cronológica no processamento dos feitos

2. Preterição

Art. 154

1. Competências do oficial de justiça

2. Mandado

Art. 155

1. Responsabilidade civil do diretor do cartório e do oficial de justiça

Seção II

Do perito

Art. 156

1. Perito

2. Nomeação do perito

Art. 157

1. Nomeação e escusa do perito

2. Distribuição equitativa das nomeações para perito

Art. 158

1. Responsabilidade civil do perito

Seção III

Do depositário e do administrador

Art. 159

1. Depositário e administrador

Art. 160

1.Remuneração do depositário e do administrador

2.Nomeação de preposto

Art. 161

1.Responsabilidade civil do depositário e do administrador

2.Depositário infiel

Seção IV

Do intérprete e do tradutor

Art. 162

1. Obrigatoriedade da língua portuguesa

Art. 163

1. Recusa do intérprete ou do tradutor

Art. 164

1.Exercício do ofício

2.Responsabilidade civil do intérprete ou do tradutor

Seção V

Dos conciliadores e mediadores judiciais

Art. 165

1.Estímulo à solução consensual dos litígios

2.Centros judiciários de solução consensual dos litígios

3.Conciliação e mediação

Art. 166

1. Princípios informadores da conciliação e da mediação

Art. 167

1.Informalidade e autonomia da vontade e o risco de burocratização da conciliação e da mediação judiciais

2.Habilitação e lista de conciliadores e mediadores

3.Impedimento do conciliador ou mediador advogado

Art. 168

1. Escolha do conciliador e do mediador

Art. 169

1. Remuneração do conciliador e do mediador

Art. 170

1. Redistribuição dos autos em razão de impedimento ou suspeição do conciliador ou do mediador

Art. 171

1. Impossibilidade temporária para o exercício da função

Art. 172

1. Quarentena

Art. 173

1. Responsabilidade administrativa do conciliador, do mediador e da câmara privada de conciliação e mediação

2. Responsabilidade civil do conciliador, do mediador e da câmara privada de conciliação e mediação

Art. 174

1. Interesse público e solução extrajudicial de litígios que envolvam a Administração pública

Art. 175

1. Conciliação e mediação judiciais e extrajudiciais

Título V

Do Ministério Público

Art. 176

1. O status constitucional do Ministério Público e suas competências no processo civil

Art. 177

1. O princípio da legalidade e a atuação do Ministério Público

Art. 178

1. A intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica (custos iuris)

2. Casos de intervenção obrigatória

3. Intimação do Ministério Público para dizer se deseja intervir

Art. 179

1. Poderes do Ministério Público quando intervém na qualidade de custos iuris

Art. 180

1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos

Art. 181

1. Quis custodiet ipsos custodes?

2. Responsabilidade objetiva do Estado

3.Responsabilidade civil dos membros do Ministério Público

Título VI

Da Advocacia Pública

Art. 182

1. O status constitucional da Advocacia Pública

Art. 183

1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos

Art. 184

1. Responsabilidade civil do membro da Advocacia Pública

Título VII

Da Defensoria Pública

Art. 185

1.O status constitucional da Defensoria Pública

2.Outras formas de assistência jurídica

Art. 186

1.Prazo em dobro para manifestar-se nos autos

2.Intimação pessoal da parte patrocinada

Art. 187

1. Responsabilidade civil do Defensor Público

Volume III – Artigos 188 ao 293

Leonardo Carneiro da Cunha

Livro IV

Dos Atos Processuais

Título I

Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais

Capítulo I

Da Forma dos Atos Processuais

Seção I

Dos atos em geral

Art. 188

1.Fatos processuais em sentido amplo

2.Fatos processuais em sentido estrito

3.Atos processuais

4.Atos-fatos processuais

5.Negócios processuais

6.Existência, validade e eficácia no plano processual

7.Forma dos atos processuais

8.Instrumentalidade das formas

9.Adequação formal ou adaptação procedimental

10.Vício de forma e contraditório

11.Princípio da primazia do exame do mérito, princípio da cooperação e dever de prevenção

12.Invalidade, inércia argumentativa e ônus argumentativo

Art. 189

1.Princípio da publicidade

2.Segredo de justiça

2.1.Processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes

2.2.Interesse público ou social e proteção à intimidade

2.3.Publicidade no processo arbitral

3.Sujeitos autorizados a participar em casos de segredo de justiça

4.Terceiro e interesse jurídico em obter certidão

5. Princípio da publicidade e motivação das decisões judiciais

Art. 190

1.Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo

2.A cláusula geral de negociação processual

3.Princípio da atipicidade dos negócios processuais

4.Negócios bilaterais atípicos

5.Negócios jurídicos processuais atípicos plurilaterais (celebrados pelas partes com o juiz)

6.Momento da celebração do negócio

7.Requisitos de validade dos negócios processuais

8.Capacidade para celebração do negócio processual

8.1. A Fazenda Pública como sujeito do negócio processual

8.2. O Ministério Público como sujeito do negócio processual

9.Situação de vulnerabilidade

10.Negócio processual em contrato de adesão

11.Negócio processual celebrado pelo advogado da parte. Necessidade de poderes especiais

12.Forma

13.Objeto do negócio

14.Eficácia dos negócios processuais atípicos

15.Revogabilidade dos negócios processuais atípicos

16.Descumprimento do negócio processual atípico

17.Negociação processual e princípio da boa-fé

18.Interpretação dos negócios processuais

19.Negócios processuais coletivos

20. Negócios processuais atípicos na execução

21. Negócios sobre os custos da litigância

Art. 191

1.Calendário processual

2.Finalidade do calendário processual

3.Calendário processual e duração razoável do processo

4.Atos sujeitos ao calendário processual

5.Momento de definição do calendário

6.Impossibilidade de imposição do calendário

7.Dispensa de intimação

8.Calendário processual e ordem cronológica de julgamento

9.Calendário na prova pericial (CPC, art. 357, § 8.º)

Art. 192

1.Uso obrigatório da língua portuguesa

2.Referência ou citação à doutrina estrangeira

3.Negócio processual para afastar o uso da língua portuguesa. Impossibilidade

4.Juntada de documento redigido em língua estrangeira

5.Nomeação de tradutor

6.Dispensa do tradutor. Instrumentalidade das formas

7.Petição inicial acompanhada de documento em língua estrangeira sem tradução.
Oportunidade de sanção do vício

Seção II

Da prática eletrônica de atos processuais

Art. 193

- 1.Prática eletrônica dos atos processuais
- 2.Atos processuais total ou parcialmente eletrônicos
- 3.Rol exemplificativo de ações
- 4.Atos notariais e de registro

Art. 194

- 1.Destinatários da norma
- 2.Princípio da publicidade
- 3.Princípio do contraditório
- 4.A garantia de acesso ao processo eletrônico e a Resolução 121/2010 do CNJ
- 5.Conceitos técnico-informáticos contidos no dispositivo

Art. 195

- 1.Conceitos técnico-informáticos
- 2.Certificação digital e a infraestrutura de chaves públicas – ICP-Brasil
- 3.Confidencialidade e segredo de justiça

Art. 196

- 1.Princípio da legalidade e poder regulamentar do CNJ e dos tribunais
- 2.Regulamentação do uso da informática pelo Poder Judiciário

Art. 197

- 1.Informações constantes dos sites dos tribunais. Presunção de veracidade e confiabilidade
- 2.Eficácia probatória da informação contida no site do tribunal
- 3.Divulgação de decisão judicial e fluência do prazo
- 4.Problema técnico como justa causa impedir reconhecimento de preclusão

Art. 198

- 1.Dever de disponibilizar, gratuitamente, equipamentos para prática eletrônica de atos processuais
- 2.Admissão da prática de atos processuais por meio não eletrônico

Art. 199

- 1.Acesso à justiça, igualdade, dignidade humana, contraditório e acessibilidade de pessoas com necessidades especiais

2.Objeto específico do dispositivo: pessoas com deficiência de visão

3.Assinaturas digitais e usuários deficientes visuais e auditivos

Seção III

Dos atos das partes

Art. 200

1.Conteúdo do dispositivo

2.Direitos e situações jurídicas processuais

3.Manifestações unilaterais ou bilaterais de vontade

4.Classificação dos negócios processuais de acordo com os destinatários de seus efeitos

5.Negócios jurídicos processuais plurilaterais (celebrados pelas partes com o juiz)

6.Negócios unilaterais praticados pelo juiz

7.Revogabilidade das manifestações de vontade

8.A desistência da ação

9.Outros negócios processuais que devem ser homologados

10.Desistência do recurso: eficácia imediata

11.Desistência da ação ou do recurso em IRDR

12.Desistência de recurso repetitivo

Art. 201

1.Recibo

2.Prática de atos processuais por fac-símile

3.Processo eletrônico

4.Devolução dos autos

Art. 202

1.Cotas marginais e interlineares

2.Conteúdo do dispositivo

3.Norma proibitiva

4.Destinatário da proibição

5.Processo eletrônico

6.Manifestação manuscrita

7.Realce e notas de rodapé

8.Riscada das cotas marginais ou interlineares

9.Multa

10.Beneficiário da multa

Seção IV

Dos pronunciamentos do juiz

Art. 203

1.Norma interpretativa

2.Importância das definições dos pronunciamentos do juiz

3.Definição de sentença – histórico legislativo

4.Definição da sentença: consolidação do entendimento firmado no âmbito do CPC/1973

5.Definição de decisão interlocutória

6.Definição de despacho

7.Atos meramente ordinatórios

8.Elementos das decisões

Art. 204

1.Pronunciamentos nos tribunais

2.Acórdão

3.Elementos do acórdão

4.As ementas nos acórdãos

Art. 205

1.Documentação dos pronunciamentos judiciais

2.Indicação da data

3.Assinatura

4.Publicidade dos pronunciamentos judiciais

Seção V

Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria

Art. 206

1.Registro dos processos judiciais

2.Autuação

3.Autuação de incidentes

4.Autuação de processo eletrônico

5.Processo eletrônico remetido a juízo que não tenha sistema compatível

6.Apensamento

Art. 207

- 1.Numeração das folhas
- 2.Normas internas
- 3.Numeração de folhas dos autos em processo eletrônico
- 4.Rubrica das folhas
- 5.Rubrica pelos demais sujeitos do processo
- 6.Rubrica no processo eletrônico

Art. 208

- 1.Os termos relativos à movimentação processual
- 2.Termo de juntada
- 3.Termo de vista
- 4.Termos de remessa e de recebimento
- 5.Termo de conclusão
- 6.Termo de data
- 7.Certidões
- 8.Data e rubrica

Art. 209

- 1.Assinatura nos atos e termos do processo
- 2.Forma digital

Art. 210

- 1.Documentação de atos processuais
- 2.Assinatura do respectivo termo
- 3.Gravação e filmagem de atos processuais

Art. 211

- 1.Conteúdo do dispositivo
- 2.Processo eletrônico
- 3.Certidão rasurada

Capítulo II

Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais

Seção I

Do tempo

Art. 212

- 1.Prática dos atos em dias úteis
- 2.Atos que se realizam em férias e em feriados
- 3.Horário para a prática dos atos processuais
- 4.Atos que se realizam fora do horário
- 5.Ato praticado após encerramento do horário de expediente
- 6.Horário para a entrega de petição nos Correios
- 7.Horário para a prática dos atos processuais por fac-símile
- 8.Horário para a prática eletrônica de ato processual
- 9.Possibilidade de conclusão dos atos iniciados

Art. 213

- 1.Aplicação supletiva da Lei 11.419/2006
- 2.Prática de atos eletrônicos e fuso horário
- 3.Prática de atos eletrônicos e hora de verão

Art. 214

- 1.Férias coletivas
- 2.Recesso
- 3.Feriados
- 4.Atos processuais em férias e feriados
- 5.Ineficácia dos atos praticados nas férias
- 6.Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro
- 7.Prorrogação do prazo para ajuizamento de ação rescisória

Art. 215

- 1.Suspensão do processo
- 2.Processos que tramitam nas férias

Art. 216

- 1.Previsão legal
- 2.Feriados
- 3.Atos processuais em feriados
- 4.Comprovação de feriado local na interposição de recurso

5. Prorrogação do prazo para ajuizamento de ação rescisória

Seção II

Do lugar

Art. 217

1. Conteúdo do dispositivo

2. Atos realizados fora da sede do juízo

3. Descumprimento da regra

Capítulo III

Dos Prazos

Seção I

Disposições gerais

Art. 218

1. Classificação dos prazos

1.1. Prazos próprios e impróprios

1.2. Prazos legais

1.3. Prazos judiciais

1.4. Prazos convencionais

2. Tempestividade do ato processual prematuro

3. Direito intertemporal em relação aos prazos

Art. 219

1. Contagem de prazos em dias úteis

2. Contagem de prazos em dias úteis em Juizados Especiais

3. Inaplicabilidade ao prazo para intimação tácita por meio eletrônico

Art. 220

1. Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro

2. Ressalva contida no dispositivo

Art. 221

1. Eventos supervenientes ao termo inicial do prazo

2. Hipóteses de suspensão dos prazos

3. Obstáculo em desfavor da parte, no processo eletrônico

4. Suspensão dos prazos durante execução de programa para promover a autocomposição

Art. 222

1. Possibilidade de prorrogação de prazo em comarcas de difícil acesso
2. Negócio processual para a redução de prazo peremptório

Art. 223

1. Prazos e preclusão
2. Preclusão do direito de praticar ou emendar o ato
3. Justa causa
4. Procedimento

Art. 224

1. Contagem dos prazos
2. Contagem regressiva

Art. 225

1. Renúncia ao prazo

Art. 226

1. Prazos para o juiz
2. Termo inicial dos prazos para o juiz

Art. 227

1. Motivo justificado

Art. 228

1. Prazos destinados aos serventuários
2. Juntada eletrônica

Art. 229

1. Prazo em dobro para manifestações
2. Inviabilidade da cumulação do art. 183 com o art. 229
3. Afastamento da regra quando só uma parte for sucumbente
4. Afastamento da regra quando só um dos litisconsortes se defende
5. Afastamento da regra em processo eletrônico
6. Inaplicabilidade do § 2.º à sustentação oral e aos atos orais

Art. 230

1. Fluência e contagem dos prazos
2. Termo inicial do prazo das partes. Data da comunicação como regra geral

Art. 231

1. Regras sobre o dia do começo do prazo
2. Citação com hora certa
3. Citação ou intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria
4. Citação ou intimação por edital
5. Citação ou intimação eletrônica
6. Diário da Justiça impresso ou eletrônico
7. Carga ou remessa dos autos
8. Pluralidade de réus
9. Início do prazo para contestação
10. Ato pessoal da parte: aplicação para as informações em mandado de segurança

Art. 232

1. Informação imediata do cumprimento da carta

Seção II

Da verificação dos prazos e das penalidades

Art. 233

1. Verificação dos prazos dos serventuários da justiça
2. Processo administrativo

Art. 234

1. Carga e restituição dos autos
2. Penalidades pela não restituição dos autos

Art. 235

1. Controle dos prazos processuais do órgão judiciário
2. O art. 235 do CPC e o art. 93, II, e, da CF

Título II

Da Comunicação dos Atos Processuais

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 236

1. Cumprimento dos atos processuais
2. Videoconferência

Art. 237

1.Cooperação entre órgãos jurisdicionais

2.Espécies de cartas

3.Carta rogatória

4.Carta precatória

5.Carta de ordem

6.Carta arbitral

7.Competência federal delegada

Capítulo II

Da Citação

1.Formação do processo e citação

2.Chamamento a juízo (in jus vocatio) e comunicação do conteúdo da pretensão (editio actionis)

Art. 238

1.Definição legal de citação

2.A citação e o princípio do contraditório

3.O primeiro efeito da citação: conferir eficácia do processo ao réu

Art. 239

1.Citação como pressuposto de validade do processo

2.Comparecimento espontâneo do réu

3.A produção dos efeitos da citação em casos de sua inexistência ou invalidade

Art. 240

1.Conteúdo do dispositivo

2.A translatio iudicii e os efeitos da citação válida

3.Os efeitos previstos no art. 240

3.1.Litispendência

3.2.Litigiosidade

3.3.Constituição do devedor em mora

4.Outro efeito da citação válida

5.Interrupção da prescrição: um efeito do despacho inicial

Art. 241

1.Hipóteses de improcedência liminar do pedido

2.Pronunciamento que julga liminarmente improcedente o pedido

3.Recurso contra o pronunciamento que julga liminarmente improcedente o pedido

4.Apelação contra a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido

5.Âmbito de incidência do art. 241

Art. 242

1.Pessoalidade da citação

2.Citação e advogado

3.Réu ausente

4.Réu locador ausente

5.Citação da Fazenda Pública

Art. 243

1.Local da citação

2.Citação do militar

Art. 244

1.Vedação à citação e princípios constitucionais

2.Citação no culto religioso

3.Citação no período de luto

4.Citação no período de gala

5.Citação do enfermo

Art. 245

1.Réu mentalmente incapaz ou impossibilitado

2.Procedimento

Art. 246

1.Espécies de citação

2.Citação dos confinantes na ação de usucapião

Art. 247

1.A citação postal como modalidade padrão

2.Exceções

3. Citação no processo de execução

Art. 248

1. Pessoalidade da citação e teoria da aparência

Art. 249

1. Citação por oficial de justiça

Art. 250

1.Requisitos do mandado de citação

2.Indicação do prazo para defesa

Art. 251

1. Procedimento da citação por oficial de justiça

Art. 252

1.Citação com hora certa

2.Intimação de pessoa da família ou vizinho

Art. 253

1.Procedimento da citação com hora certa

2.Revelia

3.Certidão do oficial de justiça

Art. 254

1.Comunicação ao réu da citação com hora certa

2.Consequência da ausência do comunicado

Art. 255

1. Atos processuais em comarcas contíguas e nas que se situem na mesma região metropolitana

Art. 256

1. Citação por edital e seus pressupostos

Art. 257

1.Requisitos da citação por edital

2.Prazo do edital e prazo de resposta

Art. 258

1. Invalidade da citação por edital e informação dolosa

Art. 259

1.Generalidades sobre procedimentos no Código

2.Extinção de alguns procedimentos especiais

3.Editais necessários

Capítulo III

Das Cartas

Art. 260

1.Requisitos essenciais das cartas

2.Requisitos eventuais

3.Carta arbitral

Art. 261

1.Prazo para cumprimento

2.Expedição da carta

3.Diligências

Art. 262

1.Caráter itinerante da carta

2.Contraditório na mudança de endereçamento da carta

Art. 263

1.Expedição de cartas por meio eletrônico

2.Outros meios possíveis

Art. 264

1. Requisitos das cartas e erro de remissão

Art. 265

1.Transmissão por telefone

2.Inconstitucionalidade parcial do dispositivo

Art. 266

1. Cumprimento de ofício

Art. 267

1.Recusa da carta

2.Requisitos

3.Incompetência absoluta

3.1.Competência dos Juizados Federais para cumprimento de cartas

4.Autenticidade

5.Irresignação em face do ato praticado

6.Decisão fundamentada

Art. 268

1. Devolução da carta cumprida

Capítulo IV

Das Intimações

Art. 269

1. Definição legal de intimação

2. Modalidades

3. Intimação pessoal da Fazenda Pública

4. Impossibilidade da intimação feita pelo próprio advogado ao advogado público

Art. 270

1. Meio eletrônico como o preferencial

2. Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública

3. Publicação no Diário da Justiça

Art. 271

1. Impulso oficial

Art. 272

1. Intimação por publicação no órgão oficial

2. Carga dos autos

3. Invalidade da intimação

Art. 273

1. Intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria

Art. 274

1. Intimação feita diretamente ou pelo correio aos advogados

2. Intimação feita diretamente ou pelo correio às partes e a outros sujeitos do processo

3. Endereço constante dos autos. Presunção de validade das intimações

Art. 275

1. Intimação por oficial de justiça

2. Certidão de intimação

3. Intimação com hora certa

4. Intimação por edital

Título III

Das Nulidades

1.Normas sobre os defeitos e invalidades processuais

2.Vício e invalidade

3.Os defeitos processuais: sua convalidação e sanção

4.Os meios de impugnação contra defeitos processuais

Art. 276

1.Boa-fé e proibição do venire contra factum proprium

2.Erro de forma e causalidade

3.Ilegitimidade do causador

Art. 277

1.Forma dos atos processuais e instrumentalidade das formas

2.Princípio da conservação dos atos processuais

Art. 278

1.Preclusão das alegações de invalidade

2.Segurança jurídica e proteção da confiança

Art. 279

1.A intervenção do Ministério Público no processo civil

2.Nulidade cominada, porém sanável

3.Efeitos da decretação de invalidade

Art. 280

1.Nulidade cominada

2.Sanção do vício de citação ou de intimação

3.Preclusão se o defeito não for alegado na primeira oportunidade

4.Multa do art. 258

Art. 281

1.Princípio da causalidade

2.Invalidade derivada

3.Invalidade parcial

Art. 282

1.Decretação expressa da invalidade e dever de especificação dos atos a serem invalidados

2.Técnicas de reparação da invalidade

3.Princípio do prejuízo

4.Regra que concretiza o princípio da primazia do julgamento do mérito

Art. 283

1.Aproveitamento dos atos processuais

2.Erros de forma

3.Adaptabilidade do procedimento

4.Momento para a adaptação do procedimento

Título IV

Da Distribuição e do Registro

Art. 284

1.Protocolo, registro e distribuição

2.Elementos e funções do registro

3.Prevenção do juízo

4.Momento determinante da perpetuatio jurisdictionis

Art. 285

1.Obrigatoriedade da distribuição

2.Alternatividade e aleatoriedade da distribuição

3.Publicidade

4.Espécies de distribuição

Art. 286

1.Distribuição por dependência

2.Prevenção

3.Hipóteses de distribuição por dependência

3.1.Conexão ou continência

3.2.Extinção do processo sem resolução do mérito

3.3.Conexão instrumental

4.Distribuição por dependência ou reunião posterior de processos

5.Anotações no distribuidor

Art. 287

1.Impedimento à distribuição e controle pelo distribuidor

2.Procuração e capacidade postulatória

3.Endereço completo. Endereço eletrônico e não eletrônico

4.Dispensa da juntada de procuração

4.1.Evitar o perecimento de direito

4.2.Representação legal

4.3.Outras hipóteses

Art. 288

1.Controle da distribuição

2.Impugnação da distribuição

Art. 289

1.Publicidade da distribuição

2.Fiscalização da distribuição

Art. 290

1.Pagamento das despesas no processo

2.Cancelamento da distribuição

Título V

Do Valor da Causa

Art. 291

1.Obrigatoriedade da atribuição de valor à causa

2.Função e relevância do valor da causa

3.Conceito de valor da causa

4.Valor certo

5.Extensão

Art. 292

1.Oportunidade da fixação do valor da causa

2.Critérios de fixação do valor da causa

2.1.Valor da causa na cobrança de dívida

2.2.Valor da causa na ação fundada em ato ou negócio jurídico

2.3.Valor da causa na ação de alimentos

2.4.Valor da causa nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação de imóvel

2.5.Valor da causa na ação de indenização

2.6.Valor da causa na cumulação simples e sucessiva de pedidos

2.7.Valor da causa quando há pedidos alternativos

2.8.Valor da causa na cumulação eventual de pedidos

2.9.Valor da causa na ação monitória

2.10.Valor da causa na ação rescisória

3.Controle do valor da causa pelo juiz

Art. 293

1.Objeto da impugnação ao valor da causa

2.Legitimidade para impugnar o valor da causa

3.Forma da impugnação ao valor da causa

Volume IV – Artigos 294 ao 333

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Livro V

Da Tutela Provisória

Título I

Disposições Gerais

Art. 294

1.Tutela cautelar

1.1.Conceito

1.2.Tutela assecuratória da tutela do direito material ou da situação jurídica tutelável

1.3.Não satisfatividade

1.4.Instrumentalidade

1.5.Referibilidade

1.6.Diferença entre cautelaridade e preventividade

2.Origem, desenvolvimento e transformação da tutela cautelar. O surgimento da tutela antecipada

2.1.A tutela cautelar no Estado liberal clássico

2.2.A tutela cautelar não foi concebida para impedir a violação do direito nem para remover os efeitos concretos do ato contrário ao direito

2.3.A proibição dos juízos de verossimilhança

2.4.O surgimento de novas situações jurídicas, a inexistência de técnicas processuais idôneas à prestação das tutelas inibitória e de remoção do ilícito e a morosidade do processo de conhecimento: a expansão da tutela cautelar

2.5.A introdução da tutela antecipada no Código de 1973

2.6.A zona de penumbra das tutelas cautelar e antecipada

3.Da tutela cautelar às tutelas contra o ilícito

3.1.Tutela contra o ilícito

3.2.O direito material à tutela de prevenção do ilícito

3.3.Tutela inibitória como tutela específica do direito material

3.4.Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito

3.5.Tutela inibitória e tutela cautelar

3.6.Tutela de remoção do ilícito e tutela cautelar

4.Tutelas cautelar, antecipada, inibitória e de remoção do ilícito

4.1.Tutelas cautelar e antecipada como tutelas interinais de urgência

4.2.As tutelas inibitória e de remoção do ilícito como tutelas autônomas contra o ilícito

5.O tempo enquanto ônus e a necessidade da sua distribuição: a tutela da evidência e a ideia de abuso de direito de defesa

5.1.O tempo do processo como ônus e a necessidade da sua distribuição entre as partes

5.2.A falsidade do princípio da nulla executio sine titulo diante do conflito entre o direito à tutela tempestiva e o direito à cognição definitiva

5.3.Evidência do direito e fragilidade da defesa

5.4.Tutela da evidência como técnica de distribuição do tempo do processo

6.Tutela provisória

6.1.Significado de tutela provisória

6.2.Espécies de tutela provisória

6.3.Tutela provisória de urgência: tutelas cautelar e antecipada (satisfativa sumária)

6.4.Tutela provisória e tutela dos direitos

6.5.Tutela provisória da evidência

6.6.Caráter antecedente ou incidental

Art. 295

1. Custas diante do requerimento de tutela provisória

2. Honorários advocatícios e tutela provisória incidental

Art. 296

1.Eficácia temporal das tutelas cautelar e antecipada

2.Manutenção excepcional da tutela de urgência em caso de sentença de improcedência

3.Fundamentos para a revogação ou modificação da tutela de urgência

4.Revogação ou modificação da tutela de urgência no Tribunal

5.Modificação da tutela em proveito da parte que a obteve

6.Eficácia da tutela no período de suspensão do processo

7.A particularidade da tutela da evidência

Art. 297

1.Do princípio da tipicidade das formas executivas às cláusulas executivas abertas

2.Critérios reguladores da eleição do meio executivo adequado à tutela de urgência

3.Efetivação da tutela de urgência nas hipóteses em que se almeja fazer, não fazer, entrega de coisa e soma em dinheiro

4.A prisão como meio de coerção indireta

5.Execução da tutela antecipada de pagamento de soma em dinheiro

5.1.As diferentes finalidades da tutela antecipada de pagamento de soma, da execução “provisória” da sentença e do arresto

5.2.O uso da multa para dar efetividade à tutela antecipada de soma em dinheiro

5.3.O emprego da penhora on line

5.4.A tutela antecipada na ação ressarcitória

5.4.1.Justificativa

5.4.2.A natureza alimentar da tutela antecipada na ação ressarcitória

5.4.3.A efetivação da tutela antecipatória na ação de ressarcimento

5.4.4.A execução da tutela antecipatória de soma em dinheiro, na ação de ressarcimento, admite a expropriação de bem e não está submetida à prestação de caução

6.A execução da tutela da evidência

7.A restituição das coisas no estado anterior e a reparação dos danos provocados pela execução da tutela provisória – cautelar, antecipada e da evidência

Art. 298

1.Convicção de probabilidade, racionalidade da decisão e critérios decisoriais

2.Justificativa da convicção de probabilidade

3.Critérios para o controle da racionalidade do discurso baseado na convicção de probabilidade

4.Convicção de probabilidade e caso concreto

5.A importância da identificação da tutela do direito a ser antecipada para a racionalização da convicção de probabilidade

6.A convicção de probabilidade diante das várias tutelas de direito que podem ser antecipadas

7.Dificuldade da prova, credibilidade das alegações e convicção de probabilidade

8.Convicção de probabilidade e consideração das posições em disputa

9.Convicção de probabilidade e tutela cautelar

10.Convicção de probabilidade e tutela da evidência

Art. 299

1.Tutelas antecipada e cautelar requeridas nas formas antecedente e incidente

2.Competência diante do recurso

3.Tutela de urgência concedida por juiz incompetente

Título II

Da Tutela de Urgência

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 300

1.Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

2.Perigo de ato contrário ao direito e da prorrogação dos efeitos concretos da conduta ilícita

3.Perigo de dano a direito conexo ao direito à tutela final

4.Probabilidade do direito

5.Tutela de urgência antes da ouvida do réu

6.Justificação prévia para a concessão da tutela de urgência

7.Tutela de urgência na sentença

8.Caução para a concessão da tutela de urgência

9.O problema do perigo de irreversibilidade

9.1.Irreversibilidade dos efeitos jurídicos da decisão

9.2.A irreversibilidade dos efeitos fáticos é uma consequência inerente à natureza da tutela antecipada

10.Inconstitucionalidade da proibição de concessão de tutela urgente contra a Fazenda Pública

Art. 301

1.A definição legislativa de tutela cautelar

2.Tutelas cautelares ou de segurança exemplificadas no art. 301

3.Concessão de providência diversa da requerida desde que adequada à asseguaração do direito ou à prestação da tutela cautelar

Art. 302

1.Pressupostos da responsabilidade da parte que requereu a tutela de urgência efetivada em

prejuízo do adversário

2.Hipóteses de responsabilidade objetiva

3.Liquidação da indenização

Capítulo II

Do Procedimento da Tutela Antecipada

Requerida em Caráter Antecedente

Art. 303

1.Justificativa e importância do uso adequado da tutela antecipada na forma antecedente

2.Requisitos da petição inicial em que se pede tutela antecipada antecedente

3.Procedimento em caso de concessão da tutela antecipada na forma antecedente

4.Procedimento quando a tutela antecipada é indeferida

Art. 304

1.Fundamento da estabilização da tutela

2.O problema da generalização do significado de inércia do demandado

3.Se a tutela antecipada pode se estabilizar quando é requerida na forma antecedente, não tem motivo algum para não poder se estabilizar quando é requerida na petição inicial da ação em que se pede a tutela do direito

4.Requisitos para a estabilização da tutela

5.Concessão parcial da tutela antecipada e requerimento de tutela antecipada que não abrange a integralidade do mérito

6.Efeitos temporalmente ilimitados da tutela estabilizada

7.Tutela estabilizada, declaração sumária e constituição provisória

8.Possibilidade de reforma e invalidação da tutela antecipada estabilizada

9.Fluência do prazo para a propositura da ação objetivando reforma ou invalidação da tutela estabilizada

10.Não há coisa julgada, mas apenas extinção do direito de reformar ou invalidar a tutela estabilizada, depois de exaurido o prazo de dois anos do § 5.º do art. 304

11.Estabilização da tutela contra a Fazenda Pública

Capítulo III

Do Procedimento da Tutela Cautelar

Requerida em Caráter Antecedente

Art. 305

1.Distinção entre o procedimento da tutela cautelar antecedente e o procedimento da tutela antecipada antecedente

2. Ações cautelar e principal num único processo e ação única com requerimento de tutela antecipada antecedente

3. Diferença da urgência que legitima a tutela cautelar na forma antecedente

4. Requisitos da petição inicial da tutela cautelar antecedente

5. Fungibilidade das tutelas cautelar e antecipada

6. Concessão da tutela cautelar antes da citação do réu

Art. 306

1. Procedimento acelerado

2. Contestação e defesa

3. Provas admissíveis

4. Reconhecimento da procedência do pedido

Art. 307

1. Pedido de tutela cautelar e efeitos da revelia

2. Apresentada a contestação será observado o procedimento comum

Art. 308

1. Duas ações e um processo

2. Aditamento da causa de pedir?

3. Relação entre ação principal e efetivação da tutela cautelar

4. Procedimento após o ajuizamento da ação principal

5. Cumulação das ações cautelar e principal

Art. 309

1. Cessaç o da efic cia da tutela cautelar concedida em car ter antecedente

2. N o formula o do pedido principal no prazo legal

3. N o efetiva o da tutela em trinta dias

4. Improced ncia do pedido principal ou extin o do processo sem resolu o de m rito

5. Renova o do pedido de tutela cautelar sob novo fundamento

Art. 310

1. A decis o cautelar n o interfere sobre o julgamento do pedido principal

2. Reconhecimento de decad ncia ou de prescri o em sede de tutela cautelar

T tulo III

Da Tutela da Evid ncia

Art. 311

1.Tutela da evidência

1.1.Evidência dos fatos constitutivos, inconsistência da defesa e distribuição do ônus do tempo processo

1.2.A importância de situar corretamente os fatos litigiosos para a distribuição do tempo do processo

1.3.A condenação com reserva no direito italiano

1.4.Pressupostos da tutela da evidência

1.5.A defesa de mérito, além de inconsistente, não pode ser de pronta solução

1.5.1.A defesa de mérito não pode ser de imediata solução

1.5.2.A defesa de mérito deve ser inconsistente

2.A tutela da evidência baseada na técnica da reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada

2.1.Os critérios da não contestação e da incompatibilidade entre apresentação de defesa de mérito indireta e negação dos fatos constitutivos

2.2.A defesa de mérito indireta equivale, em regra, à não contestação dos fatos constitutivos

2.3.Resolução do impasse diante da incompatibilidade entre as defesas de mérito direta e indireta

2.4.O dever de o réu se manifestar sobre os fatos narrados na petição inicial, o dever de veracidade e o dever de o réu esclarecer a sua defesa

3.Tutela da evidência baseada na técnica da prova dos fatos constitutivos

3.1.A prova documental dos fatos constitutivos

3.2.A necessidade de tutela da evidência no procedimento monitorio

3.3.A diferença entre prova escrita, prova suficiente para a tutela da evidência e prova suficiente para a procedência do pedido

3.4.A tutela da evidência e a tutela antecipada no procedimento monitorio

3.5.A execução imediata no caso de improcedência dos embargos ao mandado

3.6.A tutela da evidência mediante a técnica monitoria (prova do fato constitutivo) no procedimento comum

3.7.A tutela da evidência quando a ação impõe entrega de coisa, fazer ou não fazer

4.A tutela da evidência fundada em prova do fato constitutivo e em defesa direta infundada

4.1.Defesa direta infundada

4.2.A tutela da evidência baseada em prova emprestada

4.3.A tutela da evidência na hipótese de prova do núcleo do fato constitutivo e de contestação infundada dos seus elementos secundários

5.Justificativa da tutela da evidência baseada em defesa indireta infundada

5.1.O critério da distribuição do ônus da prova como vetor para a repartição do tempo do processo

5.2.O princípio de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa

5.3.O processo não pode prejudicar o autor que tem razão

5.4.A necessidade de evitar o agravamento da situação da administração da justiça

5.5.A necessidade de evitar o abuso do direito de defesa

6.Justificativa da tutela de evidência na hipótese de defesa direta infundada

6.1.A imprescindibilidade de defesa direta necessariamente fundada diante da força argumentativa implícita na prova do autor

6.2.A força da prova do autor como critério para se ter como abusiva a defesa direta apresentada sem fundamento sério. A necessidade de evitar o abuso do direito de defesa

7.A tutela da evidência na dimensão dos direitos fundamentais processuais

8.As hipóteses dos incisos do art. 311

8.1.A cláusula geral do “abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório”

8.2.As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante

8.3.Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa

8.4.A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável

9.A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 311

10.Momento oportuno à concessão da tutela da evidência

11.Possibilidade de revogação da tutela e agravo de instrumento com efeito suspensivo

12.Execução imediata da tutela da evidência e a questão da caução

13.Tutela da evidência na sentença

13.1.A tutela da evidência diante da contestação genérica

13.2.O réu que comparece no processo e não apresenta contestação

Livro VI

Da Formação, da Suspensão e da Extinção

do Processo

1. Apresentação do tema

Título I

Da Formação do Processo

1. Formação da relação processual e suas consequências

2. Angularização e querela nullitatis

Art. 312

1. Observações gerais

2. Formação gradual da relação processual. A formação em relação ao autor

3. A formação gradual da relação processual. A formação em relação ao réu

4. A formação gradual da relação processual. A formação em relação a terceiros

Título II

Da Suspensão do Processo

1. Suspensão e interrupção do processo

Art. 313

1. Suspensão e capacidade das partes

2. Suspensão por morte da parte

3. Suspensão por perda de capacidade da parte

4. Morte e perda da capacidade de representante

5. Morte e perda de capacidade do advogado

6. Habilitação de herdeiros e sucessores

7. Incapacidade da parte, morte ou incapacidade do representante ou do advogado e sanção do defeito

8. Incapacidade superveniente e tomada de decisão apoiada

9. Morte ou perda de capacidade da parte ou de representante legal e fase do processo

10. Suspensão convencional

11. Suspensão e arguição de impedimento e suspeição do juiz

12. Duração do efeito suspensivo e arguição de suspeição e impedimento do juiz

13. Suspensão e instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas

14. Questões prejudiciais

15. Verificação de fato ou produção de prova requisitada perante outro juízo

16. Força maior

17. Decisões de Tribunal Marítimo

18. Outros casos

19. Prazo de suspensão

20. Suspensão do processo em razão da paternidade ou da maternidade

Art. 314

- 1.Duração da suspensão e vedação da prática de atos
- 2.Termo inicial da suspensão
- 3.Termo final da suspensão
- 4.Medidas de urgência
- 5.Competência para os atos urgentes

Art. 315

- 1.Independência das instâncias cível e criminal
- 2.Questão prejudicial externa

Título III

Da Extinção do Processo

1. A conclusão da relação processual

Art. 316

- 1.Sentença como ato de extinção do processo
- 2.O conceito de sentença no código e na doutrina. Utilidade
- 3.Formas de sentença e extinção do processo

Art. 317

- 1.Princípio da sanabilidade
- 2.Viabilidade da correção

PARTE ESPECIAL

Livro I

Do Processo de Conhecimento e do

Cumprimento de Sentença

1. A classificação dos processos e sua utilidade no modelo atual

Título I

Do Procedimento Comum

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 318

- 1.O procedimento comum como procedimento padrão do Código
- 2.Estrutura básica do procedimento comum

3.Alterações de procedimento por iniciativa judicial e pela vontade das partes. Negócios processuais em tema de procedimento

4.Fases e estágios do procedimento comum

5.Perspectiva horizontal

6.Perspectiva vertical

7. Aplicação subsidiária

Capítulo II

Da Petição Inicial

Seção I

Dos requisitos da petição inicial

Art. 319

1.Petição inicial e sua relevância

2.Requisitos da petição inicial

3.Competência

4.Partes

5.Causa de pedir

6.Pedido

7.Valor da causa

8.Requerimento de provas

9.Opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação

10.Outros requisitos da petição inicial

Art. 320

1.Documentos indispensáveis à propositura da ação

2.Prova dos pressupostos processuais

3.Documento exigido pela lei para o uso de certo procedimento

4.Documento objeto da demanda

5.Documento da substância do ato

6.Documentos indispensáveis e polo passivo do processo

7.Impossibilidade de juntada dos documentos indispensáveis

Art. 321

1.Determinação de emenda à petição inicial

2.Deveres de prevenção e de esclarecimento e emenda à inicial

3. Indeferimento da petição inicial

4. Preclusão da decisão de recebimento da inicial

Seção II

Do pedido

1. Inércia da jurisdição e pedido

2. Princípio da demanda

3. Origens do princípio

4. Princípio da demanda e princípio dispositivo

5. Princípio da correlação

6. A necessidade de atenuação do princípio da demanda

7. Análise crítica do princípio da demanda

8. Pedidos imediatos e pedidos mediatos

9. Classificação dos pedidos

Art. 322

1. Pedido certo

2. Pedido implícito

3. Interpretação do pedido

Art. 323

1. Prestações sucessivas

2. Condenação para o futuro

3. Consignação das prestações vincendas

Art. 324

1. Pedido determinado

2. Pedido “genérico”

3. Ações universais

4. Determinação imediata das consequências do ato ou do fato

5. Ato a ser praticado pelo réu

6. Pedido reconvenicional

7. Liquidação zero

Art. 325

1. Pedido alternativo

2.Processamento do pedido alternativo

3.Processamento e pedido facultativo

Art. 326

1.Cumulação imprópria

2.Regime da cumulação eventual ou subsidiária

3.Regime da cumulação alternativa

Art. 327

1.Cumulação de pedidos

2.Cumulação simples

3.Cumulação sucessiva

4.Requisitos da cumulação de pedidos

5.Cumulação inicial e cumulação ulterior

6.Requisitos para o concurso de ações

7.Negócios processuais e cumulação de pedidos

Art. 328

1.Obrigaç o indivis vel com pluralidade de credores

2.Obrigaç o indivis vel com pluralidade de credores e senten a de improced ncia

Art. 329

1.Estabilidade da demanda

2.Modifica  o e aditamento da peti  o inicial no C digo

3.Modifica  o convencional

4.Estabilidade do pedido recon convencional

5.A necessidade de uma vis o sist mica da estabilidade da demanda

Se  o III

Do indeferimento da peti  o inicial

Art. 330

1.Ju zo de admissibilidade da peti  o inicial

2.In pcia da inicial

3.Falta de condi  o da a  o

4.Descumprimento do dever de emenda da inicial

5.Outros casos

6.Sanabilidade

7.Determinação das obrigações controvertidas

Art. 331

1.A apelação contra o indeferimento da petição inicial e retratação

2.A citação do réu para contrarrazões

3.Indeferimento parcial da petição inicial e recurso

4.Deferimento da petição inicial e recurso

5.Retratção e recurso do réu

6.Prazo do réu para contestação

7.Ciência para o réu do trânsito em julgado

Capítulo III

Da Improcedência Liminar do Pedido

Art. 332

1.Julgamento de mérito initio litis no Código anterior e no atual

2.Sentença de improcedência initio litis no Código atual

3.Improcedência liminar do pedido e precedente

4.Hipóteses de cabimento da improcedência liminar do pedido

5.Julgamento liminar de improcedência e contraditório prévio

6.Recurso da sentença de improcedência initio litis

7.Improcedência parcial liminar do pedido

Capítulo IV

Da conversão da ação individual em ação coletiva

Art. 333 (Vetado.)

Volume V – Artigos 334 ao 368

Flávio Yarshell

Guilherme Setoguti J. Pereira

Viviane Siqueira Rodrigues

Capítulo V

Da Audiência de Conciliação ou de Mediação

Art. 334 – Flávio Luiz Yarshell

1.Breve exame evolutivo da oralidade

- 2.A oralidade no sistema do CPC
- 3.Preferência pela solução da controvérsia mediante autocomposição: limites e cautelas
- 4.Técnicas voltadas à solução da controvérsia mediante autocomposição
- 5.Segue: alternatividade e obrigatoriedade da conciliação e da mediação?
- 6.Audiência de conciliação ou mediação: condição inicial para sua designação
- 7.Segue: possibilidade de autocomposição como pressuposto para ocorrência da audiência
- 8.Dispensa de realização da audiência por desinteresse das partes
- 9.Dispensa por convenção processual anterior ao processo?
- 10.Desinteresse declarado pelo autor: possibilidade de o juiz impor ao réu o ônus de falar antecipadamente sobre eventual desinteresse na audiência
- 11.Desinteresse de apenas uma das partes, diante de prévia realização de sessão de mediação extrajudicial
- 12.Desinteresse pela audiência e litisconsórcio
- 13.Desinteresse das partes: imposição pelo juiz contra a vontade das partes?
- 14.Desinteresse das partes e atuação do Ministério Público como fiscal da lei
- 15.Desinteresse na hipótese de mais de uma audiência
- 16.O tempo da audiência: observância de antecedência mínima
- 17.Falta injustificada de comparecimento
- 18.Proporcionalidade da sanção pela falta de comparecimento injustificada
- 19.Ausência justificada
- 20.Eventual conteúdo atípico da audiência de conciliação ou mediação
- 21.Conteúdo típico da audiência: o papel do magistrado
- 22.Segue: confidencialidade e impedimento do juiz
- 23.Segue: homologação da autocomposição
- 24.O papel do conciliador e do mediador
- 25.O papel das partes
- 26.Eventual intervenção de terceiros?
- 27.O papel dos advogados
- 28.A audiência precedida do pleito de tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar)
- 29.Hipótese especial de produção antecipada de prova
- 30.Norma aplicável aos tribunais?
- 31.Segue: processos de competência originária

32. Norma aplicável a procedimentos especiais (do CPC e de legislação extravagante)?

33. Norma aplicável no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título extrajudicial?

34. Audiência de conciliação ou mediação e pagamento de taxa judiciária

35. Audiência e alegações defensivas antecipadas do réu

36. Pauta e intervalo mínimo entre audiências

Capítulo VI

Da Contestação

Art. 335 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1. Defesa, ação e tutela jurisdicional

2. Modalidades de resposta no CPC/1973

3. Modalidades de resposta no Código

4. Contagem do prazo para apresentação de contestação

5. Litisconsórcio passivo

6. Requerimento de limitação de litisconsórcio

Art. 336 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1. Ônus de responder

2. Concentração da defesa e eventualidade

3. Defesas processuais e defesas de mérito

4. Atenuações às regras de concentração e de eventualidade

5. Especificação de provas

Art. 337 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1. Preliminares

2. Cognoscibilidade de ofício

3. Preclusão quanto à incompetência relativa e à convenção de arbitragem

4. Oitiva do autor sobre as preliminares

5. Inexistência ou nulidade da citação (inc. I)

6. Incompetência absoluta e relativa (inc. II)

7. Incorreção do valor da causa (inc. III)

8. Inépcia da petição inicial (inc. IV)

9. Perempção (inc. V)

10. Elementos identificadores da demanda

- 11.Litispêndênciâ (inc. VI)
- 12.Coisa julgada (inc. VII)
- 13.Conexão (inc. VIII)
- 14.Pressupostos processuais relativos às partes
- 15.Incapacidade de ser parte (inc. IX)
- 16.Defeito de representação (inc. IX)
- 17.Falta de autorização (inc. IX)
- 18.Convenção de arbitragem (inc. X)
- 19.Condições da ação
- 20.Extinção da possibilidade jurídica da demanda como condição da ação
- 21.Ausência de legitimidade (inc. X)
- 22.Interesse processual (inc. IX)
- 23.Falta de caução ou de outra prestação (inc. XI)
- 24.Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça (inc. XIII)

Art. 338 – Guilherme Setoguti J. Pereira

- 1.Sucessão do polo passivo
- 2.Extinção da nomeação à autoria
- 3.Correção espontânea do polo passivo
- 4.Reembolso de despesas e honorários advocatícios

Art. 339 – Guilherme Setoguti J. Pereira

- 1.Ônus de indicação
- 2.Reparação de despesas processuais e indenização por perdas e danos
- 3.Responsabilidade subjetiva
- 4.Indicação de litisconsorte passivo

Art. 340 – Guilherme Setoguti J. Pereira

- 1.Alegação de incompetência
- 2.Suspensão do processo
- 3.Recurso cabível

Art. 341 – Guilherme Setoguti J. Pereira

- 1.Ônus da impugnação especificada
- 2.Presunção relativa

3.Fatos relativos a direitos indisponíveis (fatos que não admitem confissão)

4.Falta de instrumento substancial

5.Contradição com a defesa em seu conjunto

6.Defensor público, advogado dativo e curador especial

Art. 342 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1.Exceções às regras de concentração e eventualidade

2.Direito ou fato superveniente

3.Primeira distinção: direito objetivo e direito subjetivo superveniente

4.Segunda distinção: fatos supervenientes e fatos velhos

5.Matérias cognoscíveis de ofício

6.Matérias que podem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição

7.Efetivação do contraditório

Capítulo VII

Da Reconvenção

Art. 343 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1.Situações em que o réu deduz pedido

2.Reconvenção e pedido contraposto no CPC/1973

3.Reconvenção e ação dúplice

4.Reconvenção no Código

5.Conexidade com a demanda principal ou os fundamentos da defesa

6.Competência absoluta e uniformidade procedimental

7.Propositura de demanda autônoma

8.Instrumento para propositura da reconvenção

9.Autonomia

10.Intimação para resposta

11.Reconvenção da reconvenção

12.Litisconsórcio ativo e passivo

13.Substituição processual

14.Recurso cabível

Capítulo VIII

Da Revelia

Art. 344 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1.Revelia

2.Efeito substancial da revelia (presunção de veracidade)

3.Outros efeitos da revelia

4.Advertência sobre efeitos da revelia

Art. 345 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1.Limitações aos efeitos da revelia

2.Litisconsórcio passivo

3.Direitos indisponíveis

4.Falta de instrumento essencial

5.Inverossimilhança e conflito com a prova dos autos

6.Outras exceções

7.Revelia e ação rescisória

Art. 346 – Guilherme Setoguti J. Pereira

1.Contagem do prazo para o revel

2.Ingresso do revel

3.Produção de prova pelo revel

4.Intimação da sentença

5.Intimação para cumprimento de sentença

6.Alteração do pedido ou da causa de pedir

7.Intimação pessoal

8.Revelia ulterior

Capítulo IX

Das Providências Preliminares e do Saneamento

Art. 347 – Viviane Siqueira Rodrigues

1.Etapas da fase de conhecimento do procedimento comum

2.Fase ordinatória: transição da fase postulatória para a instrutória

3.Providências preliminares: início da fase ordinatória e confronto com o art. 323 do CPC/1973

Seção I

Da não incidência dos efeitos da revelia

Art. 348 – Viviane Siqueira Rodrigues

1.Presunção de veracidade das alegações do autor e sua relação com a fase ordinatória

2.Providências preliminares em caso de revelia sem o efeito de presunção de veracidade das alegações do autor

Art. 349 – Viviane Siqueira Rodrigues

1. Direito à prova do réu revel

Seção II

Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo

do direito do autor

Art. 350 – Viviane Siqueira Rodrigues

1.Defesa do réu: exceções rituais, exceção x objeção

2.Providências preliminares e exceções materiais indiretas

3.Natureza declaratória negativa da sentença de improcedência e o ônus de apresentação de réplica

4.Insubsistência da declaratória incidental e inversão do polo de incidência do princípio dispositivo a respeito das questões prejudiciais

Seção III

Das alegações do réu

Art. 351 – Viviane Siqueira Rodrigues

1. Conteúdo da manifestação do autor em réplica à contestação que contenha alegações preliminares

Art. 352 – Viviane Siqueira Rodrigues

1.Ampla sanabilidade de irregularidades ou vícios sanáveis

2.Sanabilidade de vícios em sede de providências preliminares

3.Natureza das irregularidades e dos vícios sanáveis

Art. 353 – Viviane Siqueira Rodrigues

1. Julgamento conforme o estado do processo: conceito

Capítulo X

Do Julgamento Conforme o Estado do Processo

Seção I

Da extinção do processo

Art. 354 – Viviane Siqueira Rodrigues

1.A evolução do sincretismo processual e as modificações no conceito de sentença no Código de Processo Civil de 1973

2. Atual conceito de sentença e universalização do processo sincrético
3. Sentenças ou decisões terminativas
4. Sentenças ou decisões definitivas
5. Sentenças ou decisões definitivas que declaram decadência ou prescrição
6. Sentenças ou decisões homologatórias e os atos de disposição de direitos
7. Extinção parcial do processo, capítulos da sentença e o nascimento de decisões parciais de mérito no processo civil brasileiro

Seção II

Do julgamento antecipado do mérito

Art. 355 – Viviane Siqueira Rodrigues

1. Origem do julgamento antecipado no Código de Processo Civil de 1973
2. Julgamento antecipado do mérito e julgamento parcial do mérito
3. Julgamento antecipado do mérito: requisitos
4. Julgamento antecipado do mérito e tutela de evidência
5. Recursos contra a decisão que realiza julgamento antecipado do mérito

Seção III

Do julgamento antecipado parcial do mérito

Art. 356 – Viviane Siqueira Rodrigues

1. Cindibilidade do julgamento do mérito: polêmica sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
2. Julgamento parcial de mérito: requisitos
3. Natureza da decisão parcial de mérito, coisa julgada material e ação rescisória
4. Julgamento parcial de mérito e cumulação de pedidos
5. Julgamento parcial de mérito e reconvenção
6. Julgamento parcial de mérito e “questões prejudiciais”
7. Julgamento antecipado e parcial de mérito: direito subjetivo ou discricionariedade do juiz
8. Liquidação e cumprimento da decisão parcial de mérito
9. Recurso cabível contra a decisão parcial de mérito: agravo de instrumento e seus efeitos
10. Decisão parcial e sucumbência

Seção IV

Do saneamento e da organização do processo

Art. 357 – Viviane Siqueira Rodrigues

1.Histórico do saneamento no processo civil brasileiro: do Código de Processo Civil de 1939 ao Código de Processo Civil de 1973

2.A audiência preliminar no Código de Processo Civil de 1973

3.Papel do saneamento no sistema do Código de Processo Civil de 1973

4.A eficácia preclusiva da decisão saneadora no Código de Processo Civil de 1973

5.Papel do saneamento no sistema do Código de Processo Civil de 2015

6.A nova e velha figura da “organização” do processo

7.Organização do processo a respeito das questões de direito e sua relação com o contraditório e a segurança jurídica

8.Oralidade na fase de saneamento e organização: foi extinta a “audiência preliminar”?

9.Segue: cooperação das partes e importância da oralidade para o contraditório

10.Distribuição do ônus da prova como regra de instrução

11.Os sujeitos processuais envolvidos no saneamento e na organização do processo

12.Negócio jurídico processual visando à delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova

13.Organização da prova testemunhal

14.Calendário processual

15.Interferência legal na gestão judiciária de pautas de audiência

16.Tentativa de conciliação em audiência de organização e oralidade

17.Recursos cabíveis e estabilidade da decisão de saneamento e de organização

Capítulo XI

Da Audiência de Instrução e Julgamento

Art. 358 – Flávio Luiz Yarshell

1.Oralidade e instrução no CPC (considerações gerais e introdutórias)

2.Segue: a supressão da regra de identidade física

3.Atos preparatórios da audiência de instrução

4.Desnecessidade da audiência. Instrução em sentido amplo. Debate da causa ainda que não haja prova oral a produzir?

5.Lugar da audiência

6.Tempo da audiência

7.Abertura e pregão

Art. 359 – Flávio Luiz Yarshell

1.Busca da autocomposição

2.Segue: conciliação, mediação e arbitragem

3.O juiz como conciliador

4.Audiência apenas para tentativa de autocomposição?

5.Oportunidade, ainda, para saneamento e organização do processo?

6.Oportunidade, ainda, para convenção das partes em matéria processual?

Art. 360 – Flávio Luiz Yarshell

1.Poder de polícia: atividade administrativa do juiz

2.Presidência dos trabalhos da audiência de instrução. Formas de reação às condutas inadequadas

3.Ordem para retirada da sala: consequências sobre o prosseguimento dos trabalhos

4.Urbanidade e decoro

5.Registro das ocorrências havidas na audiência

6.Controle da legalidade dos atos (jurisdicionais e administrativos) do juiz em audiência

Art. 361 – Flávio Luiz Yarshell

1.Antes da produção da prova: exposição oral pelos advogados das partes?

2.Alteração da ordem de produção da prova

3.Segue: em particular, inserção do depoimento pessoal ao final da instrução?

4.Possibilidade de juntada de documentos novos?

5.Oitiva de peritos e assistentes: utilidade no emprego da oralidade

6.Oitiva de “especialista”

7.Depoimento pessoal: prova em favor do depoente?

8.Ainda o depoimento pessoal: requerimento e intimação prévios

9.Oitiva da parte não domiciliada na sede do juízo

10.Depoimento pessoal prestado por procurador

11.A colheita do depoimento pessoal

12.Oitiva de testemunhas: atos preparatórios

13.Inquirição das testemunhas: ordem legal

14.Segue: método de inquirição

15.Segue: prova oral pré-constituída e oitiva em audiência

16.Complemento da prova oral: oitiva de testemunha referida e acareação

17.Inspeção judicial

Art. 362 – Flávio Luiz Yarshell

1. Adiamento

2. Causas justificadoras de adiamento: convenção das partes

3. Segue: ausência justificada de pessoa que deva participar da audiência

4. Segue: ausência injustificada

5. Atraso injustificado

Art. 363 – Flávio Luiz Yarshell

1. Antecipação da audiência

2. Atos de comunicação

3. Intimação dos advogados ou de sociedade de advogados

Art. 364 – Flávio Luiz Yarshell

1. Debates orais

2. Tempo disponível para o debate oral e prazo para alegações escritas

Art. 365 – Flávio Luiz Yarshell

1. Unidade e continuidade da audiência

2. Suspensão da audiência e retomada dos trabalhos

Art. 366 – Flávio Luiz Yarshell

1. Eventuais atos entre o fim do debate e a sentença

Art. 367 – Flávio Luiz Yarshell

1. Registro dos atos processuais

2. Registro dos atos na audiência de instrução

Art. 368 – Flávio Luiz Yarshell

1. Princípio da publicidade

2. Restrições à publicidade da audiência

Volume VI – Artigos 369 ao 380

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

PARTE I

A Técnica da Cognição, a Verdade e o Conceito de Prova

1. Primeiras considerações

2. As relações entre verdade e prova

2.1. A verdade como o pressuposto para a prova

- 2.2.Pressupostos do princípio da verdade substancial
- 2.3.Verdade substancial e verdade formal
- 2.4.Verdade e verossimilhança
- 2.5.A teoria de Habermas e a verdade
- 2.6.Verdade e procedimento
- 2.7.A concepção de Michele Taruffo
- 2.8.Verdade, pretensão de verdade e processo
- 2.9.A finalidade da prova
- 3.A natureza das regras sobre prova
 - 3.1.A natureza material das regras sobre prova
 - 3.2.A natureza processual das regras sobre prova
 - 3.3.Uma visão eclética sobre a natureza das regras sobre prova
 - 3.4.Conclusão
- 4.Objeto da prova
- 5.Fases do procedimento probatório
- 6.Prova direta, prova indireta, indícios e presunções
 - 6.1.Fato direto (primário) e fato indireto (secundário)
 - 6.2.Prova direta e prova indireta
 - 6.3.Precisão dos conceitos de indício, prova indiciária, raciocínio presuntivo e presunção
 - 6.4.Sobre presunção e juízo
 - 6.5.Juízo sobre o mérito: “juízo final” e “juízo provisório”
 - 6.6.Juízo sobre o mérito e “juízo instrumental”
 - 6.7.Normas de juízo e elementos sobre os quais o juízo de mérito incide
 - 6.8.Presunção, regra de experiência e fato notório (breve distinção)
 - 6.9.Presunções
 - 6.10.Conflito entre presunções
- 7.A prova na ação inibitória
 - 7.1.A necessidade de alteração de paradigma para se compreender a prova em face da ação inibitória
 - 7.2.A ação inibitória, o dano e a culpa
 - 7.3.A ameaça e a ilicitude
 - 7.4.A questão da prova da ameaça diante do mandado de segurança e do interdito proibitório

- 7.5.A prova da ameaça no direito estrangeiro
- 7.6.Reconstrução crítica da prova da ameaça
 - 7.6.1.A importância da compreensão do mecanismo da presunção para a aferição da ameaça
 - 7.6.2.A formação da convicção nas diferentes espécies de ações inibitórias
 - 7.6.3.A impossibilidade de produção de prova da ameaça
- 8.A questão da impossibilidade do reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário
 - 8.1.Aferição dos critérios jurídicos para a utilização da prova e para a formação da convicção judicial
 - 8.2.Prova, motivação e qualificação jurídica dos fatos
 - 8.3.Prova essencial à validade do ato jurídico
 - 8.4.Uso de prova incompatível com determinado procedimento
 - 8.5.Discussão sobre a qualidade da prova necessária ao uso do procedimento
 - 8.6.Convicção de probabilidade
 - 8.7.Desconsideração da convicção suficiente
 - 8.8.Redução das exigências de prova e direito material
 - 8.9.Inversão do ônus da prova e seus requisitos
 - 8.10.Determinação da credibilidade da prova
 - 8.11.Regras de experiência e presunções judiciais
 - 8.12.Começo de prova escrita
 - 8.13.Fatos que apenas podem ser demonstrados mediante as provas documental e pericial
 - 8.14.Valor da prova pericial
 - 8.15.A questão da coerência lógica da decisão
 - 8.16.A congruência da decisão
 - 8.17.Erro na compreensão da prova em abstrato
 - 8.18.Prova ilícita
 - 8.19.Decisão acerca de fatos que não dependem de prova
 - 8.20.Recurso especial e admissão de revisão de condenações em valores irrisórios ou exagerados
 - 9.Negócios processuais em matéria de prova
 - 9.1.Liberdade e processo civil
 - 9.2.Convenção processual, liberdade e fins do processo

9.3.A tendência à admissão dos negócios processuais

9.4.Requisitos para a validade e eficácia dos acordos processuais

9.4.1.Acordos que disciplinam apenas interesses das partes no processo

9.4.2.Acordos que afetam a atividade jurisdicional

9.5.Considerações críticas

9.6.Convenção sobre a prova e convicção judicial

9.7.Convenção em benefício da formação da convicção

9.8.Convenção sobre prova e regra de exclusão

9.9.Poderes do juiz e convenção sobre a prova

9.10.Convenção sobre prova e imprescindibilidade da devida convicção para a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional e para o cumprimento do dever de o juiz prestá-la devidamente

9.11.Convenção limitadora da prova e arbitragem

9.12.Os terceiros e a sociedade como destinatários da prova

9.13.Convenção sobre prova e coisa julgada sobre questão

9.14.A importância da devida informação sobre os fatos para o desenvolvimento do direito e para a garantia da sua unidade

9.15.Convenção sobre prova, segurança jurídica, liberdade e igualdade

10.A conduta processual dos sujeitos como meio de prova

10.1.A importância do comportamento dos sujeitos para o processo

10.2.A valoração legal da conduta processual dos sujeitos

10.3.A conduta dos sujeitos processuais como prova atípica

PARTE II

Arts. 369 a 380

Capítulo XII

Das Provas

Seção I

Disposições gerais

Art. 369

1.O problema das provas típicas e atípicas

2.A separação entre os planos probatório e fático

3.A ilicitude da prova diante da existência ou não de processo, da natureza do direito violado e da qualidade do violador

4. Ilícitude no plano do direito material: i) na obtenção da prova pré-constituída, ii) na obtenção das informações consubstanciadoras da declaração testemunhal, iii) na formação e na produção da prova e iv) na utilização da prova pré-constituída

5. Ilícitude no plano do direito processual: i) na admissão da prova e ii) na produção da prova

6. A gravidade da violação

7. A prova obtida com violação de regra processual que não implica lesão a direito fundamental. Consequências

8. A norma constitucional que proíbe as provas “obtidas por meios ilícitos”

9. Fundamento e significado do art. 5.º, LVI, da CF

10. A opção do processo penal e a ausência de opção no âmbito do processo civil

11. A proibição da prova ilícita no processo civil e a regra da proporcionalidade

12. A contaminação das provas vinculadas fática e juridicamente à ilícita. A teoria dos frutos da árvore envenenada

13. Exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada: o “descobrimento inevitável” (inevitable discovery exception) e o “descobrimento provavelmente independente” (hypothetical independent source rule)

14. O problema da obtenção de informações de modo ilícito e da prova testemunhal que pode nelas se basear

15. A teoria da descontaminação do julgado

Art. 370

1. Poder probatório do juiz

2. A motivação quando das fases de admissão e de produção da prova

3. Inadmissibilidade da prova e recorribilidade

Art. 371

1. Modelo de convicção racional do juiz

2. Excepcionalidade de outros modelos de valoração da prova

3. Facilitação da prova, inversão da prova e formação do convencimento judicial

4. A redução das exigências da prova como consequência da necessidade de se viabilizar tutela jurisdicional efetiva aos direitos

5. A importância do plano do direito material para a elaboração da justificação sobre a convicção

6. A sociedade de risco e a prova da causalidade

7. A relação entre as violações de deveres profissionais e de normas de proteção e de prevenção de acidentes com a prova da causalidade

8. O dano provocado pelas chamadas emissões intoleráveis e a prova da causalidade

9. A prova da simulação

- 10.O relatório dos fatos controvertidos e das provas das partes
 - 11.A explicação do conteúdo das provas
 - 12.A motivação da prova indiciária e da presunção
 - 13.Motivar não é apenas se basear nas provas que convergem na direção da hipótese vencedora
 - 14.A necessidade de motivação de todas as provas produzidas
 - 15.Raciocínio probatório, decisão e justificação
 - 16.O percurso do raciocínio do juiz entre a prova e o fato
- Art. 372
- 1.Prova emprestada
 - 2.Prova emprestada e contraditório posterior
 - 3.Prova emprestada não documental e mesmas partes
 - 4.Prova emprestada e litigantes distintos
 - 5.Prova emprestada e colisão de interesses fundamentais
- Art. 373
- 1.O sentido da distribuição do ônus da prova
 - 2.Conceito de ônus, ônus da prova e risco na não produção da prova
 - 3.Fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos
 - 4.Prova dos fatos impeditivo, modificativo e extintivo e contraprova
 - 5.Ônus da prova e ônus da alegação
 - 6.Ônus da prova na ação declaratória negativa
 - 7.Saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e o deferimento das provas
 - 8.Direito de produzir prova e ônus da prova
 - 9.O estado de dúvida, o dever de decidir e a regra do ônus da prova
 - 10.As tentativas de expulsar a dúvida: o princípio da verossimilhança preponderante e a ideia de que a falta de convicção judicial faz surgir uma sentença que não produz coisa julgada material. Crítica
 - 11.Ônus da prova, princípio da aquisição da prova e prova de ofício
 - 12.Posse do documento e ônus da prova documental
 - 13.Posse do documento e ônus da prova pericial
 - 14.O procedimento da exibição (arts. 396 a 404 do CPC) e o direito da parte se recusar a apresentar o documento ou contestar a sua posse
 - 15.A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, a inversão do ônus da prova e a prova

pericial que não pode ser produzida em razão da não entrega do documento em juízo

16.A simples posse do meio de prova não é critério justificativo da inversão do ônus da prova

17.A recusa à perícia médica e a inversão do ônus da prova

18.A recusa do terceiro ao exame médico

19.As diversas necessidades do direito material e a possibilidade de tratamento diferenciado do ônus da prova na ausência de lei

20.A modificação judicial do ônus da prova no CPC (art. 373, § 1.º)

21.Situações em que o direito material requer o tratamento diferenciado do ônus da prova

22.A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor

23.Ônus da prova, convicção e motivação

24.A inversão voluntária unilateral do ônus da prova

25.Convenção sobre o ônus da prova e direito indisponível

26.Convenção que torna excessivamente difícil à parte o exercício do direito

Art. 374

1.Introdução

2.Fatos notórios

3.Confissão

4.Não contestação

4.1.O dever de contestar na forma específica, suas exceções e os efeitos da sua inobservância

5.Presunção legal de existência ou de veracidade

Art. 375

1.Regras de experiência comum e regras de experiência técnica

2.Regras de experiência comum e regras gerais retiradas da experiência através da via indutiva

3.Controle da aplicação das regras de experiência

4.Critérios para o controle das regras de experiência comum

5.Regras de experiência comum a respeito de questões técnicas, regras de experiência técnica e necessidade de auxílio de profissional técnico

6.Critérios para o controle das regras de experiência técnica

Art. 376

1.Ônus de demonstrar o direito alegado

2.“Alegação do direito”

3.Direito municipal, direito estadual e direito estrangeiro

4. Costume, fato notório e regra de experiência

Art. 377

1. Produção de prova através de carta precatória ou carta rogatória e suspensão do processo

2. Carta devolvida em “qualquer momento” (quando já interposto recurso de apelação)

Art. 378

1. Dever de colaboração com o Poder Judiciário

2. Exclusão do dever de colaboração

3. O dever de colaboração e o dever de lealdade processual

4. O dever de lealdade e a fixação dos fatos controvertidos

Art. 379

1. O sentido do “preservado o direito de não produzir prova contra si própria”

2. Deveres de colaboração impostos à parte

3. Sanções à violação do dever de colaboração e do dever de veracidade

Art. 380

1. Os terceiros e o dever de colaboração

2. Exigibilidade do dever de colaboração frente aos terceiros

3. Colaboração de terceiro e contraditório

Volume VII – Artigos 381 ao 484

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Seção II

Da produção antecipada da prova

Art. 381

1. Considerações preliminares

2. Meios de prova que podem ter sua obtenção assegurada

3. Asseguração de prova sem caráter contencioso

4. Asseguração de prova com caráter contencioso. Hipóteses

5. Competência

6. Arrolamento

7. Justificação

Art. 382

1.Legitimidade para a asseguaração de prova

2.Procedimento da asseguaração de prova

Art. 383

1. Conclusão do procedimento

Seção III

Da ata notarial

Art. 384

1.Ata notarial

2.Valor probante da ata notarial

3.Ata notarial e escritura pública

4.Ata notarial e arquivos eletrônicos

Seção IV

Do depoimento pessoal

1.Considerações gerais

2.Depoimento da parte e interrogatório livre

3.Sujeitos do depoimento

4.Representantes e depoimento da parte

5.Natureza jurídica do depoimento

Art. 385

1.Depoimento da parte

2.Requerimento de depoimento de partes do mesmo polo

3.Depoimento de estrangeiro

4.Depoimento de pessoa com deficiência

5.Juízo de admissibilidade do depoimento da parte

6.Depoimento e dever de dizer a verdade

7.Intimação pessoal para o depoimento

8.Momento da produção do depoimento

9.Confissão ficta

10.Ausência justificada ao depoimento

11.Imposição da confissão ficta por ausência injustificada do depoente

12.Natureza da presunção decorrente da confissão ficta

13.Exclusão de efeitos da confissão ficta

14.Antecipação da colheita do depoimento da parte

15.Isolamento do depoente

Art. 386

1.Recusa no depoimento e emprego de evasivas como causa de confissão ficta

2.Motivo justificado

3.Evasivas que geram confissão ficta

4.Declaração de motivo justo

5.Esquecimento, ignorância, e confissão ficta

Art. 387

1.Comparecimento pessoal do depoente. Depoimento por procurador

2.Objeto do depoimento

3.Ausência do dever de articulação prévia dos fatos

4.Oferecimento oral do depoimento

5.Escritos e consulta a notas breves

6.Forma da produção do depoimento da parte

7.Litisconsórcio e produção do depoimento

8.Oralidade do depoimento da parte

Art. 388

1.Regras de exclusão do dever de depor

2.Imputação de fatos criminosos ou torpes

3.Fatos criminosos ou torpes imputados a terceiros

4.Dever de sigilo

5.Desonra própria ou alheia

6.Risco de vida

7.Faculdade de depor diante das causas de exclusão

8.Quem deve avaliar a existência de causa de exclusão

9.Exceções às regras de exclusão

Seção V

Da confissão

1.Conceito de confissão

2.Natureza da confissão

3.Elementos da confissão

4.Confissão e institutos afins

5.Confissão efetiva e confissão ficta

Art. 389

1. Definição legal de confissão

2. Força vinculante da confissão. Duplo valor da confissão

3. Confissão judicial e extrajudicial

Art. 390

1.Confissão espontânea e provocada

2.Confissão prestada a juiz incompetente

3.Confissão por representante

4.Poderes especiais para a confissão

5.Força vinculante da confissão prestada por mandatário

Art. 391

1.Eficácia subjetiva da confissão judicial

2.Confissão como ato negocial e como meio de prova

3.Valor da confissão perante os herdeiros do confitente

4.Confissão e litisconsórcio

5.Os cônjuges e a confissão

Art. 392

1.Confissão e direitos indisponíveis

2.Limitação objetiva à eficácia da confissão

3.Indisponibilidade do direito e eficácia da confissão

4.Outros limites objetivos à eficácia da confissão

5.Confissão e incapacidade

6.Confissão por representante

Art. 393

1.Confissão como ato de vontade

2.Vícios de consentimento e confissão

3.Erro de fato e coação na confissão

4. Erro que legitima a anulação da confissão
5. Erro de direito e confissão
6. Coação física, coação moral e confissão
7. Outros vícios do consentimento e anulação da confissão
8. Vias processuais para a anulação da confissão
9. Ação anulatória e confissão
10. Ação anulatória e pendência do exame da confissão pelo tribunal
11. Ação rescisória e confissão
12. Iudicium rescissorium e confissão
13. Legitimação ativa para as ações

Art. 394

1. Confissão extrajudicial
2. Confissão extrajudicial verbal e escrita
3. Fundamento para o regime diferenciado da confissão escrita e oral
4. Prova literal

Art. 395

1. Indivisibilidade da confissão
2. Confissão simples e complexa
3. Divisibilidade da confissão
4. Natureza da presunção decorrente da indivisibilidade da confissão

Seção VI

Da exibição de documento ou coisa

1. Colocação da matéria
2. Limitação da exibição a particulares
3. Dever de colaboração
4. Natureza da exibição
5. Fundamento do dever de exibição
6. Pessoas sujeitas ao dever de exibição

Art. 396

1. Objeto da exibição
2. Requerimento de exibição e exibição de ofício

Art. 397

- 1.Requisitos do requerimento de exibição contra a parte
- 2.Identificação do objeto da exibição
- 3.Instrução do requerimento de exibição
- 4.Deliberação judicial sobre a exibição

Art. 398

- 1.Intimação do requerido para a exibição
- 2.Defesa do requerido na exibição
- 3.Conteúdo da defesa
- 4.Instrução do incidente de exibição

Art. 399

- 1.Inadmissibilidade da recusa à exibição
- 2.Extensão do preceito a terceiros
- 3.Obrigação legal à exibição
- 4.Alusão anterior ao objeto da exibição
- 5.Objeto comum às partes

Art. 400

- 1.Decisão do incidente contra a parte
- 2.Natureza da presunção gerada no incidente
- 3.Imposição da exibição contra a parte
- 4.Excludentes da presunção

Art. 401

- 1.Ação de exibição contra terceiro
- 2.Determinação de ofício da exibição em face de terceiro
- 3.Dever de exibição do terceiro

Art. 402

- 1.Atitude do terceiro frente à ação de exibição
- 2.Provas pelo terceiro requerido
- 3.Conteúdo da defesa do terceiro

Art. 403

- 1.Decisão da exibição contra terceiro

- 2.Efeitos da decisão de exibição
- 3.Cumprimento espontâneo da ordem de exibição
- 4.Responsabilidade pelos ônus da exibição
- 5.Recusa no cumprimento da exibição pelo terceiro
- 6.Destinação do documento após a exibição

Art. 404

- 1.Exclusão do dever de exhibir
- 2.Documentos referentes a negócios da família
- 3.Violação do dever de honra, desonra e perigo de ação penal
- 4.Sigilos
- 5.Outras hipóteses de exclusão do dever de exhibir
- 6.Hipóteses previstas em lei
- 7.Possibilidade da exibição não obrigatória
- 8.Exibição parcial

Seção VII

Da prova documental

- 1.Noções introdutórias
- 2.Definição
- 3.Documento e prova documental
- 4.Documento, instrumento e monumento
- 5.Elementos da prova documental. Início de prova escrita
- 6.Autoria do documento. Documento público e particular. Subscrição. Autenticidade
- 7.Prova documental e novos meios tecnológicos
- 8.Documentos por fac-símile
- 9.A prova escrita
 - 9.1.Não há definição legal de prova escrita no direito brasileiro
 - 9.2.A “prova escrita” diante dos escopos do procedimento monitorio
 - 9.3.A distinção entre a prova escrita suficiente para a concessão do mandado de pagamento e a prova escrita capaz de autorizar a tutela antecipatória nos embargos ao mandado
 - 9.4.Segue: a “prova escrita” que viabiliza a ação monitoria
 - 9.5.A prova escrita pode ser composta por dois ou mais escritos suficientes para fazer surgir um razoável índice de probabilidade de que o autor é o titular do direito que afirma possuir

9.6.A dupla face do procedimento monitorio diante da problemática da cognição

9.7.A cognição exauriente secundum eventum defensionis e a cognição exauriente por ficção legal

9.8.A natureza do procedimento dos embargos ao mandado

9.9.Consequência da constatação de que o procedimento monitorio viabiliza a ampla defesa: a possibilidade de uma melhor compreensão do conceito de prova escrita

10.A prova do chamado “direito líquido e certo”

Subseção I

Da força probante dos documentos

Art. 405

1.Força probante do documento público

2.Documento e instrumento público

3.Prova da formação e do ocorrido na presença do oficial público

4.Documento público e agentes públicos

Art. 406

1.Documentos essenciais

2.Expressão do sistema tarifário

3.Exceções à regra do documento essencial

4.Forma natural ao negócio jurídico

Art. 407

1.Documento público irregular

2.Valor probante do documento público irregular. Conversão

3.Conversão e subscrição

Art. 408

1.Documento particular. Definição e elementos

2.Valor probante do documento particular

3.Oponibilidade inter partes da prova da ciência

4.Declarações narrativas e constitutivas

Art. 409

1.Data do documento

2.Avaliação da data do documento

3.Exame crítico do preceito

Art. 410

1. Autoria do documento
2. Autoria e subscrição. Exame da autoria do documento
3. Dispensa de subscrição

Art. 411

1. Autenticidade
2. Autenticidade do documento particular. Presunção inicial
3. Autenticação. Reconhecimento de firma
4. Presunção relativa de autenticidade

Art. 412

1. Eficácia probatória do documento e autenticidade
2. Indivisibilidade do documento

Art. 413

1. Meios de transmissão de informações e prova documental
2. Critérios de eficácia probante dos meios de transmissão de dados
3. Valor probante dos meios de transmissão de dados

Art. 414

1. Presunção de conformidade
2. Recepção por terceiro

Art. 415

1. Documentos unilaterais
2. Cartas e registros domésticos
3. Confronto do preceito com o art. 408
4. Eficácia probante dos documentos unilaterais
5. Problemas particulares

Art. 416

1. Eficácia probatória das notas do credor no título de obrigação
2. Notas feitas por terceiros

Art. 417

1. Força probante dos livros empresariais
2. Força probante dos livros empresariais e confissão

3.Presunção relativa dos escritos empresariais

Art. 418

- 1.Prova dos livros mercantis a favor do empresário
- 2.Controvérsia entre empresários e força probante dos livros mercantis
- 3.Força probante dos livros mercantis e litígio entre empresário e não empresário
- 4.Força probante dos escritos mercantis e prova solene

Art. 419

- 1.Indivisibilidade da escritura contábil
- 2.Indivisibilidade da escrituração contábil e prova a favor e contra o empresário
- 3.Presunção relativa de indivisibilidade

Art. 420

- 1.Incidente de exibição de documentos empresariais
- 2.Exibição integral dos documentos empresariais
- 3.Exibição de ofício. Sanção pelo descumprimento. Exibição contra terceiro

Art. 421

1. Exibição parcial de documentos mercantis

Art. 422

- 1.Provas documentais não escritas
- 2.Valor probatório das reproduções mecânicas e eletrônicas. Conformidade
- 3.Impugnação da reprodução e verificação da conformidade
- 4.Reproduções fonográficas e interceptação telefônica
- 5.Fotografia digital e mensagens eletrônicas

Art. 423

- 1.Cópias de documentos particulares
- 2.Valor probante das cópias de documentos particulares

Art. 424

1. Força probante das cópias de documentos particulares

Art. 425

- 1.Classificação das cópias
- 2.Valor probante das reproduções
- 3.Condicionantes do valor probatório da cópia

4.Ressalva quanto à concordância do valor probante da cópia

5.Fac-símile

Art. 426

1.Valor probante de documentos defeituosos

2.Documentos defeituosos sem ressalva

Art. 427

1.Falsidade documental

2.Modalidades de falsificação

3.Valor probante do documento falso

Art. 428

1.Cessaç o da fé de documentos particulares

2.Suspens o da fé do documento pela impugna o da assinatura

3.Abuso de folha em branco

4.Momento da cessaç o da fé do documento produzido com abuso de folha em branco

Art. 429

1. nus da prova na argui o de falsidade documental

2.Impugna o de assinatura reconhecida por autoridade p blica

3.Distribui o do  nus da prova na argui o de falsidade conforme seu fundamento

Subse o II

Da argui o de falsidade

1.Considera es iniciais

2.Natureza da argui o incidental da falsidade documental

3.Objeto da argui o de falsidade

4.Argui o de falsidade material e ideol gica

Art. 430

1.Momento da argui o do incidente de falsidade

2.Legitimidade e interesse para o incidente

3.Processos em que   cab vel o incidente

4.Quest o incidental e quest o principal

Art. 431

1. Procedimento do incidente de falsidade

Art. 432

- 1.O processamento do incidente
- 2.Oitiva do arguido
- 3.Convocação do arguido e respostas oponíveis
- 4.Contumácia do arguido
- 5.Exame pericial sobre o documento
- 6.Retirada do documento dos autos e conclusão do incidente
- 7.Arguição de falso perante o tribunal

Art. 433

- 1.Coisa julgada e declaração de falsidade
- 2.Requerimento e contumácia
- 3.Abrangência subjetiva da coisa julgada

Subseção III

Da produção da prova documental

Art. 434

- 1.Produção da prova documental
- 2.Prova documental e documentos indispensáveis à propositura da ação
- 3.Produção de reprodução cinematográfica e fonográfica

Art. 435

- 1.Documentos novos
- 2.Momento da juntada dos documentos novos
- 3.Outros momentos da produção da prova documental

Art. 436

- 1.Conteúdo da oitiva da parte contrária
- 2.Fundamentação da impugnação

Art. 437

- 1.Contraditório na produção da prova documental
- 2.Ampliação judicial do prazo
- 3.Ausência de contraditório e nulidade

Art. 438

- 1.Exibição de documento pelo Poder Público

2.Fundamento do dever de colaboração da Administração Pública

3.Função subsidiária da regra

4.Procedimento da requisição de documentos à Administração Pública

5.Cópias dos documentos e restituição dos originais

Seção VIII

Dos documentos eletrônicos

Art. 439

1.Prova eletrônica e a dificuldade de seu tratamento

2.A cópia da prova eletrônica

3.Valor probante da prova eletrônica

Art. 440

1. Documentos eletrônicos não convertidos

Art. 441

1.Legislação específica sobre documentos eletrônicos

2.Outras leis específicas

Seção IX

Da prova testemunhal

Subseção I

Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal

Art. 442

1.Objeto da prova testemunhal

2.Testemunha referencial

3.Exclusão da prova

4.Limitação da prova exclusivamente testemunhal

Art. 443

1.Dispensa da prova testemunhal e fatos confessados

2.Dispensa da prova testemunhal sobre fatos já provados documentalmente

3.Fatos que só podem ser provados por outros meios de prova

4.Inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal

Art. 444

1.Documento proveniente de qualquer das partes

2.Começo de prova escrita e probabilidade

3.Começo de prova escrita e documento

4.Começo de prova escrita e terceiro

Art. 445

1. Impossibilidade moral ou material de obtenção de prova escrita

Art. 446

1.Fatos sempre comprováveis por testemunhas

2.Prova testemunhal na simulação

3.“Lícito” à parte provar mediante testemunhas

4.Princípio da contaminação e indubitabilidade do negócio jurídico

Art. 447

1.Condição subjetiva da testemunha

2.Estatuto da Pessoa com Deficiência e incapacidade para depor como testemunha

3.Depoimento de menor

4.Impedimento

5.Cônjuge, ascendente, descendente e colateral

6.Admissão do depoimento do cônjuge, do companheiro, do ascendente, do descendente e do colateral

7.Impedimento da parte e de pessoas diretamente ligadas aos sujeitos principais do processo

8.Suspeição do condenado por falso testemunho e daquele que, por seus costumes, não é digno de fé

9.Inimigo e amigo íntimo

10.Interessado no litígio

11.Depoimento na qualidade de informante

Art. 448

1.Regras de exclusão. Cônjuge, companheiro, parentes e amigos íntimos

2.Sigilo profissional

3.Limitação da exclusão do dever de depor ao fato específico

4.Exclusão do dever de depor e informante

Art. 449

1.Provas que devem ser feitas em audiência e provas que podem ser complementadas em audiência

2.O princípio da oralidade

3.Exceções ao dever de prestar depoimento pessoal em audiência

4.Não comparecimento à audiência sem justificativa prévia

5.A questão do depoimento antecipado

Subseção II

Da produção da prova testemunhal

1.Saneamento do processo e fixação dos pontos controvertidos

2.Direito à produção da prova deferida

Art. 450

1.Requerimento da prova testemunhal

2.Arbitramento do prazo pelo juiz

3.Critérios para a fixação do prazo

4.Saneamento em audiência e rol de testemunhas

5.Qualificação da testemunha

6.Unidade da audiência

7.Desistência da testemunha arrolada

8.Limite do número de testemunhas

Art. 451

1.Preclusão em caso de substituição de testemunha arrolada

2.Apresentação de testemunha falecida

3.Enfermidade no momento do depoimento

4.Mudança de endereço da testemunha

5.Substituição de testemunha no prazo para a apresentação do rol

6.Ratio do art. 451

Art. 452

1.Juiz da causa como testemunha

2.Afastamento do juiz arrolado como testemunha

3.Impossibilidade de desistência da oitiva do juiz que se afasta para ser testemunha

4.Juiz que não conhece os fatos

Art. 453

1.Princípios da oralidade e da imediatidade

2.Recepção da prova testemunhal

3.Testemunhas ouvidas antecipadamente

4.Testemunha impossibilitada de comparecer na audiência

5.Teleconferência

Art. 454

1.Oitiva de autoridades

2.Procedimento para a colheita do depoimento de autoridade

Art. 455

1.Convocação da testemunha

2.Consequências da ausência da testemunha intimada por advogado

3.Intimação judicial de testemunha

4.Requisitos do mandado de intimação

5.Requisição de servidor público como testemunha

Art. 456

1.Oitiva separada das testemunhas

2.Isolamento das testemunhas

3.Ordem de oitiva das testemunhas

Art. 457

1.Qualificação das testemunhas

2.Contradita da testemunha

3.Prova da contradita

4.Contradita acolhida e ouvida na qualidade de informante

5.Exclusão do dever de depor

Art. 458

1.Advertência à testemunha de dizer a verdade

2.Conteúdo da advertência dirigida à testemunha

Art. 459

1.Conteúdo do depoimento

2.Dever de respeito à testemunha

3.Indeferimento de perguntas à testemunha

Art. 460

1.Registro do depoimento

2.Outras formas de registro do depoimento

3.Autenticação do depoimento

4.Gravação da audiência pelos interessados

Art. 461

1.Poderes instrutórios do juiz

2.Testemunha referida

3.Acareação

Art. 462

1. Pagamento de despesas da testemunha

Art. 463

1. Depoimento como munus público

Seção X

Da prova pericial

1.A colaboração técnica para a formação do juízo

2.O perito e os assistentes técnicos

3.O direito ao perito competente e imparcial

4. A prova estatística

5. Classificação da prova estatística

6. Condições para a admissao da prova estatística e sua valoração

Art. 464

1.Modalidades de prova pericial

2.Rejeição da prova técnica

3.Exigibilidade da submissão à prova pericial

4.Terceiros estranhos ao processo e impugnação contra a imposição de prova pericial

5.Prova técnica simplificada. Perícia informal

Art. 465

1.Prazo para o laudo pericial e para os pareceres técnicos

2.Prazo para a apresentação de quesitos e de assistente técnico e para a impugnação do perito

3.Nomeação do perito e fixação de honorários periciais

4.Revisão do valor dos honorários periciais

5. Perícia por carta

Art. 466

1. Dever de cumprimento escrupuloso da perícia
2. Parcialidade dos assistentes
3. Comunicação entre o perito e os assistentes

Art. 467

1. Escusa do perito
2. Impedimento e suspeição do perito
3. Procedimento da arguição de impedimento e suspeição do perito

Art. 468

1. Substituição do perito
2. Sanções ao perito substituído
3. Impugnação pelo perito da decisão sobre seu impedimento ou suspeição

Art. 469

1. Quesitos suplementares
2. Contraditório sobre os quesitos suplementares

Art. 470

1. Quesitos impertinentes
2. Exame do quesito impertinente em grau de recurso
3. Quesitos formulados de ofício

Art. 471

1. Perícia consensual
2. Procedimento da perícia consensual
3. Valor probante da perícia consensual

Art. 472

1. Dispensa da prova pericial
2. Parecer técnico e dispensa da prova pericial
3. Documentos e dispensa da prova pericial

Art. 473

1. Conteúdo do laudo pericial
2. Instrução do laudo pericial

3.Limitação do poder do perito e dos assistentes técnicos

4.Defesa do terceiro diante das determinações periciais

5.Prova testemunhal e depoimento ao perito

Art. 474

1. Contraditório na prova pericial

Art. 475

1.Perícia complexa

2.Indicação pela parte de mais de um assistente

Art. 476

1. Prorrogação do prazo para entrega do laudo e motivação judicial

Art. 477

1.Início da fluência do prazo para a juntada dos pareceres

2.Ciência da juntada do laudo pelo advogado

3.Prazo comum de quinze dias para a apresentação das manifestações e dos pareceres

4.Prazo para a apresentação do laudo e dos pareceres técnicos e esclarecimentos prestados por escrito ou na audiência de instrução e julgamento

5.Esclarecimento escrito do perito e dos assistentes

6.Obrigatoriedade do comparecimento do perito e dos assistentes em audiência

7.Pedido de esclarecimentos sob a forma de quesitos

8.Legitimados a pedir esclarecimentos

9.Quando os esclarecimentos devem ser dirigidos ao perito e quando devem ser endereçados aos assistentes

10.Novos esclarecimentos

Art. 478

1.Abrangência do dispositivo

2.Nomeação do perito

3.Remessa dos autos ou do material a ser examinado

4.Coleta do material e realização do exame médico

5.Perícia sobre a autenticidade de letra ou firma

Art. 479

1. Valor relativo da prova pericial

Art. 480

- 1.Segunda perícia
- 2.Objeto da segunda perícia
- 3.Descabimento da segunda perícia
- 4.Segunda perícia e inspeção judicial
- 5.Necessidade de esclarecimento de outro fato ou de prova pericial com outro fim
- 6.Disciplinada da segunda perícia
- 7.Coexistência de ambas as perícias

Seção XI

Da inspeção judicial

Art. 481

- 1.Inspeção judicial a requerimento da parte ou determinada de ofício
- 2.Objeto da inspeção judicial
- 3.Fundamentação da inspeção judicial
- 4.Negativa de sujeição à inspeção

Art. 482

- 1.Auxílio de perito na inspeção judicial
- 2.Inspeção direta e indireta
- 3.Inspeção judicial indireta e prova pericial

Art. 483

- 1.Inspeções realizadas fora da sede do juízo
- 2.Melhor verificação dos fatos
- 3.Impossibilidade de apresentação da coisa em juízo
- 4.Reconstituição dos fatos
- 5.Acompanhamento da inspeção judicial pelas partes

Art. 484

- 1.Auto de inspeção
- 2.Instrução do auto de inspeção

Volume VIII – Artigos 485 ao 538

José Rogério Cruz e Tucci

PARTE ESPECIAL

Livro I

Do Processo de Conhecimento e do

Cumprimento de Sentença

1.Nota explicativa: conteúdo do Livro I da Parte Especial

Capítulo XIII

Da Sentença e da Coisa Julgada

Seção I

Disposições gerais

1.Introdução

Art. 485

1.Aspectos gerais

2.Indeferimento da petição inicial (inc. I)

3.Inatividade das partes (inc. II)

4.Abandono do processo (inc. III)

4.1.Aspectos gerais

4.2.Correção de equivocada analogia construída pela jurisprudência

4.3.Comportamento do réu

4.4.Ineficácia do abandono

4.5.Consequência da extinção do processo

5.Ausência de pressupostos processuais (inc. IV)

5.1.Aspectos gerais

5.2.Classificação dos pressupostos processuais

5.3.Viabilidade de correção do defeito

5.4.Possibilidade de repropositura da demanda

6.Reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada (inc. V)

6.1.Introdução

6.2.Perempção

6.3.Litispendência

6.3.1.Conceituação

6.3.2.Reconhecimento no processo coletivo

6.3.3.Identidade dos elementos da demanda

6.3.4.Exame da litispendência nos domínios do STJ

6.4.Coisa julgada material

7.Falta de legitimidade ou de interesse processual (inc. VI)

7.1.Aspectos gerais

7.2.Teoria da asserção/julgamento de mérito

7.3.Inexistência de preclusão pro iudicato

8.Existência de convenção de arbitragem ou reconhecimento de competência pelo juízo arbitral (inc. VII)

8.1.Aspectos gerais

8.2.Arbitragem como meio adequado de solução dos conflitos

8.3.Imprescindibilidade de requerimento do réu

8.4.Princípio da Kompetenz-Kompetenz

9.Desistência da ação (inc. VIII)

9.1.Introdução

9.2.Diferença entre desistência, abandono do processo e renúncia à pretensão

9.3.Natureza jurídica da desistência da ação

9.4.Exigência de aquiescência do réu. Resistência infundada. Desistência da execução

9.5.Legitimidade para a desistência

9.6.Litisconsórcio e desistência

9.7.Desistência e responsabilidade pela sucumbência

10.Intransmissibilidade da ação ajuizada pela parte falecida (inc. IX)

11.Demais hipóteses contempladas no CPC (inc. X)

12.Matéria cognoscível de ofício (§ 3.º)

12.1.Perante as instâncias ordinárias

12.2.Perante os tribunais superiores

13.Retratação judicial no quinquídio (§ 7.º)

Art. 486

1.Aspectos gerais

2.Comprovação do pagamento de custas e honorários advocatícios

3.Perempção

4.Rescindibilidade da sentença terminativa

Art. 487

1.Aspectos gerais

2.Julgamento de mérito propriamente dito

2.1.Improcedência liminar do pedido: exceção à regra do art. 10

3.Reconhecimento da decadência ou da prescrição

3.1.Reconhecimento de prescrição intercorrente no processo de execução

4.Sentença homologatória

4.1.Reconhecimento da procedência do pedido

4.2.Transação

4.2.1.Conceito, requisitos e espécies

4.2.2.Transação como categoria dos negócios jurídicos processuais

4.2.3.Efeitos e objeto da transação

4.3.Renúncia à pretensão

Art. 488

1.Aspectos gerais

2.Prevalência da decisão de mérito

3.Aplicação da regra legal

Seção II

Dos elementos e dos efeitos da sentença

Art. 489

1.Aspectos gerais

2.Relatório

3.Motivação

3.1.Garantia constitucional da motivação

3.2.Significado e conteúdo da motivação

3.3.Escopos da motivação

3.4.Decisões consideradas nulas por defeito de motivação

3.4.1.Nulidade decorrente de mera reprodução de fundamento legal (art. 489,

§ 1.º, I)

3.4.2.Nulidade decorrente da fundamentação genérica em “conceitos jurídicos indeterminados” (art. 489, § 1.º, II)

3.4.3.Nulidade decorrente de fundamentação padronizada (art. 489, § 1.º, III)

3.4.4.Nulidade decorrente de motivação insuficiente (art. 489, § 1.º, IV)

3.4.5.Nulidade decorrente de invocação impertinente de súmula ou precedente (art. 489, § 1.º,

V)

3.4.6.Nulidade decorrente do desrespeito injustificado a súmula, jurisprudência ou precedente (art. 489, § 1.º, VI)

3.4.7.Nulidade decorrente de motivação aliunde ou per relationem

3.5.Exigência de justificação na hipótese de colisão de normas (art. 489, § 2.º)

3.6.Consequências da sentença considerada desmotivada

4.Dispositivo

5.Interpretação da sentença a partir do princípio da boa-fé

Art. 490

1.Aspectos gerais

2.Compreensão da sentença a partir da exegese de seus capítulos

Art. 491

1.Aspectos gerais

2.Impossibilidade de quantificação do valor da condenação

Art. 492

1.Correlação entre o pedido e a sentença

2.Requalificação jurídica da demanda e observância do princípio da correlação

3.Vícios da sentença por afronta ao princípio da correlação

4.Certeza da decisão e relação jurídica condicional

Art. 493

1.Aspectos gerais

2.Fato novo e fato superveniente

3.Superveniência de efeitos produzidos por nova norma jurídica

4.Inafastável influência no julgamento da causa

5.Incidência em qualquer tempo e grau de jurisdição

6.Cognição ex officio e imposição do contraditório

Art. 494

1.Aspectos gerais

2.Publicação da sentença e do acórdão

3.Correção de inexatidões materiais ou de erro de cálculo

4.Alteração por meio de embargos de declaração

5.Embargos de declaração para corrigir equívoco de natureza processual

Art. 495

1. Conceito e pressupostos da hipoteca judiciária
2. Hipoteca judiciária como efeito da sentença condenatória
3. Procedimento para a constituição da hipoteca judiciária
4. Observância do devido processo legal: exigência de prévio contraditório
5. Responsabilidade objetiva do credor

Seção III

Da remessa necessária

Art. 496

1. Ofensa à isonomia processual
2. Sucessiva reforma da remessa necessária
3. Alterações introduzidas
4. Omissão quanto à possibilidade de reformatio in pejus

Seção IV

Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa

Art. 497

1. Aspectos gerais
2. Condenação na prestação específica
3. Resultado prático equivalente
4. Inibição ou remoção de ilícito e irrelevância da prova de dano, de culpa ou de dolo

Art. 498

1. Fixação de prazo para o adimplemento voluntário
2. Individualização de coisa incerta

Art. 499

1. Perdas e danos como sucedâneo da tutela específica
2. Conversão em perdas e danos

Art. 500

1. Imposição de multa coercitiva
2. Cumulação da indenização com a multa coercitiva

Art. 501

1. Descumprimento da obrigação de prestar declaração de vontade

2.Substituição da vontade não declarada

Seção V

Da coisa julgada

1.Introdução

2.Eficácia da sentença e delimitação da coisa julgada

3.Conceito legal de coisa julgada material

Art. 502

1.Aspectos gerais

2.Confronto entre a estabilidade da tutela antecipada e a coisa julgada material

3.Coisa julgada sobre decisões parciais de mérito e inconstitucionalidade do art. 975 do CPC

Art. 503

1.Aspectos gerais

2.Questão principal, questão autônoma e questão prejudicial

3.Questão prejudicial expressa e incidentalmente decidida e coisa julgada

4.Requisitos para a extensão da coisa julgada à questão prejudicial

5.Incontornável problema prático

6.Situações excluídas: restrições probatórias e limitações à cognição

7.Arguição incidental da falsidade de documento

8.Viabilidade (ainda) da ação declaratória incidental

9.Incidência imediata das regras de direito processual

Art. 504

1.Distinção formal entre motivos e dispositivo

2.Função instrumental dos motivos

3.Motivação e coisa julgada

4.Veracidade dos fatos

Art. 505

1.Aspectos gerais

2.Inexistência de preclusão pro iudicato acerca de questão de ordem pública

3.Coisa julgada e relação jurídica de trato continuado

4.Previsão legal determinante da revisão da coisa julgada

5.Alusão à denominada flexibilização da coisa julgada

Art. 506

1.Aspectos gerais

2.Conceito processual de parte e de terceiro

3.Terceiros beneficiados pela eficácia da sentença transitada em julgado

Art. 507

1.Aspectos gerais

2.Indiscutibilidade das questões já decididas

Art. 508

1.Aspectos gerais

2.Âmbito de abrangência da eficácia preclusiva da coisa julgada

Capítulo XIV

Da Liquidação de Sentença

Art. 509

1.Aspectos gerais: a sentença ilíquida é exceção

2.Espécies de liquidação

3.Legitimidade para requerer a liquidação

4.Liquidação parcial

5.Cálculo aritmético e imediato cumprimento de sentença

6.Inusitada diretriz dirigida ao CNJ

7.Simetria entre o título judicial e a liquidação

8.Assimetria e cabimento de ação rescisória

9.Fungibilidade das formas de liquidação

Art. 510

1.Prova pré-constituída

2.Produção de prova pericial

3.Adiantamento da remuneração do perito

Art. 511

1.Ação de conhecimento para a prova de fato novo

2.Intimação da outra parte

3.Contestação e recurso cabível

Art. 512

1.Compromisso com a duração razoável do processo

2.Procedimento

Título II

Do Cumprimento da Sentença

Capítulo I

Disposições Gerais

1.Previsão da garantia da duração razoável do processo

2.Adoção expressa e interpretação da garantia

3.Duração razoável abrangente da “atividade satisfativa”

4.Técnicas de tutela executiva

Art. 513

1.Disciplinada procedimental do cumprimento de sentença

2.Iniciativa do exequente

3.Intimação do devedor

3.1.Diferentes formas de intimação

3.2.Intimação presumida

3.3.Exigência de intimação pessoal

4.Delimitação subjetiva do cumprimento de sentença

Art. 514

1.Relação jurídica sujeita a condição ou termo

2.Prova da ocorrência da condição ou termo

Art. 515

1.Rol de títulos executivos judiciais

1.1.Decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa

1.1.1.Decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial

1.1.2.Possibilidade de ampliação subjetiva e objetiva da autocomposição

1.1.3.Formal e certidão de partilha

1.1.4.Crédito de auxiliar da justiça

1.1.5.Sentença penal condenatória transitada em julgado

1.1.6.Sentença arbitral

1.1.7.Sentença estrangeira homologada

1.8.Decisão interlocutória estrangeira

2.Exigência de citação do executado

Art. 516

1.Competência para o cumprimento de sentença

1.1.Juízo da sentença

1.2.Impossibilidade de incidência da regra geral

1.3.Opção concedida ao exequente

Art. 517

1.Protesto da decisão judicial transitada em julgado

2.Providências atinentes ao protesto e ao seu respectivo cancelamento

3.Ação rescisória e anotação à margem do protesto

4.Cancelamento do protesto

5.Protesto da decisão que fixa alimentos provisórios ou definitivos

6.“Negativação” do nome do devedor

Art. 518

1.Meios defensivos do executado

2.Arguição incidental por meio de simples petição

Art. 519

1. Cumprimento da decisão concessiva de tutela provisória

Capítulo II

Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa

Art. 520

1.Aspectos gerais

2.Responsabilidade objetiva do credor

3.Variações possíveis durante o cumprimento provisório

4.Incidência de multa e de honorários

5.Admissibilidade de impugnação

Art. 521

1.Aspectos gerais

2.Garantia de acesso à justiça e dispensa de caução

3.Inusitada dispensa de caução

Art. 522

1. Início da fase de cumprimento provisório
2. Peças que devem instruir a petição
3. Responsabilidade do advogado e traslado incompleto

Art. 523

Capítulo III

Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa

1. Aspectos gerais
2. Previsão legal de intimação do devedor
3. Incidência de multa e de honorários advocatícios
4. Prosseguimento ope legis do procedimento

Art. 524

1. Aspectos gerais
2. Assimetria entre o valor pretendido e o aparente montante da dívida
3. Requisição de informações e princípio da cooperação

Art. 525

1. Aspectos gerais
2. Elenco da matéria deduzível na impugnação
 - 2.1. Falta ou nulidade de citação
 - 2.2. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução
 - 2.3. Ilegitimidade de parte
 - 2.4. Penhora incorreta ou avaliação errônea
 - 2.5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções
 - 2.6. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
 - 2.7. Causa superveniente modificativa ou extintiva da obrigação
3. Impugnação e prosseguimento da execução
4. Atribuição de efeito suspensivo
5. Ausência da impugnação

Art. 526

1. Aspectos gerais
2. Exigência do devido contraditório

3. Prosseguimento do cumprimento de sentença

Art. 527

1. Aspectos gerais

2. Disciplina procedimental do cumprimento de sentença

3. Diferenças entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo

Capítulo IV

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça

a Exigibilidade de Obrigação de Prestar Alimentos

Art. 528

1. Aspectos gerais

2. Competência

3. Adequação da prisão civil

4. Cumprimento de sentença sob pena de prisão e outras medidas coercitivas

5. Cumprimento de sentença sob pena de penhora

6. Justificativa do executado

7. Decreto de prisão

Art. 529

1. Exceção à regra da impenhorabilidade do salário

1.1. Pagamento de prestações vencidas e vincendas

1.2. Limite máximo para o desconto em folha

Art. 530

1. Aspectos gerais

Art. 531

1. Aspectos gerais

Art. 532

1. Conduta procrastinatória e caracterização de crime de abandono material

Art. 533

1. Aspectos gerais

2. Constituição e objeto do capital

3. Revisão do valor da prestação

Capítulo V

Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa Pela Fazenda Pública

Art. 534

- 1.Aspectos gerais
- 2.Iniciativa do exequente
- 3.Litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença
- 4.Isenção da incidência da multa
- 5.Descabimento de honorários de advogado

Art. 535

- 1.Aspectos gerais
- 2.Elenco da matéria deduzível na impugnação
- 3.Impugnação parcial
- 4.Ausência ou rejeição da impugnação

Capítulo VI

Do cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer, de Não Fazer ou de Entregar Coisa

Seção I

Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer

Art. 536

- 1.Aspectos gerais
- 2.Medidas necessárias em prol do cumprimento da obrigação
 - 2.1.Fixação de multa
 - 2.2.Busca e apreensão
 - 2.3.Previsão de outras medidas atípicas
- 3.Configuração de litigância de má-fé e de crime de desobediência
- 4.Contraditório exercido por meio de oferta de impugnação
- 5.Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional

Art. 537

- 1.Aspectos gerais
- 2.Critério norteador para a fixação da multa
- 3.Momento de incidência da multa

4.Exigibilidade da multa

5.Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional

Seção II

Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa

Art. 538

1.Aspectos gerais

2.Retenção por benfeitorias

Volume IX – Artigos 539 ao 673

Ricardo Alexandre da Silva

Eduardo Lamy

Título III

Dos Procedimentos Especiais

Capítulo I

Da Ação de Consignação em Pagamento

1.Introdução

Art. 539

1.Adimplemento por consignação

1.1.Impossibilidade ou recusa injusta do credor em receber o pagamento ou dar quitação

1.2.Inércia do credor e dívida quesível

1.3.Credor incapaz, desconhecido, ausente ou residente em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil

1.4.Dúvida sobre quem deva receber o pagamento

1.5.Existência de litígio sobre o objeto do pagamento

1.6.Inércia do credor na especificação do objeto da prestação

1.7.Pagamento em consignação de obrigações tributárias

1.8.Consignação de aluguéis

1.9.Consignação e débito de origem cambiária

2.Legitimidade ativa e passiva

3.Interesse processual

4.O problema dos contratos bilaterais

5.Eficácia da sentença

6.Desnecessidade de liquidez e certeza da dívida

7.Amplitude da cognição

8.Julgamento antecipado parcial do mérito

9.Depósito extrajudicial

9.1.Procedimento do depósito extrajudicial

Art. 540

1.Dívidas portáteis, quesíveis e competência

2.Cessaç o, para o devedor, dos riscos e dos juros

Art. 541

1.Dep sito de presta  es sucessivas

2.Prazo de cinco dias

3.Presta  es vincendas, prolata  o de senten a e tr nsito em julgado

Art. 542

1.Peti  o inicial e requerimento de dep sito

2.Prazo para dep sito e consequ ncia do descumprimento

3.Cita  o e lugar do levantamento

4.Cumula  o de pedidos

5.Tutela de urg ncia

6.Valor da causa

Art. 543

1.Coisa indeterminada e escolha pelo credor

2.Cita  o do credor para realizar a escolha

3.Procedimento

4.Mandado citat rio

Art. 544

1.Cogni  o na demanda consignat ria

2.Resposta do r u

3.Cita  o e contagem do prazo para resposta

4.Inexist ncia de recusa ou mora em receber a presta  o

5.Justa recusa

6.Dep sito no lugar incorreto ou fora do prazo

7.Dep sito insuficiente

8. Rol exemplificativo

9. Revelia

10. Procedimento comum

Art. 545

1. Complementação do depósito

2. Complementação e julgamento do processo

3. Inadimplemento, resolução do contrato e inviabilidade da complementação

4. Alegação de insuficiência e levantamento da parcela incontroversa

5. Apuração do débito, execução e possibilidade de liquidação

6. Prestações sucessivas e complementação

Art. 546

1. Procedência do pedido e exoneração do devedor

2. Condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios

3. Levantamento do depósito e quitação

Art. 547

1. Dúvida e litisconsórcio necessário passivo

2. Citação e depósito

Art. 548

1. Considerações gerais

2. Procedimento em duas fases

3. Omissão dos pretendentes e arrecadação de coisas vagas

4. Resposta de apenas um pretendente

5. Resposta de vários pretendentes e recurso cabível contra a decisão de primeira fase

Art. 549

1. Aforamento ou enfiteuse

2. Resgate do aforamento

3. Consignação em pagamento

Capítulo II

Da Ação de Exigir Contas

1. Introdução

Art. 550

1. Ação de exigir contas
2. Legitimidade e interesse processual
3. Petição inicial
4. Cumulação de pedidos e litispendência
5. Citação e prazo de quinze dias para resposta
6. Revelia
7. Contestação
8. Apresentação das contas
9. Manifestação do autor
10. Decisão que reconhece o direito a exigir contas: natureza interlocutória
11. Não cabimento de verbas sucumbenciais na decisão que reconhece o direito a exigir contas
12. Condenação do réu a prestar contas em 15 (quinze) dias
13. Apresentação de contas pelo réu e impugnação do autor

Art. 551

1. Apresentação de contas na forma adequada
2. Impugnação do autor e juntada de documentos pelo réu
3. Contas do autor, forma adequada e obrigatoriedade de documentação simultânea

Art. 552

1. Sentença e apuração do saldo
2. Sentença e execução

Art. 553

1. Administrador e contas prestadas em apenso
2. Condenação do administrador judicial ao pagamento do saldo e medidas executivas

Capítulo III

Das Ações Possessórias

1. Posse: delimitação conceitual
 - 1.1. Posse como fato
 - 1.2. Posse e intenção
 - 1.3. Teorias subjetiva e objetiva
 - 1.4. Posse e função social
 - 1.5. Objeto da Posse

2.Modalidades da posse

2.1.Posse direta e posse indireta

2.2.Posse justa e posse injusta

2.3.Posse de boa-fé e posse de má-fé

2.4.Presunção da manutenção do caráter da posse

3.Composse

4.Posse e mera detenção

5.Posse e propriedade

6.Posse e servidões

7.Aquisição da posse

8.Perda da posse

9.Presunção de posse e tutela jurisdicional da posse de coisas móveis

10.Tutela jurisdicional da posse: proteção do jus possessionis

11.Autotutela na posse

12.Ações de imissão de posse e embargos de terceiro

Seção I

Disposições gerais

Art. 554

1.Ações possessórias e fungibilidade

2.Litisconsórcio passivo multitudinário

Art. 555

1.Cumulação de pedidos

2.C condenação em perdas e danos e indenização dos frutos

3.Atipicidade dos meios executivos e efetivação do provimento jurisdicional concessivo da reparação em perdas e danos pelo equivalente pecuniário

4.Tutela ressarcitória específica

5.Medidas destinadas a evitar nova turbação ou esbulho e a efetivação da tutela provisória ou final

6.Cumulação de pedidos e possibilidade de julgamento antecipado parcial

Art. 556

1.Ações possessórias e juízos dúplices

2.Interdito proibitório e indenização

3. Ações possessórias e reconvenção

Art. 557

1. Pendência de ações possessórias e proibição de ajuizamento de ações petítórias: interpretação conforme a Constituição

2. Possibilidade de propositura de ação de reconhecimento de domínio contra terceiros

3. Demandas compreendidas na expressão “ação para reconhecimento do domínio”

4. Proibição de exceção de domínio nas ações possessórias

Art. 558

1. Prazo de ano e dia e procedimento especial para proteção da posse

2. Prazo de ano e dia e questões relacionadas à contagem

3. Ações possessórias e inaplicabilidade do regime da tutela de urgência

4. Ações possessórias, convenções processuais, saneamento compartilhado e delimitação consensual de questões

Art. 559

1. Incapacidade financeira do autor mantido ou reintegrado e prestação de caução

2. Momento do requerimento do réu e valor da caução

3. Parte economicamente hipossuficiente e inaplicabilidade do dispositivo

4. Depósito da coisa litigiosa

Seção II

Da manutenção e da reintegração de posse

Art. 560

1. Ações de reintegração e de manutenção de posse

2. Legitimidade (ativa e passiva) e interesse processual

3. Intervenção de terceiros

4. Valor da causa

Art. 561

1. Liminar possessória: requisitos

2. Caráter sumário: pronunciamento jurisdicional restrito à posse

3. Bens objeto das ações possessórias

4. Prova da posse e da data de turbação ou do esbulho

5. Esbulho ou turbação, perda ou continuidade da posse

6. Competência nas ações possessórias imobiliárias

Art. 562

1. Concessão da liminar inaudita altera parte
2. Audiência justificatória
3. Citação e atuação limitada do réu na audiência justificatória
4. Privilégio das pessoas jurídicas de direito público

Art. 563

1. Liminar possessória e recurso cabível
2. Natureza satisfativa
3. Deferimento da liminar e preclusão pro judicato
4. Liminar possessória e responsabilidade objetiva

Art. 564

1. Promoção da citação
2. Justificação prévia e contagem do prazo para resposta

Art. 565

1. Ações de força velha e audiência de mediação
2. Nova audiência de mediação
3. Participação do ministério público e da defensoria pública
4. Presença do juiz na área objeto do litígio
5. Participação de órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da união, estados, distrito federal e municípios
6. Litígios coletivos por propriedade e audiência de mediação

Art. 566

1. Fim da fase especial e aplicação do procedimento comum
2. Ações possessórias e julgamento antecipado parcial do mérito
3. Ações possessórias e tutela da evidência
4. Saneamento compartilhado e convenções processuais
5. Prolatação de sentença e efeito da apelação
6. Eficácia da sentença de procedência

Seção III

Do Interdito proibitório

Art. 567

1. Interdito proibitório e preventividade

2. Justo receio de agressão à posse
3. Provimento mandamental e multa pecuniária
4. Interdito proibitório e proteção de direitos pessoais

Art. 568

1. Aplicação das regras da Seção II
2. Interdito proibitório e prazo de ano e dia
3. Interdito proibitório e caução: desnecessidade

Capítulo IV

Da Ação de Divisão e da Demarcação
de Terras Particulares

1. Introdução

Seção I

Disposições gerais

Art. 569

1. Ação demarcatória: interesse processual e legitimidade
2. Ação demarcatória e reivindicação
3. Ação demarcatória como ação real imobiliária
4. Ação divisória: interesse processual e legitimidade
5. Ação divisória e inventário
6. Ação divisória como ação real imobiliária
7. Ações dúplices, imprescritíveis e restritas às terras particulares
8. Ações de demarcação e de divisão: parciais ou totais
9. Caráter contencioso das ações de demarcação e de divisão

Art. 570

1. Citação dos confinantes e dos condôminos

Art. 571

1. Má localização do dispositivo
2. Demarcação e divisão extrajudiciais: forma
3. Demarcação e divisão extrajudiciais: capacidade e concordância dos interessados
4. Demarcação e divisão extrajudiciais: aplicação dos dispositivos do Capítulo IV

Art. 572

1.Aplicação do art. 572 à hipótese de cumulação do art. 570

2.Vindicação ou indenização

3.Citação dos condôminos ou dos quinhoeiros

4.Título executivo em favor do quinhoeiro que restituir o terreno ou pagar a indenização

Art. 573

1.Imóvel georreferenciado e dispensa de prova pericial

2.Produção de prova pericial apesar do georreferenciamento

Seção II

Da demarcação

Art. 574

1.Títulos de propriedade e designação do imóvel

2.Descrição dos limites por constituir, aviventar ou renovar

3.Interesse processual

4.Citação dos confinantes e litisconsórcio passivo necessário

5.Foro competente

6.Valor da causa

7.Cumulação de pedidos

Art. 575

1.Legitimidade ativa do condômino

2.Intimação dos demais condôminos e litisconsórcio ativo necessário

Art. 576

1.Citação pelo correio

2.Publicação de edital

Art. 577

1.Prazo para resposta

2.Início da contagem do prazo

3.Resposta: contestação e reconvenção

Art. 578

1.Especialidade da demanda demarcatória

2.Aplicação do procedimento comum

Art. 579

- 1.Necessidade de produção de prova pericial
- 2.Hipóteses de desnecessidade da prova pericial
- 3.Submissão ao regime da prova pericial e indicação de assistentes técnicos
- 4.Possibilidade produção de prova pericial diversa

Art. 580

- 1.Análise de elementos probatórios e apuração da linha demarcanda
- 2.Análise da posse

Art. 581

- 1.Linha demarcanda e encerramento da primeira fase
- 2.Eficácia da sentença de demarcação
- 3.Restituição da área invadida
- 4.Honorários advocatícios e despesas processuais

Art. 582

- 1.Encerramento da primeira fase
- 2.Recurso cabível
- 3.Coisa julgada
- 4.Registro das operações de inserção de marcos em planta e memorial descritivo
- 5.Identificação do imóvel rural

Art. 583

- 1.Cadernetas de operação de campo
- 2.Conteúdo do memorial descritivo

Art. 584

- 1.Inserção obrigatória de marcos
- 2.Acidentes naturais de difícil remoção ou destruição

Art. 585

- 1.Verificação dos marcos e conferência da planta e do memorial descritivo
- 2.Relatório específico para a verificação

Art. 586

- 1.Manifestação das partes
- 2.Lavratura do auto de demarcação
- 3.Auto de demarcação

Art. 587

- 1.Assinatura do auto de demarcação
- 2.Eficácia da sentença homologatória
- 3.Sentença homologatória e recurso cabível

Seção III

Da divisão

Art. 588

- 1.Petição inicial da ação divisória
- 2.Título de propriedade
- 3.Origem da comunhão e indicação das benfeitorias
- 4.Cumulação de pedidos

Art. 589

- 1.Citação dos condôminos por correio
- 2.Prazo para resposta
- 3.Resposta: contestação e reconvenção
- 4.Especialidade da demanda divisória: procedimento em duas fases
- 5.Aplicação do procedimento comum
- 6.Prolatação de sentença e encerramento da primeira fase

Art. 590

- 1.Nomeação de peritos e início da segunda fase
- 2.Identificação do imóvel rural
- 3.Constituição dos quinhões e partilha

Art. 591

- 1.Pedido de constituição dos quinhões
- 2.Apresentação dos títulos

Art. 592

- 1.Oitiva das partes
- 2.Anuência e divisão do imóvel
- 3.Impugnação

Art. 593

- 1.Perímetro e benfeitorias do confinante

2. Benfeitorias permanentes

Art. 594

1. Usurpação de terrenos, restituição ou indenização

2. Restituição do imóvel

3. Pedido indenizatório

4. Citação dos condôminos ou dos quinhoeiros

5. Formação de título executivo em favor do quinhoeiro que restituir o terreno ou pagar a indenização

Art. 595

1. Possibilidade de nomeação de um só perito

2. Proposta de divisão

Art. 596

1. Oitiva das partes

2. Constituição dos quinhões e benfeitorias

3. Decisão interlocutória sobre a partilha

4. Demarcação dos quinhões

Art. 597

1. Memorial descritivo

2. Auto de divisão

3. Folhas de pagamento

4. Sentença homologatória

5. Recurso cabível

Art. 598

1. Remissão desnecessária

Capítulo V

Da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade

1. Introdução

Art. 599

1. Objetos da ação de dissolução parcial

Art. 600

1. Legitimidade

Art. 601

1. Litisconsórcio passivo necessário

Art. 602

1. Pedido de indenização compensável com o valor dos haveres

Art. 603

1. Concordância com a dissolução

2. Contestação e procedimento comum

Art. 604

1. Medidas com vistas à apuração de haveres

Art. 605

1. Termo inicial para resolução da sociedade

Art. 606

1. Critérios para a apuração de haveres

Art. 607

1. Revisão da data de resolução e de critérios para a apuração de haveres

Art. 608

1. A data da resolução e os créditos que integram o valor devido ao ex-sócio

Art. 609

1. O pagamento dos haveres do sócio retirante

Capítulo VI

Do Inventário e da Partilha

Seção I

Disposições gerais

1. Inventário e partilha: considerações iniciais

2. Alterações tímidas

3. Competência internacional e competência interna

Art. 610

1. Procedimentos correlatos

1.1. Inventário extrajudicial: opção das partes

1.2. Alvará judicial

1.3. Inventário negativo: judicial e extrajudicial

2. Conversibilidade dos procedimentos

3.Espécies reguladas pelo CPC: inventário, partilha e arrolamento

Art. 611

1.Prazo para instauração do inventário

2.Prazo para o término do inventário

Art. 612

1.Fatos comprováveis documentalmente e questões de alta indagação

2.Autoridade para reconhecer a questão de alta indagação e recurso cabível

3.Litispêndência entre inventário e ação de conhecimento

Art. 613

1. O administrador provisório do espólio

Art. 614

1. Poderes do administrador provisório

Seção II

Da legitimidade para requerer o inventário

Art. 615

1.A abertura do inventário: rito solene e ritos de arrolamento

2.A petição inicial de inventário

Art. 616

1. Legitimidade concorrente

Seção III

Do inventariante e das primeiras declarações

Art. 617

1.O inventariante e a inventariança

2.A nomeação do inventariante e a ordem de preferência

Art. 618

1. Tarefas e espécies de inventariante

Art. 619

1. Demais incumbências do inventariante

Art. 620

1. As primeiras declarações

Art. 621

1. Sonegação de bens pelos demais herdeiros ou pelo inventariante

Art. 622

1. Remoção e destituição do inventariante

Art. 623

1. Aspectos procedimentais na remoção do inventariante

Art. 624

1. Demais particularidades procedimentais do incidente de remoção

Art. 625

1. Ainda sobre a hipótese de remoção do inventariante

Seção IV

Das citações e das impugnações

Art. 626

1. Sobre as citações e as intimações

Art. 627

1. A impugnação às primeiras declarações

Art. 628

1. Habilitações por iniciativa dos herdeiros ou legatários

Art. 629

1. Fazenda Pública

Seção V

Da avaliação e do cálculo do imposto

Art. 630

1. A avaliação dos bens e o cálculo do imposto devido

Art. 631

1. Os atos de avaliação

Art. 632

1. Avaliação dos bens que se encontram fora da comarca do inventário

Art. 633

1. Hipóteses em que a avaliação não será necessária

Art. 634

1. Ainda sobre as hipóteses em que a avaliação não será necessária

Art. 635

1. Impugnação ao laudo da avaliação e a realização de nova avaliação

Art. 636

1. Últimas declarações e eventual sonegação de bens

Art. 637

1. Cálculo do imposto causa mortis

Art. 638

1. Impugnações ao cálculo do imposto causa mortis e a decisão que termina a fase do inventário

Seção VI

Das colações

Art. 639

1. As colações: conceito e valores

Art. 640

1. Parte inoficiosa, prazos, legitimidades, renúncia e exclusão de herdeiro no tocante à colação

Art. 641

1. A possibilidade de impugnação à colação

Seção VII

Do pagamento das dívidas

Art. 642

1. O pagamento das dívidas do espólio

Art. 643

1. A discordância com o pedido de habilitação do credor

Art. 644

1. Habilitação do crédito ainda não vencido

Art. 645

1. A posição dos legatários e a sua oitiva no inventário

Art. 646

1. Nomeação de bens à penhora pelo inventariante autorizado pelos herdeiros

Seção VIII

Da partilha

Art. 647

1.Segunda fase do procedimento: a partilha e suas vicissitudes

2.A natureza jurídica da decisão que resolve a partilha litigiosa

3.Utilização e fruição dos bens antes do término do processo

Art. 648

1. Outras regras da partilha

Art. 649

1. Demais regras inerentes à partilha

Art. 650

1. Medida acautelatória em favor do nascituro

Art. 651

1. O partidor e a Ordem da partilha

Art. 652

1. O esboço de partilha e a manifestação das partes

Art. 653

1. Os requisitos da partilha

Art. 654

1. A sentença que homologa a partilha

Art. 655

1. A efetivação da sentença de partilha

Art. 656

1. A possibilidade de correção dos vícios da partilha, mesmo após o trânsito em julgado

Art. 657

1. A ação anulatória de partilha

Art. 658

1. As hipóteses de ação rescisória da sentença de partilha

Seção IX

Do arrolamento

Art. 659

1. O arrolamento e seu procedimento

Art. 660

1.O arrolamento sumário

Art. 661

1. Regra da não avaliação

Art. 662

1. O pagamento dos tributos

Art. 663

1. Credores do Espólio

Art. 664

1. O arrolamento simples

Art. 665

1. O incapaz no arrolamento simples

Art. 666

1. O alvará judicial

Art. 667

1. Aplicação subsidiária do procedimento solene

Seção X

Disposições comuns a todas as seções

Art. 668

1. Medidas provisórias no inventário

Art. 669

1. Sobrepartilha

Art. 670

1. Aplicação subsidiária das demais regras referentes a inventário e partilha

Art. 671

1. Curador especial

Art. 672

1. Cumulação de inventários

Art. 673

1. Cumulação superveniente

Volume X – Artigos 674 ao 718

Heitor Sica

Breve Introito

1.Sobre o conceito de “procedimento especial” adotado neste volume

2.Breves notas metodológicas

I

Embargos de Terceiro

(arts. 674 a 681)

1.Perfil histórico

2.Direito estrangeiro

Capítulo VII

Dos Embargos de Terceiro

Art. 674

1.Conceito e natureza jurídica

2.Atos atacáveis

3.Concorrência dos embargos de terceiro com o recurso de terceiro prejudicado

4.Regra geral de legitimidade ativa

5.Primeira regra especial de legitimidade ativa: cônjuge (casado pelos regimes da comunhão universal ou parcial) ou companheiro, para defesa de meação

6.Segunda regra especial de legitimidade ativa: adquirente de bem em fraude à execução

7.Embargos de terceiro e fraude contra credores

8.Terceira regra especial de legitimidade ativa: sócio de empresa cuja personalidade jurídica foi desconsiderada sem que fosse citado para o incidente previsto nos arts. 133 a 137

9.Quarta regra especial de legitimidade ativa: titular de direito real de garantia

Art. 675

1.Prazo para oposição de embargos de terceiro

2.Consequências da perda de prazo

Art. 676

Art. 677

1.Requisitos da petição inicial

2.Citação

3.Legitimidade passiva

Art. 678

Art. 679

Art. 680

Art. 681

II

Oposição

(arts. 682 a 686)

1. Perfil histórico

2. Direito estrangeiro

3. Posição das normas relativas à oposição e natureza jurídica do instituto

Art. 682

Art. 683

Art. 684

Art. 685

Art. 686

1. Premissas

2. Características essenciais

3. Competência

4. Forma de propositura da oposição

5. Citação dos opostos

6. Resposta dos opostos

7. Modalidades de oposição e a decisão a seu respeito

8. Concurso com outras modalidades de intervenção de terceiros

III

Habilitação

(arts. 687 a 692)

1. Perfil histórico

2. Direito estrangeiro

Art. 687

1. Generalidades

2. Tipos de sucessão no plano do direito material

3. Aplicação dos arts. 687 a 692 por analogia a outras hipóteses de sucessão que não a mortis causa

4. Aplicação dos arts. 687 a 692 por analogia à hipótese de incapacidade superveniente das partes

5.Modalidades de habilitação previstas no Código de Processo Civil de 1973

6.Cognição do juiz na habilitação

7.Posição e natureza jurídica do procedimento de habilitação

8.Quem figurará como sucessor?

Art. 688

1.Generalidades

2.Legitimidade ativa

Art. 689

1.Generalidades

2.Atos processuais praticados após o falecimento e antes da decretação de suspensão

Art. 690

1.Generalidades

2.Forma da petição

3.Citações

4.Prazo para manifestação e consequências da omissão do requerido em se manifestar tempestiva e validamente

5.Efeitos da improcedência da habilitação

Art. 691

1.Generalidades

2.Procedimento da “habilitação apartada”

Art. 692

1.Generalidades

2.Natureza da decisão que resolve a “habilitação apartada”

IV

Das Ações de Família

(arts. 693 a 699)

1.Direito estrangeiro

2.Notas sobre a tutela jurisdicional de incapazes

Arts. 693 a 699

1.Rol exemplificativo de processos contenciosos de família

2.Não há um “procedimento especial” de família

3.Separação judicial

- 4.Preferência pela solução consensual dos conflitos nas relações familiares
- 5.Regras especiais aplicáveis à autocomposição nos conflitos familiares
- 6.Aplicação das regras do art. 334 à audiência de autocomposição inicial nas ações de família
- 7.Alterações no ato citatório nas ações de família
- 8.Intervenção do Ministério Público
- 9.Alienação parental

V

Da Ação Monitória

(arts. 700 a 702)

1.Perfil histórico

2.Direito estrangeiro

Art. 700

1.Principais características da ação monitoria

2.Prova escrita sem eficácia de título executivo

3.“Títulos de crédito prescritos”

4.Outros requisitos da petição inicial

5.Exame de admissibilidade da petição inicial

6.Cabimento da ação monitoria contra a Fazenda Pública

7.Citação

Art. 701

1.Mandado monitorio e as quatro opções postas à escolha do réu

2.Formação de título executivo judicial

3.Estabilidade processual gerada pela conversão automática de mandado monitorio não embargado em título judicial e o cabimento de ação rescisória

4.Reexame necessário na ação monitoria contra a Fazenda Pública

Art. 702

1.Natureza dos embargos ao mandado monitorio

2.Cognição provocada pelos embargos

3.Procedimento a ser observado após a oposição de embargos

4.Sentença e apelação

VI

Homologação de Penhor Legal

(arts. 703 a 706)

1. Perfil histórico

2. Análise crítica do instituto sob o ponto de vista do direito material e processual

3. Posição das normas relativas à homologação de penhor legal e natureza jurídica do instituto

Arts. 703 a 706

1. Requisitos da petição inicial do pedido de homologação judicial de penhor legal

2. Fase inicial do procedimento

3. Defesa do réu

4. Procedimento após a citação

5. Decisão

6. Prazo para o pedido de homologação judicial do penhor legal

7. Pedido de homologação extrajudicial do penhor legal

VII

Regulação de Avaria Grossa

(arts. 707 a 711)

1. Perfil histórico

2. Direito estrangeiro

Art. 707

1. Cabimento do procedimento

2. Legitimidade ativa e passiva

3. Competência para processar e julgar o procedimento de regulação de avaria grossa

4. Genuína especialidade do procedimento

5. Regulador

Art. 708

1. Fase inicial do procedimento

2. Impugnação à declaração de abertura da regulação de avaria grossa

3. Garantias e alienação da carga

Art. 709

1. Documentos apresentados no curso do procedimento

2. Outros meios de prova

Art. 710

1.Laudo de regulação de avaliador

2.Natureza da decisão que homologa o laudo

Art. 711

VIII

Restauração de Autos

(arts. 712 a 718)

1.Perfil histórico

2.Direito estrangeiro

3.Natureza jurídica

4.Estrutura da restauração de autos

5.Efeitos do desaparecimento dos autos

6.Desaparecimento de autos eletrônicos

7.Restauração de autos de processo findo

Art. 712

1.Partes na restauração de autos

2.Legitimidade ativa

3.Autos suplementares

Art. 713

1.Informações que devem constar do requerimento de instauração

2.Documentos hauridos da serventia ou secretaria do juízo

3.Documentos de que disponha o requerente

Art. 714

1.Legitimidade passiva

2.Ato inicial de comunicação processual

3.Resposta das partes citadas (ou intimadas)

4.Preferência pela solução consensual

5.Arguição de falsidade

6.Reconvenção

7.Aplicação subsidiária do procedimento comum

Art. 715

1.Repetição de atos cuja documentação não puder ser reconstituída

- 2.Momento da repetição das provas cuja documentação não pôde ser restaurada
- 3.Reinquirição de testemunhas
- 4.Realização de nova perícia
- 5.Inquirição de serventuários e auxiliares da justiça
- 6.Reconstituição de documentos perdidos
- 7.Repetição da prova perdida versus restauração da sentença mediante cópia

Art. 716

- 1.Desfechos possíveis
- 2.Natureza da decisão e o recurso dela cabível
- 3.Localização superveniente dos autos originais

Art. 717

Art. 718

- 1.Pluri-incidência de regimes de responsabilidade decorrentes do extravio dos autos
- 2.Responsabilidade civil pelo extravio
- 3.Despesas incorridas no incidente
- 4.Honorários advocatícios
- 5.Multa e indenização por perdas e danos em caso de má-fé

Volume XI – Artigos 719 ao 770

Jefferson Carús Guedes

Breve Ensaio Inicial

sobre a Jurisdição Voluntária Brasileira Atual

- 1.Uma tradição que se mantém
 - 1.1.CPC/2015 e as premissas da Jurisdição Voluntária
 - 1.2.As reiteradas premissas do CPC/2015 para a Jurisdição Voluntária
 - 1.2.1.Novas premissas decorrentes das esferas normativas
 - 1.2.1.1.Premissas decorrentes da parte geral do CPC/2015
 - 1.2.1.2.Premissas decorrentes da parte especial do CPC/2015
 - 1.2.1.3.Premissas decorrentes das disposições gerais dos arts 719 a 724 do CPC, e arts. 726 a 770 do CPC/2015
 - 1.2.1.4.Premissas decorrentes do art. 725 do CPC/2015
 - 1.2.1.5.Premissa decorrentes do inc.VIII do art. 725 do CPC e a nova dignidade material de homologação da conciliação

1.2.1.6.Premissa decorrentes dos procedimentos de Jurisdição Voluntária contidos nas leis esparsas ou extravagantes

1.2.1.7.Premissa decorrentes dos procedimentos de Jurisdição Voluntária contidos nas leis esparsas ou extravagantes

2.Contornos teóricos, natureza jurídica características e critérios distintivos da técnica de Jurisdição Voluntária

2.1.Definições ou conceitos de Jurisdição Voluntária

2.2.A Natureza jurídica da Jurisdição Voluntária

2.2.1.A Natureza jurídica administrativa ou (não jurisdicional)

2.2.2.A Natureza jurídica jurisdicional

2.2.3.A Natureza jurídica autônoma

3.Características e critérios de distinção entre jurisdição voluntária e contenciosa

3.1.Inexistência de litígio, lide ou conflito e presença de controvérsia

3.2.Inexistência de processo e presença de procedimento

3.3.Inexistência ou atenuação do contraditório e pleno contraditório

3.4.Inexistência de partes em sentido processual e existência de interessados, promovente e promovido

3.5.A inexistência de atividade substitutiva, finalidade ou utilidade

3.6.Existência ou inexistência de imparcialidade do juiz

3.7.Inexistência de sentença de mérito e de coisa julgada

4.Funções da Jurisdição Voluntária

4.1.Jurisdição sem função de solução de controvérsias

4.2.Função de proteção de interesses privados especiais ou restrição à autonomia privada

4.3.Função homologatória e solução consensual ou conciliação de controvérsias

4.3.1.A conciliação como ato de jurisdição voluntária

4.3.2.Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados

4.3.3.Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis

5.Jurisdição, ação, processo e procedimento na Jurisdição Voluntária

5.1.Jurisdição e Jurisdição Voluntária

5.2.Ação e Jurisdição Voluntária

5.3.Processo e procedimento na Jurisdição Voluntária

5.4.As fases procedimentais no CPC/2015 e sua compatibilização com a jurisdição voluntária

- 5.4.1.Fase postulatória no procedimento de jurisdição voluntária
- 5.4.2.Fase organizatória e de saneamento
- 5.4.3.Fase instrutória no procedimento de jurisdição voluntária
- 5.4.4.Fase decisória no procedimento de jurisdição voluntária
- 5.4.5.Fase de cumprimento e execução no procedimento de jurisdição voluntária
- 5.4.6.Fase recursal ou impugnativa no procedimento de jurisdição voluntária
- 5.5.Sentença, “transito em julgado” e desconstituição
- 5.5.1.Sentença e seu conteúdo
- 5.5.2.“Coisa julgada” e seus limites e consequências
- 5.5.3.Ações desconstitutivas de sentença: rescisória ou anulatória
- 5.6.Outros reflexos procedimentais
- 5.6.1.Dualidade entre “opção” procedimental jurisdicional e extrajudicial notarial
- 5.6.2.Adaptabilidade e flexibilização procedimental
- 5.6.3.Valor da causa
- 5.6.4.Despesas processuais e litigiosidade excepcional
- 6.Sujeitos processuais imparciais, sujeitos parciais ou interessados e terceiros
- 6.1.Juiz e a Jurisdição Voluntária
- 6.2.Interessados ou “partes”, litisconsortes e terceiros
- 6.2.1.Interessados ou partes
- 6.2.2.”Litisconsórcio” ativo e passivo
- 6.2.3.Terceiros intervenientes ou cointeressados
- 6.2.4.Auxiliares da Justiça
- 7.Funções Essenciais à Justiça e a jurisdição voluntária atual
- 7.1.Ministério Público
- 7.1.1.As hipóteses expressas no CPC/2015
- 7.1.2.As hipóteses não expressas no CPC/2015
- 7.1.3.Legitimidade do Ministério Público para atuar como equivalente da Jurisdição Voluntária
- 7.1.4.Legitimidade para atuar como parte e como fiscal da ordem jurídica
- 7.2.Defensoria Pública
- 7.2.1.A hipótese expressa no CPC/2015
- 7.3.Advocacia Pública

7.3.1.As hipóteses expressas no CPC/2015

7.4.Advocacia

8.Direito material e suas áreas, diversidade e classificações na Jurisdição Voluntária

8.1.Civil

8.2.Empresarial

8.3.Trabalhista

8.4.Penal

8.5.Eleitoral, Internacional e outras

Capítulo XV

Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária

Seção I

Disposições gerais

1.Inovações do CPC/2015 na Seção

2.Aspectos materiais da Seção das Disposições Gerais

3.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 719

1.Inovações do CPC/2015

1.1.Ação e processo em procedimentos de jurisdição voluntária

1.2.As espécies de procedimentos especiais de jurisdição voluntária

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

4.Atos processuais e negócios processuais

Art. 720

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimação ativa e princípio da demanda

3.1.1.Iniciativa do interessado e princípio da demanda

3.1.2.Iniciativa do Ministério Público

3.1.3.Intervenção da Defensoria Pública

3.2.Petição inicial, documentos e princípio dispositivo

3.3.Outras questões

3.3.1.Despesas processuais

3.3.2.Trâmite procedimental e férias forenses

Art. 721

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimação passiva e legitimação processual

3.1.1.Citação dos interessados

3.1.2.A adequada intimação do Ministério Público

3.1.2.1.Limites do art. 178

3.2.Nulidade

3.3.Prazo do procedimento comum

3.4.Manifestação dos interessados e do Ministério Público

3.5.Intervenção de terceiros

Art. 722

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Conceito de Fazenda Pública e sua representação judicial

Art. 723

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

Art. 724

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Sentença, apelação e outros recursos e remessa necessária

3.2.Efeitos da apelação

3.3.Preclusão

3.4.Coisa julgada formal

Art. 725

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais dos demais procedimentos especiais de jurisdição voluntária previstos no art. 725

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.O rol exemplificativo do art. 725

3.2.Competência

3.3.Emancipação

3.3.1.Conceito e características

3.3.2.Aspectos materiais do procedimento de emancipação

3.3.3.Aspectos processuais e procedimentais da emancipação

3.3.3.1.Espécies de emancipação

3.3.3.2.Capacidade processual do menor

3.3.3.3.O juízo competente

3.3.3.4.As provas

3.3.3.5.Impugnação

3.3.3.6.Audiência do menor

3.3.3.7.Força eficaz e elemento mandamental da decisão

3.3.3.8.Recurso

3.4.Sub-rogação

3.4.1.Conceito e características

3.4.2.O requisito material de justa causa

3.4.3.Exigência de procedimento de sub-rogação

3.4.4.Procedimento e suas fases

3.4.4.1.Fase postulatória

3.4.4.2.Fase instrutória

3.4.4.3.Fases organizatória e de saneamento

3.4.4.4.Fase decisória, fase de cumprimento e fase recursal

3.4.5.Outras questões materiais e processuais

3.4.5.1.Bem sub-rogado e bem sub-rogante

3.4.5.2.Autorização para venda

3.4.5.3.O fiscal

3.4.5.4.Caso de desapropriação

3.4.5.5.Sinistro

3.4.5.6.Execução por dívida

3.4.5.7.Sub-rogação em bem de maior valor

3.5.Alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos

3.5.1.Aspectos materiais dos procedimentos

3.5.2.Dos aspectos processuais

3.5.2.1.Petição inicial

3.5.2.2.Os interessados

3.5.2.3.Recurso

3.6.Alienação, locação e administração da coisa comum

3.6.1.Aspectos materiais do procedimento

3.6.2.Aspectos processuais do procedimento

3.6.2.1.Natureza do provimento

3.6.2.2.Cabimento

3.6.2.3.Petição inicial

3.6.2.4.O procedimento

3.6.3.Da preferência

3.6.3.1.Recurso

3.7.Alienação de quinhão em coisa comum

3.7.1.Aspectos materiais do procedimento

3.7.2.Aspectos processuais do procedimento

3.7.2.1.Petição inicial

3.7.2.2.As provas necessárias

3.7.2.3.O procedimento

3.7.2.4.Comunicação do que quer adquirir

3.7.2.5.Preferência

3.7.2.6.Natureza Jurídica da decisão

3.7.2.7.Recurso

3.8.Extinção de usufruto

- 3.8.1.Aspectos materiais do procedimento
 - 3.8.1.1.Usufruto
 - 3.8.1.2.Fideicomisso
- 3.8.2.Aspectos processuais dos procedimentos
 - 3.8.2.1.Cabimento
 - 3.8.2.2.Renúncia
 - 3.8.2.3.Competência
 - 3.8.2.4.O procedimento
 - 3.8.2.5.Desaparecimento da fiduciariiedade
 - 3.8.2.6.Impostos
 - 3.8.2.7.Natureza jurídica da sentença
 - 3.8.2.8.Recurso
- 3.9.Expedição de alvará judicial
 - 3.9.1.Aspectos materiais do alvará
 - 3.9.1.1.Conceito e classificações
 - 3.9.2.Natureza jurídica
 - 3.9.3.Aspectos processuais do procedimento
 - 3.9.3.1.Hipóteses de cabimento
 - 3.9.3.2.Interessados
 - 3.9.3.3.Petição inicial e documentos indispensáveis
 - 3.9.3.4.Competência
 - 3.9.3.5.Recurso
- 3.10.Homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor
 - 3.10.1.Aspectos materiais da homologação judicial de autocomposição extrajudicial
 - 3.10.1.1.Recepção da conciliação como ato de jurisdição voluntária
 - 3.10.1.2.Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses privados
 - 3.10.1.3.Solução consensual ou conciliação de controvérsias envolvendo interesses públicos especiais transigíveis e disponíveis
 - 3.10.2.Petição inicial e documentos indispensáveis
 - 3.10.3.Competência
 - 3.10.4.A atividade judicial de controle de eventual uso da Justiça para fim vedado
 - 3.10.5.Participação de cointeressados

3.10.5.1. Intervenção do Ministério Público e da Fazenda Pública

3.10.6. Sentença homologatória, recursos e ações impugnativas

4. Procedimentos de jurisdição voluntária não previstos no CPC/2015 e indicados ou descritos em outras leis especiais

Seção II

Da notificação e da interpelação

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da notificação e da interpelação

3. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

3.1. Conteúdo, objeto ou fim processual

3.2. Sujeitos processuais

3.2.1. Interessados

3.2.2. Terceiros e sua improvável intervenção

3.3. Competência e incorrência de prevenção

3.4. Sentença e interesse recursal

3.5. Recurso

Art. 726

1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais das notificações para manifestação de vontade e os protestos

2.1. As espécies de comunicação mantidas

2.1.1. Notificação

2.1.2. Protesto

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1. Protestos contra alienação de bens

3.2. Petição inicial

3.3. Capacidade postulatória

3.4. Indeferimento

3.5. Intimação e contraditório

3.6. Abuso do processo e má-fé

3.7. Editais e meios de comunicação

Art. 727

1. Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais das interpelações para fazer ou deixar de fazer

3.Aspectos processuais e procedimentais

Art. 728

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Contraditório e seus efeitos

3.1.1.Contraditório antecipado e condicionado

3.1.2.Ampliação do contraditório na ação posterior e negativa de novo contraditório

3.1.3.Contraprotesto

3.1.4.Averbação da notificação em registro público

Art. 729

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Custas processuais: incidência, rateio e pagamento

3.2.Entrega efetiva dos autos

3.2.1.Sentença, recursos e impugnação autônoma

3.3.Reconstituição física

3.4.Outras questões

Seção III

Da alienação judicial

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Da Alienação Judicial

3.Aspectos processuais e procedimentais

Art. 730

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

2.1.As razões e a finalidade das alienações judiciais

2.1.1.Alienações de bens de pessoas incapazes

2.1.2.Alienações de bens de pessoas capazes

2.2.Objetos ou bens passíveis de alienações judiciais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Espécies e formas de alienação

3.1.1.Incidental ou autônoma

3.1.2.Iniciativa particular ou leilão judicial (presencial ou eletrônico)

3.1.3.Petição inicial

3.1.4.Citação e intimação

3.2.Contraditório na alienação

3.3.Alienação e interesses de terceiros

3.4.Alienação e legitimidade passiva

3.5.Avaliação

3.5.1.Avaliação e bens em geral

3.5.2.Avaliação e bens de incapazes

3.6.Publicidade

3.7.Melhor oferta (maior lance), vedações, lance vil, formas de pagamento

3.7.1Vedações ao oferecimento de lance

3.7.2Lance vil

3.7.3Pagamento e suas formas

3.8.Atraso no levantamento e depósito

3.9.Arrematação e paralisação do procedimento

Seção IV

Do divórcio e da separação consensuais, da extinção

consensual de união estável e da alteração

do regime de bens do matrimônio

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais gerais da Secção – Do Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio

2.1.Divórcio consensual

2.2.Separação consensual

2.3.Extinção consensual de união estável

2.4.Alteração do regime de bens do casamento

Art. 731

1. Inovações do CPC/2015
2. Aspectos materiais da partilha de bens, alimentos, visitas, despesas de educação, nome etc. no divórcio e na separação consensuais
3. Aspectos processuais e procedimentais
4. Ação de divórcio consensual
 - 4.1. Legitimidade
 - 4.2. Competência
 - 4.3. Petição inicial assinada pelos interessados e advogado
 - 4.4. O objeto do processo ou conteúdo
 - 4.4.1. Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns
 - 4.4.2. Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges
 - 4.4.3. Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas
 - 4.4.4. Valor da contribuição para criar e educar os filhos
 - 4.4.5. Do Nome
 - 4.5. Conversão de ação de divórcio contenciosa em consensual
 - 4.6. As provas
 - 4.7. Sentença e efeitos
 - 4.8. Postergação da partilha no divórcio
 - 4.9. Natureza homologatória da decisão judicial
5. Ação de separação consensual
 - 5.1. Legitimidade
 - 5.2. Competência
 - 5.3. Petição inicial assinada pelos interessados e advogado
 - 5.4. O objeto do processo ou conteúdo
 - 5.4.1. Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns
 - 5.4.2. Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges
 - 5.4.3. Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas
 - 5.4.4. Valor da contribuição para criar e educar os filhos
 - 5.5. Conversão de ação de separação contenciosa em consensual
 - 5.6. As provas
 - 5.7. Sentença e efeitos
 - 5.8. Postergação da partilha na separação

5.9.Natureza homologatória da decisão judicial

Art. 732

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos materiais da partilha de bens, alimentos, visitas, despesas de educação, nome etc. na extinção consensual da união estável

3.1.Ação de extinção consensual de união estável

3.2.Aspectos processuais e procedimentais

3.3.Legitimidade

3.4.Competência

3.5.Petição inicial assinada pelos interessados e advogado

3.6.O objeto do processo ou conteúdo

3.6.1.Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

3.6.2.Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

3.6.3.Guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas

3.6.4.Valor da contribuição para criar e educar os filhos

3.7.Conversão de ação comum em ação especial consensual

3.8.As provas

3.9.Sentença e efeitos

3.10.Postergação da partilha

3.11.Natureza homologatória da decisão judicial

Art. 733

1.Aspectos materiais do divórcio, separação e da união estável em via extrajudicial

1.1.Aspectos procedimentais notariais

1.1.1.Competência

1.1.2.Legitimidade

1.1.3.Competência para registro

1.1.4.Gratuidade das escrituras de separação, divórcio e extinção de união estável

1.1.5.Pedido inicial e dispensa da assinatura dos interessados e advogado

1.1.6.Recusa do tabelião de notas, meios impugnativos e ação de procedimento contencioso

1.1.7.Requisitos e documentos exigidos

2.Dispensa da homologação judicial

3.O objeto limitado da via extrajudicial

3.1.Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns

3.2.Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges

3.3.Guarda dos filhos e ao regime de visitas e valor da contribuição para criar e educar os filhos

3.4. Modificação consensual extrajudicial de cláusulas e anulação de acordo extrajudicial

Art. 734

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais da alteração do regime de bens do casamento

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimidade para a proposição

3.2.Competência

3.3.Petição inicial assinada pelos interessados e advogado

3.4.Diligências iniciais de publicidade e chamamento

3.5.Limite da participação dos cointeressados

3.6.A intimação do Ministério Público

3.7.As provas

3.8.Sentença, sua eficácia e seus efeitos

3.9.Recurso da sentença

Seção V

Dos testamentos e dos codicilos

1.Inovações do CPC/2015 na Seção

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Dos Testamentos e dos Codicilos

2.1.O poder de testar

2.1.1.Capacidade de testar e portadores de deficiência

2.1.2.Incapacidade acidental

2.2.A diferença entre codicilos e testamentos

2.3.As espécies de codicilos e de testamentos

2.4.A jurisdição voluntária e os testamentos

3.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 735

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais do testamento cerrado

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Apresentante e seus atos

3.1.1.Detentor

3.1.1.2. Sanções civis e penais

3.2.Competência

3.3.Procedimento

3.3.1.Citação dos interessados e testamento de ausente

3.3.2.Recebimento pelo juiz e verificação da integridade

3.3.3.Limites da atividade do juiz

3.3.4.Leitura e termo de abertura (§ 1.º)

3.3.5.Oitiva e intervenção do Ministério Público (§ 2.º)

3.3.6.Registro e arquivamento (§ 2.º)

3.3.7.Cumprimento ou execução do testamento

3.3.8.As provas

3.3.9.Recurso

3.4.Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição (§§ 3.º e 4.º)

3.4.1.Impedimentos

3.4.2.Direitos

3.4.3.Deveres e obrigações gerais

3.4.4.Dever de prestar de contas (§ 5.º)

3.4.5.Remoção, não cumprimento do testamento e extinção

Art. 736

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais do testamento público

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Qualquer interessado como apresentante

3.2.Requerimento

3.3.Competência

3.4.Oitiva e intervenção do Ministério Público

3.4.1Rito e cumprimento

3.5. Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição

Art. 737

1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais do testamento particular e de sua confirmação

3. Aspectos processuais e procedimentais do testamento particular

3.1. Legitimação

3.2. Competência

3.3. Pedido de abertura do procedimento

3.3.1. As provas: a audiência para ouvir testemunhas

3.3.2. Manifestação dos interessados

3.3.3. Oitiva e intervenção do Ministério Público

3.3.4. Cumprimento do testamento

3.4. Chamamento do testamenteiro, aceitação ou substituição

4. Aspectos materiais e processuais e procedimentais de outras formas de testamentos: o codicilo e os testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo

4.1. As espécies testamentárias “menores”

Seção VI

Da herança jacente

1. Inovações do CPC/2015 na Seção

2. Aspectos materiais gerais da Seção – Da Herança Jacente

2.1. Inexistência de herdeiros legítimos e interessados

2.2. Inexistência de herdeiros testamentários

3. A vacância e o direito do ente federativo: Município ou Distrito Federal

4. A natureza jurídica da herança jacente

5. Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 738

1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais da arrecadação: os casos de jacência

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1. Imediatismo

3.2. Iniciativa de abertura

3.3. Abertura de ofício e demais legitimados

3.4.Capacidade para estar em juízo e para ser parte

3.5.Competência

3.6.O objeto, o fim da arrecadação e o credor legitimado

Art. 739

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais da arrecadação, curadoria para guarda, conservação e administração

2.1.Bens móveis, imóveis e semoventes

2.2.Outros bens e direitos

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Cuidados que demandam a herança jacente

3.1.1.Arrecadação e o arrolamento

3.1.2.Guarda

3.1.3.Conservação

3.1.4.Administração

3.2.O curador, sua nomeação, duração da função e habilidades

3.3.Incumbências iniciais do curador

3.3.1.Representar a herança judicial e extrajudicialmente

3.3.2.Guardar e conservar os bens arrecadados

3.3.3.Promover a arrecadação de outros bens porventura existentes

3.3.4.Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança

3.3.5.Prestar contas mensalmente por balancete

3.3.6.Prestar contas ao final de sua gestão

3.4.Outros direitos, deveres e obrigações aplicáveis ao curador

3.5.Eximção, suspensão e remoção do curador

3.6.Intervenção do Ministério Público e da Advocacia Pública

Art. 740

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais de arrolamento e da arrecadação

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Arrolamento e a arrecadação e seu registro em auto circunstanciado

3.2.Participantes dos atos de arrolamento e arrecadação

3.3. Depositário provisório pela ausência do curador

3.4. Colheita de informações e auto de inquirição e informação de autoridade judicial ou policial

3.5. Inspeção de documentos pessoais, guarda e conservação

3.6. Arrecadação de bens em local diverso daquele da abertura da sucessão

3.7. Não realização ou suspensão do arrolamento e da arrecadação

3.8. Oposição da Advocacia Pública e do Ministério Público

Art. 741

1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais da conclusão da arrecadação e identificação de interessados

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1. Procedimentos de comunicação dupla e publicidade edital, ciência aos herdeiros e prazos para habilitação ou para atos processuais

3.2. Conhecimento da existência de herdeiros e citação na arrecadação

3.3. Habilitação de herdeiros e seu julgamento

3.4. Conversão da arrecadação em inventário ou arrolamento

3.5. Comunicação à autoridade consular o falecimento de estrangeiro

3.6. Habilitação dos credores, juízo universal e prova do direito

3.7. Prejudicialidade entre a herança jacente e outras ações

Art. 742

1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais da alienação de bens vacantes

2.1. Bens passíveis de alienação

2.2. Outros bens

3. Aspectos processuais e procedimentais

3.1. Peculiaridades da alienação: legitimidade e forma

3.2. Sustação da alienação por adiantamento

3.3. Bens de valor afetivo e alienação condicionada

3.4. Intervenção da Advocacia Pública ou de outro habilitado

Art. 743

1. Inovações do CPC/2015

2. Aspectos materiais do transcurso do prazo

3. Aspectos processuais e procedimentais

- 3.1.A sentença de declaração de vacância e suas eficácias e efeitos
- 3.2.Processos incidentais de habilitação pendentes e suspensão da vacância
- 3.3.Trânsito em julgado da sentença de vacância
- 3.4.Ação direta e outras ações na pendência da jacência e vacância
 - 3.4.1.Ação direta ou ação própria dos sucessores
 - 3.4.2.Ação de investigação de paternidade
 - 3.4.3.Ações de Usucapião
- 3.5.Sentença e recurso

Seção VII

Dos bens dos ausentes

- 1.Inovações do CPC/2015 na Seção
- 2.Aspectos materiais da Seção dos Bens dos Ausentes
- 3.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 744

- 1.Inovações do CPC/2015
- 2.Aspectos materiais da ausência
 - 2.1.Desaparecimento e local da ausência
 - 2.1.1.Morte presumida e impossibilidade de exercício de poderes
 - 2.1.2.O registro declaração da ausência
 - 2.2.Cuidados materiais que demandam os bens de ausente
- 3.Aspectos processuais e procedimentais
 - 3.1.Legitimação para o pedido de declaração de ausência
 - 3.2.Competência
 - 3.3.O curador, sua nomeação, duração da função e habilidades
 - 3.4.Incumbências iniciais do curador
 - 3.4.1.Representar o acervo de bens judicial e extrajudicialmente
 - 3.4.2.Guardar e conservar os bens arrecadados
 - 3.4.3.Promover a arrecadação de outros bens porventura existentes
 - 3.4.4.Executar as medidas conservatórias dos direitos do acervo de bens
 - 3.4.5.Prestar contas mensalmente por balancete
 - 3.4.6.Prestar contas ao final de sua gestão

3.5.Outros direitos, deveres e obrigações aplicáveis ao curador

3.6.A instrução ou prova em cada uma das etapas

3.7.Arrecadação de bens do ausente

3.8.Eximção, suspensão e remoção do curador dos bens do ausente

Art. 745

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais da conclusão da arrecadação e identificação de interessados

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Procedimentos de comunicação dupla e publicidade edital, ciência aos herdeiros e prazos para habilitação ou para atos processuais

3.2.A abertura da sucessão provisória

3.2.1.Legitimados ativos

3.2.2.Citação

3.2.3.Habilitação (arts. 689 a 692 do CPC/2015)

3.2.4.Sentença de abertura da sucessão provisória

3.3.Conversão da sucessão provisória em definitiva e o prazo legal

3.4.Regresso do ausente

3.5.Incorporação ao patrimônio público

3.6.Intervenção do Ministério Público

3.7.Intervenção da Advocacia Pública

3.8.Sentença e recurso

Seção VIII

Das coisas vagas

1.Inovações do CPC/2015 na Seção

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Das Coisas Vagas

3.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 746

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Instauração do procedimento por autoridade policial

3.2.Competência

3.3.Instauração do procedimento e lavratura do ‘auto’ por autoridade judicial, arrecadação e guarda

3.4.Publicação dos editais e outros meios de divulgação

3.4.1.Comparecimento e manifestação de interesse

3.4.2.Ausência de reclamação, desinteresse, renúncia e abandono

3.4.3.Alienação e pagamentos ao descobridor, ao depositário e ao destinatário do remanescente

3.4.4.Recompensa e seu valor

3.4.5.Oferta do valor remanescente ao Município ou Distrito Federal

3.4.6.Sentença e recurso

4.Conexão com outros procedimentos especiais

5.Inquérito, ação penal e responsabilidade criminal

Seção IX

Da interdição

1.Inovações do CPC/2015 na Seção

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Da interdição

3.Novos parâmetros da interdição e a tomada de decisão apoiada

4.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 747

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais da legitimidade para a interdição

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Os legitimados ‘ativos’ ou autores

3.1.1.Cônjuge ou companheiro

3.1.2.Parentes, pai, mãe, irmãos e outros

3.1.3.Tutores

3.1.4.Representante de entidade de abrigo

3.1.5.Ministério Público

3.2.Legitimidade do interditando para pedir a sua própria interdição

3.3.Litisconsórcio entre legitimados ativos e intervenção de terceiros

3.4.Da legitimidade passiva para o procedimento de interdição

3.4.1.Impossibilitados de exprimir sua vontade, por causa transitória ou permanente

3.4.2.Ébrios habituais

3.4.3.Viciados em tóxico

3.4.4.Pródigos

3.5.Competência

Art. 748

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimidade ativa concorrente e subsidiária para a interdição

3.2.Legitimidade subsidiária do Ministério Público

3.2.1.Inexistência ou inércia de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos, tutores ou representante de entidade de abrigo

3.2.2.Incapacidade de cônjuge, companheiro, pai, mãe, irmãos e tutores

3.3.Preservação da competência com a presença do Ministério Público

3.4.Petição inicial e documentos essenciais

Art. 749

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.As provas que acompanham a petição inicial da ação de interdição

3.2.A incidência da tutela provisória de urgência

3.3.A nomeação do curador provisório

Art. 750

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Oportunidade de juntada, a forma e a interpretação da regra

3.2.O não atendimento ao ônus, emenda ou dispensa

Art. 751

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.A necessária citação do interditando

3.1.1.As excludentes de citação

3.2.A entrevista pessoal conduzida pelo juiz competente

3.3.A possibilidade da inspeção judicial

Art. 752

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Da impossibilidade de revelia no procedimento de interdição

3.2.Natureza e âmbito da impugnação oferecida pelo interditando

3.2.1.Reconvenção ou contra-pedido e os objetivos delimitadores da interdição e da curatela

3.2.2.Intervenção do Ministério Público

3.2.3.Interesse recursal dos legitimados ativos e do interditando

Art. 753

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.As provas em geral

3.2.A prova pericial e assistência técnica

Art. 754

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

Art. 755

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.A natureza jurídica da sentença de decretação de interdição

3.2.Efeito da apelação interposta contra a sentença que decreta interdição

3.3.Incremento tecnológico nas plataformas de publicidade

3.4.Registro de pessoa natural

Art. 756

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimidade ativa para o pedido de levantamento da curatela

3.2.Produção de prova pericial

3.3.O levantamento da interdição como procedimento novo e autônomo

3.4.Do procedimento de levantamento de curatela

3.5.Competência do juízo para o julgamento do pedido de levantamento da curatela

3.5.1.Intervenção do Ministério Público

Art. 757

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

Art. 758

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

Seção X

Disposições comuns à tutela e à curatela

1.Inovações do CPC/2015 na Seção

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Disposições comuns à tutela e à curatela

3.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 759

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Nomeação do tutor ou curador

3.2.Compromisso, momento e forma de sua realização

3.3.Assunção da administração e deveres do tutor e do curador

3.3.1.Hipoteca legal

3.3.2.Prestação de contas

3.4.Duração da tutela ou curatela

Art. 760

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Requerimento da eximção e competência

3.2.“Decisão” e recurso

Art. 761

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimidade do Ministério Público e dos demais interessados

3.2.Citação para o tutor “contestar” (parágrafo único)

3.3.Procedimento comum, sentença e recurso

Art. 762

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Reconhecimento do risco e decisão de suspensão

3.2.Decisão e recurso

3.3.Nomeação do tutor ou curador interino e deveres

Art. 763

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Cessaç o da Tutela e da Curatela

3.2.Prestaç o de contas

3.3.Sentença e apelaç o

Seç o XI

Da organizaç o e da fiscalizaç o das fundaç es

1.Inovações do CPC/2015 na Se  o

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Da organização e da fiscalização das fundações

2.1.Espécies de pessoas jurídicas previstas no Código Civil

2.1.1.Das Fundações

2.2.Espécies fundacionais submetidas à organização, fiscalização e extinção

3.Aspectos processuais e procedimentais gerais da Seção

Art. 764

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais das Fundações e de sua fiscalização e organização

2.1.Fundações privadas

2.2.Criação das fundações privadas

2.2.1.Estatuto fundacional

2.2.1.1.Da estrutura fundacional

2.3.O Ministério Público

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Atuação jurisdicional posterior à atuação do Ministério Público

3.2.A diversidade da atuação do Ministério Público nas Fundações

3.3.Legitimidade dos interessados

3.4.Competência

3.5.Petição inicial

3.6.Recurso da sentença

Art. 765

1. Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

2.1.A extinção da fundação

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.A legitimidade de qualquer interessado

3.2.A legitimidade do Ministério Público

3.3.Petição inicial

3.4.A prova das razões da extinção

3.5.O procedimento voluntário e o risco de contenciosidade

3.6.A destinação do patrimônio, cumprimento e execução

3.7.A sentença que extingue a fundação e a recorribilidade por apelação

Seção XII

Da ratificação dos protestos marítimos

e dos processos testemunháveis formados a bordo

1.Inovações do CPC/2015 na Seção

2.Aspectos materiais gerais da Seção – Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo

2.1.O Código Comercial e o comércio marítimo

2.2.Conceito de Protesto Marítimos e seus aspectos materiais

2.3.As avarias e os sinistros ratificáveis e testemunháveis

Art. 766

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

2.1.O objeto material dos protestos e dos processos testemunháveis

2.2.A forma de apresentação e os requisitos do protesto e processos formados a bordo

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.O objeto processual e valor probante

4.Competência

4.1.O prazo legal e sua contagem em horas

Art. 767

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

2.1.Cargas sinistradas

2.2.Outras avarias grossas

3.Aspectos processuais e procedimentais da petição inicial

3.1.Petição inicial e seus requisitos adicionais

3.1.1.Exigência de documentos traduzidos acompanhando a inicial

3.1.2.Livro Diário da Navegação e outros documentos que acompanham a inicial

Art. 768

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Legitimação do comandante e substituição

3.2.Distribuição e designação de atos processuais imediatos

3.3.Instrução, documentos e depoimentos do comandante e das testemunhas

3.3.1.Designação direta ou requerimento de tradutor

Art. 769

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais da audiência

3.1.Saneamento e organização no procedimento de jurisdição voluntária

3.2.Chamamento aos consignatários e interessados

3.3.O curador dos ausentes

3.4.Limites do “contraditório” no protesto marítimo e no processo testemunhável formado a bordo

4.As provas: a instrução e julgamento no procedimento de jurisdição voluntária

Art. 770

1.Inovações do CPC/2015

2.Aspectos materiais

3.Aspectos processuais e procedimentais

3.1.Leitura da inicial e documentos pelo juiz

3.2.Conclusão das inquirições e decisão de ratificação

3.3.Sentença simplificada, apelação e desconstituição

3.4.Entrega dos autos, custas e honorários advocatícios

3.5.Protestos e prescrição das ações

Volume XII – Artigos 771 ao 796

Teori Zavascki

Livro II

Do Processo de Execução

Título I

Da execução em geral

1.Atividades jurídicas do Estado: legislativa e jurisdicional

2.Conceito de jurisdição

3.Discriminação das atividades jurisdicionais: cognição e execução

- 4.Execução forçada e atuação da sanção jurídica
- 5.Autonomia da execução forçada
- 6.Autonomia da execução e ações executivas lato sensu
- 7.Autonomia da execução e antecipação da tutela
- 8.Objeto do Livro II

Capítulo I

Disposições gerais

Art. 771

- 1.Aplicação subsidiária do processo de conhecimento
- 2.Método para aplicação subsidiária

Art. 772

- 1.Poderes do juiz na direção do processo
- 2.O substrato ético no comportamento processual
- 3.Deveres cooperativos do juiz na execução

Art. 773

- 1.Efetivação da ordem de entrega de documentos
- 2.Confidencialidade

Art. 774

- 1.Atos atentatórios à dignidade da justiça
- 2.Ato que frauda a execução
- 3.Ato de oposição maliciosa
- 4.Dificuldade ou embaraço à realização da penhora
- 5.Resistência a ordens judiciais
- 6.Falta de indicação de onde se encontram os bens
- 7.Multa por ato atentatório à dignidade da justiça
- 8.Procedimento para aplicação da multa
- 9.Procedimento para a cobrança da multa
- 10.Procedimento para relevação da pena

Art. 775

- 1.O princípio da disponibilidade
- 2.Quem pode dispor da execução

- 3.Limites ao princípio da disponibilidade
- 4.Disponibilidade da execução e destino dos embargos
- 5.Embargos fundados em excesso de execução
- 6.Embargos de retenção
- 7.Desistência da execução quando incidiu multa diária
- 8.Destino da medida cautelar e dos embargos de terceiro
- 9.Desistência do cumprimento provisório
- 10.Desistência da execução e extinção do direito e da pretensão

Art. 776

- 1.Responsabilidade do exequente e direito à reposição do status quo ante
- 2.Natureza dos danos ressarcíveis
- 3.Natureza da responsabilidade
- 4.Sentença passada em julgado declarando inexistente a obrigação
- 5.Procedimento
- 6.Efeitos decorrentes da execução injusta

Art. 777

- 1.Cobrança de multas e indenizações processuais
- 2.Compensação

Capítulo II

Das partes

Art. 778

- 1.Partes do processo de execução
- 2.Litisconsórcio, assistência e intervenção de terceiros
- 3.Princípio da iniciativa
- 4.O credor
- 5.O Ministério Público
- 6.Outras hipóteses de legitimação por substituição processual
- 7.O substituto processual na execução
- 8.Sucessão no crédito por morte do credor original
- 9.Legitimação ativa do cônjuge sobrevivente
- 10.Legitimação ativa do cessionário

- 11.Cessão quieta e cessão qualitativa
- 12.Legitimação ativa do sub-rogado
- 13.Outras hipóteses de legitimação ativa
- 14.Desnecessidade de concordância

Art. 779

- 1.Parte passiva processual e parte legítima
- 2.Legitimação passiva do devedor
- 3.Espólio, herdeiros e sucessores
- 4.Extinção da pessoa jurídica
- 5.Transmissão da dívida por ato entre vivos
- 6.O fiador judicial
- 7.Fiador convencional, fiador legal e abonador
- 8.Responsável titular do bem vinculado por garantia real
- 9.Responsável tributário

Art. 780

- 1.Cumulação de execuções
- 2.Identidade de devedor e de credor
- 3.Mesmo juiz competente
- 4.Mesma forma procedimental
- 5.Execução de prestações periódicas

Capítulo III

Da competência

Art. 781

- 1.Competência para a execução fundada em título extrajudicial
- 2.Competência internacional
- 3.Competência funcional interna
- 4.Execução por carta, da Justiça Federal pela Justiça Estadual
- 5.Insolvência civil e concurso de credores
- 6.Competência interna territorial
- 7.Competências concorrentes na execução de título extrajudicial

Art. 782

1. Atos executivos

2. Princípio do monopólio estatal da execução forçada

3. Natureza jurisdicional da execução

4. Resistência à satisfação e resistência aos atos de execução

5. Requisição de força policial

Capítulo IV

Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução

Seção I

Do título executivo

Art. 783

1. Liquidez, certeza e exigibilidade

2. Execução forçada e título executivo

3. Natureza do título executivo

4. Forma, conteúdo e função do título executivo

5. Classificação dos títulos executivos: judiciais, extrajudiciais e mistos

Art. 784

1. Títulos executivos extrajudiciais

2. Inciso I

3. Inciso II

4. Inciso III

5. Inciso IV

6. Incisos V e VI

7. Incisos VII, VIII e X

8. Inciso IX

9. Inciso XI

10. Inciso XII

11. Ação de execução e ação cognitiva do devedor

12. Título executivo extrajudicial estrangeiro

Art. 785

1. Processo de execução como procedimento especial

2. Possibilidade de utilização do procedimento comum a despeito da existência de título executivo extrajudicial

Seção II

Da exigibilidade da obrigação

Art. 786

- 1.Requisitos específicos da execução
- 2.Inadimplemento, interesse de agir e mérito
- 3.Conceito de inadimplemento
- 4.Controle do requisito do inadimplemento
- 5.Mero cálculo aritmético

Art. 787

- 1.Prova da contraprestação
- 2.Exoneração do devedor executado
- 3.Controle do adimplemento do credor

Art. 788

- 1.Situações disciplinadas no dispositivo
- 2.Adimplemento (a) antes ou (b) no curso da execução
- 3.Recusa da prestação
- 4.Oferta da prestação após a propositura da ação
- 5.Adimplemento imperfeito

Capítulo V

Da responsabilidade patrimonial

Art. 789

- 1.Responsabilidade patrimonial
- 2.Bens “presentes e futuros” do devedor

Art. 790

- 1.Responsabilidade patrimonial secundária
- 2.Sucessor a título singular
- 3.Responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade
- 4.Bens do devedor em poder de terceiros
- 5.Responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro
- 6.Fraude à execução e fraude contra credores
- 7.Desconsideração da personalidade jurídica

Art. 791

1.Direito de superfície e execução

2.Regime processual idêntico ao do direito de superfície aplica-se à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso

Art. 792

1.Situações configuradoras de fraude à execução

2.Alienação ou oneração de bens

3.Litispêndência

4.Inc. I – pressupostos específicos

5.Inc. II – pressupostos específicos

6.Inc. III – pressupostos específicos

7.Inc. IV – pressupostos específicos

8.Distinção entre fraude à execução (inc. IV) e alienação de bens penhorados

9.Inc. V: outras situações de fraude à execução

10.Ônus da prova na ausência de registro

11.Marco temporal da fraude nos casos de desconsideração da personalidade jurídica

12.Direito ao contraditório e embargos de terceiro

Art. 793

1.Beneficium excussionis realis

2.Pressupostos da exceção

3.Invocação da exceptio excussionis realis

Art. 794

1.Beneficium excussionis personalis

2.Invocação do benefício de ordem

3.Benefício de ordem e fraude à execução

4.Execução pelo fiador sub-rogado

Art. 795

1.Responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade

2.Invocação do benefício de ordem

3.Execução regressiva do sócio

4.Desconsideração da personalidade jurídica

Art. 796

1.Responsabilidade patrimonial do espólio

2.Responsabilidade patrimonial dos herdeiros

3.Responsabilidade patrimonial da herança jacente, dos legatários e do cônjuge supérstite

Volume XIII – Artigos 797 ao 823

Araken de Assis

Título II

Das Diversas Espécies de Execução

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 797

1.Princípio do interesse do exequente

2.Princípio da prevenção

3.Natureza da preferência

4.Pressupostos do princípio da prevenção

4.1.Solvência do executado

4.2.Inexistência de prelação

4.2.1.Posição do credor real

4.2.2.Posição dos credores privilegiados

5.Efeitos da sucessividade de penhoras

6.Casos especiais de preferência

6.1.Preferência na pré-penhora

6.2.Preferência da penhora registrada

6.3.Preferência na substituição da penhora

6.4.Preferência na penhora de crédito

6.5.Preferência na penhora de direito a coisa determinada

7.Pluralidade de penhoras sobre idêntico bem

8.Reunião das execuções

8.1.Pressupostos da reunião das execuções

8.2.Obrigatoriedade da reunião das execuções

8.3.Conhecimento da penhora anterior

8.4.Competência na reunião das execuções

8.5.Poderes das partes na reunião dos processos

8.6.Despesas em proveito comum

8.7.Destino das execuções singulares

Art. 798

1.Demanda da parte na execução

2.Iniciativa oficial na execução

3.Petição inicial no processo de execução

4.Requisitos gerais da petição inicial na execução

4.1.Endereçamento da petição inicial da execução

4.2.Identificação e qualificação das partes na petição inicial da execução

4.3.Causa de pedir na petição inicial da execução

4.4.Formulação do pedido na petição inicial da execução

4.5.Valor da causa na petição inicial da execução

4.6.Indicação de meios de prova na petição inicial da execução

5.Instrução da petição inicial da execução

5.1.Ônus de exibição do título executivo

5.2.Prova do termo ou da condição

5.3.Prova da prestação nas obrigações bilaterais

5.4.Ônus de exibição do demonstrativo do débito

6.Requisitos especiais da petição inicial da execução

6.1.Indicação da espécie de execução

6.2.Requerimento de citação do executado

6.3.Indicação dos bens penhoráveis

6.4.Requerimento de investigação de ativos financeiros

6.5.Requerimento do benefício da gratuidade

7.Requisitos formais da petição inicial na execução

7.1.Forma da petição inicial na execução

7.2.Datação da petição inicial na execução

7.3.Autenticação da petição inicial na execução

7.4.Indicação do endereço do advogado na petição inicial da execução

7.5.Produção dos documentos indispensáveis na petição inicial da execução

7.6.Duplicação da petição inicial na execução

Art. 799

1.Intimação de terceiro titular de direito real

2.Momento e forma da intimação do terceiro titular do direito real

3.Terceiros destinatários da intimação

3.1.Intimação do titular do direito real de garantia e do credor fiduciário

3.2.Intimação do titular do bem gravado por direito real de usufruto, de uso ou de habitação

3.3.Intimação do promitente vendedor e do promitente comprador da promessa de compra e venda registrada

3.4.Intimação do titular do terreno e de direito real limitado sobre coisa alheia

3.5.Intimação da sociedade limitada e da companhia de capital fechado

3.6. Intimação do titular da construção-base e da laje

4.Efeitos da preterição da intimação do terceiro titular de direito real

5.Pedido de medidas de urgência

5.1.Objeto das medidas de urgência

5.2.Medidas de urgência do executado

5.3.Momento da concessão das medidas de urgência

5.4.Recurso próprio contra as medidas de urgência

6.Ônus de averbação da propositura da execução e da constrição patrimonial

Art. 800

1.Classificação das obrigações na lei processual

2.Obrigações alternativas

3.Incidente de escolha

4.Casos particulares de escolha

Art. 801

1.Correção da petição inicial

2.Indeferimento da petição inicial

3.Deferimento da petição inicial

Art. 802

1.Efeitos da litispendência

2.Efeito interruptivo da prescrição

3.Prescrição da pretensão a executar

4.Prevenção no processo executivo

5.Litispêndência do processo executivo

6.Litigiosidade e indisponibilidade patrimonial relativa

7.Constituição em mora no processo executivo

Art. 803

1.Generalidades

2.Classificação das invalidades

3.Nulidades cominadas no processo de execução

3.1.Falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo

3.2.Citação inexistente ou nula do executado

3.3.Falta de verificação do termo ou da ocorrência de condição

4.Forma e momento do controle das nulidades

5.Preclusão no controle das nulidades

Art. 804

1.Ineficácia da alienação coativa

2.Meios da declaração da ineficácia

Art. 805

1.Princípio da economia na execução

2.Aplicação do princípio da economia

Capítulo II

Da Execução para Entrega de Coisa

Seção I

Da entrega de coisa certa

Art. 806

1.Meios executórios na execução para entrega de coisa

2.Objeto do desapossamento na execução para entrega de coisa

3.Título executivo na execução para entrega de coisa

4.Fase inicial da execução para entrega de coisa

5.Prazo de cumprimento na execução para entrega de coisa

6.Atitudes do executado após a citação

7.Desapossamento compulsório do executado

Art. 807

1.Entrega da coisa

2.Forma da entrega

3.Documentação da entrega

4.Efeitos da entrega da coisa

Art. 808

1.Desapossamento da coisa litigiosa

2.Embargos do adquirente

Art. 809

1.Frustração da execução específica

2.Conversão da execução específica

Art. 810

1.Liquidação obrigatória das benfeitorias

2.Extinção da execução

Seção II

Da entrega de coisa incerta

Art. 811

1.Execução para entrega de coisa incerta

2.Incidente de individualização

Art. 812

1.Impugnação à escolha

2.Decisão e instrução do incidente

Art. 813

1.Prosseguimento da execução

2.Repercussões da escolha prévia

Capítulo III

Da Execução das Obrigações

de Fazer ou de Não Fazer

Seção I

Disposições comuns

Art. 814

- 1.Execução das obrigações de fazer
- 2.Evolução da execução das obrigações de fazer
- 3.Fundamento da multa pecuniária
- 4.Execução específica por meio da multa pecuniária
- 4.1.Desnecessidade da iniciativa da parte
- 4.2.Valor da multa pecuniária
- 4.3.Duração da multa pecuniária
- 4.4.Modificação e exclusão da multa pecuniária
- 4.5.Cumulação da multa pecuniária e perdas e danos
- 4.6.Opção por outro meio executório

Seção II

Da obrigação de fazer

Art. 815

- 1.Natureza da prestação de fazer
- 2.Provimento liminar do juízo
- 3.Fixação do prazo de cumprimento
- 3.1.Indeterminação do prazo de cumprimento
- 3.2.Determinação do prazo de cumprimento
- 3.3.Prorrogação do prazo de cumprimento
- 3.4.Comunicação do prazo de cumprimento
- 3.5.Recurso contra a determinação do prazo
- 4.Delimitação do objeto da prestação
- 5.Atitudes do executado
- 5.1.Cumprimento voluntário total ou parcial
- 5.2.Inércia do executado no prazo de cumprimento
- 5.3.Oposição do executado

Art. 816

- 1.Atitudes do exequente
- 2.Conversão da execução

Art. 817

- 1.Disciplinada da prestação fungível

2.Execução por terceiro

2.1.Realização extrajudicial da prestação

2.2.Recrutamento do terceiro

2.3.Apresentação da proposta e contraditório

2.4.Preferência do exequente e formalização do negócio

2.5.Adiantamento do preço pelo exequente

3.Retratoção do exequente

4.Insucesso no recrutamento do terceiro

5.Execução de custeamento

Art. 818

1.Controle do cumprimento da obrigação

1.1.Cabimento do controle do cumprimento

1.2.Procedimento do controle do cumprimento

2.Extinção da execução da obrigação de fazer fungível

Art. 819

1.Descumprimento do contratado

1.1.Prazo de reclamação

1.2.Contraditório na reclamação

1.3.Renovação do custeamento

1.4.Responsabilidade subsidiária do executado

1.5.Extinção imprópria da execução

Art. 820

1.Preferência do exequente

1.1.Prazo do exercício da preferência

1.2.Despesas da execução da prestação

1.3.Prazo de execução da prestação

1.4.Custeamento da execução da prestação pelo exequente

1.5.Controle do cumprimento pelo exequente

Art. 821

1.Execução da obrigação infungível

1.1.Pessoalidade na prestação de fazer

1.2.Licença administrativa

1.3.Prazo de cumprimento da obrigação infungível

1.4.Oposição do executado

2.Liquidação e execução das perdas e danos

Seção III

Da obrigação de não fazer

Art. 822

1.Execução específica das obrigações negativas

1.1.Título executivo da obrigação negativa

1.2.Objeto da obrigação negativa

2.Comprovação do fato indébito

3.Procedimento da execução para desfazer

3.1.Prazo de desfazimento

3.2.Delimitação do desfazimento

4.Atitudes do executado

Art. 823

1.Execução da obrigação negativa por transformação

2.Manutenção dos efeitos materiais

3.Conversão da execução da obrigação negativa

4.Extinção da execução da obrigação negativa

Volume XIV – Artigos 824 ao 925

Hermes Zaneti Jr

1.Apresentação e premissas

1.1.Premissas deste volume: a) o processo de execução deve ser voltado para a tutela do crédito; b) não há direito fundamental de propriedade

1.2.Execução singular para a tutela do crédito, tríplice interesse (a. interesse do credor na satisfação do crédito; b. interesse do devedor na menor onerosidade possível; c. interesse público no processo efetivo) e tríplice relação jurídica (a. exequente em relação aos órgãos de execução; b. órgãos de execução em relação ao executado; c. relação de direito material entre exequente e executado) em cooperação para com o processo

1.3.Tutela do crédito adequada e efetiva: comportamento das partes, do juiz, complexidade do litígio e posta in gioco (origem do crédito)

1.4.Estrutura e método

2.Introdução e teoria de base

2.1.Direito à propriedade como direito fundamental: do direito de propriedade ao direito à propriedade (Luigi Ferrajoli)

2.2.Direito fundamental à tutela processual do crédito

2.3.Histórico da execução

2.3.1.Processo romano

2.3.1.1.Processo romano: legis actionis

2.3.1.2.Processo romano: per formulas

2.3.1.3.Processo romano: cognitio extraordinem

2.3.2.Processo dos povos germânicos: Alta Idade Média

2.3.3.Direito intermédio: os povos germânicos na Itália (Alta Idade Média)

2.3.4.Processo comum: recepção do direito romano (Baixa Idade Média)

2.3.5.Direito reinol (ordenações do reino de Portugal)

2.3.6.Direito brasileiro: 1939, 1973 (e reforma) e 2015

2.3.6.1. 1939

2.3.6.2. 1973

2.3.6.3. 2015

2.4.Direito comparado atual: União Europeia, América Latina e Common Law

2.4.1.Vantagens e desvantagens da distribuição de atividades executivas nos modelos comparados: judicial, administrativo e liberal ou misto

2.5.Modelos de Estado e superação do paradigma legalista pelo Estado Democrático Constitucional

2.6.Era dos Códigos, Era das Constituições e (Re)codificação: dinamicidade do procedimento para atender à tutela dos direitos “sob medida” (made-to-measure)

2.7.Inexistência de abstração e causalidade do título executivo: influência do direito material, primazia dos direitos-dever para fins de tutela adequada e função dinâmica do direito subjetivo

2.8.Nulla executio sine titulo e nemo potest praecise cogi ad factum

2.9.Enfraquecimento ou relativização do binômio cognição e execução: execução individual e execução coletiva; judicial e extrajudicial

2.10.O CPC/2015: Intercambialidade (arts. 513 e 771) e aplicabilidade da Parte Geral (aplicação supletiva, subsidiária e residual)

2.11.O modelo brasileiro de execução/cumprimento das sentenças e títulos executivos extrajudiciais: sentenças que demandam execução e sua classificação

2.12.Tutela adequada e no money judgements

2.13.No money judgements e execução para pagamento de quantia certa: conversão, astreintes e cumulação de obrigações em títulos executivos extrajudiciais. Exemplo dos termos de ajustamento de conduta (TACs)

2.14.Autocomposição na execução e cumprimento de sentença e execução do título decorrente da autocomposição

2.15.Negócios processuais na execução e cumprimento de sentença

2.16.Execução atípica: medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem de pagar quantia certa ou de outras ordens judiciais no curso do processo de execução

2.17.Execução e teoria da decisão judicial

2.18.Precedentes e execução

2.19.Execução das decisões no processo coletivo em geral e a aplicação supletiva, subsidiária e residual do CPC ao microssistema

3.Conclusão: cinco mudanças essenciais na execução civil

Capítulo IV

Da Execução por Quantia Certa

Seção I

Disposições gerais

Art. 824

1. Execução por quantia certa

Art. 825

1.Expropriação

2.Preferência

3.Adjudicação

4.Alienação

5.Fim do usufruto judicial: simples apropriação de frutos e rendimentos

Art. 826

1.Remição da execução

2.Remição da Execução Fiscal

3.Legitimidade

4.Termo Final: adjudicação ou alienação – ato jurídico perfeito

5.Desconstituição da adjudicação ou alienação

6.Regimes de remição

7.Limites Temporais da Remição

8.Preferência na remição

9.Recorribilidade do provimento judicial que julga o pedido de remição

Seção II

Da citação do devedor e do arresto

Art. 827

- 1.Citação do executado e arresto e avaliação
- 2.Honorários de Advogado
- 3.Redução da verba honorária: pagamento integral
- 4.Não aplicação ao cumprimento de sentença condenatória
- 5.Multa cominatória: art. 139, IV
- 6.Inscrição no cadastro de inadimplentes
- 7.Aplicação ao cumprimento de sentença e em execuções fundadas em título extrajudicial de obrigação de não fazer, fazer e entregar coisa

Art. 828

- 1.Averbação
- 2.Faculdade do demandante ou ônus?
- 3.Amplitude da averbação: sentença condenatória, arresto ou indisponibilidade cautelar anterior à execução
- 4.Conteúdo da certidão e órgão competente para certificar
- 5.Dever de comunicação
- 6.Cancelamento
- 7.Aplicação de sanção para a averbação manifestamente indevida ou seu não cancelamento
- 8.Tutelas provisórias de urgência e a natureza da averbação
- 9.Inaplicabilidade a fatos pretéritos
- 10.Desnecessidade de decisão judicial para obtenção da certidão
- 11.Aplicação ao cumprimento de sentença
- 12.Desnecessidade da certidão do art. 828 para obtenção/averbação de certidão de propositura da execução
- 13.Identidade e continuidade registral

Art. 829

- 1.Citação
- 2.Indicação dos bens pelo exequente e dever de cooperação do executado
- 3.Decisão que determina a citação
- 4.Litisconsórcio passivo e citação

5. Penhora e avaliação

6. Direito de indicação de bens pelo executado

7. Realização superveniente da penhora e impugnação por simples petição

8. Incidente de desconconsideração da pessoa jurídica

Art. 830

1. Pré-penhora

2. Arresto cautelar

3. Citação

4. Conversão automática

5. Desnecessidade de intimação da conversão da pré-penhora em penhora por não ser mais necessária a penhora para o oferecimento de embargos

Comentários aos Artigos 831 a 875 do CPC/2015

Penhora

Seção III

Da penhora, do depósito e da avaliação

Subseção I

Do objeto da penhora

Art. 831

1. Aspectos introdutórios

2. Conceito e objetivo da penhora

3. Objeto da penhora

Art. 832

1. Bens Impenhoráveis e Inalienáveis

2. Disponibilidade

Art. 833

1. O espectro constitucional de limitação à penhora

2. Possibilidade de preclusão

3. Supressão da expressão “absolutamente”

4. Bens Inalienáveis e os bens não sujeitos à execução

5. Bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas

6. Vestuário e Pertences de uso pessoal (inc. III)

7. Remunerações e outras fontes de renda do executado

- 8.Bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
- 9.O seguro de vida
- 10.Materiais empregados em obra
- 11.Pequena propriedade rural
- 12.Recursos públicos recebidos por instituição privada
- 13.Caderneta de poupança
- 14.Recursos de Fundo Partidário recebido por partidos políticos
- 15.Créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária
- 16.Restrição à impenhorabilidade

Art. 834

- 1. Penhorabilidade dos frutos e rendimentos de bens inalienáveis

Art. 835

- 1.Ordem preferencial da penhora
- 2.Não obrigatoriedade da Ordem
- 3.Penhora de dinheiro
- 4.Fiança bancária e seguro garantia judicial
- 5.Penhora e garantia real

Art. 836

- 1.Utilidade da tutela executiva
- 2.Execução Fiscal e REsp 1.111.982/SP
- 3.Procedimento

Subseção II

Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito

Art. 837

- 1.Penhora e os meios eletrônicos
- 2.Jurisprudência do STJ

Art. 838

- 1.Aspectos formais da penhora
- 2.Lei de Registros Públicos
- 3.Documentos do BACENJUD

Art. 839

1. Realização da penhora e lavratura do auto

Art. 840

1. Depósito judicial e os bens penhorados

2. Disposições gerais

3. Precedentes do STJ

Art. 841

1. Intimação da penhora

Art. 842

1. Intimação do Cônjuge e bens imóveis

2. Espécies de regime de separação de bens

3. Impugnação do cônjuge por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro

4. Intimação do companheiro e a união estável

Art. 843

1. Bem indivisível e coproprietário/cônjuge

2. Coproprietário/cônjuge e o direito de preferência na arrematação

3. Proteção do coproprietário/cônjuge

4. Execução Trabalhista e o cônjuge

Art. 844

1. Publicitação da penhora

2. Ônus do exequente

Subseção III

Do lugar de realização da penhora

Art. 845

1. Lugar da penhora

Art. 846

1. Penhora e a oposição do executado

Subseção IV

Das modificações da penhora

Art. 847

1. Substituição da penhora pelo executado

2. Procedimento da substituição

3.Substituição do bem penhorado e precatórios

Art. 848

1.Substituição da penhora

2.Fiança bancária e seguro garantia judicial

Art. 849

1. Formalidades na substituição da penhora

Art. 850

1. Ampliação ou redução da penhora e alteração do valor de mercado

Art. 851

1.Realização da segunda penhora

2.Segunda penhora e novos embargos

Art. 852

1. Alienação antecipada dos bens penhorados

Art. 853

1.Contraditório obrigatório

2.Decisões interlocutórias e agravo de instrumento

Subseção V

Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira

Art. 854

1.Penhora de dinheiro

2.Penhora on-line inaudita altera parte

3.BACENJUD

4.Procedimento da penhora eletrônica

5.Pagamento por outro meio

6.Responsabilidade da instituição financeira

7.Penhora em dinheiro e partidos políticos

8.Multa Sancionatória

9.Precedentes do STJ

Subseção VI

Da penhora de créditos

Art. 855

1.Penhora de créditos

2.Desnecessidade de nomeação de depositário ou administrador

3.Penhora de mão própria

4.Penhora de precatórios

Art. 856

1. Efetivação da penhora de crédito

Art. 857

1. Possibilidades em decorrência da penhora de crédito

Art. 858

1. Penhoras parciais e subsequentes de juros, rendimentos e prestações

Art. 859

1. Penhora sobre coisa determinada e a redação equivocada do dispositivo

Art. 860

1.Penhora no rosto dos autos

2.Jurisprudência do STJ

Subseção VII

Da penhora das quotas ou das ações de sociedades
personificadas

Art. 861

1.Penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas

2.Procedimento

Subseção VIII

Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos
e de semoventes

Art. 862

1.Penhora sobre estabelecimentos e bens semoventes

2.Administrador-Depositário

3.Penhora sobre edifícios em construção

Art. 863

1.Penhora de empresa que presta serviço público mediante concessão ou autorização

2.Penhora sobre rendas e bens

3. Penhora v. interesse público na prestação do serviço

Art. 864

1. Penhora sobre navio e aeronave

Art. 865

1. Excepcionalidade da penhora de empresa, outros estabelecimentos, bens semoventes, navios e aeronaves

Subseção IX

Da penhora de percentual de faturamento de empresa

Art. 866

1. Penhora de percentual de faturamento de empresa

2. Procedimento da penhora

3. Penhora de crédito de cartão de crédito

Subseção X

Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel

Art. 867

1. Penhora de Frutos e Rendimentos

2. Substituição da expressão “usufruto” (CPC/1973)

3. Eficiência do recebimento de crédito

Art. 868

1. Penhora de frutos e rendimentos e seu procedimento

Art. 869

1. Procedimento da penhora

Subseção XI

Da avaliação

Art. 870

1. Avaliação

2. Avaliação por oficial de justiça

3. Avaliação por avaliador

Art. 871

1. Desnecessidade de realizar a avaliação

2. Dúvida e presunção relativa

Art. 872

1.Requisitos para o laudo de avaliação

2.Imóvel passível de divisão

3.Contraditório e avaliação

Art. 873

1.Hipóteses de nova avaliação

2.Jurisprudência do STJ

Art. 874

1.Redução ou alteração da penhora

2.Reforço ex officio da penhora

Art. 875

1. Início dos atos expropriatórios

Seção IV

Da expropriação de bens

Subseção I

Da adjudicação

Art. 876

1.Definição

2.Preferencialidade da adjudicação como técnica expropriatória

3.Legitimados

4.Intimação do executado

5.Preço da adjudicação

Art. 877

1.Prazo de manifestação até a lavratura do auto de adjudicação

2.Após a lavratura do auto de adjudicação

3.Remição e bem adjudicado

Art. 878

1. Momentos da adjudicação

Subseção II

Da alienação

Art. 879

1. Modalidades de alienação judicial

Art. 880

1. Alienação por iniciativa particular

2. Condições de realização da alienação por iniciativa particular

3. Formalização da alienação por iniciativa particular

4. Regulamentação da alienação por iniciativa privada pelos Tribunais de Justiça estaduais

Art. 881

1. Ordem de preferência

2. Diferença entre praça e leilão?

Art. 882

1. Leilão judicial

2. Leilão eletrônico

3. Local de realização do leilão

Art. 883

1. Indicação do leiloeiro

Art. 884

1. Deveres do leiloeiro

2. Comissão do leiloeiro

Art. 885

1. Condições de pagamento, garantias e parâmetros do leilão judicial

Art. 886

1. Requisitos do edital para o leilão judicial

2. Nulidade da arrematação

3. Aplicação à execução fiscal

Art. 887

1. Divulgação do leilão judicial

2. Maximização da divulgação do leilão pelo juiz

Art. 888

1. Transferência

2. Responsabilidade pelo adiamento do leilão

Art. 889

1. Publicidade do leilão e intimações obrigatórias

2.Intimação do executado

3.Intimação de outros sujeitos interessados

Art. 890

1. Legitimidade para oferta de lances

Art. 891

1. Preço vil

Art. 892

1.Arrematação

2.Pagamento do lance vencedor

3.Licitação e preferência

Art. 893

1. Pluralidade de bens

Art. 894

1. Alienação parcial de bem imóvel

Art. 895

1.Pagamento em prestações

2.Prevalência de ofertas de pagamento em prestações

3.Inadimplência das prestações

4.Texto vetado

5.Aplicabilidade na Justiça do Trabalho

Art. 896

1.Suspensão de leilão de imóvel de incapaz

2.Pretendente

Art. 897

1.Inadimplemento do arrematante ou fiador e proibição de arrematar

2.Caução

Art. 898

1. Fiador

Art. 899

1. Suspensão da arrematação e satisfação do crédito

Art. 900

1. Prosseguimento do leilão

Art. 901

1. Auto de arrematação

2. Ordem de entrega e carta de arrematação

3. Conteúdo da carta de arrematação

Art. 902

1. Leilão e remição de bem hipotecado

Art. 903

1. Concretização da arrematação

2. Vícios da arrematação

3. Desistência da arrematação

4. Ação autônoma de impugnação da arrematação e além

Seção V

Da satisfação do crédito

Art. 904

1. Satisfação do crédito

Art. 905

1. Levantamento do dinheiro

2. Honorários advocatícios

3. Plantão judiciário

Art. 906

1. Quitação e levantamento do dinheiro

Art. 907

1. Satisfação do crédito e menor onerosidade possível para o executado

Art. 908

1. Concurso de credores ou exequentes

2. Ordem de preferência

3. Sub-rogação do crédito

4. Prior tempore potior in iure: anterioridade da penhora

Art. 909

1. Incidente de concurso singular de credores e cognição do juiz

Capítulo V

Da Execução contra a Fazenda Pública

Art. 910

- 1.Execução contra a Fazenda Pública
- 2.Execução de crédito por título executivo judicial ou extrajudicial
- 3.Citação para oposição de embargos
- 4.Ação autônoma de impugnação
- 5.Efeito suspensivo dos embargos
- 6.Conteúdo dos embargos
- 7.Embargos parciais e parcela incontroversa do crédito
- 8.Rejeição liminar dos embargos
- 9.Procedimento
- 10.Exceptio declinatoria quanti (excesso na execução)
- 11.Honorários Advocatícios

Capítulo VI

Da Execução de Alimentos

Art. 911

- 1.Título executivo e obrigação de pagar alimentos
- 2.Citação do executado
- 3.Alimentos, dignidade da pessoa humana e técnicas processuais executivas
- 4.Prisão civil
- 5.Prisão civil e alimentos devidos em razão de ato ilícito
- 6.Impossibilidade de revisão dos alimentos indenizatórios

Art. 912

- 1.Desconto em folha de pagamento do executado
- 2.Dever de cooperação e boa-fé de terceiros para a tutela do direito de alimentos
- 3.Tempo de duração
- 4.Limite de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos
- 5.Protesto do título executivo extrajudicial

Art. 913

- 1.Opção pela expropriação patrimonial

2.Penhora e levantamento do dinheiro

3.Duplicidade de regimes executivos

Título III

Dos Embargos a Execução

Art. 914

1.Natureza jurídica dos embargos à execução

2.Nomenclatura

3.Defesas do executado

4.Simples petição

4.Exceção de pré-executividade

5.Ação impugnativa declaratória ou desconstitutiva autônoma

6.“Embargos de segunda fase”: impugnação à adjudicação e à arrematação (art. 903, §§ 1.º e 2.º)

7. “Embargos de segunda fase”: impugnação à adjudicação e à arrematação (art. 903, §§ 1.º e 2.º).

8.Desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos

9.Distribuição por dependência, autuação em apartado e instrução com cópia de documentos relevantes

10.Declaração de autenticidade das peças e responsabilidade pessoal do advogado

11.Execução por carta precatória

12.Inexistência de diferenciação ontológica na oposição: diferenças de extensão pela natureza do título e pelo direito material afetado

13.Binômio conhecimento-execução e a defesa do executado

14.Juízo Arbitral e Embargos

Art. 915

1.Prazo para oposição de embargos

2.Litisconsórcio e contagem do prazo

3.Execuções por carta precatória

Art. 916

1.Parcelamento

2.Requisitos legais

3.Decisão de deferimento ou indeferimento

4.Discordância do exequente e máxima efetividade da execução

5. Inadimplemento e sanções

Art. 917

1. Cognição dos embargos
2. Inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação
3. Penhora incorreta ou avaliação errônea
4. Excesso na execução
5. Cumulação indevida de execuções
6. Retenção por benfeitorias
7. Incompetência absoluta ou relativa
8. Qualquer matéria
9. Impedimento e suspeição
10. Matéria de Defesa
11. Demonstrativo do débito e os requisitos do par. único do art. 798, CPC

Art. 918

1. Rejeição liminar dos embargos
2. Indeferimento da petição inicial
3. Improcedência liminar do pedido
4. Manifesto propósito protelatório
5. Não recolhimento das custas
6. Aplicação à impugnação

Art. 919

1. Ausência de efeito suspensivo dos embargos
2. Requisitos para concessão do efeito suspensivo
3. Requerimento do embargante
4. Pressupostos da tutela provisória
5. Caução, depósito e penhora
6. Modificação e revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo
7. Efeito suspensivo: critérios objetivos e subjetivos
8. Alcance do efeito suspensivo
9. Tutela de Urgência/Evidência
10. Efeito suspensivo dos embargos

Art. 920

1.Resposta do embargado

2.Eventual revelia do embargado

3.Julgamento imediato dos embargos ou designação de audiência de instrução

4.Honorários advocatícios

Título IV

Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução

Capítulo I

Da Suspensão do Processo de Execução

Art. 921

1.Suspensão da execução

2.Hipóteses gerais de suspensão da execução

3.Efeito suspensivo concedido aos embargos

4.Ausência de bens penhoráveis

5.Falta de licitantes e desídia do exequente

6.Prescrição intercorrente

7.Execução do devedor em recuperação judicial

8.Suspensão e Prescrição

Art. 922

1. Moratória e suspensão da execução

Art. 923

1. Prática de atos processuais urgentes

Capítulo II

Da Extinção do Processo de Execução

Art. 924

1.Extinção da execução

2.Rol exemplificativo

3.Depósito judicial e extinção da execução

Art. 925

1.Extinção da execução

2.Retomada da execução

3. Renúncia ao crédito exequendo remanescente e a necessidade de intimação

Volume XV – Artigos 926 ao 975

Luiz Guilherme Marinoni

Daniel Mitidiero

Livro III

Dos Processos nos Tribunais e dos

Meios de Impugnação das Decisões Judiciais

1. Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais

1.1. Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais

1.2. Dos Recursos

2. A Tutela dos Direitos no Processo nos Tribunais

Título I

Da Ordem dos Processos e dos

Processos de Competência Originária dos Tribunais

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 926

1. Cortes, Jurisprudência e Precedentes

2. Liberdade, Igualdade e Segurança Jurídica

3. Tribunais

3.1. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais como Cortes de Justiça

3.2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça como Cortes Supremas

3.3. Os Tribunais Regionais do Trabalho como Cortes de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho como Corte Suprema

4. Precedente e Jurisprudência

5. Súmula

6. Stare Decisis

7. Dever de Considerar, Dever de Interpretar e Dever de Aplicar

8. Íntegra e Coerente

Art. 927

1. Juízes e Tribunais Observarão

2. Precedente e Jurisprudência

- 2.1. Precedente Constitucional e Controle de Constitucionalidade
- 2.2. Precedentes
- 2.3. Jurisprudência Vinculante
- 2.4. Súmulas
- 3. Adequação do Procedimento por Força de Precedente ou Jurisprudência Vinculante
- 4. Precedentes e Razões
 - 4.1. Ratio Decidendi
 - 4.1.1. Ratio Decidendi no Common Law
 - 4.1.2. Interpretação da Ratio no Common Law
 - 4.1.3. Ratio Decidendi no Direito Brasileiro
 - 4.1.4. Em Especial: a Ratio Decidendi no Controle Abstrato de Constitucionalidade. Da Coisa Julgada Erga Omnes aos Motivos Determinantes
 - 4.1.5. Interpretação da Ratio no Direito Brasileiro
 - 4.2. Obiter Dictum
 - 4.2.1. Obiter Dictum no Common Law
 - 4.2.2. Obiter Dictum no Direito Brasileiro
- 5. Distinções (Distinguishing)
 - 5.1. Distinguishing no Common Law
 - 5.2. Distinções no Direito Brasileiro
 - 5.2.1. Distinções perante o Supremo Tribunal Federal
 - 5.2.2. Distinção perante o Superior Tribunal de Justiça
- 6. Superação (Overruling)
 - 6.1. Overruling no Common Law
 - 6.1.1. Overruling
 - 6.1.2. Overturning. Overriding e Transformation
 - 6.1.3. Overruling e Signaling
 - 6.1.4. Prospective Overruling no Common Law
 - 6.2. Superação no Direito Brasileiro. A Alteração da Tese Jurídica
 - 6.2.1. Requisitos para a Superação
 - 6.2.2. Superação para Frente. Modulação dos Efeitos
 - 6.2.3. O Despropósito da Tese da Retroatividade do Precedente sobre a Coisa Julgada
- 7. Publicidade

Art. 928

1.Julgamento de Casos Repetitivos

2.Questão de Direito Material ou Processual

Capítulo II

Da Ordem dos Processos no Tribunal

1.Processos nos Tribunais

2.Regimentos Internos

Art. 929

1.Protocolo

2.Registro e Distribuição

Art. 930

1.Distribuição

2.Prevenção

Art. 931

1.Elaboração do Voto

2.Nova Visão Jurídica da Causa e Necessidade de Vista às Partes

3.Prazo Impróprio

Art. 932

1.Poderes do Relator

2.Direção do Processo

3.Questões Incidentais

4.Não Conhecimento

5.Provimento e Desprovimento

Art. 933

1.Dever de diálogo

2.Momento

Art. 934

1. Publicidade

Art. 935

1.Pauta

2.Nova Pauta

3.Vista dos Autos

Art. 936

1. Ordem

Art. 937

1.Etapas do Julgamento

2.Sustentação Oral

3.Feitos que Admitem

4.Não Surpresa

Art. 938

1.Questões Preliminares

2.Preliminares do Recurso e Preliminares da Causa

3.Vício Sanável

Art. 939

1.Julgamento Principal

2.Juízes Vencidos

Art. 940

1. Vista

Art. 941

1.Julgamento

2.Decisão Colegiada e Decisão Plural

3.Alteração do Voto

4.Voto Vencido

Art. 942

1.Ampliação do Debate

2.Não Unânime

3.Decisões Finais

4.Não se Aplica

5.Prosseguimento

6. Embargos Declaratórios

Art. 943

1.Suporte

2.Ementa

3.Publicação

Art. 944

1. Notas

Art. 945

1. Julgamento Eletrônico. Dispositivo Revogado

Art. 946

1. Ordem de Julgamento

Capítulo III

Do Incidente de Assunção de Competência

Art. 947

1.Questão de direito com grande repercussão social envolvida no caso e questão de direito prejudicial à resolução de demandas repetitivas: Distinção e principais consequências

2.Significado de questão de direito com grande repercussão social

3.Assunção de competência para o julgamento do caso (recurso, remessa necessária e ação de competência originária) e não apenas da questão de direito: A necessidade de discussão, decisão e justificação em torno da questão de direito

4.Legitimidade para requerer a assunção de competência e a sua admissibilidade pelo órgão originariamente competente e pelo órgão competente para julgar os casos derivados de incidente de assunção de competência

5.Interesse público na assunção de competência

6.Perigo de violação do direito ao juiz constitucionalmente competente diante do apelo relativo à repercussão social da questão de direito

7.Relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal

8.Eficácia da decisão do incidente de assunção de competência em face das eficácias da decisão do incidente de resolução de demandas e dos precedentes das Cortes Supremas

8.1.Relação entre a decisão do incidente de assunção de competência, a decisão do incidente de resolução de demandas e os precedentes das Cortes Supremas

8.2.Eficácia vinculante e coisa julgada erga omnes

8.3.Rigidez da preclusão

8.4.Eficácia preclusiva e revisão da decisão

Capítulo IV

Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade

1.Compreensão do controle de constitucionalidade exercido na forma incidental ao julgamento do caso

1.1.Controle concreto

1.2.Controle incidental

1.3.Controle difuso

2.Declaração incidental de inconstitucionalidade nos Tribunais Estaduais e Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça

Art. 948

1.Submissão da arguição de inconstitucionalidade ao órgão fracionário

2.Decisão sobre a suspensão do julgamento e envio da questão ao plenário ou ao órgão especial

3.A Súmula vinculante 10 e o escamoteamento da inconstitucionalidade

4.A interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto enquanto exclusividades do plenário ou do órgão especial

5.Quando o órgão fracionário não deve encaminhar a arguição de inconstitucionalidade à decisão do plenário ou do órgão especial

Art. 949

1.Rejeição ou acolhimento pela câmara ou turma

2.Questão constitucional já decidida pelo Supremo Tribunal Federal

3.Questão constitucional já decidida pelo plenário ou pelo órgão especial

Art. 950

1.Procedimento no plenário ou órgão especial

2.O julgamento não encerra enquanto houver possibilidade de alcançar maioria absoluta dos votos dos membros do plenário ou do órgão especial

3.Declaração de inconstitucionalidade no Superior Tribunal de Justiça

Capítulo V

Do Conflito de Competência

Art. 951

1.Conflito de Competência

2.Legitimidade

3.Ministério Público

Art. 952

1.Ilegitimidade

2.Incompetência

Art. 953

1.Competência

2.Forma de Instauração

3.Prova

Art. 954

1. Oitiva

Art. 955

1.Suspensão

2.Urgência

3.Decisão monocrática

Art. 956

1. Apresentação

Art. 957

1.Decisão

2.Validade

3.Recorribilidade

Art. 958

1.Conflito interno

2.Reprodução obrigatória

Art. 959

1.Conflito de atribuições

2.Competência

Capítulo VI

Da Homologação de Decisão Estrangeira

e da Concessão do Exequatur à Carta Rogatória

Art. 960

1.Homologação

2.Direito à homologação

Art. 961

1.Eficácia

2.Parcialmente

3.Urgência e execução provisória

4.Execução fiscal

5.Divórcio consensual

Art. 962

1.Medida de urgência

2.Probabilidade e urgência

3.Validade expressamente reconhecida

4.Tutela de evidência

Art. 963

1.Requisitos Indispensáveis à Homologação

2.Requisitos Indispensáveis ao Exequatur

3.Procedimento

Art. 964

1. Jurisdição nacional e jurisdição estrangeira

Art. 965

1.Sentença estrangeira dependente de cumprimento

2.Procedimento

Capítulo VII

Da Ação Rescisória

Art. 966

1.Ação rescisória

2.Ação rescisória, ação anulatória e querela nullitatis insanabilis

3.Decisões rescindíveis

4.Ação rescisória contra decisão de questão prejudicial

4.1.Primeiras considerações

4.2.Fundamento

4.3.Questão de que depende o julgamento do mérito

4.4.A questão pode derivar de fato constitutivo ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

4.5.Questão discutida

4.6.Questão de direito que independe de prova

4.7.Questão decidida

4.8.Competência absoluta

4.9.Coisa julgada em favor de terceiros: fundamento

- 4.10.A coisa julgada sobre questão pode beneficiar terceiro, mas jamais prejudicá-lo
- 4.11.A questão deve ser a mesma e deve estar inserida no conflito entre as partes e os terceiros
- 4.12.Ato que provoca múltiplos danos ou prejuízos
- 4.13.Discussão do preenchimento dos requisitos formais para a formação da coisa julgada sobre questão
- 5.Ação rescisória e capítulo da decisão rescindenda
- 6.Decisão proferida em virtude de prevaricação, concussão ou corrupção
- 7.Impedimento e incompetência absoluta
- 8.Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida e simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei
- 9.Ofensa à coisa julgada
 - 9.1.Os limites objetivos da coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015
 - 9.2.Ofensa à coisa julgada mediante solução de questão de que depende o julgamento de demanda distinta
 - 9.3.Ofensa à coisa julgada por meio de violação ao princípio do deduzido e do dedutível
 - 9.4.Prestações bilaterais e infringência da coisa julgada sobre o contrato
 - 9.5.Ofensa à coisa julgada mediante sua “relativização”
 - 9.6.Coisas julgadas contraditórias em ações idênticas e o falso problema da superação do prazo para a propositura da ação rescisória
 - 9.7.A coisa julgada que reafirma coisa julgada anterior
 - 9.8.Ação rescisória por ofensa à coisa julgada sobre questão
 - 9.9.O terceiro beneficiado pela coisa julgada diante da ação rescisória
 - 9.10.Anterior discussão e rejeição de violação de coisa julgada e ação rescisória
- 10.Violar manifestamente norma jurídica
 - 10.1.Da violação de literal disposição de lei à violação de norma jurídica
 - 10.2.Violação à literal disposição de lei como fenômeno típico do “formalismo interpretativo”
 - 10.3.A interpretação como valoração e atribuição de significado
 - 10.4.A preservação da lei dita inconstitucional como primeiro estímulo à dissociação entre texto e norma
 - 10.5.A dissociação entre texto e norma na teoria do direito
 - 10.6.A Súmula 343 do STF como demonstração de que a decisão baseada em lei de que o Judiciário já adscreeu várias normas jurídicas não pode ser objeto de ação rescisória: indagações daí decorrentes
 - 10.7.A função das Cortes Supremas e a norma jurídica

10.8.Violação de norma jurídica editada pelas Cortes Supremas: o problema da identificação da ratio decidendi

10.9.Outras normas jurídicas delineadas pelo Judiciário que podem ser objeto de ação rescisória

10.10.A importância dos §§ 5.º e 6.º do art. 966 para a confirmação do significado de “violação de norma jurídica”

10.11.Decisão que se pautou equivocadamente (isto é, sem fazer distinção) em precedente de Corte Suprema, decisão proferida em recurso repetitivo, súmula e decisão de tribunal sobre questão

10.11.1.Significado da ausência de consideração da “existência de distinção”

10.11.2.O problema em face de precedente de Corte Suprema

10.11.3.A decisão diante de súmula

10.11.4.A distinção em face da decisão de questão

10.12.A petição inicial da ação rescisória fundada em manifesto equívoco na aplicação de precedente, súmula ou decisão

10.13.Violação de norma jurídica “dotada de aceitabilidade”

10.14.A ação rescisória fundada em decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade

10.14.1.A decisão que nega decisão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal

10.14.2.A pretendida ação rescisória fundada em ulterior decisão de inconstitucionalidade: o § 15 do art. 525 do CPC

10.14.3.Crítica à ideia de que não pode haver interpretação controvertida do texto constitucional

10.14.4“Controle da constitucionalidade da decisão transitada em julgado”, ou melhor, negação do controle incidental de constitucionalidade

10.14.5.A transformação da coisa julgada num juízo suscetível a condição imprevisível

10.14.6.Resguardar uma decisão fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional não significa admitir efeitos a uma lei declarada inconstitucional

10.14.7.O verdadeiro fundamento que se pretende conferir à ação rescisória: retroatividade do ius superveniens sobre a coisa julgada

10.14.8.A inexistência de distinção entre decisão proferida em controle principal e controle incidental para efeito de rescindibilidade de coisa julgada

10.14.9.O precedente firmado no Recurso Extraordinário 590.809: a garantia constitucional da coisa julgada material exclui a possibilidade de ação rescisória baseada em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal

10.14.10. A irretroatividade da decisão de constitucionalidade sobre a sentença que deixou de aplicar a lei por reputá-la inconstitucional

11.Falsidade da prova que determinou a decisão rescindenda, apurada em processo criminal ou na própria ação rescisória

12.Prova nova

13.Erro de fato

14.Anulação de atos das partes e de outros participantes do processo

Art. 967

1.Primeiras considerações

2.Parte, sucessor a título universal ou singular e terceiro interessado

3.A legitimidade do Ministério Público

4.Legitimidade daquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção

5.Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na ação rescisória

6.Legitimidade passiva

Art. 968

1.Requisitos da petição inicial e “documentos indispensáveis”

2.Indeferimento da petição inicial

3.Ações rescisórias cumuladas

4.Pedidos rescindente e rescisório

5.Depósito prévio

6.Inconstitucionalidade da dispensa do depósito prévio

7.Julgamento liminar de mérito na ação rescisória

8.O problema da identificação da decisão rescindenda e a oportunidade de deslocamento da causa para o juízo competente

Art. 969

1.Tutela provisória

2.A propositura da ação rescisória não suspende a capacidade da decisão rescindenda produzir efeitos

3.Pressupostos da tutela provisória

4.O problema da iminência da prática dos atos expropriatórios e a indevida atuação do juiz da execução

Art. 970

1.Generalidades

2.Resposta

3.Revelia

4.Procedimento

Art. 971

1.Providência para o julgamento

2.O problema da designação do relator e da composição do colegiado diante dos julgadores que proferiram a decisão rescindida

Art. 972

1.Instrução

2. Ônus da Prova

2.1. Juízo Rescindente

2.2. Juízo Rescisório

3. Objeto da Prova

3.1. Juízo Rescindente

3.1.1. A Regra: a Cognição Parcial e Exauriente no Juízo Rescindente

3.1.2. A Exceção: a Impossibilidade de Produção de Prova e de Reexame de Prova para a Formação do Juízo Rescindente por Juízo Absolutamente Incompetente, Violação da Coisa Julgada, Manifesta Violação de Norma Jurídica e por Erro de Fato

3.2. Juízo Rescisório

Art. 973

1.Razões finais

2.Ministério Público

3.Julgamento

Art. 974

1.Procedência

2.Inadmissibilidade

3.Improcedência

4.Desempate

5.Multa

6.Recursos

Art. 975

1.Direito à rescisão

2.Trânsito em julgado

3.Inadmissibilidade recursal e trânsito em julgado

4.Prova nova

5.Simulação ou colusão das partes

Volume XVI – Artigos 976 ao 1.044

Luiz Guilherme Marinoni

Daniel Mitidiero

Capítulo VIII

Do Incidente de Resolução de

Demandas Repetitivas

1.Decisão de Questão Idêntica, Coisa Julgada Erga Omnes e Participação mediante Representação Adequada

1.1.Objetivo do incidente de resolução de demandas repetitivas

1.2.A justificativa da exclusão dos litigantes das demandas individuais

1.3.Coisa julgada sobre questão

1.4.A possibilidade de o terceiro alegar a proibição de rediscutir a questão já decidida: non-mutual collateral estoppel

1.5.O desenvolvimento do collateral estoppel: das questões de fato às questões de direito e a sua colocação em face da class action

1.6.A aproximação entre o collateral estoppel e o stare decisis

1.7.O equivocado uso da ideia de “precedente” para justificar a decisão de questão prejudicial de muitos em incidente destituído de possibilidade de participação em contraditório

1.8.Distinção entre resolver “questão” de terceiros e firmar precedente

1.9.O direito fundamental de ação enquanto direito de discutir a questão e influenciar o convencimento do juiz

1.10.A questão da afetação de terceiro pela decisão de questão (non-mutual collateral estoppel) nos Estados Unidos

1.11.Participação e representação adequada: não há qualquer preocupação com “representação adequada” no incidente de resolução de demandas repetitivas

1.12.Incidente de resolução de demandas enquanto justiça dos demandantes “sem rosto e sem fala”

1.13.Ilegítima e inconstitucional opção por quem viola direitos em massa

1.14.O descaso em relação à ação coletiva e a preferência pelo incidente de resolução de demandas repetitivas

1.15.Correção da Inconstitucionalidade

1.16.A ressurreição da força da representatividade adequada

2.Fixação das premissas para os comentários dos artigos subsequentes

Art. 976

1. Julgamento de questão
2. Questão unicamente de direito
3. Questão constitucional
4. Mesma questão
5. Questão determinante ou essencial
6. Incidente com mais de uma questão de direito
7. Mesma questão diante de diferentes demandados
8. Imprescindibilidade do delineamento exato da questão a ser debatida
9. Questão e fundamentos
10. Significado da discussão dos fundamentos
11. Isonomia e segurança jurídica
12. A posição do Ministério Público no incidente
13. Desistência ou abandono do processo
14. Reiteração da instauração do incidente para a resolução de igual questão
15. Descabimento do incidente em caso de afetação de recurso para a solução de questão repetitiva no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal
16. A gratuidade no incidente de resolução de demandas repetitivas

Art. 977

1. Competência para julgar a questão prejudicial
2. Legitimidade para requerer a instauração do incidente e legitimidade para ser parte
3. A situação em que há litigantes diferentes nos dois polos das várias demandas que se repetem
4. Preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente

Art. 978

1. Os regimentos internos dos tribunais e a mistura entre decisão de questão de muitos e uniformização de jurisprudência
2. Competência para julgar “o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”

Art. 979

1. A opção pela lógica do precedente obrigatório
2. Divulgação e publicidade da instauração e do julgamento do incidente: o chamamento dos representantes adequados
3. Banco de dados das questões de direito
4. Identificação dos casos submetidos ao incidente

5.Aplicabilidade aos “recursos repetitivos e a repercussão geral em recurso extraordinário”

Art. 980

1.Prazo para o julgamento do incidente e preferência sobre os demais feitos

2.Não observância do prazo de um ano

Art. 981

1. Juízo de admissibilidade

Art. 982

1.Requisição de informações aos órgãos judiciais em que tramitam as ações repetitivas

2.Intimação do Ministério Público para se manifestar

3.Suspensão dos processos pendentes como consequência da admissão do incidente

4.Suspensão das demandas individuais e coletivas repetitivas

5.Suspensão dos processos repetitivos em todo o território nacional

Art. 983

1.Ouvida dos interessados: nem toda questão objeto de incidente é uma questão complexa ou de repercussão social; contradição entre participação de interessados e ausência de representação adequada

2.Justificativa para a intervenção de interessados diante de questão de direito prejudicial a demandas repetitivas

3.Elucidação da “questão de direito controvertida”

4.Audiência pública

Art. 984

1.Discussão da questão de direito

2.Participação das partes

3.Participação dos amici

4.Discussão, decisão e justificativa dos fundamentos

Art. 985

1.Significado de “tese jurídica”

2.Coisa julgada erga omnes sobre questão

3.Decisão do incidente e resolução das repetitivas

4.Decisão do incidente e casos futuros

5.Reclamação

6.Fiscalização pelo órgão regulador

Art. 986

1.Revisão de precedente de ofício ou por meio de requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública?

2.Justificativa da possibilidade de rediscussão da questão de direito com base em fundamento que poderia ter sido deduzido

3.Relação do dever de justificar todos os fundamentos discutidos (art. 984, § 2.º, CPC) com a possibilidade de rediscussão da questão de direito: o problema da identificação do fundamento não discutido

4.Quem pode rediscutir a questão de direito e de que forma

5.Rediscussão da questão de direito apenas para os casos futuros

Art. 987

1.A configuração constitucional dos recursos especial e extraordinário

2.O recurso especial

3.O recurso extraordinário em face da questão de direito que não envolve pronúncia de inconstitucionalidade

4.A repercussão geral não constitui mera consequência da existência de demandas repetitivas

5.Recurso com efeito suspensivo e inoperatividade da decisão provisória da questão de direito

6.Significado de decisão de Corte Suprema em recurso especial ou extraordinário interposto em face de decisão proferida em incidente de resolução de demandas

Capítulo IX

Da Reclamação

Art. 988

1.Reclamação

2.Cabimento

3.Cabimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça

4.Cognição secundum eventum probationis

5.Autonomia

6.Competência

7.Esgotamento das Instâncias Ordinárias

Art. 989

1.Relator

2.Contestação

Art. 990

1.Impugnação

2.Contraditório

Art. 991

1. Ministério Público

Art. 992

1.Competência

2.Autoridade

3.Medida adequada

Art. 993

1. Imediato cumprimento

Título II

Dos Recursos

Capítulo I

Disposições Gerais

1.Recurso

2.Classificação dos Recursos

3.Normas Fundamentais

3.1.Duplo Grau de Jurisdição

3.2.Taxatividade

3.3.Unirrecorribilidade

3.4.Fungibilidade

3.5.Proibição da Reformatio in Pejus

3.6.Colegialidade

4.Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito dos Recursos

5.Efeitos dos Recursos

5.1.Devolutivo

5.2.Translativo

5.3.Suspensivo

5.4.Expansivo

5.5.Substitutivo

5.6.Obstativo

Art. 994

1.Recursos: do Código de 1939 ao Código de 2015

2.Taxatividade

3. Convenções processuais relativas aos recursos

Art. 995

1.Não impedem a eficácia da decisão

2.Disposição legal

3.Decisão judicial

4.Suspensão da decisão recorrida

Art. 996

1.Legitimidade e interesse

2.Parte vencida

3.Terceiro prejudicado

4.Pessoas Jurídicas de Direito Público

5.Ministério Público

Art. 997

1.Recurso

2.Recurso Adesivo

3.Admissibilidade

4.Subordinação

5.Taxatividade

6.Interposição

7.Mesmas regras

Art. 998

1.Desistência

2.Litisconsórcio

3.Precedentes

Art. 999

1.Renúncia

2.Litisconsórcio

Art. 1.000

1.Aceitação

2.Expressa ou tácita

3.Depósito do valor da condenação e multa

4.Litisconsórcio

Art. 1.001

1.Irrecorribilidade

2.Casuística

Art. 1.002

1. No todo ou em parte

Art. 1.003

1.Fluência e contagem

2.Antes da citação

3.Protocolo

4.Correio

5.Prazo

6.Feriado local

Art. 1.004

1. Interrupção de prazo

Art. 1.005

1.Efeito expansivo e litisconsórcio unitário

2.Solidariedade

Art. 1.006

1. Baixa dos autos

Art. 1.007

1.Preparo

2.Dispensa

3.Deserção

Art. 1.008

1. No que tiver sido objeto

Capítulo II

Da Apelação

Art. 1.009

1.Apelação

2.Regra da decisão final

3.Fundamentos

Art. 1.010

1.Forma

2.Independentemente de juízo de admissibilidade

3.Possibilidade de Retratação

Art. 1.011

1.Relator

2.Decisão monocrática

3.Voto

Art. 1.012

1.Efeito suspensivo

2.Cumprimento imediato

3.Efeito Suspensivo ope judicis

Art. 1.013

1.Efeito devolutivo

2.Efeito translativo

3.Causa madura

4.Tutela provisória

Art. 1.014

1.Questões de fato

2.Prova nova

Capítulo III

Do Agravo de Instrumento

Art. 1.015

1.Agravo de Instrumento

2.Cabimento

3.Rol taxativo

4.Também caberá

5.Demais casos

6.Mandado de segurança

Art. 1.016

1. Forma

Art. 1.017

1.Instrumento

2.Obrigatórias

3.Facultativas

4.Obrigatórias, facultativas e colaboração

5.Preparo

6.Interposição

7.Processo eletrônico

Art. 1.018

1.Juntada

2.Inadmissibilidade

Art. 1.019

1.Decisão monocrática

2.Efeito suspensivo

3.Antecipação da tutela recursal

4.Resposta

5.Ministério Público

6.Decisão do Relator

Art. 1.020

1. Julgamento

Capítulo IV

Do Agravo Interno

Art. 1.021

1.Cabimento

2.Impugnação específica

3.Procedimento

4.Decisão de única ou última instância

5.Julgamento

6.Multa

Capítulo V

Dos Embargos de Declaração

Art. 1.022

1.Embargos de Declaração

2.Cabimento

Art. 1.023

1.Prazo

2.Petição escrita

3.Embargos de declaração com efeitos infringentes

4.Contrarrazões

Art. 1.024

1.Julgamento

2.Conversão

3.Complementação

4.Desnecessidade de ratificação

Art. 1.025

1. Prequestionamento

Art. 1.026

1.Efeito suspensivo

2.Interrupção do prazo

3.Manifestamente protelatórios

4.Depósito

Capítulo VI

Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal

e para o Superior Tribunal de Justiça

1. Recursos para o STF e para o STJ

Seção I

Do Recurso Ordinário

Art. 1.027

1.Recurso ordinário

2.Recurso ordinário para o STF

3.Recurso ordinário para o STJ

4.Agravo de instrumento

5.Causa madura

6.Tutela provisória

Art. 1.028

1.Admissibilidade, Procedimento e Efeitos

2.Interposição

3.Processamento no STF e no STJ

Seção II

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial

1.O STF e o STJ como Cortes Supremas

2.Recurso Extraordinário e Recurso Especial

3.Causa constitucional e causa federal

4.Prequestionamento e embargos de declaração

5.Única ou última instância

6.Cabimento recurso extraordinário

7.Cabimento recurso especial

8.Recurso extraordinário, recurso especial e direito probatório

9.Recurso extraordinário, recurso especial e juizados especiais

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 1.029

1.Cabimento

2.Fatos do caso

3.Interpretação de cláusulas negociais

4.Razões

5.Exposição analítica

6.Dissídio jurisprudencial

7.Fundamento genérico

8.Desconsideração vício formal

9.Suspensão em todo o território nacional

10.Tutela provisória

Art. 1.030

1.Contrarrazões

2.Juízo de admissibilidade

3.Negar Seguimento. Inadmissibilidade

4.Instrumentos Tópicos para Distinção. Agravo Interno, Agravo em RE e Agravo em REsp

5.Instrumento Heterotópico para Distinção. Ação Rescisória

6.Retratação

7.Sobrestamento

8.Seleção

9.Admissão e Remessa

10.Inadmissão, Agravo em RE e Agravo em REsp

Art. 1.031

1.Interposição simultânea

2.Inversão da ordem

Art. 1.032

1.Livre trânsito

2.Dever de prevenção

Art. 1.033

1.Livre trânsito

2.Dever de prevenção

Art. 1.034

1.Aplicando o direito à espécie

2.Efeito devolutivo e efeito translativo

Art. 1.035

1.Repercussão geral

2.Relevância e transcendência

3.Repercussão Geral e Julgamento de Casos Repetitivos

4.Causas com repercussão geral

5.Causas sem repercussão geral

6.Competência

7.Amicus Curiae

8.Quórum

9.Momento

10.Deliberação eletrônica

11.Suspensão

12.Recurso equivocadamente sobrestado

13.Recurso inutilmente sobrestado

14.Não reconhecimento

15.Reconhecimento

16.Aplicação do Precedente para Inadmissibilidade Recursal

17.Súmula

Subseção II

Do Julgamento dos Recursos Extraordinário

e Especial Repetitivos

1.Os precedentes das Cortes Supremas: impossibilidade de relacionar a eficácia obrigatória apenas às decisões proferidas em recurso repetitivo

2.A inadequação da relação entre recursos repetitivos e Cortes Supremas

3.A técnica dos recursos repetitivos como reprise do incidente de resolução de demandas repetitivas nas Cortes Supremas

4.Concentração do julgamento da questão e exclusão da participação dos litigantes presentes nos demais recursos

5.Participação dos legitimados e do Ministério Público Federal e compensação da não participação dos recorrentes

Art. 1.036

1.Julgamento em bloco

2.Cinco estágios

3.Aferição

Art. 1.037

1.A delimitação da questão submetida a julgamento e o problema da decisão da questão em separado

2.Afetação

3.Distinção

Art. 1.038

1.Instrução

2.Decisão

3.Decisão sobre Questão não Delimitada

Art. 1.039

1. Irradiação

Art. 1.040

1.Publicação

2.Desistência

Art. 1.041

1. Fidelidade ao Direito

Seção III

Do Agravo em Recurso Especial

e em Recurso Extraordinário

Art. 1.042

1.Cabimento

2.Prazo

3.Razões

4.Contrarrazões

5.Julgamento conjunto

6.Interposição conjunta

Seção IV

Dos Embargos de Divergência

Art. 1.043

1.Cabimento

2.Divergência

3.Razões

4.Fundamento genérico

Art. 1.044

1. Julgamento

Volume XVII – Artigos 1.045 ao 1.072

Clayton Maranhão

Livro Complementar

Disposições Finais e Transitórias

1.Direito intertemporal processual

Da resolução do conflito de leis processuais no tempo

2.Regime de direito intertemporal processual na legislação anterior

3.Conflito de leis no tempo, sucessão legislativa, ab-rogação, derrogação, direito intertemporal e diálogo das fontes

4.Planos da existência, validade, vigência e eficácia do texto legal

5.Teorias objetivas e teorias subjetivas

6.Pré-eficácia, retroatividade, eficácia imediata e ultra-atividade

Art. 1.045

1.Quando entrou em vigor o CPC/2015?

2.Pré-eficácia do CPC/2015

Art. 1.046

1.Princípios gerais de direito intertemporal (art. 1.046, caput)

2.Irretroatividade das normas, unidade do direito e precedentes

3.O direito adquirido como norma constitucional e a irretroatividade das leis

4.Sistemas aplicáveis ao conflito de leis processuais no tempo

4.1Sistema da unidade processual

4.2Sistema das fases processuais

4.3Sistema do isolamento dos atos processuais

5.Direito adquirido processual e situação jurídica consolidada

6.Atos processuais consumados na vigência da lei revogada

7.Definição do marco temporal

8.Prazos processuais e direito intertemporal

8.1.Negócio processual e prazos contados em minutos, horas, semanas ou meses

8.2.Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis (FPPC) sobre prazos processuais

9.Atos postulatórios e direito intertemporal

10.Tutelas provisórias e direito intertemporal

11.Saneamento do processo e direito intertemporal

12.Sentença analítica, atos decisórios e direito intertemporal

- 13.Motivação da decisão sujeita a embargos declaratórios
- 14.Recursos e direito intertemporal
 - 14.1.Poderes do relator e saneamento do recurso:
 - 14.2.Agravo retido pendente de julgamento
 - 14.3.Contagem do prazo em dobro para contrarrazões de recurso
 - 14.4.Sustentação oral em Agravo Regimental
 - 14.5.Embargos infringentes e técnica de julgamento por maioria de votos
 - 14.6.Agravo de instrumento intempestivo no período de transição normativa
 - 14.7.Reexame necessário e direito intertemporal
 - 14.8.Competência funcional para exercício do juízo de admissibilidade recursal e exame dos efeitos do recurso de apelação
- 15.Ação rescisória e direito intertemporal
- 16.Demais Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis (FPPC) sobre direito intertemporal, atualizados até o Fórum realizado em São Paulo, no dia da entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016)
 - 17.Honorários Advocatícios de Sucumbência e Direito Intertemporal
 - 17.1.Fixação dos honorários de sucumbência e sua recorribilidade
 - 17.2.Reforma da sentença com redistribuição da sucumbência
 - 17.3.Honorários advocatícios e a denominada “sucumbência recursal”
 - 17.4.Honorários advocatícios e cumprimento de sentença
 - 17.5.Remessa necessária e honorários de sucumbência
 - 17.6.Honorários advocatícios em ação monitória
 - 17.7.Juros de mora incidentes nos honorários advocatícios
 - 17.8.Compensação de honorários advocatícios e a superação da Súmula 306 do STJ
 - 17.9.Omissão de pronúncia a respeito dos honorários advocatícios e a superação da Súmula 453 do STJ
 - 17.10.Gratuidade da justiça e honorários de sucumbência
 - 17.11.Algumas conclusões sobre o tema dos honorários advocatícios e o direito intertemporal
 - 18.Procedimentos especiais e direito intertemporal
 - 18.1.Ação monitória e direito intertemporal
 - 18.1.1.Do cabimento de ação monitória para o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer constituída anteriormente e a natureza da relação entre direito material e processual
 - 18.1.2.Questões relativas à demanda monitória em face da fazenda pública

18.1.3.Da reconvenção na ação monitória e direito intertemporal

18.2.Ação de interdição e direitos do interdito

19.Conflito da legislação extravagante com o CPC/2015 e direito intertemporal

19.1.Da Lei de mediação e do conflito intertemporal de normas com o CPC/2015

19.2.Observações sobre a conciliação, mediação e arbitragem

19.3. Do conflito entre a Lei 13.140/2015 e a Lei 13.105/2015 (CPC/2015)

19.4.Dos possíveis confrontos entre a Lei de Mediação e o CPC/2015

19.5.Da obrigatoriedade da audiência de mediação

19.6.Da livre escolha do mediador

19.7.Da multa coercitiva pela ausência da parte na audiência

19.8.Soluções intertemporais entre a lei de mediação e o CPC/2015

Art. 1.047

1.Direito probatório intertemporal

2.Da natureza do direito probatório intertemporal

3.Dos efeitos da disciplina probatória intertemporal

4.Da pré-eficácia probatória do Código do Processo Civil de 2015 no período de vacatio legis

5.Das teorias ou sistemas aplicáveis ao direito probatório intertemporal

6.A regra geral de direito intertemporal aplicável ao procedimento probatório

7.Direito adquirido à prova

8.Das etapas da fase probatória e da possibilidade e do sistema de direito intertemporal adequado no âmbito do procedimento probatório

8.1.Do requerimento da prova

8.2.Da admissibilidade da prova

8.3.Da produção da prova

8.4.Da valoração da prova

Art. 1.048

1.Prioridade de tramitação

2.Prioridade ao idoso

3.Prioridade aos portadores de doenças graves

4.Prioridade às crianças e aos adolescentes

5.Pessoas jurídicas e entes despersonalizados

6.Requerimento e concessão do benefício ex officio

7.Concessão administrativa

8.Prova da condição

9.Meios de impugnação

10.Falecimento do beneficiário

11.Identificação dos autos

12.Saneamento de vício processual

13.Regra de direito intertemporal

Art. 1.049

1.Processo e procedimento

2.Ritos processuais

3.Jurisdição civil contenciosa e jurisdição civil voluntária

4.Procedimento comum

5.Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa

6.Procedimentos especiais de jurisdição voluntária

7.Princípio da adequação dos procedimentos

8.Acordo de procedimento

9.Direito intertemporal

Art. 1.050

1.Processo eletrônico

2.Comunicação eletrônica dos atos processuais

3.Obrigatoriedade do cadastro da Administração Pública nos portais eletrônicos próprios

4.Descumprimento da obrigação

Art. 1.051

1.Obrigatoriedade do cadastro das empresas públicas e privadas nos portais eletrônicos próprios dos tribunais

2.Exclusão das microempresas e empresas de pequeno porte

3.Descumprimento da obrigação

Art. 1.052

1.Ultra-atividade das normas do Código de Processo Civil de 1973 sobre insolvência civil

2.Execução por quantia certa contra devedor insolvente

Art. 1.053

1.Certificação digital dos atos processuais eletrônicos

2.Nulidade dos atos e convalidação

Art. 1.054

1.Considerações gerais sobre a coisa julgada

2.Coisa julgada em relação à questão prejudicial

Art. 1.055

Art. 1.056

1.Efeitos do tempo sobre as relações jurídicas

2.Prescrição intercorrente

3.Regra da intertemporalidade sobre o início da contagem do prazo

4.Prescrição intercorrente na Execução Fiscal

Art. 1.057

1.Coisa julgada inconstitucional (rectius: sentença inconstitucional)

2.Impugnação à execução, embargos à execução e ação rescisória fundados em inconstitucionalidade

3.A regra de direito intertemporal

Art. 1.058

1. Depósito de importância em dinheiro

Art. 1.059

1.Considerações iniciais sobre as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo

2.As limitações à concessão de tutela provisória contra o Poder Público

3.As limitações à tutela provisória e os novos institutos do Código de Processo Civil de 2015

3.1.Tutelas de urgência antecedentes

3.2.Estabilização da tutela antecipada

3.3.Tutela da evidência

Art. 1.060

1.Recolhimento de custas na Justiça Federal

2.Regra de direito intertemporal

Art. 1.061

1.Nulidade da sentença arbitral

2.Direito intertemporal

Art. 1.062

1.Considerações iniciais

2. Notas sobre direito transitório: quando inicia a aplicabilidade do incidente?

3. As especificidades do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial Federal

4. Inaplicabilidade de intervenção de terceiros no Juizado

5. Recorribilidade da decisão

Art. 1.063

1. Competência dos juizados especiais cíveis

Art. 1.064

1. A uniformização dos requisitos do recurso de embargos de declaração no procedimento comum e no procedimento dos juizados especiais

Art. 1.065

1. A uniformização dos requisitos do recurso de embargos de declaração no procedimento comum e no procedimento dos juizados especiais

2. Direito intertemporal

Art. 1.066

1. Unificação das hipóteses de cabimento recursal

2. A interrupção do prazo com a oposição de embargos de declaração

Art. 1.067

1. Embargos de Declaração na Justiça Eleitoral

2. Prioridade dos feitos eleitorais e contagem dos prazos processuais para fins recursais

3. Direito intertemporal

Art. 1.068

1. Extensão da eficácia da decisão aos credores solidários

2. Anulabilidade da partilha

Art. 1.069

1. Estatística Judiciária

2. O Conselho Nacional de Justiça

3. A formação do direito processual civil e o racionalismo

4. Eficiência, efetividade e eficácia: a necessidade do recurso à análise econômica do direito

5. A compreensão do poder judiciário como um serviço público

Art. 1.070

Art. 1.071

1. Considerações iniciais

2.O requerimento da usucapião extrajudicial e os documentos o devem instruir

3.O procedimento extrajudicial da Usucapião

4.Suscitação de dúvida

5.A rejeição do pedido

Art. 1.072

1.Considerações iniciais

2.Revogação do art. 22 do Dec.-Lei 25, de 30.11.1937

3.Dispositivos do Código Civil revogados

3.1.Art. 227, caput

3.2. Art. 229

3.3. Art. 230

3.4. Art. 456

3.5. Arts. 1.482 e 1.483

3.6. Arts. 1.768 a 1.773

4.Revogação dos arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990

5.Revogação dos arts. 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 11, 12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950

6.Revogação dos arts. 16 a 18 da Lei 5.478, de 25.07.1968

7. Revogação do Art. 98, § 4.º, da Lei 12.529, de 30.11.2011

8.O advento da Lei 13.256/2016 em período de vacância do CPC/2015 e a impossibilidade de pré-eficácia dos dispositivos alterados e revogados

© desta edição [2018]